

SUPSI

Lezioni sullo Stato sociale

Spartaco Greppi,
professore SUPSI

Con un capitolo redatto da Gregorio Avilés,
responsabile del modulo “Sicurezza sociale e forme di solidarietà”, docente-ricercatore senior, Centro competenze lavoro, welfare e società

*Versione in bozza ad uso di studenti e studentesse del modulo
“Sicurezza sociale e forme di solidarietà” del corso di laurea in lavoro sociale,
a.a.2025-2026*

Manno, febbraio 2026

Sommario

Introduzione	8
Lezione 1 Alcuni orientamenti concettuali	10
Che cos'è lo Stato sociale	10
Sicurezza sociale	10
Definizione analitica (o causale) di sicurezza sociale	12
Definizione funzionale di sicurezza sociale	12
Politica sociale	12
Efficienza, efficacia, equità e giustizia sociale.....	13
Rischi e bisogni	17
Bisogni	17
Rischio	21
Stato sociale e benessere	26
Lezione 2 Gli elementi costitutivi dello Stato sociale svizzero	30
Politica sociale	30
Sicurezza sociale	30
Assicurazioni sociali: caratteristiche e principi	31
Assistenza sociale	36
Gli altri elementi costitutivi dello Stato sociale elvetico	39
Un quadro riassuntivo: rischi e funzioni coperte dal sistema di sicurezza sociale svizzero	41
Lezione 3 Lo sviluppo storico dello Stato sociale	46
Welfare-to-work: la riforma americana del 1996	57
Welfare-to-work: il New Deal di Tony Blair del 1998.....	57
Le specificità dello Stato sociale svizzero	61
La democrazia diretta	62
Il federalismo.....	63
Il liberalismo	64
Il nazionalismo.....	64
Lezione 4 Il sistema dei tre pilastri e le politiche a favore della popolazione anziana e dei disabili	66
Introduzione	66
L'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)	68
Sviluppo storico	68

Scopo	69
Basi legali.....	69
Assicurati	69
Organizzazione	70
Modulistica.....	70
Finanziamento	71
Prestazioni	71
Situazione finanziaria	74
Fonti principali e sitografia	75
L'Assicurazione per l'invalidità (AI)	76
Sviluppo storico	76
Scopo	77
Basi legali.....	78
Assicurati	81
Organizzazione	81
Modulistica.....	82
Finanziamento	82
Prestazioni	82
Situazione finanziaria	89
Fonti principali e sitografia	90
Le prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC-AVS/AI)	91
Sviluppo storico	91
Scopo	92
Basi legali.....	92
Assicurati	92
Organizzazione	92
Modulistica.....	93
Finanziamento	93
Prestazioni	93
Situazione finanziaria	94
Fonti principali e sitografia	94
La previdenza professionale (PP)	96
Sviluppo storico	96

Scopo	97
Basi legali.....	97
Assicurati	97
Organizzazione	99
Modulistica	99
Finanziamento	99
Prestazioni	100
Situazione finanziaria	100
Fonti principali e sitografia	102
Lezione 5 Infortuni e malattie	103
Sviluppo storico	103
L'assicurazione contro le malattie (Amal).....	106
Sviluppo storico	106
Scopo	106
Basi legali.....	106
Assicurati	106
Organizzazione	106
Modulistica	106
Finanziamento	106
Prestazioni	107
Situazione finanziaria	109
Fonti principali e sitografia	110
L'assicurazione contro gli infortuni (AINF).....	110
Sviluppo storico	110
Scopo	110
Basi legali.....	111
Assicurati	111
Organizzazione	111
Modulistica	112
Finanziamento	112
Prestazioni	112
Situazione finanziaria	113
Fonti principali e sitografia	114

L'assicurazione militare (AM)	114
Sviluppo storico	114
Scopo	114
Basi legali.....	114
Assicurati	114
Organizzazione	114
Modulistica.....	115
Finanziamento	115
Prestazioni	115
Situazione finanziaria	115
Fonti principali e sitografia	115
Lezione 6 Assicurazione contro la disoccupazione; politiche del lavoro e dell'occupazione; regolazione dei rapporti di lavoro	117
Sviluppo storico	117
Scopo	119
Basi legali.....	119
Assicurati	119
Organizzazione	121
Modulistica.....	121
Finanziamento	121
Prestazioni	121
Situazione finanziaria	123
Fonti principali e sitografia	124
Lezione 7 Famiglie, figli e maternità	125
IPG	125
Sviluppo storico: dai coscritti alla maternità alle IPG corona	125
Scopo	127
Basi legali.....	127
Assicurati	127
Organizzazione	127
Modulistica.....	127
Finanziamento	128
Prestazioni	128

Esempio di calcolo di un'indennità di maternità	129
Situazione finanziaria delle IPG	129
Fonti principali e sitografia	129
Assegni familiari	129
Sviluppo storico	129
Scopo	130
Basi legali	130
Assicurati	131
Organizzazione	131
Modulistica	131
Finanziamento	131
Prestazioni	131
Situazione finanziaria	131
Fonti principali e sitografia	134
Lezione 8 Sanità e socialità in Canton Ticino: genesi e sviluppi di uno Stato sociale locale	135
Sanità e socialità in Canton Ticino: evoluzione storica e odierna configurazione	136
La garanzia del minimo vitale nello Stato sociale del Cantone Ticino	142
Obiettivi della LAPS e basi legali specifiche delle singole prestazioni	142
Costi coperti dalle prestazioni LAPS	143
Criteri di coordinamento	145
Criteri di armonizzazione	145
Organizzazione e procedura LAPS	147
Esempio di calcolo	149
Conclusione	151
Fonti principali e sitografia	151
Lezione 9 Economia politica dello Stato sociale e modelli di welfare a confronto	152
Il modello sociale liberale	158
Caratteristiche	158
Esiti	158
Il modello sociale corporativo	158
Caratteristiche	158
Esiti	158
Il modello sociale civico (o socialdemocratico)	158

Caratteristiche	158
Esiti	159
Conclusione	160
Fonti principali e sitografia	162
Lezione 10 Lezione conclusiva	163
Fonti principali e sitografia	164

Introduzione

Questo testo è rivolto in primo luogo agli studenti del corso di laurea in lavoro sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Esso si propone di fornire loro gli strumenti di osservazione e analisi per una comprensione dello Stato sociale della Svizzera, della sua evoluzione nel tempo, dei suoi tratti distintivi rispetto a quello di altri paesi e dei suoi possibili sviluppi futuri alla luce delle trasformazioni economiche, sociali, demografiche, culturali e politiche in corso. Con esso si desidera però raggiungere anche una platea più vasta di studentesse e studenti, di ricercatrici e ricercatori e di persone interessate allo studio dello Stato sociale elvetico, offrendo loro un quadro analitico e conoscitivo utile e aggiornato.

Per mettere a fuoco il tema di questo testo, ci sia consentita una breve digressione. Joanne K. Rowling, l'autrice dei libri di Harry Potter, ha espresso parole di grande apprezzamento per lo Stato sociale del Regno Unito. Madre single, nel momento del bisogno fu sostenuta dalla rete di sicurezza predisposta da uno Stato sociale ancora forte, benché logorato dai numerosi governi conservatori e laburisti succedutisi nel corso degli ultimi decenni. È proprio la gratitudine nei confronti del Welfare State britannico uno dei motivi che l'hanno spinta a rimanere nel Regno Unito, anche dopo il successo planetario della saga di Harry Potter che l'ha resa ricca e famosa e perciò una potenziale candidata a un posto in un paradiso fiscale.

In un'intervista rilasciata al quotidiano *Times*, J.K. Rowling si è così espressa: "Sono in debito con lo Stato sociale britannico; Quando la mia vita ha toccato il fondo, quella rete di sicurezza, ..., era lì per attutire la caduta. Non posso fare a meno di pensare, quindi, che sarebbe stato spregevole fuggire nelle Indie Occidentali al primo sentore di un assegno di royalty a sette cifre. Questo, se volete, è il mio concetto di patriottismo"¹.

Dal ricordo del beneficio ricevuto e dal desiderio di poterlo ricambiare, raccontati con passione ed enfasi, emerge perfettamente il tema del presente libro: il ruolo dello Stato sociale nel sostenere persone con vicende biografiche avverse e risorse insufficienti e nel permettere loro di superare le prime e di far fronte alle seconde. Oggi lo Stato sociale è ovunque al centro di un dibattito a volte acceso, ma spesso interessante e promettente. Perché rimanga tale e cresca in concretezza e densità progettuale, la discussione non può ridursi a una semplice contrapposizione tra contrari e favorevoli a tasse e Stato sociale. Una tale contrapposizione è inevitabilmente sterile a fronte degli obiettivi incarnati dallo Stato sociale così bene esemplificati da J.K. Rowling. Ciò non deve rappresentare un pretesto per eludere la questione del costo di tali obiettivi e quella, altrettanto importante, della loro adeguatezza. Riflettere sulla possibilità di rendere lo Stato sociale meno oneroso, pur conservandone gli obiettivi di fondo, significa continuare a garantirgli un finanziamento adeguato attingendo in maniera equa e commisurata alle risorse di ognuno, come auspicato da Daniel

¹ "I am indebted to the British welfare state; When my life hit rock bottom, that safety net, ..., was there to break the fall. I cannot help feeling, therefore, that it would have been contemptible to scarper for the West Indies at the first sniff of a seven-figure royalty cheque. This, if you like, is my notion of patriotism" (J.K. Rowling, *Times*, April 14, 2010. <https://www.thetimes.co.uk/article/the-single-mothers-manifesto-zprmcjl7wss>).

Radcliffe, l'interprete di Harry Potter nei film tratti dai romanzi di J.K. Rowling: "Penso che se si guadagna molto di più della maggior parte delle persone, come faccio io, si dovrebbero pagare più tasse e sovvenzionare le persone che lavorano duramente come te, ma non guadagnano altrettanto"². Radcliffe pone al centro dell'attenzione un problema di giustizia sociale: chi ha di più deve dare di più e contribuire a sostenere le persone che, pur lavorando altrettanto duramente, ricavano molto meno dal proprio lavoro o non guadagnano affatto. Per superare il problema posto dal nostro attore, non basta il principio di uguaglianza, perché, come sottolineò don Milani nella sua celebre *Lettera a una professoressa* del 1967, "Nulla è più ingiusto che far parti uguali fra disuguali". Come lui, molti studiosi, sulla scia di Amartya K. Sen e Martha C. Nussbaum, sottolineano che la giustizia sociale non può basarsi esclusivamente su un principio astratto o indefinito di uguaglianza, ma deve integrare il principio di equità. Deve, cioè, tenere conto delle differenze tra soggetti nell'assegnare loro equamente, appunto, le risorse disponibili e poter dare a ognuno e ognuna una reale possibilità di successo al pari di tutti gli altri e di tutte le altre senza danneggiare niente e nessuno.

Lo Stato sociale è lo strumento di giustizia sociale in grado di tradurre l'auspicio di Daniel Radcliffe, estendendo lo sforzo equitativo da lui auspicato a tutte le dimensioni della vita, non soltanto a quella materiale e reddituale, e aiutare chi è nel bisogno o aspira a raggiungere i propri legittimi obiettivi, come fu per J.K. Rowling.

² "I think, if you make a lot more money than most people — like I do — you should pay more tax and subsidise people who work just as hard as you, but don't earn as much" (https://www.huffingtonpost.com/2012/02/06/daniel-radcliffe-taxes_n_1257397.html).

Lezione 1 Alcuni orientamenti concettuali

Che cos'è lo Stato sociale

È importante iniziare il nostro percorso precisando alcuni concetti che fanno parte del linguaggio quotidiano, ma che a volte sono utilizzati in maniera imprecisa. Il concetto di Stato sociale è tra i più usati ma anche tra i più distorti. Esso traduce il termine inglese *Welfare State*, letteralmente Stato del benessere, che a sua volta ha connotazioni e significati diversi a seconda dei Paesi e dell'epoca in cui viene utilizzato. Alcuni autori, tra i quali David Garland³, preferiscono utilizzare il termine "Social State", più corretto e soprattutto non connotato negativamente. C'è chi ha sviluppato una vera e propria avversione nei confronti del termine *Welfare State*. Tra di essi il principale ispiratore del moderno Stato sociale britannico, ossia William H. Beveridge, secondo il quale il termine lascerebbe intendere che si possa ottenere qualcosa senza sforzo alcuno e senza il vincolo della responsabilità individuale, come scrive Garland. Per questo motivo, Beveridge preferiva il termine "Social Service State"⁴. Tuttavia, il termine *Welfare State* è ormai di uso comune e sembra problematico abbandonarlo senza creare ulteriore confusione. In Germania è in uso il termine *Sozialstaat*, introdotto da Lorenz von Stein a metà del XIX secolo⁵, mentre in Francia, accanto al termine "État providence", che ha un tratto distintivo quanto meno negativo, sta emergendo l'uso di "État social"⁶.

Ai fini della conoscenza e dell'approfondimento del sistema elvetico, oggetto del presente testo, lo Stato sociale può essere utilmente definito come un insieme di politiche (interventi a sostegno della popolazione o di gruppi di essa, dispositivi di redistribuzione dei redditi e della ricchezza, sistemi di regolazione dell'occupazione), norme (basi legali che fissano diritti e doveri, tecniche e fonti di finanziamento, sistemi di organizzazione e modalità di funzionamento), pratiche (esprese attraverso il lavoro dei professionisti, ad esempio quello degli assistenti sociali, o dei volontari), istituzioni (sistemi assicurativi e programmi di accesso a beni e servizi, enti dell'azione sociale pubblica e privata), valori (uguaglianza, solidarietà, equità, pari opportunità), ideologie (previdenza, etica del lavoro, un determinato modo di concepire il ruolo delle istituzioni, ossia lo Stato, il mercato, la famiglia, il terzo settore), volto a rispondere a una serie di rischi e bisogni e correggere gli effetti prodotti dai meccanismi di mercato con l'obiettivo di mantenere e migliorare il benessere dei cittadini, ovvero le condizioni di vita degli individui e le risorse e le opportunità a loro disposizione nelle varie fasi del ciclo di vita. Il benessere va qui inteso anche in termini di salute, autonomia individuale, integrazione e coesione sociale, e non solo di mera ricchezza materiale.

Sicurezza sociale

Anche il concetto di "sicurezza sociale" assume significati diversi contestualmente al luogo e all'epoca in cui è adottato. Così come intesa in Svizzera, la sicurezza sociale indica generalmente una rete di assicurazioni sociali indirizzate alla popolazione, o a gruppi di essa, e gli interventi con prova dei mezzi, ossia quegli interventi che vincolano l'erogazione di una prestazione alla valutazione della condizione economica di chi chiede tale prestazione, come avviene nell'assistenza sociale, il più noto intervento basato sulla prova dei mezzi. In taluni Paesi, invece, i sistemi di sicurezza sociale sono volti a erogare prestazioni uniformi corrispondenti a

³ Garland, D. (2016). *The Welfare State. A very Short Introduction*, Oxford University Press.

⁴ Dizionario storico della Svizzera alla voce "Stato sociale".

⁵ Koslowski, S. (Hrsg.). (2014). *Lorenz von Stein und der Sozialstaat*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft.

⁶ Ramaux, C. (2012). *L'État social : pour sortir du chaos néolibéral*. Mille et une nuits.

un minimo definito su scala nazionale, capaci di garantire una vita degna, non connessi a doveri contributivi, ma finanziati attraverso la fiscalità generale, e fondati sul concetto di cittadinanza, ovvero la condizione di appartenenza a uno Stato.

Come richiamato sopra, il termine sicurezza sociale assume significati diversi a seconda del Paese, rispecchiandone orientamenti politici e peculiarità storiche e istituzionali. Negli Stati Uniti, ad esempio, la cosiddetta “social security” indica un sistema di interventi in sei comparti: vecchiaia, decesso e superstiti, invalidità, Medicare (cure sanitarie destinate alle persone anziane e invalide), disoccupazione, infortuni sul lavoro e malattie professionali e, dal 2013, assicurazione malattia o Obama Care. I primi tre sono gestiti dalla Social Security Administration, mentre le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e la disoccupazione sono gestite a livello dei singoli Stati federati sotto la vigilanza del Department of Labor. Non esistono assegni familiari, che invece sono un comparto qualificante del sistema svizzero di sicurezza sociale e rappresentano uno dei quattro rami del cosiddetto regime generale della “sécurité sociale” in Francia, insieme al ramo malattia, a quello che accorpa maternità, paternità, invalidità e decesso, al ramo infortuni sul lavoro e malattie professionali e al ramo vecchiaia.

Riquadro 1 “Be on Welfare”; “On the Dole”

Negli Stati Uniti “be on welfare” significa beneficiare di erogazioni in denaro da un servizio statale in ragione di un reddito insufficiente o mancante (“receiving money from the government because of a low income or lack of income” (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/on%20welfare>)). La locuzione “on the dole” designa la stessa condizione di bisogno in Gran Bretagna (“receiving money that a government (especially the British government) gives to people who do not have jobs or who are very poor” (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/on%20the%20dole>)). In Gran Bretagna, il termine Welfare State è stato utilizzato durante la Seconda Guerra mondiale dall’arcivescovo William Temple, che lo adottò in uno scritto dove contrapponeva il Welfare State – lo stato del benessere, letteralmente – britannico al Warfare State della Germania nazista (Béland, D., & Petersen, K. (Eds.). (2014). *Analysing social policy concepts and language: Comparative and Transnational Perspectives*. Policy Press, p. 250. Ci si può riferire utilmente anche a Edgerton, D. (2005). *Warfare State: Britain, 1920–1970*. Cambridge University Press). Sembra, però, che il termine Welfare State sia stato coniato da Sir Alfred E. Zimmern in una lezione pubblica tenuta il 5 febbraio 1934 (Béland, D., & Petersen, K. (Eds.). (2014). *Analysing social policy concepts and language: Comparative and Transnational Perspectives*. Policy Press, p. 130).

I sistemi nazionali di sicurezza sociale sono fortemente determinati dalle caratteristiche sociali, culturali, demografiche, economiche e dai rapporti di forza tra gruppi socio-demografici e sociali dei Paesi che li esprimono. La sicurezza sociale non è la stessa in tutti i Paesi, dunque. Inoltre, all’interno di uno stesso Paese la sicurezza sociale non tutela necessariamente tutte le persone che vivono sul suo territorio, non tutela tutti i gruppi di persone allo stesso modo e non tutela contro ogni rischio e bisogno. In altri termini, la sicurezza sociale non è universale.

Oggi i sistemi di sicurezza sociale sono complessi e, con qualche rara eccezione, soprattutto tra i Paesi dell'Europa del Nord, poco razionali, pur ispirandosi all'una, all'altra o a entrambe le seguenti definizioni⁷.

Definizione analitica (o causale) di sicurezza sociale

La sicurezza sociale tutela la popolazione o gruppi di popolazione contro l'insorgere di una serie di eventualità (o rischi sociali): cure mediche, indennità di malattia, maternità, infortuni e malattie professionali, vecchiaia (mancanza di reddito a seguito della cessazione dell'attività professionale), sopravvivenza (perdita di reddito dovuta al decesso del sostegno della famiglia), invalidità, alloggio, disoccupazione, oneri familiari. A queste eventualità, che corrispondono a quelle contemplate dalla **definizione classica** di sicurezza sociale fissate nella Convenzione 102 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIT) del 28 giugno 1952, si aggiungono la perdita di autonomia e la povertà.

Così intesa, la sicurezza sociale tende a intervenire nelle situazioni di bisogno agendo a posteriori, nel momento in cui si realizzano tutte le condizioni previste dalla legge. L'adesione a questa concezione di sicurezza sociale pone due problemi: un bisogno che non è riconducibile ad una causa certa non è tutelato; una tale concezione determina un costante ritardo della sicurezza sociale sui bisogni emergenti e ciò è tanto più grave in una società in costante e profondo mutamento come quella odierna. Questo problema è assente nella concezione funzionale della sicurezza sociale.

Definizione funzionale di sicurezza sociale

Questo approccio si rifà agli obiettivi della sicurezza sociale che sono di garantire l'accesso alle cure mediche, le risorse di base, un reddito di sostituzione, la protezione della vita e della salute dei lavoratori, la protezione dell'infanzia e della maternità. Questi obiettivi, fissati nella Dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944, sono completati con quelli dell'inserimento e del reinserimento sociale e professionale e dell'istruzione di base e della formazione. A questo proposito basti pensare alla necessità, oggi impellente, di dotare i lavoratori dei saperi e delle qualifiche necessari per far fronte alla flessibilità e alla mobilità per cui non basta più la tradizionale formazione continua⁸.

La definizione funzionale di sicurezza sociale è più vicina al concetto di prevenzione rispetto alla definizione analitica. Più in generale, la concezione funzionale ricorda che l'obiettivo prioritario della sicurezza sociale è l'affrancamento dal bisogno, per cui le prestazioni sono erogate in funzione del bisogno e non in base alla causa del danno subito.

Politica sociale

Il concetto di "politica sociale" è quello che maggiormente genera confusione, perché impropriamente ridotto, nel linguaggio comune, agli interventi di natura clientelare sostenuti dai partiti politici. La politica

⁷ Si veda Greber, P.-Y. (1996). « Simplification et rationalisation des systèmes de sécurité sociale : approche générale, internationale et suisse ». in : Greber, P.-Y. ; Fragnière, J.-P. (1996). *La sécurité sociale en Europe et en Suisse*. Lausanne. Réalités sociales, pp. 45-74.

⁸ In questo contesto, acquista particolare interesse il progetto di un *Learnfare State* - termine coniato in analogia a quello di *Welfare State* che a sua volta riecheggia, differenziandosene per il suo valore positivo, quello di *Warfare State* -, vale a dire di un aiuto attraverso la formazione per assicurare il rientro all'impiego dei lavoratori, indipendentemente dalle loro qualifiche precedenti.

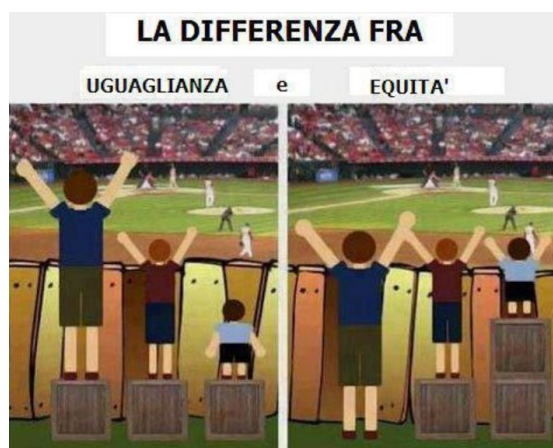
sociale o, meglio, le politiche sociali, per sottolinearne le molteplici declinazioni, sono l'elemento fondante del nostro Stato sociale. Esse possono essere definite come azioni pubbliche volte a mantenere e accrescere il benessere complessivo della società e garantire una serie di diritti sociali ai cittadini⁹. In prima approssimazione, la politica sociale comprende tutte le attività esplicitamente sociali dello Stato e dei suoi servizi, come, per esempio, le politiche sanitarie, familiari, pensionistiche, del lavoro, educative, abitative.

In realtà, tutti gli interventi dello Stato, nella misura in cui hanno come obiettivo il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di vita, delle risorse e delle opportunità della popolazione e del suo benessere possono essere considerati interventi di politica sociale. Ciò vale in particolare per le cosiddette politiche economiche, vale a dire l'azione dello Stato attraverso la politica dei redditi, le politiche di bilancio e fiscali, le politiche occupazionali, le politiche monetarie e di cambio, la politica commerciale, quella industriale, la regolamentazione dei settori di attività (tra cui quello della finanza), le politiche economiche regionali. Tutte hanno una valenza sociale e possono essere considerate parte integrante dello Stato sociale, come sostiene giustamente Christophe Ramaux¹⁰.

Efficienza, efficacia, equità e giustizia sociale

Anche concetti etici come uguaglianza, equità e giustizia sociale, citati sopra, o principi ispiratori delle relazioni sociali e dell'azione umana come la solidarietà e la sussidiarietà, che stanno alla base dei diritti sociali garantiti alla popolazione o a gruppi di essa, non hanno un significato univoco con riferimento alla loro dimensione teorica e al contesto di un determinato Paese.

Riquadro 2 La differenza fra uguaglianza e equità secondo gli utenti del web



Fonte: <https://www.ladige.it/foto/una-foto-che-sta-spopolando-su-internet-equit%C3%A0-e-uguaglianza-secondo-il-popolo-del-web-1.2789908#1>

Un disegno veicolato dai social media sta facendo da un po' il giro del web. Tre giovani di statura diversa cercano di seguire una partita di baseball stando dietro una staccionata, ognuno su una cassa di uguali dimensioni. La staccionata non è di ostacolo a due dei giovani, mentre sovrasta il terzo, la cui statura è troppo

⁹ Cfr. Merrien, F-X (2006). "Politique sociale". In J.-Y. Bareyre & B. Bouquet (ed.). *Nouveau dictionnaire critique d'action sociale*. Paris : Bayard, p. 429.

¹⁰ Ramaux, Ch. (2012). *L'État social. Pour sortir du chaos néolibéral*, Paris : Mille et une nuits.

bassa per consentirgli di seguire la partita. Dando a ognuno una cassa dalle stesse identiche dimensioni, e quindi trattando tutti allo stesso modo in base a un principio di uguaglianza, come suggerisce la didascalia dell'immagine, si finisce inevitabilmente per escludere dalla visione della partita il ragazzo più basso di statura. L'applicazione del principio di equità, come suggerisce un'altra immagine accostata alla prima, corregge la situazione dando a ognuno dei tre giovani una diversa dotazione di casse: due al più basso, una, come prima, al ragazzo di statura media e nessuna a quello di statura più elevata. Ora tutti e tre sono in grado di seguire la partita. Ebbene, questa rappresentazione non solo è fuorviante, è falsa, perché oppone arbitrariamente uguaglianza e equità. In realtà, il principio di equità si applica per raggiungere una concreta condizione di uguaglianza: nel caso in esame, l'uguaglianza di accesso alla partita, commisurando gli interventi (il numero di casse fornite) alla condizione di ognuno. È quindi perfettamente logico o, meglio, equo, dare più casse al più piccolo dei tre, in modo tale che possa seguire anch'esso la partita, esattamente come gli altri due. Ed è pure perfettamente logico attendersi che il più alto di statura non abbia nulla da recriminare se si favorisce il più basso. Non dovrebbe neppure lagnarsi di non avere lo stesso numero di casse degli altri, visto che non ne ha bisogno per seguire la partita.

L'equità, dunque, traduce un principio di giustizia distributiva. Volendo generalizzare, l'equità si occupa di come i beni e i vantaggi di una società sono – o dovrebbero essere – distribuiti tra i suoi membri e come sono – o dovrebbero essere – ripartiti i costi associati a tale distribuzione. Ma siccome equità e giustizia sono concetti etici, i criteri con cui si applicano, e quindi l'idea stessa di equità e giustizia, variano da società a società e da un'epoca all'altra. Inoltre, l'equità non è l'unico principio che solitamente viene considerato. L'efficienza è un criterio largamente accettato tra gli economisti mainstream. Essa affronta la questione del modo in cui le risorse di un'economia vengono utilizzate e allocate. L'efficienza è quindi sostanzialmente un metodo di calcolo che porta a raggiungere il massimo risultato con le risorse disponibili o un determinato obiettivo minimizzando l'uso delle risorse.

Secondo la teoria economica mainstream, esisterebbe un *trade-off* tra equità ed efficienza, per cui è impossibile aumentare entrambe e ottenere al contempo il massimo dell'equità e il massimo dell'efficienza. Il principio paretiano (da Vilfredo Pareto, economista, sociologo e ingegnere italiano, 1848-1923) di efficienza, traduce l'impossibilità per una società di aumentare il benessere (materiale) di qualcuno senza diminuire quello di qualcun altro.

Se le casse distribuite per seguire la partita fossero sottratte a un qualche processo produttivo, questo potrebbe determinare meno efficienza, minore sviluppo e alla fine meno casse da distribuire in futuro. Perciò, prima conviene agire sulla produzione e determinare quanto e a quali costi produrre e poi decidere su equità e giustizia sociale, ossia su quanto è possibile distribuire e a quali costi¹¹. È qui che sta la grande astuzia dell'economia mainstream, per dirla con Bernard Maris: separare efficienza e equità attraverso il principio del *trade-off* consente di trasformare di fatto una semplice modalità d'azione, ossia la ricerca dell'efficienza,

¹¹ Questa concezione, molto diffusa oggi, soprattutto tra i detrattori dello Stato sociale, sintetizzabile con la formula "prima di ridistribuire la ricchezza, occorre produrla", risale quanto meno a John Stuart Mill (1806-1873, filosofo ed economista britannico, esponente del liberalismo e dell'utilitarismo, tra i fondatori dell'economia mainstream), secondo il quale esisterebbe una separazione formale tra una sfera della distribuzione - e quindi della produzione - che segue le leggi della natura, e una sfera della redistribuzione della ricchezza, che segue le leggi della società e delle sue istituzioni.

in un fine, distogliendo l'attenzione dai motivi per cui si agisce. Il *trade-off* diventa perciò una giustificazione delle disuguaglianze esistenti¹².

A partire dagli anni Ottanta, allo Stato (sociale) si è attribuita una difficoltà crescente nel coniugare efficacia, ossia la capacità di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, ed efficienza, ossia la capacità di agire con la massima efficacia e il minimo di risorse, e nel perseguire gli obiettivi di equità e giustizia sociale ad essi collegati¹³. Ciò ha avviato in tutti i Paesi occidentali un vasto programma di riforme dello Stato sociale improntato a forme di privatizzazione di servizi pubblici, nel settore delle cure e dell'educazione e dei servizi di rete, e collaborazione tra pubblico e privato, stabilendo di fatto che lo Stato non è l'unico promotore di benessere, ma che anzi il benessere è promosso dallo Stato insieme ad altri attori nel contesto di ciò che normalmente è chiamato **Welfare Mix**¹⁴, un approccio alla sussidiarietà sviluppatosi in Italia a partire dagli anni Novanta e diffuso anche nel resto d'Europa. Al potere pubblico, che conserva un ruolo organizzativo e strategico in materia di promozione e programmazione del benessere, si affianca un welfare privato, for profit o non profit, chiamato a colmare, anche in partenariato, gli spazi non coperti, non più coperti o insufficientemente coperti dal welfare pubblico in una logica fondamentalmente di mercato. Un concetto riconducibile, ma non del tutto assimilabile, a quello di welfare mix è quello di **welfare societario** con il quale si ammette che il benessere non può che essere prodotto dalla società, vale a dire dai soggetti sociali in una logica di privatizzazione o di sussidiarietà orizzontale¹⁵. A volte si utilizza il termine **welfare community** quando il welfare si basa esplicitamente sulla capacità della società di auto organizzarsi su base territoriale, a stretto contatto con le comunità locali.

Ciò che ha ispirato questa tendenza al ridimensionamento, di fatto, del ruolo dello Stato, è l'argomento enunciato sopra secondo il quale la scarsità di risorse determina un *trade off*: per ottenere una cosa bisogna rinunciare ad un'altra. In altri termini, un maggiore peso dello Stato va a scapito di altre istituzioni e della loro capacità di fornire servizi di maggiore qualità a costi inferiori. Tale capacità è puramente postulata e non è mai stata dimostrata, come rivelano numerosi studi¹⁶. Aver affidato e continuare ad affidare al mercato e alle organizzazioni di Terzo settore una rinnovata centralità nell'esercizio di importanti responsabilità sociali, pone ben altri problemi. Potrebbe infatti portare lo Stato a "contraddire la propria funzione fondamentale – funzione che, ..., consiste nell'assicurare condizioni di libertà e giustizia tramite istituzioni capaci di evitare il

¹² Maris, B. (2005). *Antimanuale di economia*. Traduzione di Giovanni Negro. Milano: Marco Tropea Editore, p. 77. Titolo originale: *Antimanuel d'économie*. Paris: Bréal, 2003.

¹³ La crisi dello Stato sociale occupa da molti anni ricercatrici e ricercatori. Per una recente disamina del tema, si veda il numero speciale di *Social Policy & Administration*, introdotto da Greve, B. (2024). "Once again: Are welfare states in crisis?" *Social Policy & Administration*, 1–4. <https://doi.org/10.1111/spol.13005>.

Per una breve sintesi e un riferimento allo Stato sociale svizzero, ci permettiamo di rinviare a Marazzi, C., Greppi, S. & Soldini, E. (2007), *Nuovi bisogni. Nuovo welfare. Analisi dell'evoluzione delle prestazioni sociali in Canton Ticino*, Manno, SUPSI, 2007.

¹⁴ Si veda Ascoli, U., Pasquinelli, S. (a cura di) (1993). *Il welfare mix. Stato sociale e terzo settore*. Milano, FrancoAngeli.

¹⁵ A tal proposito si veda Rodger, J.J. (2004). *Il nuovo welfare societario. I fondamenti delle politiche sociali nell'età postmoderna*. Edizione italiana a cura di F. Folgheraiter e M.L. Raineri. Trento, Erickson. Ed. or.: *From a welfare state to a welfare society: The changing context of social policy in a postmodern era*. Macmillan Press LTD, 2000.

¹⁶ Per una rassegna si veda Hevenstone, D. (2015). *The American Myth of Markets in Social Policy. Ideological Roots of Inequality*, New York, Palgrave Macmillan.

problema del dominio, ossia la subordinazione di alcuni cittadini alla volontà e a una forma di giudizio meramente private e unilaterali”¹⁷.

Molti studiosi riconoscono che esiste una relazione virtuosa e sinergica tra equità ed efficienza e più in generale tra giustizia sociale e sviluppo economico e riconoscono che gli interventi dello Stato hanno ricadute positive per l’economia e l’intera società. Vi è in particolare un orientamento teorico e filosofico che non si rifà al mercato come principale regolatore e punto di riferimento per la creazione di ricchezza e benessere. Questo approccio, incarnato dal suo promotore e principale esponente, Amartya K. Sen¹⁸, si rifà ad una prospettiva detta dello sviluppo umano in cui contano meccanismi non di mercato, come il dono, e dimensioni come la dignità e la qualità della vita e del lavoro. Tale approccio si basa sul concetto di **capability**: ciò che le persone sono effettivamente in grado (capaci) di fare e di essere. Il compimento o le realizzazioni delle capacità sono i cosiddetti **funzionamenti**, vale a dire modi di essere e di fare¹⁹. In questo contesto, appare chiaro che differenti soggetti hanno diverse capacità di convertire le proprie risorse in effettivi funzionamenti, anche se beneficiano delle stesse condizioni di partenza. Queste ultime, per esempio uno stesso reddito o lo stesso numero di casse, non sono necessariamente in grado di produrre la stessa capacità di inserirsi nella società, o di seguire una partita di baseball da dietro una staccionata. Individuando nello “star bene” (il cosiddetto *wellbeing*), anziché nel benessere materiale, il centro del suo sistema di pensiero, Sen definisce efficiente una società in cui non è più possibile aumentare le capacità fondamentali di una persona senza con questo diminuire quelle di un’altra. Il criterio seniano di efficienza è perciò di particolare interesse, perché permette di superare il principio di Pareto e di conciliare efficienza e equità. Infatti, un aumento dell’efficienza in senso seniano porta sempre con sé anche una maggiore equità nel senso di una ridistribuzione delle risorse (le casse per assistere ad una partita di baseball da dietro una staccionata, per esempio) da persone che già soddisfano le proprie capacità fondamentali in favore di persone che ancora non le soddisfano compiutamente²⁰.

In questo contesto assume un ruolo rilevante il principio di solidarietà come espressione di una relazione tra persone o gruppi sociali consapevoli di una qualche convergenza di interessi. Si parla perciò di solidarietà di classe, ai cui principi è iniziato Metello, il protagonista del romanzo di Vasco Pratolini, che rappresenta la

¹⁷ Cordelli, C. (2022). *Privatocrazia. Perché privatizzare è un rischio per lo Stato democratico*, Milano, Mondadori, p. 37.

¹⁸ Tra la sua sterminata produzione scientifica, si veda, per esempio, *La disuguaglianza*, Nuova edizione. Bologna, Il Mulino, 2010. Edizione or.: *Inequality Reexamined*. Oxford, Oxford University Press, 1992.

¹⁹ Si veda anche l’opera di Martha C. Nussbaum che condivide con Sen, pur differenziandosene, l’approccio dello sviluppo umano e la critica alla centralità del mercato. Si consulti ad esempio Nussbaum, M.C. (2012). *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil*. Bologna, Il Mulino. Ed. or.: *Creating Capabilities. The Human Development Approach*, Cambridge (Mass.) – London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2011. In *Giustizia per gli animali. La nostra responsabilità collettiva* (Bologna, Il Mulino, 2023. Titolo originale: *Justice for Animals. Our Collective Responsibility*, Simon & Schuster 2023), Nussbaum, in linea con le sue tesi neo-aristoteliche, estende l’approccio delle capacità a tutte le specie intelligenti, senzienti, complesse, i cui membri si battono con tutte le loro forze per avere una vita fiorente e possiedono capacità, sociali e individuali, che consentono loro di condurre un’esistenza dignitosa in un mondo che li costringe ad affrontare sfide difficili. Tale sforzo, ribadisce Nussbaum in introduzione, è ostacolato dagli esseri umani.

²⁰ Sulla definizione di efficienza nello spazio delle capacità, ci si può riferire a Amartya K. Sen, *La disuguaglianza*, Bologna, Il Mulino, Nuova edizione, 2010. Si veda in particolare le pp. 194 e seguenti. Edizione originale: *Inequality Reexamined*, Oxford, Oxford University Press, 1992. Gli sforzi di molti autori si concentrano sulla possibilità di tradurre questi concetti in una concreta strategia di intervento politico. Si veda, per esempio, Bonvin, J.-M., Laruffa, F. (2021). “Towards a capability-oriented eco-social policy: elements of a normative framework”. In: *Social policy and society*, 2021, pp. 1–12. doi: 10.1017/S1474746421000798

classe operaia, i suoi bisogni e le sue aspirazioni all'epoca della sua riorganizzazione e dell'avvio di un grande ciclo di lotte sociali in Italia. La solidarietà è però anche un elemento dell'individualismo liberale e del conservatorismo autoritario, concretizzatasi nella seconda metà del XIX secolo sotto forma di tutele introdotte in risposta alla cosiddetta "questione sociale". Il riferimento è in modo particolare alle riforme introdotte in Gran Bretagna alla fine dell'Ottocento sulla scia del pensiero riformatore di John Stuart Mill e di Sidney Webb e Beatrice Webb (nata Beatrice Potter) o, ancora, alle leggi sulle assicurazioni sociali promulgate nella Germania guglielmina. L'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), in vigore in Svizzera dal 1948, è un esempio paradigmatico di solidarietà che si iscrive in questo filone. Essa si fonda sulla cooperazione e la redistribuzione in un contesto sociale complesso caratterizzato dall'autonomia degli individui. In questo senso, essa traduce quel particolare tipo di solidarietà che Emile Durkheim chiamava solidarietà organica e che egli associava alle società complesse fondate sulla divisione del lavoro²¹.

È indubbio che i cambiamenti nel mondo del lavoro e nei modi di vita, in particolare il passaggio da un modo di produzione fondato sulla fabbrica fordista²² ad uno in cui non si distingue più tra tempi di lavoro e di vita, dove è la vita nella sua interezza ad essere messa al lavoro²³, hanno determinato la crisi delle forme tradizionali di solidarietà, in particolare quella operaia. La solidarietà operaia si regge sull'uguaglianza socioeconomica dei suoi membri, come richiamato sopra citando il lavoro di Ewald, e trova uno sbocco nel conflitto di classe. Le nuove forme di solidarietà devono tenere conto delle crescenti differenze socioeconomiche tra lavoratori e, in generale, tra cittadini cercando allo stesso tempo di trasferire la lotta per i diritti dal terreno degli Stati-nazione su scala perlomeno europea²⁴.

Rischi e bisogni

Bisogni

Il concetto di "bisogno" indica una carenza, uno stato di tensione determinato da un sentimento di privazione che chiama in essere una risposta individuale o collettiva volta a soddisfare esigenze fisiologiche, psicologiche o attraverso il consumo o l'investimento. Definire con precisione il bisogno di un individuo si rivela tuttavia assai difficile, perché il bisogno è peculiare a ogni individuo e cambia in funzione, tra l'altro, del contesto e dell'età dell'individuo coinvolto. Ciò che separa il bisogno dal semplice desiderio è, in linea di principio, il

²¹ Per un'estesa e approfondita trattazione del tema della solidarietà si rinvia a Rainer Zoll, R. (2003). *La solidarietà*, Bologna, Il Mulino. Ed. originale: *Was ist Solidarität heute?*, Frankfurt, Suhrkamp, 2000.

²² Per fabbrica fordista si intende generalmente un modo di produzione industriale caratterizzato da un'organizzazione gerarchica delle funzioni e delle mansioni e da una divisione tayloristica del lavoro.

²³ In questo senso si parla di trasformazione biopolitica della prestazione lavorativa che da materiale diventa cognitiva. Si veda Fumagalli, A. (2007). *Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione*, Roma, Carocci. Si consulti anche Demichelis, L. e Leghissa, G. (a cura di). (2008). *Biopolitiche del lavoro*, Milano-Udine, Mimesis Edizioni.

²⁴ In questo contesto, assumono sempre più importanza le iniziative dal basso e le forme di rifiuto, anziché di adattamento o rassegnazione, e la capacità di lavoratrici e lavoratori di porsi a punto di riferimento di un territorio, di un settore, anche attraverso campagne di azionariato popolare, l'elaborazione di piani industriali dal basso e la rivendicazione di un rinnovato intervento pubblico. È ciò che insegnano i lavoratori e le lavoratrici della GKN di Campi Bisenzio, che produce semiassi per i principali marchi del comparto automobilistico, in assemblea permanente dal luglio 2021, ossia dall'indomani del licenziamento per e-mail di 422 operai. Si veda Collettivo di fabbrica Gkn. (2022). *Insorgiamo. Diario collettivo di una lotta operaia (e non solo)*, Roma, Edizioni Alegre.

criterio della necessità che caratterizzerebbe il bisogno, qualunque sia il grado di urgenza di tale necessità²⁵. Esistono diverse classificazioni dei bisogni. Una delle più conosciute, e anche criticate, distingue tra bisogni primari e secondari. I bisogni primari sono quelli indispensabili alla vita e all'esistenza stessa dell'uomo. Sono bisogni primari, per esempio, mangiare, bere, vestirsi, la casa. I bisogni primari sono alla base della cosiddetta Piramide di Maslow e nell'approccio psicologico che la ispira sono soddisfatti prima degli altri. Coerentemente con questa impostazione gerarchica, i bisogni secondari nascono soltanto dopo aver soddisfatto i bisogni primari. Sono bisogni secondari, per esempio, l'ascolto della musica, la lettura, il cinema, l'amicizia. In un interessante articolo, Pamela B. Rutledge ha criticato questo modello e la gerarchia dei bisogni sulla quale poggia. Secondo l'autrice, ciò che sappiamo dell'uso su vasta scala di "tecnologie sociali" come Facebook e Twitter (oggi X), combinato con una maggiore conoscenza che oggi abbiamo di cervelli e reti (Maslow ha elaborato la sua Piramide negli anni Cinquanta del XX secolo), nessuno dei bisogni enunciati da Maslow, a partire da quelli primari, può essere soddisfatto senza connessione sociale e senza collaborazione. Senza collaborazione, anche la mera sopravvivenza non è possibile. Ed è tanto più vero oggi che in passato. In altre parole, la nostra dipendenza reciproca cresce man mano che le società diventano più complesse, interconnesse e specializzate. La connessione è dunque un prerequisito per la sopravvivenza, non solo fisica, ma anche emotiva²⁶.

Concentrandosi sulla situazione e sui bisogni del singolo, l'approccio delle *capabilities* enunciato sopra consente di identificare "incrementi di capacità" diversi a seconda della persona, consentendole di raggiungere lo stesso stato di *wellbeing* di altre persone. In altre parole, l'approccio delle *capabilities* colloca le persone al centro delle politiche sociali, contribuendo al riconoscimento dei loro interessi e dei loro bisogni e, in definitiva, a ridefinire il rapporto tra persone, o gruppi di persone, ad esempio le persone con deficit motorio, e la questione della giustizia sociale²⁷.

Un bisogno individuale diventa sociale quando è considerato indispensabile dalla maggioranza dei membri di un gruppo. I bisogni sociali, si legge nel *Dictionnaire des âges et des générations*, costituiscono l'insieme dei bisogni la cui soddisfazione è considerata dai membri di una data comunità come essenziale per garantire un livello e uno stile di vita adeguati al grado di sviluppo e allo status del gruppo. Pertanto, i bisogni sociali sono una creazione permanente della storia²⁸. Un'estensione di questa definizione ci porta ad affermare che

²⁵ Fragnière, J.-P. (avec la collaboration de Olivier Tamarcaz). (2012). *Dictionnaire des âges et des générations*, Lausanne, Éditions Réalités Sociales, p. 46.

²⁶ Rutledge, P.B. (2011). "Social Networks: What Maslow Misses", *Psychology Today*, Posted November 8, 2011. <<https://www.psychologytoday.com/intl/blog/positively-media/201111/social-networks-what-maslow-misses-0>>. Consultato il 18.08.2022.

²⁷ La questione fondamentale ruota naturalmente attorno alla domanda "uguaglianza di cosa", ossia, che cosa si deve prendere in considerazione per valutare l'uguaglianza, la qualità della vita, il wellbeing e la giustizia sociale (abbiamo visto che il numero di casse non è sufficiente, perché lo stesso numero di casse assegnate a ciascuno non consente una uguale fruizione di una partita di baseball da dietro una staccionata a persone di statura diversa). Per quanto riguarda la disabilità, tale questione ha trovato un prezioso approfondimento nelle riflessioni e negli studi di Martha C. Nussbaum, ai cui libri ci permettiamo di rinviare. In particolare: Martha C. Nussbaum, *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, Bologna, il Mulino, 2007. Per una disamina delle differenze tra l'approccio di Nussbaum e quello di Sen, si veda Martha C. Nussbaum, *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, Bologna, il Mulino, 2001. Edizione originale: *Women and Human Development. The Capabilities Approach*, Cambridge – New York, Cambridge University Press, 2000.

²⁸ Jean-Pierre Fragnière (avec la collaboration de Olivier Tamarcaz), *Dictionnaire des âges et des générations*, Lausanne, Éditions Réalités Sociales, 2012, p. 46.

il livello di consumo e investimento dei più abbienti influenza quello dei poveri e della classe media, portandolo spesso ad un livello superiore ai loro mezzi attraverso il sovraindebitamento, come avvenuto in molte parti del mondo a partire dagli anni Ottanta. Ciò non avviene perché gli individui sono sprovveduti, bensì in ragione di un meccanismo già noto a Adam Smith, secondo il quale è difficile sottrarsi agli standard che si impongono all'insieme della società rinunciando a "cose necessarie". Per Adam Smith, esiste un modo dignitoso di apparire in pubblico e questo ha un suo costo.

"Per cose necessarie, io intendo (...) anche tutto ciò di cui, secondo gli usi del paese, è considerato indegno che la gente rispettabile, (...), sia priva. (...), una camicia di tela, (...), non è una necessità vitale. (...). Ma attualmente, nella maggior parte dell'Europa, un lavorante giornaliero che si rispetti si vergognerebbe di apparire in pubblico senza camicia di tela, dato che la sua mancanza verrebbe ritenuta il segno di un grado di povertà (...) ignominioso, (...)”²⁹.

Smith affronta il problema della povertà in termini di esclusione sociale, e non di mera denutrizione o indigenza. Negare l'accesso a internet o l'uso del cellulare o di un'auto ad una persona in assistenza, non rende tale persona meno povera, in grado di destinare la somma così risparmiata a consumi considerati più virtuosi o consoni e di uscire dalla condizione di assistito. La rende semplicemente meno inserita nel circuito del mondo del lavoro e della società e perciò ... più povera³⁰.

Oggi, la povertà è definita sulla base di misure convenzionali accettate a livello nazionale e internazionale. È povero chi ha un reddito e un patrimonio sotto una determinata soglia, relativa o assoluta.

L'approccio relativo fa riferimento ad una **soglia "relativa"**, pari al 60% o al 50% della mediana del reddito disponibile equivalente, ossia il reddito disponibile dell'economia domestica corretto in base alla composizione dell'economia domestica³¹. Le persone che vivono in un'economia domestica le cui risorse finanziarie (senza ricorrere al patrimonio) sono inferiori a queste soglie sono considerate a rischio di povertà. La povertà è quindi considerata come una forma di disuguaglianza: il fatto che una persona sia considerata a rischio di povertà non dipende unicamente dalla sua situazione economica, ma anche dalla situazione economica delle altre persone del paese dove vive.

Secondo l'approccio assoluto, che fa riferimento ad una **soglia "assoluta"**, sono considerate povere le persone che vivono in un'economia domestica con un reddito disponibile, ossia il reddito che rimane dopo l'adempimento di obblighi fiscali e contributivi (per esempio rispetto alle assicurazioni sociali), insufficiente

²⁹ Adam Smith, *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Milano, ISEDI, 1973, p. 862.

³⁰ Vale la pena richiamare il libro di Michel Husson, *Portrait du pauvre en habit de vaurien*, Editions Page2/Syllepse, 2023. In quest'opera postuma, l'autore - mancato nel 2021 - propone una disamina dei discorsi di tutte e tutti coloro, scienziati e romanzieri, che fin dal XVIII secolo si sono occupati di povertà e di poveri, attribuendo a questi ultimi la responsabilità della loro condizione. Attraverso questo lungo percorso storico e teorico, si scopre, senza esserne troppo sorpresi, che i discorsi svelati e analizzati da Husson trovano un'ampia risonanza ancora oggi.

³¹ Per tenere conto delle cosiddette economie di scala, per cui una famiglia di quattro persone non deve spendere quattro volte più di una persona sola per garantire lo stesso tenore di vita. Secondo le definizioni dell'Ufficio federale di statistica (UST) di Neuchâtel, alla persona più anziana dell'economia domestica viene assegnato un peso di 1, a tutte le altre persone dai 14 anni in su di 0,5 e a ogni bambino di meno di 14 anni di 0,3 in base alla scala OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con sede a Parigi) modificata. Il reddito disponibile equivalente è pertanto un indicatore di qualità della vita di ordine monetario in base al quale è possibile paragonare la situazione delle persone che vivono in tipi di economie domestiche diverse.

per acquisire i beni e i servizi necessari per condurre una vita sociale integrata (quindi oltre a un forfait minimo per soddisfare i fabbisogni essenziali, quali l'alimentazione e l'abbigliamento si aggiungono le spese per l'alloggio e le spese di base per la salute). Questo approccio rimanda quindi al minimo vitale sociale (soglia di povertà), che nel 2022 in Svizzera è fissato a 2.279 franchi al mese per le persone sole, a 3.586 franchi per le famiglie monoparentali con due figli di meno di 14 anni e a 3.976 franchi per le coppie con due figli di meno di 14 anni.

Per anni si è pensato, e forse lo si pensa ancora, che nei Paesi occidentali la povertà assoluta fosse stata sradicata, ma la crisi del 2008 prima e la crisi pandemica del 2020 poi l'ha resa di nuovo drammaticamente visibile. Si pensi alle code di persone materializzatesi a Ginevra, Zurigo e altre città svizzere davanti alle banche del cibo durante la fase più acuta della pandemia³² e alle schiere di persone che continuano a far capo al mondo associativo per rimediare un pasto³³.

In Svizzera, sia a livello federale che nei singoli cantoni, non esiste a livello legislativo una definizione univoca di minimo vitale. In Canton Ticino, la *Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali* (LAPS) si prefigge di garantire il **minimo vitale** a tutte le unità di riferimento (economie domestiche) del Cantone. Lo scopo è raggiunto attraverso nove prestazioni di competenza cantonale, coordinate e, in taluni casi, armonizzate (ossia che si riferiscono a parametri comuni quali l'unità di riferimento, il reddito disponibile, la soglia di intervento e le regole di calcolo), che si rifanno a definizioni diverse di minimo vitale, il quale assume perciò dimensioni diverse a seconda della tipologia di prestazione sociale erogata.

La LAPS non riguarda le prestazioni sociali previste a livello federale (p.es. le Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC AVS/AI)), e non riguarda nemmeno tutte le prestazioni sociali cantonali previste dalla legislazione del Cantone Ticino (sono esclusi, per esempio, l'anticipo alimenti versato dallo Stato in caso di mancato o irregolare pagamento dei contributi di mantenimento dovuti a favore di figli minorenni, e gli Aiuti diretti³⁴).

Le prestazioni finanziarie erogate sotto l'egida della LAPS intervengono a copertura di un reddito ritenuto insufficiente (un deficit/lacuna di reddito rispetto ad una soglia che può variare da prestazione a prestazione). A seconda dell'intervento le prestazioni coprono:

- il costo di una determinata prestazione (premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, costi della formazione),

³² Bonvin, J.-M., Lovey, M., Rosenstein, E. & Kempeneers, P. (2020). *La population en grande précarité en période de COVID-19 à Genève : conditions de vie et stratégies de résilience*. Rapport final de l'étude sollicitée par la fondation Colis du Cœur. Genève : Université de Genève.

³³ Si consulti i saggi raccolti nel libro collettaneo a cura di Émilie Rosenstein e Serge Mimouni, *COVID-19. Les politiques sociales à l'épreuve de la pandémie*, Genève et Zurich : Éditions Seismo, 2022.

³⁴ Il dispositivo degli Aiuti diretti previsto dalla legislazione sociale del Cantone Ticino, si inserisce in un più ampio contesto di interventi volti a sostenere le persone non o non più autosufficienti che scelgono di rimanere a domicilio e coloro che se ne prendono cura, vale a dire i *caregiver*. Per una valutazione del dispositivo si veda: Spartaco Greppi, Gregorio Avilés, Sarah Lou Beltrami, Maurizio Bigotta, Antonietta Colubriale e Daniela Crisà, *Valutazione del dispositivo "Aiuti diretti" - Sostegno al mantenimento a domicilio*, Studio eseguito su mandato della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DASF) del Canton Ticino, Manno, gennaio 2019. <https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UACD/Valutazione_aiuti_diretti_SUPSI.pdf>

- il minimo vitale per i figli di età inferiore ai 15 anni (costo del figlio attraverso l'assegno familiare integrativo (AFI)),
- il minimo vitale dell'economia domestica (attraverso assegno per riqualifica professionale, indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia (API), prestazioni assistenziali).

Esistono diversi altri dispositivi, oltre a quelli coperti dalla LAPS, che definiscono il "loro" minimo vitale, in particolare:

- la legge sulle PC all'AVS/AI,
- le norme della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), usate per l'aiuto sociale o "assistenza",
- le norme per l'attribuzione dei sussidi al pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie,
- la Legge sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

La sicurezza sociale in Svizzera è dunque fondata su definizioni relative di bisogno vitale, stabilite da esperti (come nel caso delle Direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale con riferimento alle prestazioni assistenziali) o il frutto di un processo di decisione politica (come nel caso delle PC-AVS/AI). In altri termini, non esiste una norma univoca per fissare una soglia minima che permetterebbe di soddisfare i bisogni essenziali e primari. Le definizioni di minimo vitale in vigore tendono piuttosto a stabilire dei modelli comportamentali ai quali attenersi, differenziati in funzione dei dispositivi di intervento e dei parametri fissati per accedere alle rispettive prestazioni, introducendo, di fatto, una gerarchia tra beneficiari di diverse tipologie di prestazioni nonché tra beneficiari e non beneficiari di tali prestazioni sociali.

Rischio

La nozione di "rischio" richiama l'esposizione a determinate eventualità che possono accadere (ad esempio la malattia) producendo effetti negativi sul benessere e generando bisogni. Il rischio abbina un pericolo a un fattore di incertezza ed è fondamentalmente un concetto probabilistico. Non è quindi un caso se la nozione moderna di rischio comincia a diffondersi in Europa nel XVII secolo, all'epoca dei primi sviluppi della teoria delle probabilità³⁵.

Un rischio è qualificato come sociale quando si accetta il principio che il suo avverarsi non è riconducibile esclusivamente alla responsabilità dell'individuo e quando le sue conseguenze per la società sono tali da attivare una forma di responsabilità collettiva. Ma non è sufficiente. Come ci informa Ewald, senza una tecnica adeguata che consenta a una collettività di assumersi il rischio, ridefinendolo in termini di rischio sociale, e di farsi carico degli indennizzi indotti dal suo avverarsi, non si spiega l'abbandono del principio della responsabilità individuale e delle pratiche assistenziali caratterizzate da contenuti moralizzatori tipici delle epoche che precedono l'avvento dell'era industriale nell'Ottocento. I progressi della statistica nel XIX secolo hanno consentito di sviluppare il calcolo della probabilità di un determinato evento all'interno di una collettività e valutarne le ripercussioni finanziarie per l'individuo, permettendo al contempo di elaborare meccanismi di compensazione fondati sulla mutualizzazione dei rischi di una determinata popolazione. Il più importante di

³⁵ Si veda François Ewald, *Histoire de l'État providence. Les origines de la solidarité*, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 1986. Nouvelle édition entièrement refondue, Grasset & Fasquelle, 1996.

questi meccanismi è certamente quello assicurativo, la cui tecnica, consolidatasi nel XIX secolo, ha permesso di dare origine a una nuova forma di governo della società attraverso le legislazioni sul lavoro e i diritti sociali. Secondo Ewald, i cui studi sono stati profondamente influenzati dall'opera di Michel Foucault, "l'applicazione del calcolo delle probabilità al governo della società", attraverso le assicurazioni sociali e la mutualizzazione di rischi come la malattia, l'infortunio, la vecchiaia, la disoccupazione, l'invalidità, è stato addirittura "il grande evento politico degli ultimi due secoli" (1996, p. 105)³⁶.

Oggi, una serie di grandi trasformazioni strettamente connesse tra loro, sta profondamente mutando la natura dei rischi sociali³⁷, mettendone in luce non solo l'insufficiente copertura, ma anche la necessità di ridefinirli e al contempo di riconoscerne di nuovi.

L'internazionalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, hanno segnato il passaggio da un modello di sviluppo al cui centro c'era la fabbrica fordista, ossia un modo di produzione industriale caratterizzato da un'organizzazione gerarchica delle funzioni e delle mansioni e da una divisione *tayloristica* del lavoro, a una società dei servizi e del sapere, caratterizzata dall'incorporazione funzionale e sociale del principio della flessibilità all'interno dei processi di produzione, da una precarizzazione dei rapporti di lavoro e da un indebolimento dei sindacati operai, nel contesto di una ridefinizione delle catene del valore e dell'approvvigionamento. Queste trasformazioni, tuttora in corso e in continua evoluzione, stanno minando alla base la centralità del lavoro salariato "tradizionale" e la possibilità del salario di fare sistema e organizzare la società attorno a forme di mutualizzazione dei rischi. Si pensi alla *gig economy*, l'economia dei lavoretti, dove tutto avviene tramite app o attraverso l'intermediazione di una tecnologia digitale, le cui modalità di organizzare e remunerare il lavoro si stanno estendendo a tutti i settori. Tra le conseguenze, oltre a una maggiore pressione sui salari, vi sono la crescita dei rischi psico-sociali (stress, burnout, violazioni dell'integrità personale) e una generale riconsiderazione del rapporto soggettivo al lavoro. Quest'ultimo sta forse "perdendo di senso", determinando un profondo cambiamento del "rapporto tra persone e lavoro" (Riccardo Maggiolo, "Lavoro, il problema non è la sua qualità ma che sta perdendo di senso", HuffPost, 3 aprile 2022. <https://www.huffingtonpost.it/blog/2022/04/03/news/lavoro-il-problema-non-e-la-sua-qualita-ma-che-sta-perdendo-di-senso-9098692/>. Consultato il 24.08.2022). Ne è una prova il fenomeno delle "grandi dimissioni" emerso negli Stati Uniti a partire da aprile 2021³⁸ ed estesosi da allora a gran parte dei Paesi occidentali,

³⁶ Per una discussione si veda Martin Petitclerc. « L'État-providence, la société du risque et les fondements de la communauté politique ». In: Pour une histoire du risque: Québec, France, Belgique [online]. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2012 (creato il 23 août 2022). Disponibile su Internet: <<http://books.openedition.org/pur/128622>>. ISBN: 9782753568822. DOI: <https://doi.org/10.4000/books.pur.128622>; Christophe Ramaux, « Quelle théorie pour l'état social ? Apports et limites de la référence assurantielle. Relire François Ewald 20 ans après L'État providence », *La Documentation française* / « *Revue française des affaires sociales* », 2007/1, pp. 13-34. DOI 10.3917/rfas.071.0013. Article disponible en ligne à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2007-1-page-13.htm>

³⁷ Kazepov, Y.; Carbone, D. (2018). *Che cos'è il welfare state*. Nuova edizione. Roma, Carocci editore, p. 113.

³⁸ Il fenomeno è stato rilevato per la prima volta dallo psicologo Anthony Klotz, professore di management nella A&M University in Texas, a cui si deve anche il termine "Great Resignation" (Pilita Clark, "The man who predicted the Great Resignation has more big news", *Financial Times*, 3.04.2022. <https://www.ft.com/content/3e561d41-0267-4d40-9c30-01e62fa9c10f>. Consultato il 26.08.2022. Si veda anche Paul Krugman, "The Revolt of the American Worker", *New York Times*, 14.10.2021. <https://www.nytimes.com/2021/10/14/opinion/workers-quitting-wages.html>. Consultato il 26.08.2022. Per una approfondita analisi del fenomeno, si veda l'importante contributo di Francesca Coin, *Il rifiuto del lavoro*, Torino, Einaudi, 2023.

Svizzera compresa³⁹. Esse potrebbero infatti tradurre una nuova funzione del lavoro, ossia “di perseguire valori importanti e un profondo significato, dando un senso al proprio agire e alla propria vita” (Riccardo Maggiolo, “Lavoro, il problema non è la sua qualità ma che sta perdendo di senso”, *HuffPost*, 3 aprile 2022. <https://www.huffingtonpost.it/blog/2022/04/03/news/lavoro-il-problema-non-e-la-sua-qualita-ma-che-sta-perdendo-di-senso-9098692/>. Consultato il 24.08.2022). Un’analisi puramente quantitativa del fenomeno delle “grandi dimissioni” porterebbe perciò a trascurarne le ragioni profonde, individuali, intime, ma comuni a milioni di persone che in ragione della loro sofferenza e insofferenza nei confronti del proprio lavoro decidono di abbandonarlo. Le “grandi dimissioni” restano tali anche quando chi dimissiona torna al lavoro optando per un “cambiamento” che diventa a sua volta “grande”, non solo perché condiviso da milioni di persone, ma anche perché comporta, di fatto, un rifiuto della logica dell’investimento su stessi e sulla propria carriera in azienda. In Svizzera, dove molti diritti sociali sono funzione dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro, una dimissione volontaria assume dunque un significato particolare, perché comporta, di fatto, svantaggi, anche importanti, perfino se alle dimissioni segue il ritorno al lavoro presso un altro datore di lavoro.

L’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus SARS-CoV-2 nel febbraio 2020 e dalla pandemia di covid-19, con l’introduzione del lavoro da remoto e la chiusura di molte attività produttive, ha senz’altro avuto un ruolo nel far emergere il fenomeno in tutta la sua forza. Come sottolinea Robert Reich, già Ministro del lavoro degli Stati Uniti durante l’Amministrazione Clinton, superata la fase acuta della pandemia, “i lavoratori sono riluttanti a tornare o rimanere nei loro vecchi lavori principalmente perché sono esauriti. Alcuni sono andati in pensione anticipata. Altri hanno trovato modi alternativi per sbarcare il lunario anziché rimanere in lavori che detestano. Molti semplicemente non vogliono tornare a lavori di merda a basso salario

³⁹ Nel primo trimestre del 2022, in Svizzera si sono registrati 114.000 posti vacanti, oltre 40 mila in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Ufficio federale di statistica, Statistica dell’impiego (STATIMP)). La tendenza non sembra arrestarsi e preoccupa il mondo delle piccole e medie imprese e le agenzie di collocamento. A questo proposito è significativo l’articolo intitolato «The Great Resignation»: la vague de démissions touche les PME romandes” pubblicato il 28.02.2022 sul sito “pme.ch” (https://www.pme.ch/strategie/2022/02/28/the-great-resignation-la-vague-de-demissions-touche-les-pme-romandes?gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_eKbGGDMgXfYuM3UO7ykY-SEoEuJOUuF1XO5tLndtnOA3xT06_cfU_KhoC8rAQAvD_BwE. Consultato il 26.08.2022). Secondo uno studio del Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico di Zurigo (ETH), la carenza tocca in particolare il personale qualificato e la ragione principale potrebbe risiedere nella forte espansione del mercato del lavoro (Klaus Abberger et al., Konjunkturanalyse: Prognose 2022 / 2023. Robuste Konjunktur trotz internationaler Preisanstiege, 2022-06. Permanent link: <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000554301>. Originally published in: KOF Analysen 2022(2). La recessione alle porte (nel momento in cui scriviamo) potrebbe di nuovo scombussolare le cose. Il tema comunque continua ad essere monitorato: si veda la serie di trasmissioni che vi ha dedicato a inizio novembre la prima rete della radio svizzera di lingua francese (<https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/demission-1-5-adieu-patron-25872637.html>). Si veda anche piattaforma svizzera di strategie aziendali attiva nell’ambito di B Lab Switzerland (organizzazione senza scopo di lucro). Questi articoli analizzano i dati dello Swiss Household Panel per analizzare il fenomeno delle Grandi Dimissioni in CH con un focus sulle nuove generazioni (<https://www.peoplecentrix.eu/en/about>). Si vedano in particolare i seguenti contributi: Tanguy Dulac (2023). “Gen Z is driving the Great Resignation in Switzerland” (https://www.peoplecentrix.eu/en/blog/gen-z-is-driving-the-great-resignation-in-switzerland?hs_preview=PBYPgpc-61984391110); Tanguy Dulac (2023). “Why ignoring Gen Z will lead to a business disaster: a look ahead to 2028”. (<https://www.peoplecentrix.eu/en/blog/why-ignoring-gen-z-will-lead-to-a-business-disaster>); Tanguy Dulac (2023). “Closing the experience gap: Using empathy to unite a multi-generational workforce” (<https://www.peoplecentrix.eu/en/blog/closing-the-experience-gap>). Per una disamina del fenomeno, con riferimento al caso italiano, si veda il bel libro di Francesca Coin, *Le Grandi Dimissioni*. Torino, Einaudi, 2023.

massacranti o ottundenti”⁴⁰. Accanto ai motivi più comuni richiamati per spiegare l’ondata di dimissioni volontarie, come il basso livello di remunerazione e le pessime condizioni di lavoro, le prime ricerche condotte negli Stati Uniti richiamano una sorta di “epifania pandemica” (Murat Bayraktar, *The Great Resignation of US Labor Force* (March 1, 2022). Disponibile in SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4047174> oppure <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4047174>), in cui le persone rivalutano i propri obiettivi e la propria identità e in generale il proprio atteggiamento nei confronti del lavoro (Bayraktar, 2022; si veda anche Maury Gittleman, “The “Great Resignation” in perspective”, *Monthly Labor Review*, U.S. Bureau of Labor Statistics, July 2022, <https://doi.org/10.21916/mlr.2022.20>).

Le emergenze sanitarie globali e le catastrofi ecologiche che si ripetono con preoccupante frequenza su scala planetaria e le loro conseguenze, ben mostrano il cambiamento della natura dei rischi sociali. Già negli anni Ottanta del secolo scorso, il sociologo tedesco Ulrich Beck (*La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, Carocci, 2000. Tit. or.: *Die Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1986.), scomparso nel 2015, coniò il termine “società del rischio”, intendendo con esso che la società contemporanea è caratterizzata da un’insicurezza sistemica generata dalla modernità. Quest’ultima, secondo Beck, non solo non è riuscita a sconfiggere miseria e disuguaglianze, ma ha determinato una serie di altri problemi da ricondurre al concetto di rischio. Beck cita l’inquinamento, le catastrofi industriali e nucleari, i rischi alimentari e ambientali, nonché i rischi per la salute, la sicurezza e il benessere. In questo contesto, per Beck la gestione dei rischi ha assunto una nuova centralità e va affrontata su scala globale⁴¹.

La pandemia ha indubbiamente ridato vigore alla tesi di Beck. I rischi non riguardano più esclusivamente gruppi sociali, numerosi, ma omogenei (ad esempio i salariati), accomunati dalla volontà di mutualizzare rischi ben identificati e calcolabili, e perciò prevedibili, nell’ambito di un dispositivo assicurativo che trae dalla sua capacità di gestirli e indennizzarli la propria legittimità.

Se da un lato i rischi legati all’esercizio di una professione o a un particolare evento biografico persistono, dall’altro occorre constatare una crescente insicurezza su scala planetaria che rende sempre più difficile mantenere gli obiettivi di benessere formulati nell’ambito dello Stato sociale concepito nel Dopoguerra, il cui sviluppo coincise con la transizione verso una democrazia compiuta fondata sulla partecipazione di tutti i cittadini alla vita dello Stato, ma anche sull’estensione massima dei diritti sociali e sul consolidamento della condizione salariale. Il ridimensionamento e la riconfigurazione della capacità delle istituzioni pubbliche di mantenere le promesse di benessere nell’ambito dello Stato sociale ereditato dagli anni del Dopoguerra

⁴⁰ “My take: workers are reluctant to return to or remain in their old jobs mostly because they’re burned out. Some have retired early. Others have found ways to make ends meet other than remain in jobs they abhor. Many just don’t want to return to backbreaking or mind-numbing low-wage shit jobs” (Robert Reich, “Is America Experiencing A General Strike?”, *The Guardian*, 13.10.2021. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/13/american-workers-general-strike-robert-reich>. Consultato il 25.08.2022).

⁴¹ Si veda anche Beck, U. (2003). *Un mondo a rischio*. Einaudi. Tit. or.: *Das Schweigen der Wörter. Über Terror und Krieg*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2002. Per una disamina del concetto di rischio nonché della sua evoluzione nel tempo e della sua importanza per l’organizzazione sociale, ci si può riferire utilmente a Lupton, D. (2003). *Il rischio: percezione, simboli, culture*. Il mulino. L’autrice cita sei tipi di rischi che incombono su individui e istituzioni all’interno della società occidentale contemporanea: i rischi ambientali, i rischi legati allo stile di vita, i rischi sanitari, i rischi dei rapporti interpersonali, i rischi economici, i rischi della criminalità.

stanno generando, come ben sappiamo, risentimento e rancore e hanno aperto la strada a ogni forma di populismo.

L'avvento della pandemia ha avuto un'altra importante conseguenza. Le misure di monitoraggio della diffusione del virus SARS-COV 2, da temporanee, introdotte in un contesto di emergenza sanitaria, tendono a diventare permanenti, allontanandosi dallo scopo iniziale per concentrarsi sulla sorveglianza dei comportamenti dei cittadini, dando un'ulteriore accelerazione al "capitalismo della sorveglianza" studiato da Shoshana Zuboff⁴². Si sta scivolando sempre più verso un controllo generalizzato da parte di un "potere disciplinare", per usare una categoria foucaultiana⁴³, reso ancor più invisibile dall'uso di una tecnologia digitale a trecentosessanta gradi al servizio di un *panopticon*⁴⁴ mai sperimentato su così vasta scala⁴⁵ e di portare all'estremo il paradigma della "biopolitica"⁴⁶. Con il termine biopolitica, Foucault intendeva i modi in cui le reti di potere cercano "fin dal XVII secolo di razionalizzare i problemi posti alla pratica governamentale dai fenomeni specifici di un insieme di esseri viventi costituiti in popolazione: salute, igiene, natalità, longevità, razze..."⁴⁷ fino all'attuale questione ambientale e climatica. L'intelligenza artificiale, diffusa su scala planetaria attraverso l'uso capillare di dispositivi digitali, sta dando una nuova svolta alla regolazione e al controllo sociale, perché capace di arrivare come mai in passato "fino al corpo degli individui, ai loro gesti, ai loro atteggiamenti, ai loro comportamenti di tutti i giorni"⁴⁸, per riprendere le efficaci parole di Foucault.

Quali rischi e bisogni riconoscere e come coprirli, dipende da scelte ispirate da motivi di opportunità politica ed economica riconducibili a uno specifico contesto. In quello attuale, lo Stato sociale, anche quello svizzero,

⁴² Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for Human Future at the New Frontier of Power*, 2019. Traduzione italiana: *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, LUISS University Press.

⁴³ Foucault, M. (1993). *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, p. 33. Titolo originale: *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Éditions Gallimard, 1975.

⁴⁴ Ispirato dagli scritti di David Hume, filosofo scozzese (1711-1776), Jeremy Bentham, filosofo e giurista inglese (1748-1832), fu tra i primi teorici dell'utilitarismo e ideatore di una riforma del sistema penitenziario. Partendo da un'idea del fratello, ideò un carcere denominato "panopticon", una struttura circolare nella quale è possibile osservare tutti gli ospiti di tutte le celle poste lungo la circonferenza dell'edificio da un unico punto centrale. Oltre a costituire un progetto di carcere, può essere interpretato come metafora di una società della sorveglianza. In Bentham convivono dunque sia un approccio individualista all'economia, fondata sull'idea di un laissez-faire sregolato, sia un interventismo nella sfera penale, dove l'ordine governativo sostituisce, legittimamente e necessariamente, l'ordine naturale del mercato. Su questo e altri aspetti si veda Bernard E. Harcourt, *L'illusione del libero mercato. Il sistema penale e il mito dell'ordine naturale*, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2021. (Titolo originale: *The Illusion of Free Markets. Punishments and the Myth of Natural Order*, Harvard University Press, 2011, <https://doi.org/10.2307/j.ctvjhzpv2>). Il termine "panopticon" risale alla mitologia dell'antica Grecia e si riferisce a un gigante dai cento occhi che, proprio in virtù di questa proprietà, era considerato un ottimo guardiano. Interessante considerare che in un suo recente album, Peter Gabriel lo ha mutuato per descrivere i gruppi di persone con una visione simile del mondo e in grado di capire cosa sta accadendo, come se fossero un unico corpo con tanti occhi, appunto.

⁴⁵ Crawford, K. (2021). *Atlas of AI. Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*, New Haven and London, Yale University. Traduzione italiana: *Né artificiale né intelligente. Il lato oscuro dell'IA*, Bologna, Il Mulino, 2021.

⁴⁶ Ferrarese, M. R. (2022). *Poteri nuovi. Privati, penetranti, opachi*, Bologna, Il Mulino, pp. 137-8.

⁴⁷ Foucault, M. (2005). *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, Milano, Feltrinelli, p. 261. Titolo dell'opera originale: *Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979*, Paris, Seuil/Gallimard, 2004.

⁴⁸ Foucault, M. (1977). *Microfisica del potere. Interventi politici*, Torino, Einaudi, 1977, p. 19, Citato da Ferrarese, cit., p. 138.

agisce sotto la pressione di crescenti vincoli finanziari – reali o presunti – e di forti rischi sistemici e di instabilità geopolitica che ne indeboliscono la capacità di agire.

Stato sociale e benessere

Il benessere inteso in senso lato è creato attraverso l'azione dello Stato, convenzionalmente indicato come Primo settore, ma anche attraverso quella del singolo cittadino e delle reti familiari e informali nelle quali è inserito, nonché quella del mercato e del terzo settore (inclusivo delle cosiddette associazioni intermedie, come le comunità di quartiere, le associazioni professionali, e il vasto e articolato mondo del no profit e dell'economia sociale). Queste diverse sfere d'azione o istituzioni, vale a dire lo Stato, il mercato, le famiglie e il Terzo settore, e gli attori che le compongono⁴⁹, pur svolgendo tutte un'attività di produzione di beni e servizi volta a mantenere o accrescere il benessere dei cittadini, tendenzialmente agiscono attraverso principi molto diversi tra loro⁵⁰.

Lo Stato opera attraverso il principio della **ridistribuzione** e con esso della garanzia di diritti sociali tramite la propria amministrazione o i servizi direttamente o indirettamente legati ad essa. La ridistribuzione si basa sulla messa in comune di risorse ed è fondata su ben precise norme che determinano quali e quante risorse prelevare e a chi prelevarle, i destinatari di tali risorse e le proporzioni da assegnare loro. La famiglia e le reti informali operano attraverso il principio della **reciprocità** nell'ambito del lavoro domestico e del volontariato informale (a favore di altre economie domestiche, come l'aiuto al vicinato, la custodia di bambini, la prestazione di servizi, l'assistenza e la cura di parenti e conoscenti). La reciprocità è una forma di scambio basata su una restituzione, simultanea o differita, oppure semplicemente potenziale, al donatore o a qualcuno di diverso, ma in relazione con il donatore. Il mercato agisce attraverso i **rapporti monetari** e idealmente stabilisce un sistema di prezzi che determina la quantità di risorse effettivamente scambiate. Le assicurazioni private, per esempio, sono una forma di tutela del benessere individuale offerta dal mercato e raccolta da chi dispone di dotazioni monetarie sufficienti. Con riferimento al mercato del lavoro, dove il salario è il prezzo del lavoro e in sé dovrebbe garantire capacità di consumo e di investimento individuale, numerose imprese private for profit adottano anche interventi noti come **welfare aziendale**⁵¹, volti ad aumentare il benessere del lavoratore e della sua famiglia, ad esempio con un'offerta di posti in asilo nido. Il Terzo settore si fonda sul principio della **reciprocità** e della produzione di beni e servizi **senza fini di lucro** con il contributo del cosiddetto volontariato formale. Si potrebbe considerare che il Terzo settore, o perlomeno un buon numero di organizzazioni che vi fanno parte, segnatamente quelle che si richiamano all'impresa sociale, ibridano tutti i principi citati prima, ossia reciprocità, ridistribuzione e rapporti monetari. Infatti, "[a] prescindere dalla veste giuridica scelta, ..., l'impresa può essere sociale se persegue un interesse generale della comunità anziché l'interesse privato di un singolo o di un gruppo. L'impresa sociale si differenzia così dall'impresa for-profit tradizionale nella misura in cui per quest'ultima il sociale è un vincolo e la funzione da massimizzare è il

⁴⁹ Si riconoscono gli elementi costitutivi del cosiddetto "diamante del welfare", che traduce una strategia cosiddetta di "Welfare Mix", come si vedrà in seguito. Per un'analisi approfondita si rinvia a Ferrera, M. (a cura di) (2012). *Le politiche sociali*. Il Mulino.

⁵⁰ Si parla anche di criteri allocativi.

⁵¹ Per un approfondimento, si vedano i contributi apparsi con il titolo "Welfare contrattuale e aziendale" nel fascicolo N. 3, luglio-settembre 2012, de *la Rivista delle Politiche sociali*.

profitto, mentre per l'impresa sociale il vincolo è il risultato economico, mentre l'obiettivo ultimo da realizzare ha natura squisitamente sociale"⁵².

Lo Stato continua a mantenere un ruolo importante di promotore e regolatore del sistema del benessere. Tuttavia, sotto la spinta dell'internazionalizzazione dell'economia (e dell'integrazione europea), e delle politiche fiscali di ispirazione neo-liberista, oggi si assiste ad un crescente indebolimento dello Stato-nazione e di conseguenza al crescente ridimensionamento della sua capacità di mantenere il ruolo di promuovere e regolare la produzione di benessere e di organizzare l'economia e la società. Lo Stato sociale sembra perdere vigore, nonostante il tentativo di contrasto attraverso forme di protezionismo e una tendenza al ripiegamento identitario dei Paesi, ed è sempre più esposto a critiche che ne rimettono in discussione non soltanto la funzione, ma anche la legittimità stessa dei principi che ne governano l'azione, in primo luogo la redistribuzione dei redditi e della ricchezza. Il ridimensionamento della capacità dello Stato sociale di rispondere a determinati problemi e bisogni sociali, non significa necessariamente che gli altri attori del Welfare siano pronti a prenderne il posto, sostituendosi ad esso nella produzione di benessere. Emblematico quanto successo a partire da febbraio 2020. L'insieme delle misure introdotte dallo Stato per contrastare la crisi pandemica da Covid-19 e le sue conseguenze, hanno sicuramente rilanciato e rilegittimato lo Stato sociale, mostrando al contempo la necessità di una sua ridefinizione attorno ad alcuni settori strategici, ossia la sanità, la socialità, l'educazione e l'istruzione, la cultura, la ricerca⁵³. Ciononostante, la ripresa post pandemica è caratterizzata da un ritorno in forze dei progetti politici volti a ridimensionare lo Stato sociale attraverso politiche di austerità e riforme fiscali finalizzate all'abbassamento della pressione fiscale sulle fasce di reddito elevate.

Le famiglie sono indebolite dalle rapide e profonde trasformazioni indotte dalla globalizzazione e dalla rivoluzione tecnologica. Un'occupazione in crescita, almeno nel nostro Paese, tende a combinarsi con un ristagno dei salari e un aumento del lavoro precario e contingente. Inoltre, l'aumento dell'occupazione fra le donne, di per sé positivo ai fini dell'emancipazione, tende a ridurre la disponibilità complessiva di risorse "reciprociarie" all'interno delle reti famigliari e di vicinato. Si pone quindi il problema di come sostenere le famiglie nella funzione di cura e assistenza erogata ai propri membri non autosufficienti, perché minorenni, agli studi, malati o invalidi.

Le imprese che operano sul mercato hanno dovuto modificare il loro agire all'interno delle nuove coordinate dell'economia mondializzata adattandosi alle nuove condizioni di concorrenza intervenendo sulla produzione, esternalizzandola, sul lavoro, riducendone la componente a tempo pieno e a tempo indeterminato e sui salari, contenendone l'aumento.

Il Terzo settore opera anche grazie al sostegno delle famiglie, delle imprese e dello Stato, in particolare sotto forma di donazioni, lasciti, consumo dei prodotti e dei servizi offerti dalle organizzazioni senza fini di lucro e

⁵² Crivelli L., Bracci A., Avilés G. (2012), *Il modello d'impresa sociale "made in Switzerland". Risultati di un'indagine esplorativa condotta su piano nazionale*, Euricse Working Paper, N. 038 | 12, p. 3)

⁵³ Si veda Greppi, S., Marazzi, C. (2021). "Accelerazione e trasformazione: il mondo del lavoro dopo la pandemia di Covid-19", in Oscar Mazzoleni & Sergio Rossi (a cura di), *In movimento, nonostante il lockdown. L'esperienza Svizzera del Covid-19*, Locarno, Armando Dadò Editore, 2021, pp. 41-53.

attraverso contributi finanziari diretti. Una minore capacità di questi attori di erogare tali sostegni inibisce la capacità del Terzo settore di rispondere alle richieste di intervento determinate dai problemi sociali.

Se è vero che la produzione di benessere deve poggiare sull'attribuzione di responsabilità e competenze individuali e di gruppo, essa deve poter contare anche su un ruolo attivo dello Stato⁵⁴. Infatti, nei Paesi occidentali, ma non solo, lo Stato assume ancora compiti importanti, intervenendo nell'economia e nella società regolandone e orientandone l'organizzazione e il funzionamento nel rispetto del cittadino e delle sue prerogative, in particolare per quanto riguarda i diritti di proprietà. Tuttavia, sotto la spinta dell'internazionalizzazione dell'economia e della costruzione di entità sovranazionali, si assiste da parecchi anni ad un indebolimento dello Stato nazionale in termini di perdita di sovranità⁵⁵ e quindi al ridimensionamento della sua capacità di orientare e organizzare i suoi interventi, peraltro sempre più ispirati al principio della sussidiarietà. Tale principio guida i rapporti tra livelli istituzionali (in Svizzera Confederazione, Cantoni e Comuni) e tra poteri pubblici e cittadini o organizzazioni private (in Svizzera, ad esempio, tra il Cantone e le associazioni di auto-mutuo aiuto). Secondo tale principio, lo Stato non deve fare ciò che i cittadini possono fare da soli, deve intervenire solo quando i cittadini o gruppi di cittadini non sono in grado di farcela da soli e, comunque, l'intervento deve avvenire al livello più vicino al cittadino (nello Stato federale elvetico il comune, poi il cantone e da ultimo la Confederazione)⁵⁶. Di nuovo, se è vero che l'intervento al livello più vicino al cittadino è in grado di rispondere meglio alle esigenze dei singoli cittadini e delle singole realtà locali, è anche vero che tali interventi prossimi al cittadino comportano un serio rischio di disparità di trattamento in risposta ad un'analoga esigenza. Inoltre, la sussidiarietà è spesso invocata da coloro che rivendicano maggiore spazio per la cosiddetta società civile, le cui iniziative sarebbero in qualche modo ostacolate dalla presenza e dall'azione dello Stato e dei suoi servizi. Eppure, scrive Lindert⁵⁷, "[L]a storia degli Stati Uniti come quella dell'Europa occidentale, confuta il luogo comune secondo il quale il soccorso pubblico ai poveri spiazzava l'aiuto privato.

⁵⁴ La tesi enunciata dal filosofo americano Robert Nozick in *Anarchia, Stato e Utopia* (Milano, Il Saggiatore, 2000. Edizione originale: *Anarchy, State and Utopia*, New York, Basic Books, 1974), a sostegno di una libertà pressoché illimitata dell'individuo, trova pochi difensori. Ma questo non deve ingannare. Concentrandosi in particolare sugli anni Novanta, Quinn Slobodian (*Il capitalismo della frammentazione. Gli integralisti del mercato e il sogno di un mondo senza democrazia*, Torino, Einaudi, 2023. Titolo originale: *Crack-Up Capitalism. Market Radicals and the Dream of a World Without Democracy*, New York, Metropolitan Books, Henry Holt and Company, 2023), analizza a fondo la proliferazione delle "zone", nuove entità giuridiche che comprendono paradisi fiscali, porti franchi, città-stato, comunità protette (le cosiddette "gated communities") e regioni economiche speciali. Spaziando da Hong Kong e Honduras alla California e a Canary Wharf, il libro mostra come le zone siano state teorizzate, e spesso attuate, da una schiera di autori (tra i quali l'immane Milton Friedman), ultracapitalisti, libertari e neoliberali che credevano (e credono tutt'oggi) fosse possibile sfuggire ai vincoli del controllo democratico.

⁵⁵ Lo Stato inteso come istituzione ha un territorio di riferimento e un popolo organizzato politicamente e sottoposto all'autorità di un governo. Lo Stato è quindi l'espressione di determinati rapporti sociali e rappresenta un'istituzione che cambia nel tempo. In sintesi, lo Stato può essere definito come "ente dotato di potestà territoriale, che esercita tale potestà a titolo originario, in modo stabile ed effettivo e in piena indipendenza da altri enti" (Enciclopedia Treccani, <http://www.treccani.it/enciclopedia/stato/>). Per un approfondimento si veda il progetto "Conoscere la civica, diventare cittadino" del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) del Cantone Ticino consultabile al sito <http://www.scuoladecs.ch/civica/index.html>. Per acquisire una serie di conoscenze di base, è possibile consultare anche la piattaforma *juniorparl* e le sue numerose sezioni seguendo l'indirizzo: <https://juniorparl.ch/index.php/it/>.

⁵⁶ La Legge del Cantone Ticino sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) del 16 dicembre 1996, ad esempio, così recita all'articolo 1: "L'offerta di cure e assistenza a domicilio è sussidiaria rispetto alle risorse personali e familiari degli utenti".

⁵⁷ Lindert, P.H. (2007). *Spesa sociale e crescita*. Milano: Università Bocconi Editore, p. 83. Ed. or.: *Growing Public. Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century*, Cambridge University Press, 2004.

Le regolarità che possiamo dedurre dal passato, sia quelle di carattere temporale che quelle di carattere spaziale, rivelano che, quando lo Stato non dà nulla ai poveri, non è generosa nemmeno la carità privata. Se esiste una parziale correlazione tra aiuto pubblico e privato, si tratta di una correlazione positiva e non negativa”.

È per questo motivo che nel presente contesto, si evita di utilizzare la nozione abusata di “società civile”, spesso utilizzata in contrapposizione, se non addirittura in alternativa, a quella di Stato. La nozione di società civile va invece definita e approfondita insieme al contesto storico nel quale essa si attiva⁵⁸.

⁵⁸ Su questo tema ci si può riferire utilmente al bel libro di Maud Simonet (*Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ?*, Paris, La Dispute, 2010) che critica l’approccio di Alexis de Tocqueville - l’autore del celebre (e celebrato) *La democrazia in America*, pubblicato in due volumi nel 1835 e nel 1840 - a sostegno di un modello, oggi largamente condiviso, come ben sappiamo, nel quale lo Stato e la società civile sono considerati elementi di sistemi di vasi comunicanti in cui si contrappongono uno Stato debole e una società civile forte o uno Stato forte e una società civile passiva. Questo approccio è perlomeno fallace, in quanto, come suggerisce l’autrice, ignora quanto lo Stato americano ha sostenuto, finanziato e organizzato la società civile e il volontariato.

Lezione 2 Gli elementi costitutivi dello Stato sociale svizzero

Politica sociale

All'articolo 41 della Costituzione federale (Cst. fed.), sono elencati gli obiettivi strategici di politica sociale che la Confederazione e i Cantoni si impegnano a raggiungere a complemento della responsabilità e dell'iniziativa private:

- ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
- ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
- la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;
- le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
- ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
- i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
- i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.

Questi obiettivi di politica sociale sono perseguiti dalla Confederazione e dai Cantoni nell'ambito delle loro competenze costituzionali e secondo i mezzi disponibili, come recita la Costituzione federale all'Art. 41, cpv 3. Le politiche sanitarie, politiche familiari, politiche pensionistiche, politiche del lavoro, le politiche educative (istruzione e educazione), le politiche abitative, le normative sul lavoro e sulle condizioni d'impiego, la protezione dei minori sono parte integrante della politica sociale. Quest'ultima si esprime anche attraverso la sicurezza sociale.

Sicurezza sociale

Le assicurazioni sociali, a livello federale, e l'assistenza sociale insieme ad una serie di prestazioni erogate a livello dei singoli cantoni dopo accertamento dei mezzi, formano l'asse portante della sicurezza sociale della Svizzera⁵⁹ e tendono a coprire quasi tutti i rischi elencati nella concezione analitica e si avvicinano a una concezione funzionale di sicurezza sociale. Tale approccio funzionale, tuttavia, è raggiunto attraverso numerosi dispositivi di sicurezza sociale distinti uno dall'altro, ai quali si accede dopo una valutazione della causa del rischio e del danno subito. Uno stesso rischio e il bisogno che esso genera, non hanno le stesse conseguenze in termini di costi per le cure mediche dispensate, di partecipazione dell'assicurato o dell'assicurata

⁵⁹« Assurances sociales et assistance en cas de « détresse » forment donc la sécurité sociale » (Tabin, J.-P. (2011). « Comprendre la sécurité sociale en Suisse ». In Bonvin J.-M., P. Gobet, S. Rossini, J.-P. Tabin, *Manuel de politique sociale*, Editions EESP (les Outils) et Réalités sociales, Lausanne, 2011, pp. 41-69. Qui: p. 55. Si veda anche il sito dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) al seguente indirizzo: <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/soziale-absicherung.html>.

al finanziamento di tali cure e di copertura (sostituzione) del reddito perduto, se la causa è riconducibile a un infortunio professionale oppure una malattia non professionale.

Le funzioni principali del sistema di sicurezza sociale svizzero coprono:

- La garanzia delle cure sanitarie, la protezione e la promozione della salute.
- La garanzia di un reddito sociale sostitutivo del reddito professionale (ad esempio le pensioni).
- La garanzia di un reddito sociale di complemento alle famiglie e a coloro che non sono in grado di sopperire ai loro bisogni esistenziali con un reddito professionale o sostitutivo sufficiente.
- La protezione contro la disoccupazione (prevenzione, reinserimento, indennizzo) che si estende alla valorizzazione delle risorse umane (mantenimento e promozione dell'impiego).

La sicurezza sociale copre inoltre una serie di funzioni iterative, ossia le funzioni che coadiuvano quelle principali, in particolare:

- la prevenzione,
- il reinserimento sociale e professionale,
- la ricerca,
- l'azione sociale.

Assicurazioni sociali: caratteristiche e principi

La Costituzione federale stabilisce che la "Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza" (Art. 41, cpv 2 Cst federale). In questo contesto, le assicurazioni sociali rivestono un ruolo centrale. Cerchiamo di capire come sono organizzate e come funzionano.

Le caratteristiche dell'assicurazione sociale sono in parte mutate dall'assicurazione privata, con la quale condivide l'obiettivo di coprire un **rischio** che può toccare individualmente le persone appartenenti alla popolazione o a gruppi di essa, sostituendo un reddito o compensando (parzialmente o interamente) un costo generato dall'avverarsi di un rischio. "Con l'assicurazione, un individuo cerca di *procurare a sé stesso o ad altri una somma*, nel caso in cui si verifichi un *evento inaspettato*, ma possibile, oppure un *evento certo* (per es. la morte di una persona), ma di cui non si conosce il momento del suo avverarsi, da cui discenderebbe un *danno economico*. In tal modo, il suo bisogno di sicurezza sarà soddisfatto, senza che egli sia costretto ad accumulare grosse riserve"⁶⁰.

Riquadro 3 L'assicurazione si basa sui seguenti principi:

- legge dei grandi numeri (applicazione della teoria dei grandi numeri alla comunità di rischio assicurata: più è estesa, migliore sarà la compensazione dei rischi),
- principio di mutualità (chi appartiene a una comunità di rischio e vi contribuisce ha la garanzia di essere coperto e aiutato in caso di realizzazione di un evento assicurato),

⁶⁰ De Simone, E. (2011). *Breve storia delle assicurazioni*, Milano: FrancoAngeli, 2ª edizione, pp. 7-8.

- omogeneità dei rischi (affinché il principio di mutualità possa funzionare e la legge dei grandi numeri trovare applicazione è necessario che i rischi assicurati siano caratterizzati da un grado elevato di omogeneità: l'omogeneità dei rischi assicura l'applicazione della legge dei grandi numeri in termini di probabilità di manifestazione dell'evento avverso; tale concetto (gestione per classi omogenee di rischio) ha impatto sulla gestione del processo di tariffazione),
- copertura assicurativa aleatoria (si estende solo al futuro, vale a dire agli eventi assicurati che si realizzano dopo la conclusione del contratto assicurativo),
- misurabilità e prevedibilità del rischio (contrariamente all'incertezza, il rischio è un evento per il quale è possibile calcolare la probabilità che accada; la matematica attuariale consente di misurare anticipatamente l'ammontare delle prestazioni),
- indipendenza dei rischi, ossia non tutti gli assicurati di una comunità sono simultaneamente colpiti dallo stesso rischio.

Vi sono dei fattori che interferiscono con un funzionamento “perfetto” del mercato assicurativo:

1. la selezione avversa (chi stima il proprio rischio inferiore a quello medio, tende a non volersi assicurare o a farlo in maniera meno estesa; chi, al contrario, lo stima superiore, tende a volere assicurarsi e in maniera più estesa. Questa autoselezione tende a sua volta a eliminare i “buoni rischi” dal pool di assicurati e a ridurre la platea degli assicurati. Ciò comporta la necessità di aumentare i premi, il che tenderà a sua volta a eliminare altri “buoni rischi” e così via in un circolo vizioso)
2. l'azzardo morale o moral hazard (una forma di opportunismo post contrattuale che concerne tutte le forme di assicurazione. Esso è determinato dal fatto che il costo determinato dal verificarsi di un rischio (di un evento o di un sinistro nel caso delle assicurazioni di beni materiali) non è (interamente) a carico dell'assicurato. Esso consiste nell'allentare la guardia di fronte ai rischi o in un maggiore consumo di beni e servizi (in particolare sanitari) in ragione dell'esistenza di una tutela assicurativa).

Riquadro 4 Il velo d'ignoranza

Il Velo d'ignoranza è uno strumento utilizzato in filosofia per pensare alle possibili forme di giustizia all'interno delle società umane. Fondamentalmente, con tale strumento si cerca di capire cosa farebbe una persona in una situazione in cui ci si apprestasse ad assegnarle un ruolo in una nuova società, senza che essa abbia un controllo riguardo la posizione che occuperebbe in quella società – ricco, povero, maschio, femmina, disabile, ecc. – ma che potrebbe scegliere che tipo di società sia. È molto probabile che la persona in questione vorrebbe che la società fosse quanto più equa e giusta possibile. Tale strumento affonda le proprie radici nella teoria del contratto sociale incarnata da pensatori come John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant ed è stato ripreso da John B. Rawls, importante filosofo statunitense autore dell'originale e seminale libro “Una teoria della giustizia” pubblicato nel 1971 (*A Theory of Justice* [1971] rev. Ed., Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999; trad. it. di U. Santini, *Una Teoria della Giustizia*, a cura di S. Maffettone, Milano: Feltrinelli, 2008). Semplificando, l'approccio riconducibile a questa tradizione teorica mira a trovare le “istituzioni ideali” partendo da accordi sociali presi nell'ambito di un ipotetico contratto sociale. Questo tipo di approccio, a cui si rifanno, distinguendosi nei contenuti, anche altri filosofi contemporanei, come Robert Nozick, Michael Dworkin, e molti altri, è detto perciò contrattualista. L'approccio di

Amartya K. Sen, pur prendendo le mosse dalla sua teoria, è fondamentalmente diverso da quello di Rawls. Rifacendosi a un certo numero di teorici, tra i quali Adam Smith, Nicolas de Condorcet e Mary Wollstonecraft, e ancora Karl Marx e John Stuart Mill, invece di basare il suo approccio su un ipotetico contratto a cui le persone coinvolte nel ragionamento dovrebbero attenersi, egli si concentra sugli accordi che effettivamente possono nascere tra le persone e sui modi in cui la giustizia può essere migliorata. Secondo Sen: “Diversamente da quanto avviene nell’approccio del contratto sociale, che si interessa principalmente all’identificazione delle “istituzioni giuste”, possiamo esaminare invece la natura delle vite che le persone sono effettivamente capaci di condurre. In questo modo di comprendere il problema, l’idea di giustizia deve essere basata sulla realtà concreta e centrata sulle persone invece che essere centrata sulle istituzioni” (Amartya K. Sen, “La giustizia e il mondo globale”, in Amartya K. Sen et al., *Sull’ingiustizia*, a cura di Yong-June Park, traduzione di Riccardo Mazzeo, Trento, Erickson, 2013, pp. 7-35. Qui p. 14. Edizione originale: *Against Injustice*, Indigo Publishers, 2011).

Le assicurazioni sociali, pur riprendendo la tecnica dell’assicurazione, si distinguono dall’assicurazione privata attraverso una serie di caratteristiche e principi che le rendono peculiari:

- **obbligatorietà** (evita il fenomeno della **selezione avversa**, per cui l’assicurazione è obbligatoria e disponibile solo a collettività e non a singoli individui o famiglie. L’azzardo morale riguarda evidentemente anche le assicurazioni sociali, tant’è vero che si sono dotate di sistemi di verifica e controllo),
- **principio assicurativo** (comunità di rischio alla quale ciascuno partecipa versando un contributo, a volte chiamato premio),
- **assenza di equivalenza tra contributi versati e prestazioni ottenute** (con un’importante eccezione per quanto riguarda il sistema svizzero che si riscontra nella previdenza professionale, o secondo pilastro),
- **i contributi non sono fissati in funzione del rischio** (nell’assicurazione contro gli infortuni i contributi sono fissati in funzione del rischio, ma su base settoriale e non individuale: in altre parole, i contributi, detti anche premi, sono più elevati nei settori a rischio elevato),
- **proporzionalità dei contributi al reddito** (con un’eccezione rilevante nel sistema svizzero, ossia i premi di assicurazione contro le malattie che sono fissati indipendentemente dalla capacità economica dei soggetti),
- **assenza di selezione dei rischi** (ossia quel processo di valutazione del rischio mediante il quale un assicuratore privato, da un lato, seleziona coloro che accetta di assicurare e, dall’altro, determina le condizioni alle quali sono offerte le prestazioni),
- **solidarietà**⁶¹, tra gruppi sociodemografici (per esempio fra sani e malati o fra chi ha figli e chi non ne ha) e fra gruppi socio-economici (fra ricchi e poveri; fra chi ha più reddito e patrimonio e chi ne ha meno);
- infine, le assicurazioni sociali **coprono rischi difficilmente assicurabili da un sistema privato**, o che un sistema privato non trova conveniente assicurare.

⁶¹ Tecnicamente, tutte le forme di assicurazione, perciò anche quelle private, comportano una forma di solidarietà, perché non tutte le persone assicurate subiscono contemporaneamente le conseguenze dello stesso evento assicurato, ad esempio un incendio.

Il sistema delle assicurazioni sociali è il nucleo centrale dello Stato sociale e della sicurezza sociale della Svizzera. Esso è articolato in cinque settori:

- previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (sistema dei tre pilastri)
- protezione dalle conseguenze di malattia o infortunio
- compensazione della perdita di guadagno per chi presta servizio militare o civile o in caso di maternità
- assicurazione contro la disoccupazione
- assegni familiari.

La perdita di autonomia è un rischio che non viene assicurato in sé, ma è coperto attraverso le assicurazioni esistenti. Il rischio di povertà, o esclusione sociale, come si tende a chiamarlo nella statistica pubblica e nella normativa, soprattutto europea⁶², è coperto principalmente dall'assistenza sociale, che però non è un'assicurazione sociale.

Le assicurazioni sociali erogano prestazioni individuali, in denaro, per esempio sotto forma di indennità di disoccupazione, o in natura, come nel caso di copertura di un costo (rimborsi di spese per l'acquisto di farmaci o di mezzi ausiliari (deambulatore, ecc.)), o anche collettive sotto forma di sovvenzioni alle organizzazioni private per l'aiuto a determinati pubblici, come la popolazione anziana. Il funzionamento delle assicurazioni sociali è garantito da solide basi legali che ne regolano l'organizzazione, il finanziamento, l'accesso alle prestazioni e la vigilanza sull'applicazione delle normative.

Riquadro 5 “Tristi tropici”? No, tristi terre boreali

Michel Floquet, *Triste America. Il vero volto degli Stati Uniti*, Neri Pozza, 2016. Chiunque sarà eletto – Floquet scrive prima delle elezioni di novembre 2016 – l'America che uscirà dalle urne sarà l'America di Trump, “estremo avatar di un paese che si allontana da noi”. Così si conclude l'ultimo profetico capitolo del libro di Floquet. In realtà, quel paese era già molto lontano da noi, come la ricerca sul campo dell'«antropologo» Floquet dimostra. Quasi 50 milioni di statunitensi «mangiano ogni giorno grazie ai *food stamps*, e uno su due è un bambino. La situazione è talmente degradata che tutte le scuole pubbliche del paese cominciano la giornata con una colazione gratuita. Spesso, per molti alunni, è il solo vero pasto che avranno». Colpisce il guasto all'ascensore sociale, ammesso che quest'ultimo abbia mai funzionato. Persino il Regno Unito ha una mobilità sociale maggiore, grazie anche a quel che rimane del suo vecchio Welfare State. E qui troviamo una differenza abissale con l'Europa che contribuisce a rendere incolmabile la distanza che separa il nostro “vivere insieme” (titolo di uno dei capitoli più significativi del libro) dal loro. Infatti, il maggior ostacolo incontrato dalla riforma sanitaria di Obama è stato (ed è) di natura “culturale”: «Parecchi americani non ci capiscono nulla e insorgono. Le coppie che non vogliono più avere figli, o non averli del tutto, ad esempio, non vedono perché dovrebbero pagare una quota per i rischi legati alla gravidanza o al parto. Nel paradiso dell'individualismo, il principio stesso del mutualismo appare qualcosa di assurdo». E questo, va sottolineato, anche se i detrattori del mutualismo potrebbero avvertire in

⁶² Si può essere poveri pur essendo “inclusi” socialmente. È il caso dei lavoratori poveri che, pur lavorando a tempo pieno, ricevono un salario insufficiente per far fronte ai loro bisogni.

futuro un bisogno al quale non riuscirebbero, o riuscirebbero difficilmente, a far fronte con i propri mezzi. Si veda anche il Riquadro 14.

Le undici assicurazioni sociali in vigore in Svizzera

Le assicurazioni sociali costituiscono l'asse portante del sistema di sicurezza sociale della Svizzera, nel senso che rappresentano il primo strumento d'intervento in caso di bisogno. Introdotte a tappe e con una relativa lentezza nel corso del secolo scorso, consolidandosi e sedimentandosi per formare un insieme di leggi che non riflettono una visione d'insieme. È principalmente nella Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che sono definite le nozioni generali in materia di diritto delle assicurazioni sociali e dove si tende a uniformare le procedure e a coordinare gli interventi e i procedimenti di ricorso. Tuttavia, la LPGA non è applicabile, salvo poche disposizioni isolate, alla Legge sulla previdenza professionale (LPP), ossia la legge che regola il cosiddetto secondo pilastro della previdenza vecchiaia, invalidità e superstiti. La LPGA si applica quando e nella misura in cui lo prevedono le singole leggi sulle assicurazioni sociali, in generale all'articolo 1.

Le undici leggi federali che presiedono le assicurazioni sociali:

1. Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) RS 831.10
2. Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) RS 831.20
3. Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) RS 831.30
4. Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) RS 831.40
5. Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) RS 832.10
6. Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) RS 832.20
7. Legge federale sull'assicurazione militare (LAM) RS 833.1
8. Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) RS 837.0
9. Legge federale sulle prestazioni transitorie per disoccupati anziani (LPTD) RS 837.2
10. Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) RS 834.1
11. Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) RS 836.2; nell'agricoltura è prevista una normativa speciale (Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) RS 836.1); in Canton Ticino, la legge federale è stata recepita con la Legge sugli assegni di famiglia (LAF) 856.100.

Alle dieci leggi in vigore fino al 2021, si è aggiunta recentemente la Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD) RS 837.2. In totale le assicurazioni sociali sono perciò undici

Assistenza sociale

L'Art. 12 della Costituzione federale recita: "Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa". La responsabilità di predisporre tale aiuto è delegata ai singoli Cantoni che hanno sviluppato a tal fine le leggi cantionali sull'assistenza sociale (in Canton Ticino la LAS, *Legge cantonale sull'assistenza sociale* dell'8 marzo 1971, Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 871.100). La Conferenza dei direttori cantionali delle opere sociali e le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza sociale (COSAS) assicurano il coordinamento e una relativa armonizzazione dell'applicazione delle singole leggi cantionali sull'assistenza sociale (o "aiuto sociale in senso stretto", distinto dall'aiuto sociale in senso esteso che comprende una serie di prestazioni che si situano a monte dell'assistenza sociale e che verranno citate dopo). Benché tutti i Cantoni prevedano, con poche variazioni, una forma di assistenza sociale ispirata alle direttive della COSAS, esistono forti disparità di trattamento tra Cantoni e tra gruppi di persone nel bisogno. Singoli Cantoni hanno sviluppato e introdotto altri interventi con prova dei mezzi erogati a monte dell'assistenza sociale in senso stretto e destinati a gruppi specifici di popolazione, come le famiglie con figli a carico nel Ticino beneficiarie di assegni integrativi (AFI) o di prima infanzia (API), o le persone anziane o invalide nel Canton Zurigo beneficiarie di un aiuto cantonale. Le persone afferenti al diritto d'asilo sono trattate in maniera meno generosa rispetto al resto della popolazione in assistenza sociale, mentre le persone anziane e invalide lo sono di più grazie alle prestazioni complementari all'Assicurazione vecchiaia e superstiti e all'Assicurazione invalidità (PC-AVS/AI). Contrariamente a quanto lascerebbe intendere la Costituzione federale, non tutte le persone nel bisogno sono trattate in maniera analoga.

L'assistenza sociale in senso stretto riveste un ruolo paradigmatico. È una forma di reddito minimo garantito fondato sulla prova dei mezzi interamente finanziata attraverso la fiscalità. Essa copre in via sussidiaria i costi generati da bisogni primari a copertura del minimo vitale e, a determinate condizioni, una serie di altre spese riconosciute. Si parla rispettivamente di prestazioni primarie/ordinarie e prestazioni speciali/circostanziali. Oltre a garantire l'esistenza materiale erogando prestazioni in denaro a complemento di un reddito insufficiente o assente, o in natura (rimborso di spese riconosciute), l'assistenza sociale è chiamata a favorire l'integrazione professionale e sociale. L'assistenza sociale è qualificata da una serie di caratteristiche e principi:

- sussidiarietà: l'assistenza sociale interviene in ultima istanza, una volta esaurite le altre possibilità di aiuto e sostegno, vale a dire le risorse personali e familiari, le assicurazioni sociali, altri dispositivi, anch'essi prevalentemente cantionali, che erogano prestazioni dopo accertamento dei mezzi nel campo dell'aiuto agli anziani, alle famiglie, ai disoccupati, in quello del sostegno all'alloggio, ecc.,
- individualizzazione dei bisogni: l'assistenza sociale è erogata a una persona in funzione del suo stato di bisogno certificato da risorse (mezzi) insufficienti o nell'incapacità di acquisirli,
- controllo esercitato dalle autorità competenti (cantoni e comuni) affinché siano rispettate regole e parametri previsti dalla normativa,
- finanziamento unicamente attraverso la fiscalità.

In sintesi, in caso di mancanza di un reddito, a seconda della causa che ne determina la mancanza (vecchiaia, infortunio, invalidità, disoccupazione, malattia, ecc.), si verifica se vi è un diritto ad una prestazione assicurativa che sostituisce il reddito mancante secondo i parametri propri alla Legge a cui si riferisce. Una prestazione assicurativa non garantisce necessariamente la copertura dei bisogni vitali di chi ne beneficia. Per questa ragione, o per mancanza di un diritto a beneficiare di una prestazione assicurativa, esistono delle

prestazioni erogate dopo accertamento dei mezzi, in genere di competenza cantonale (fatta eccezione per le Prestazioni Complementari all'AVS/AI e le Prestazioni transitorie per disoccupati anziani), che intervengono a complemento del reddito (da lavoro, per esempio dei lavoratori poveri o *working poor*, o da prestazione assicurativa, nel caso di risorse insufficienti al momento del pensionamento). L'ultima di queste prestazioni di competenza cantonale è l'aiuto sociale in senso stretto, o assistenza sociale⁶³.

Riquadro 6 Confronto fra assicurazione sociale e assicurazione privata

Criterio	Assicurazione sociale	Assicurazione privata
Obiettivi	Sostituzione di un reddito; copertura di un costo	Trasforma il rischio in una spesa; a volte completa l'assicurazione sociale su base facoltativa e individuale
Prestazioni	Fissate dalla legge	Fissate nel contratto e generalmente negoziate tra le parti
Gestione	In generale istituti di diritto pubblico	In generale società anonime, ma a volte anche cooperative e fondazioni
Finanziamento	Prevalentemente contributi degli assicurati e dei datori di lavoro	Premi degli assicurati
Contributi/Premi	Solidarietà (principio reso possibile, fra l'altro, dall'obbligatorietà dell'affiliazione alle assicurazioni sociali); non equivalenza fra premio e rischio e fra premio e prestazione	Principio di equivalenza (premi in funzione dei rischi; equivalenza attuariale tra premi e prestazioni erogate)
Rapporto giuridico	Di diritto pubblico (regola l'Organizzazione e la funzione dello Stato e degli enti forniti di sovranità e i rapporti tra l'Autorità Pubblica e i Privati)	Di diritto privato (regola i rapporti tra singoli o fra essi e lo Stato e altri enti pubblici in relazione alla sfera patrimoniale ma anche personale e familiare)
Contenziosi	Contro le decisioni si può ricorrere presso un'autorità cantonale o il Tribunale cantonale delle assicurazioni (prima	Le vertenze possono essere portate davanti ai tribunali civili ordinari e possono essere

⁶³ Per un'analisi dell'evoluzione e dei problemi posti da una applicazione della normativa sull'assistenza sociale più attenta al risparmio di risorse finanziarie che al benessere delle persone, si veda Marazzi C., Greppi S., Soldini E. (2007). *Nuovi bisogni Nuovo welfare. Analisi dell'evoluzione delle prestazioni sociali in Canton Ticino*. Manno, Supsi.

	istanza). Contro le loro decisioni si può ricorrere al Tribunale federale di Lucerna (seconda istanza e ultima istanza)	impugnate fino al Tribunale federale di Losanna
Vigilanza	Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Ufficio federale della sanità pubblica, Segreteria di Stato dell'economia	Ufficio federale delle assicurazioni private

Fonte: adattato da M. Haller, W. Ackermann, *Versicherungswirtschaft – Kundenorientiert*, Zurigo: Verl. des Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes, 1992 e da Hans Zeltner, *La sicurezza sociale svizzera*, Bellinzona: FIAS-TI, 2014.

Riquadro 7 Confronto fra assicurazione sociale e assistenza sociale

	Assicurazione sociale	Assistenza sociale
Principio	Causale (eccezione: AI; tuttavia, benché concepita come assicurazione finale, anche l'AI esige che vi sia un nesso di causalità tra il danno alla salute e le conseguenze finanziarie)	Finale, anche se bisogna essere considerati poveri per poterne beneficiare. Non è causale, nella misura in cui non ci si interroga sulla causa della condizione di povertà
Requisiti	(1) aver pagato i contributi sociali per un periodo minimo; (2) occorrenza del rischio assicurato (per es. raggiungimento dell'età pensionabile); obbligo a collaborare alla riduzione del danno	(1) situarsi al di sotto di una determinata soglia di povertà, dopo accertamento della situazione economica dell'economia domestica; (2) adempiere ad eventuali criteri personali (es.: informare, collaborare; impegnarsi a ridurre la dipendenza dall'assistenza; ecc.)
Finanziamento	Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, contributi pubblici, redditi da capitale, altro	Fiscalità
Competenza legislativa	Confederazione	Cantone

Fonte: Nostra elaborazione.

Gli altri elementi costitutivi dello Stato sociale elvetico

Oltre che su un sistema di sicurezza sociale (assicurazioni sociali e assistenza sociale), lo Stato sociale elvetico poggia su una fitta rete di servizi pubblici, ossia le attività assunte direttamente o indirettamente dallo Stato con lo scopo di rispondere a una domanda sociale espressa da un interesse generale o collettivo. Essi sono perciò da intendersi in senso lato, tali da includere le unità amministrative dello Stato, le organizzazioni e gli istituti inseriti nel bilancio dello Stato, nonché le unità amministrative autonome e gli enti autonomi di diritto pubblico. La loro delimitazione è politica e varia da un'epoca all'altra. Inoltre, il servizio pubblico non si identifica con il settore pubblico. Un servizio pubblico può essere fornito da un attore privato. È il caso dei settori delle cure e dell'educazione e dei servizi di rete alla collettività. Quando i servizi pubblici sono erogati direttamente da organismi integrati nello Stato (Confederazione, cantoni, comuni), ossia dall'amministrazione pubblica (anche se unità amministrative autonome come l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) o enti autonomi di diritto pubblico come l'Ente ospedaliero cantonale (EOC)), si parla di azione sociale pubblica.

A questi servizi pubblici si aggiungono i servizi gestiti su base associativa o volontaristica o promossi da fondazioni e associazioni nell'ambito del cosiddetto terzo settore⁶⁴. In questo caso si parla di azione sociale privata, prevalentemente di tipo associativo⁶⁵ o gestita da fondazioni⁶⁶.

Accanto a questi servizi non profit, occorre ricordare che esistono anche servizi e iniziative gestite da società che operano sul mercato e perseguono uno scopo di lucro. Alcune di esse possono beneficiare di un co-finanziamento da parte dello Stato o di un mandato pubblico. È il caso, per esempio, dei servizi di assistenza e cura a domicilio privati o di Labor Transfer, società anonima attiva nella reintegrazione professionale e nella lotta alla disoccupazione e nei servizi alle aziende, o ancora di ORS SA attiva nell'accompagnamento e integrazione nel settore dell'asilo e dei richiedenti asilo. Vi sono poi società che operano senza mandato pubblico, come taluni servizi aziendali. È il caso, per esempio, di Movis SA, una società anonima le cui prestazioni alle aziende sono volte a mantenere e ristabilire la produttività in azienda e a migliorare il benessere sul posto di lavoro.

⁶⁴ Operando un confronto internazionale, Guy Perrin (« La fin de l'État-providence en Europe ? Du mythe aux réalités », In : *Droit sociaux et politique sociale en Suisse et en Europe*. Travaux réunis par C. Ricq. Lausanne, Réalités sociales, 1986, pp. 115 sv.) osserva che « [l]a Suisse représente également une exception originale, dans la mesure où la conception officielle de la protection sociale a délibérément réservé le domaine de la bienfaisance privée et des organisations caritatives, encouragées et subventionnées par les pouvoirs publics, en l'intégrant dans une conception globale des responsabilités de la société ».

⁶⁵ Questo tipo di azione sociale comprende le associazioni secondo gli art. 60-79 del Codice civile svizzero. Le associazioni sono create da cittadini e cittadine e/o da persone interessate in risposta a un bisogno o un problema particolare senza perseguire uno scopo di lucro. Possono essere cofinanziate dai poteri pubblici (sovvenzioni, contratti di prestazione o prestazioni di assicurazioni) e da finanziamenti propri (quote dei membri, vendita di prodotti, prestazioni fatturate a tariffe sociali, fondi propri, lasciti, donazioni, ecc.). Pro Infirmis Svizzera, per esempio, è un'associazione attiva nell'aiuto alla popolazione con disabilità.

⁶⁶ Questo tipo di azione sociale comprende le fondazioni di utilità pubblica secondo gli articoli 80-89 del Codice civile svizzero. La costituzione di una fondazione avviene per atto pubblico o per disposizione di ultima volontà. Come le associazioni, anche le fondazioni possono essere co-finanziate dai poteri pubblici (sovvenzioni, contratti di prestazione o prestazioni di assicurazioni) e da finanziamenti propri. Generalmente beneficiano di maggiore autonomia rispetto alle associazioni. Pro Senectute Svizzera e Pro Juventute Svizzera sono due esempi di fondazioni attive rispettivamente nell'aiuto alla popolazione anziana e ai giovani.

Parte integrante dello Stato sociale elvetico sono infine il diritto del lavoro, le normative sulla protezione dei lavoratori (come approfondiremo, la Svizzera ha avuto un ruolo pionieristico promulgando una Legge sulle fabbriche negli anni Settanta del XIX secolo), le regolamentazioni del mercato del lavoro e la negoziazione collettiva che fissano attraverso contratti collettivi di lavoro, salari minimi, diritti pensionistici, indennità in caso di assenza dal lavoro per malattia, ecc. e i dispositivi della politica dell'occupazione. Le politiche di conciliazione, ad esempio, sono al centro del cosiddetto welfare aziendale e della contrattazione sindacale. All'estero, per esempio in Germania e Paesi Bassi e parzialmente in Italia, i conti individuali del tempo sono pensati per introdurre una certa autonomia nella gestione del tempo di lavoro da parte dei singoli, in modo che possano far fronte ai propri impegni non lavorativi (Saraceno, C. (2013). *Il welfare*. Bologna, Il Mulino, p. 117).

Lo Stato sociale elvetico muove una serie di gruppi di interesse a sua difesa e a difesa degli attori che lo compongono⁶⁷. Si pensi in particolare alle associazioni di impiegati e impiegate (come AvenirSocial, l'associazione dei professionisti e delle professioniste del lavoro sociale), alle associazioni dei datori di lavoro (ad esempio INSOS, l'associazione nazionale che rappresenta circa 800 istituzioni per le persone disabili), le associazioni degli utilizzatori e delle utilizzatrici, dei loro parenti o rappresentanti (in Canton Ticino, per esempio, è attiva da molti anni ATGABBES, l'associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale). Esistono infine delle associazioni specializzate o professionali (per esempio Inserimento Svizzera, l'associazione mantello nazionale dell'inserimento socio-professionale; oppure COSAS, la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale a cui si deve l'elaborazione delle direttive, non vincolanti, destinate alle autorità preposte all'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale, vale a dire Cantoni, Comuni, Confederazione e istituzioni sociali private).

In conclusione, e riassumendo, i dispositivi dello Stato sociale hanno uno scopo (proteggere contro rischi e eventi; coprire determinati bisogni; garantire determinate funzioni), erogano prestazioni in denaro o in natura, prestazioni individuali o collettive, a favore della popolazione o gruppi di essa, presuppongono diritti (accesso alle prestazioni) e doveri (partecipazione al finanziamento, impegno a ridurre il rischio di ricorrere ai servizi dello Stato sociale o impegnarsi a emanciparsene), hanno una fonte di finanziamento (contributi sociali, risorse fiscali, redditi da capitale, mezzi privati e volontari), un'organizzazione, una base legale, sono resi operativi da professionisti e volontari. Più in là ci occuperemo di ognuno di questi temi con riferimento ai singoli dispositivi dello Stato sociale.

⁶⁷ Keller, V. (2016). *Manuel critique de travail social*. Genève / Lausanne, IES, Éditions EESP.

Un quadro riassuntivo: rischi e funzioni coperte dal sistema di sicurezza sociale svizzero

Come ricordato sopra, in Svizzera la sicurezza sociale poggia su undici assicurazioni sociali e su una serie di prestazioni erogate dopo accertamento dei mezzi, tra le quali l'assistenza sociale (aiuto sociale in senso stretto), presente in tutti i Cantoni e rappresentativa di questo asse della sicurezza sociale. Il sistema di sicurezza sociale è basato su un modello sequenziale delle tappe della vita.

In sintesi, la sicurezza sociale protegge tutta la popolazione o gruppi di essa, contro determinati rischi sociali ed eventi riconosciuti a livello normativo, ossia:

1. **Cure mediche.** L'evento coperto comprende qualsiasi stato morboso (indipendentemente dalla causa), la gravidanza, il parto e le loro conseguenze (art. 8 Convenzione 102 OIL). L'evento include anche l'assistenza - diversa dalle cure mediche - e la sorveglianza nello svolgimento delle attività quotidiane a favore di persone anziane o disabili non autosufficienti, così come il ricorso a mezzi ausiliari, ossia apparecchiature che servono a diagnosticare o curare una malattia oppure a compensare un pregiudizio fisico o funzionale.
2. **Vecchiaia.** L'evento è costituito dalla sopravvivenza oltre un'età prescritta (art. 26 Convenzione 102 OIL), detta età di pensionamento o di riferimento (attualmente in Svizzera l'età di riferimento è di 65 anni). Il rischio è da intendersi come il giungere al pensionamento senza risorse o con risorse insufficienti.
3. **Decesso (del sostegno di famiglia, con prestazioni a favore dei superstiti).** L'evento comprende la perdita di mezzi d'esistenza subita dalla vedova, dal vedovo o dagli orfani a causa della morte del sostegno di famiglia (art. 60 Convenzione 102 OIL).
4. **Invalidità.** L'evento coperto consiste nell'incapacità totale o parziale al guadagno (o allo svolgimento delle mansioni consuete), presumibilmente permanente o di lunga durata, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (artt. 7-8 LPGa). L'invalidità può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
5. **Malattia non professionale.** L'evento coperto comprende l'incapacità al lavoro risultante da uno stato morboso e cagionante la sospensione del guadagno (art. 14 Convenzione 102 OIL).
6. **Infortunio o malattia professionale.** L'evento comprende l'incapacità al lavoro risultante da uno stato morboso dovuto a infortunio o malattia professionale e provocante la sospensione del guadagno.
7. **Disoccupazione.** L'evento coperto comprende la sospensione del guadagno dovuta all'impossibilità di ottenere un impiego adeguato (per esempio a seguito di un licenziamento) nel caso di una persona protetta capace di lavorare e disponibile al lavoro (art. 20 Convenzione 102 OIL).
8. **Maternità e paternità.** L'evento coperto è costituito dalla sospensione del guadagno risultante dalla maternità, dalla paternità o dall'adozione.
9. **Servizio.** L'evento coperto comprende la sospensione del guadagno durante il servizio nell'esercito svizzero, nel servizio di protezione civile e nel servizio civile.
10. **Oneri familiari.** L'evento coperto è il mantenimento dei figli (art. 40 Convenzione 102 OIL).
11. **Povertà ed esclusione sociale.** L'evento coperto è multidimensionale e non facilmente definibile. Si riferisce in primo luogo a un livello di reddito insufficiente (povertà materiale) e concerne prestazioni in denaro o in natura (esclusa l'assistenza sanitaria) specificamente destinate a garantire un reddito minimo e combattere l'esclusione sociale quando non coperti da uno degli altri eventi/rischi sociali⁶⁸.

⁶⁸ Eurostat (2019). *European system of integrated social protection statistics — ESSPROS. Manual and User Guidelines*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

La sicurezza sociale garantisce alcune funzioni principali:

- **Protezione della salute** (accesso all'assistenza sanitaria e alle cure mediche).
- **Garanzia di un reddito sociale di sostituzione del reddito professionale.** Questa funzione è orientata verso il mantenimento dello standard di vita precedente l'insorgere dell'incapacità al guadagno.
- **Garanzia di un reddito sociale di complemento.** Il reddito di complemento copre:
 - Gli oneri famigliari (totalmente o parzialmente), oppure
 - Più in generale la garanzia di un reddito minimo per ciascuna persona impedita di lavorare o che riceve un reddito dal lavoro o un reddito sociale di sostituzione insufficiente.
 - Integrazione e (re)inserimento sociale e professionale. Questo settore prende in carico la funzione di protezione contro la disoccupazione, non solo in termini di indennizzo finanziario ma anche di prevenzione, integrazione, riadattamento e reinserimento socioprofessionale. Oltre al settore della disoccupazione, le misure integrative di carattere professionale e/o sociale sono importanti anche nel campo dell'invalidità e dell'aiuto sociale e richiamano i principi dello Stato attivatore (o Workfare State).

Rischio sociale/evento	Assicurazioni sociali e/o interventi dopo accertamento dei mezzi (specificare una o più prestazioni)	Funzioni della sicurezza sociale
Vecchiaia	• AVS (rendita di vecchiaia per coniugi) • PP (rendita di vecchiaia) • PC AVS* (prestazione annua a garanzia del minimo vitale)	• Garanzia di un reddito sociale di sostituzione del reddito professionale • Garanzia di un reddito sociale di complemento (PC)
Decesso	• AVS (rendite per superstiti) • PP (prestazioni per i superstiti)	• Garanzia di un reddito sociale di sostituzione del reddito professionale

Invalidità (e grande invalidità)	<u>Invalidità:</u> • AI (provvedimenti d'integrazione, rendita d'invalidità) • AINF (rendita d'invalidità) • PP (rendita d'invalidità, se non c'è sovra indennizzo) <u>Grande invalidità:</u> • AVS (assegno grandi invalidi, mezzi ausiliari) • PC AVS/AI* (rimborso spese d'invalidità e contributi per mezzi ausiliari) • LACD (aiuti diretti cantonali per il mantenimento a domicilio)	• Garanzia di un reddito sociale di sostituzione del reddito professionale • Garanzia di un reddito sociale di complemento (PC) • Integrazione e (re)inserimento sociale e professionale (mezzi ausiliari)
Malattia non professionale	• AMAL (prestazioni diagnostiche e curative) • PC AVS/AI* (rimborso spese di malattia) • AMil	• Protezione della salute
Infortunio o malattia professionale	• AINF (cura medica, indennità giornaliera)	• Protezione della salute • Garanzia di un reddito sociale di sostituzione del reddito professionale
Disoccupazione	• AD (indennità di disoccupazione, provvedimenti inerenti il mercato del lavoro) • L-Rilocc (misure cantonali di rilancio dell'occupazione) • PTDA (prestazioni transitorie per disoccupati anziani) *, erogate dopo accertamento dei mezzi e finanziate dalla fiscalità	• Garanzia di un reddito sociale di sostituzione del reddito professionale • Integrazione e (re)inserimento sociale e professionale (mezzi ausiliari)
Maternità e paternità	• AMAL (prestazioni specifiche di maternità) • IPG (indennità di maternità, indennità di paternità)	• Protezione della salute • Garanzia di un reddito sociale di sostituzione del reddito professionale
Oneri famigliari	• AF (assegni famigliari) • AI (rendita per figli) • PP (rendita per figli)	• Garanzia di un reddito sociale di complemento
Servizio	• IPG	• Garanzia di un reddito di sostituzione del reddito professionale

Povert� ed esclusione sociale	• LAS (assistenza sociale*): prestazioni in denaro, misure integrative	• Garanzia di un reddito sociale di complemento • Integrazione e (re)inserimento sociale e professionale (mezzi ausiliari)
--------------------------------------	--	---

*) In caso di bisogno, dopo accertamento dei mezzi

Come ricordato sopra, il sistema svizzero di sicurezza sociale   ancora largamente basato su un modello sequenziale di vita, suddiviso in tappe ben definite: nascita, infanzia, adolescenza e giovent , et  adulta, vecchiaia e, infine, decesso. Tuttavia, i percorsi di vita si stanno trasformando: gli eventi si intrecciano, le fasi si sovrappongono e i cicli temporali diventano meno netti. In particolare, l'ingresso e l'uscita, sia temporanea che definitiva, dal mondo del lavoro remunerato rappresentano tuttora il fulcro delle politiche sociali. Tali politiche considerano il «prima» e il «dopo» del lavoro come fasi distinte e lineari, ma questa visione sta perdendo rilevanza. La vita, infatti,   scandita da vicende biografiche complesse e multiformi, che possono essere di natura sanitaria, familiare, giudiziaria, o legate ad altri aspetti della sfera individuale e collettiva. Oggi, i confini tra le diverse fasi della vita si stanno sfumando: le transizioni non sono pi  nette e le tappe fondamentali dell'esistenza tendono a spostarsi in avanti. In particolare, la transizione allo stato adulto avviene sempre pi  tardi, a causa dei mutamenti socioculturali e demografici che interessano l'intera popolazione. L'et  cronologica, pur rimanendo un indicatore rilevante, non   pi  sufficiente per cogliere le nuove dinamiche e le trasformazioni dei calendari di vita. Le diverse fasi della vita tendono, quindi, a sovrapporsi o a prolungarsi nel tempo. Alcune attivit  si ripresentano ciclicamente, come la formazione (continua) o periodi di disoccupazione ricorrente. Anche gli eventi e i passaggi della vita non rispecchiano pi  i modelli del passato: oggi non si nasce pi  necessariamente nello stesso modo e non si muore pi  necessariamente nello stesso modo.

SUPSI

Welfare e modello sequenziale di vita

Nascita	Infanzia	Adolescenza e Gioventù	Età adulta	Vecchiaia	Decesso
	Formazione		Lavoro e Tempo libero	Pensione	
	Asilo nido, Scuola infanzia, Scuola dell’obbligo, Formazione professionale, Scuola post-obbligatoria, Università		Entrata nel mercato del lavoro	Uscita definitiva dal lavoro	
Politiche familiari, dell’infanzia, dell’adolescenza, giovanili, politiche dell’istruzione			Politiche del lavoro, protezione dei lavoratori e del salario	Politiche pensionistiche, politiche degli anziani	
Politiche sanitarie, invalidità e handicap, politiche abitative, di inserimento, assistenza sociale, Prevenzione					
Procreazione assistita; Parto: (1) AMal , assegni di nascita, (2) assegni familiari	Sviluppo : assegni familiari , deduzioni fiscali, borse di studio		Interruzioni “brevi” del lavoro: (3) AD , (4) Ainf , (5) IPG , (1) AMal , (6) AMilitare Interruzioni lunghe o definitive: (7) AI , (8) PTDA , (x) assistenza , (9) PC ; IG in caso di malattia	Uscita definitiva dal mercato del lavoro: (10) AVS , (11) PP , PC ; Terzo pilastro	Morte, improvvisa o dopo malattia: rendite di reversibilità, copertura delle spese di sepoltura

*I numeri da 1 a 11 contraddistinguono le assicurazioni sociali. La (x) indica l’assistenza sociale, che **NON** È un’assicurazione sociale. Per non appesantire la tabella non sono indicati i servizi e tutte le prestazioni con accertamento dei mezzi, di cui l’assistenza sociale (x) è esemplificativa.*

SUPSI

Lezione 3 Lo sviluppo storico dello Stato sociale

Vi sono varie forme storicamente accertate dello Stato sociale, sebbene quest'ultimo, nelle sue varie forme e declinazioni, sia una costruzione relativamente recente sviluppatasi in Europa, contribuendo a differenziarla da altre realtà economicamente avanzate come gli Stati Uniti, benché questi ultimi abbiano agito da pionieri nel campo dell'educazione pubblica e della sicurezza sociale e abbiano un articolato sistema di welfare aziendale che negli anni ha fornito copertura sanitaria e pensionistica a una parte significativa della popolazione, determinando però anche profonde disuguaglianze tra inclusi e esclusi da tali coperture ⁶⁹.

Riprendendo il filo del ragionamento, secondo un'idea largamente condivisa, lo Stato sociale moderno si è configurato nell'Europa occidentale a partire dalla seconda metà del secolo XIX ed è contraddistinto da due funzioni: una funzione di **ridistribuzione** della ricchezza e una funzione assicurativa o di tutela contro una serie di **rischi** riconosciuti, accompagnata da strumenti finalizzati al trasferimento del reddito degli individui nel tempo, ad esempio nel settore della previdenza per la vecchiaia. Queste due funzioni sono chiamate da Nicolas Barr⁷⁰ rispettivamente funzione Robin Hood e funzione salvadanaio e sono spesso intrecciate e difficilmente districabili, come approfondiremo in seguito con riferimento alla Svizzera.

Forme precorritrici del moderno Stato sociale⁷¹ furono la carità, che affonda le sue radici nel Medioevo, e le Leggi sui poveri introdotte a partire dal XVI secolo durante il regno di Elisabetta I. La Legge promulgata dal Parlamento inglese nel 1601 (*Poor Law*), in particolare, ebbe un ruolo fondamentale, non solo per l'Inghilterra dell'epoca e dei secoli successivi, ma anche per altri Paesi. Essa fu ripresa, sebbene in forme più dimesse, in Norvegia, Svezia, Olanda, Danimarca, Belgio, negli Stati tedeschi e in parte della Svizzera di allora⁷². La *Poor Law* assegnava allo Stato nazione il compito di combattere la povertà, stabilendo tra l'altro che

⁶⁹ Garfinkel, I. & Smeeding, T. (2015). "Welfare State Myths and Measurement". *Capitalism and Society*, vol. 10, Issue 1, Article 1, confutano tre miti centrali, correlati: che l'attuale Stato sociale americano è insolitamente piccolo, che gli Stati Uniti sono sempre stati un ritardatario nello sviluppo di uno Stato sociale e che lo Stato sociale mina la produttività e la crescita economica. Esiste tuttavia una distanza enorme e forse incolmabile che separa il "nostro vivere insieme" (Floquet, M. (2016). *Triste America. Il vero volto degli Stati Uniti*, Neri Pozza) da quello degli americani che la riforma sanitaria di Obama ha fatto drammaticamente emergere. "Parecchi americani non ci capiscono nulla e insorgono. Le coppie che non vogliono più avere figli, o non averli del tutto, ad esempio, non vedono perché dovrebbero pagare una quota per i rischi legati alla gravidanza o al parto. Nel paradiso dell'individualismo, il principio stesso del mutualismo appare qualcosa di assurdo". In altri termini, prevale un approccio ispirato da un forte individualismo che spinge a rifiutare di contribuire alla cura di una terza persona, a maggior ragione se si tratta di uno sconosciuto, anche se tutti potenzialmente potrebbero avvertire lo stesso bisogno di cura in futuro.

⁷⁰ Barr, N. (2001). *The Welfare State as Piggy Bank. Information, Risk, Uncertainty and the Role of the State*, Oxford University Press.

⁷¹ Già nell'antica Roma, in particolare durante uno dei suoi momenti migliori, il II° secolo d.C., l'epoca dei 'buoni imperatori': Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, esistono le condizioni di un Welfare sviluppato: oltre al sostentamento, alla sanità e all'istruzione garantiti dallo Stato (per i soldati era prevista perfino una sorta di pensione), Roma conobbe, pur in forma primitiva, i sindacati, il dibattito sui diritti umani, l'ecologia e il femminismo (Ennio Caretto, *Il Welfare State nell'antica Roma. Lo stato sociale da Augusto a Obama*, Editori Internazionali Riuniti, Roma 2012).

⁷² Démier, F. (1996). *Histoire des politiques sociales. Europe, XIX^e – XX^e siècle*, Paris, Seuil, p. 8.

dovevano essere le parrocchie ad occuparsi dei poveri, finanziandosi con le imposte prelevate sulle rendite e sulla proprietà fondiaria e operando perciò una sorta di **ridistribuzione**. Essa stabiliva, inoltre, che i poveri, per poter beneficiare degli interventi delle parrocchie, dovevano accettare l'internamento nelle cosiddette *poorhouses*, più tardi, a partire dal 1722, chiamate *workhouses*, a meno che non fossero inabili al lavoro e in tal caso potevano beneficiare di un ricovero in appositi ospizi. Le leggi sui poveri sono considerate come elementi di una fase storica definita di "politica sociale negativa", perché vincolate a provvedimenti repressivi tesi a controllare la popolazione e a gestirne, nel caso dei lavoratori, la mobilità, sia geografica che economica e settoriale⁷³. La durezza delle leggi sui poveri si spingeva fino a condannare alla reclusione coloro che non accettavano né l'internamento né il ricovero, o addirittura, per i recidivi, la pena di morte⁷⁴.

Proprio per il loro carattere paradigmatico, è di grande interesse soffermarsi ulteriormente sulle leggi sui poveri e la loro evoluzione in Inghilterra. Cruciale in questa evoluzione fu il cosiddetto sistema di Speenhamland introdotto nel 1795, perché riconosce esplicitamente la povertà come un **rischio** che può colpire anche coloro che hanno un lavoro. Il sistema stabilisce infatti che si provveda al sostentamento delle persone il cui salario è inferiore ad una determinata soglia di sussistenza calcolata in funzione del prezzo del pane. Questo sistema resterà in vigore fino al 1834, anno in cui è sostituito da una nuova legge che stabilisce il principio della "minore convenienza" ("less eligibility"): le condizioni nelle *workhouses* devono essere peggiori rispetto a quelle esterne, in modo tale da agire da deterrente su chi ricorre all'assistenza pubblica. Il *Poor Law Amendment Act* del 1834, non prevede alcun intervento a favore delle persone fisicamente in grado di lavorare, a meno che non siano disposte ad essere internate nelle *workhouses*. Con la nuova Legge, oltre a ridurre la spesa per l'assistenza, si mirava a sostenere la forte crescita economica favorendo la mobilità geografica della manodopera, troncando il legame tra quest'ultima e il diritto all'assistenza pubblica nella parrocchia di residenza⁷⁵.

Riquadro 8 Il sistema di Speenhamland secondo Karl Polanyi e Karl Marx

Karl Polanyi (1886 – 1964) è l'autore del fondamentale saggio "La grande trasformazione" (Torino: Einaudi, 1974), pubblicato in inglese nel 1944, che tratta da una prospettiva antropologica, economica, sociologica e filosofica, delle conseguenze sociali e politiche dei mercati liberi di agire senza vincoli perché ritenuti in grado di autoregolarsi, secondo la dottrina economica dominante nel XIX secolo. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, analizzando il sistema di Speenhamland, Polanyi ne rilevò gli effetti depressivi su salari e produttività. In altre parole, i datori di lavoro non avevano interesse a versare salari elevati, proprio perché il sistema provvedeva ad integrare i bassi salari, mentre i salariati, esattamente per lo stesso motivo, non avevano alcun interesse ad aumentare la loro produttività.

"Con la legge elisabettiana i poveri erano costretti a lavorare per qualunque salario essi potessero ottenere e soltanto coloro che non potevano ottenere lavoro avevano diritto al sussidio; un sussidio come *integrazione del salario* non fu né pensato né dato. Con la Speenhamland Law un individuo

⁷³ Alber, J. (1986). *Dalla carità allo stato sociale*, Bologna, Il Mulino, p. 19.

⁷⁴ Idem.

⁷⁵ Ne *La grande trasformazione* (Torino, Einaudi, 1974), Karl Polanyi ricostruisce il complesso sistema assistenziale inglese. Si veda anche George Boyer, *An Economic History of the English Poor Law, 1750-1850*, Cambridge University Press, 1990.

veniva aiutato anche se aveva un lavoro fintantoché il suo salario ammontava a meno del reddito familiare che gli era assegnato dalla scala. Nessun lavoratore aveva quindi alcun interesse materiale nel soddisfare il suo datore di lavoro, il suo reddito essendo lo stesso qualunque fosse il salario che egli guadagnava. Ciò era diverso soltanto nel caso in cui il salario realmente pagato superasse la scala, un'evenienza questa tutt'altro che normale nelle campagne dove il padrone poteva procurarsi il lavoro quasi con qualunque salario; per quanto poco pagasse, infatti, il sussidio portava il reddito del lavoratore al livello della scala. Nel giro di pochi anni la produttività del lavoro cominciò a sprofondare al livello del lavoro per gli indigenti fornendo ai datori di lavoro un'altra ragione per non aumentare i salari al di sopra della scala. Infatti, una volta che l'intensità del lavoro, la cura e l'efficienza con cui veniva realizzato scendevano al di sotto di un dato livello, esso diventava indistinguibile dal *boondoggling* o sembianza di lavoro conservata per amore delle apparenze." (Karl Polanyi, *La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca*. Introduzione di Alfredo Salsano. Traduzione di Roberto Vigevari. Torino, Einaudi, 2010, pp. 101-102. Titolo originale: *The Great Transformation*, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1944).

Anche Karl Marx criticò il sistema che, secondo quanto scrive nel Libro Primo del Capitale, aiutava i poveri solo in apparenza, mentre i veri beneficiari erano i padroni, più liberi di abbassare i salari.

"Verso la fine del diciottesimo secolo, e durante i primi venti anni del diciannovesimo, gli affittaiuoli ed i landlords inglesi si sforzarono a gara per far scendere il salario al suo *minimo* assoluto. A tale scopo si pagava meno del *minimo* sotto forma di salario e compensavasi il *deficit* con l'assistenza parrocchiale. In quei bei tempi, codesti signori avevano ancora il privilegio di imporre una tariffa legale al lavoro agricolo, ..." (Karl Marx, *Il Capitale. Critica dell'economia politica*. Libro Primo, con una introduzione di Luigi Firpo, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1945, p. 554).

Il periodo che seguì sfociò in una nuova stagione di riforme. In Svizzera e poi nella Germania unificata, furono promulgate leggi sulle fabbriche e sulla responsabilità civile dei datori di lavoro e in seguito le prime leggi sulle assicurazioni sociali, dapprima in Germania e poi in molti altri paesi, in un contesto, quello degli anni Settanta e Ottanta del secolo XIX, contraddistinto da una grande depressione e dall'avvio di una fase che molti autori considerano la prima grande ondata di globalizzazione. Tra il 1870 e il 1914, il mondo è passato da mercati del lavoro deregolamentati a mercati del lavoro regolamentati, mentre allo stesso tempo i livelli di apertura al commercio estero crebbero in misura importante⁷⁶. Nel 1914, alla vigilia della Prima Guerra mondiale, una maggioranza di paesi dell'Europa occidentale disponeva di una legislazione sul lavoro nonché di sistemi di assicurazioni sociali contro i rischi malattia e infortuni, estendendo, di fatto, la tutela riservata alle macchine, ai corpi che, insieme alle macchine, garantivano la continuità dell'attività economica, mentre varie forme di assistenza pubblica continuavano a coesistere con gli interventi filantropici e l'assistenza privata, laica e religiosa. Meno numerosi furono i paesi che introdussero un'assicurazione vecchiaia, mentre gli esempi di assicurazione contro la disoccupazione furono limitati a Danimarca, Gran Bretagna e alcune città e

⁷⁶ Si veda Michael Huberman, Christopher M. Meissner, "Are Your Labor Standards Set in China? Evidence from the First Great Wave of Globalization, 1870-1914", January 2007, scaricato il 13 dicembre 2010 dal sito international.ucla.edu/media/files/Huberman.pdf.

cantoni svizzeri (Alber 1986). Furono esempi importanti perché per la prima volta riconoscevano la natura involontaria della disoccupazione e riconducevano ad essa una delle principali cause di povertà.

L'internazionalizzazione dell'economia fu senz'altro uno dei motivi principali della svolta della seconda metà del XIX secolo. Secondo Anthony Atkinson⁷⁷, fu la preoccupazione per l'impatto distributivo del commercio in espansione e della mobilità dei fattori che ha contribuito a introdurre la sicurezza sociale. L'ondata di globalizzazione ha fatto nascere allo stesso tempo il bisogno di compensare i perdenti del processo di integrazione economica offrendo una migliore tutela dei redditi attraverso lo Stato sociale. Ma l'internazionalizzazione non fu il solo motivo. Atkinson (2004, p. 5) cita l'inadeguatezza delle "tradizionali" forme di sostegno – famiglia, carità e leggi sui poveri – nell'affrontare efficacemente i problemi generati dalle nuove condizioni di lavoro in un contesto di rapida industrializzazione e crescente urbanizzazione.

La posizione di Atkinson è di particolare interesse perché, pur non essendo incompatibile con l'idea, peraltro molto diffusa tra gli studiosi, secondo la quale le nuove funzioni sociali dello Stato sono anche il risultato della pressione esercitata dalle classi popolari attraverso le loro rappresentanze politiche e sindacali, tra i motivi della nascita del moderno Stato sociale fa emergere la necessità di avere una gestione più efficace e meno costosa della sicurezza sociale durante le fasi dello sviluppo del nuovo modello di capitalismo industriale. Questa spinta dall'alto verso un distacco dalle tradizionali forme di intervento sociale è particolarmente evidente nella Germania di Bismarck. Secondo Peter Hennock⁷⁸, e contrariamente a quanto abitualmente si ritiene sulla base di una consolidata tradizione, il motivo principale della promulgazione dell'assicurazione contro gli infortuni, la pietra angolare del Welfare State bismarckiano, non fu legato alla volontà di ostacolare l'ascesa dei partiti e delle organizzazioni dei lavoratori, sebbene la retorica dell'epoca e lo stesso Cancelliere insistessero su questo punto. Bismarck, invece, volle aiutare le imprese tedesche, sostituendo le costose e imprevedibili leggi sugli infortuni con un regime assicurativo semplificato di tipo contributivo, in modo tale che la pesantezza normativa non fosse più un ostacolo all'imprenditorialità e alla competitività dell'industria tedesca.

In sintesi, fin dalla sua nascita, il Welfare State ha perseguito un obiettivo politico e sociale, vale a dire riparare le conseguenze dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione e la perdita delle forme tradizionali di sostegno che esse hanno indotto, e garantito allo stesso tempo un obiettivo economico in un periodo di forte internazionalizzazione dell'economia che ha determinato la necessità di una gestione collettiva, più agevole ed efficiente, della protezione della manodopera. Il perseguimento di entrambi questi obiettivi, quello politico e sociale e quello economico, ha prodotto dei vantaggi per il sistema di produzione e il suo sviluppo. In altre parole, riprendendo un concetto di Nicos Poulantzas⁷⁹, non esiste uno stato (sociale) che traduce una serie di funzioni a favore allo stesso tempo delle masse popolari e del capitale. "Tutti i provvedimenti presi

⁷⁷ Atkinson, A. (2004). "The future of social protection in a unifying Europe", 1st Kela Lecture, Helsinki, 5. November 2004, p. 4.

⁷⁸ Hennock, P. (2007). *The Origin of the Welfare State in England and Germany, 1850-1914: Social Policies Compared*, Cambridge University Press.

⁷⁹ Poulantzas, N. (2013). *L'État, le pouvoir, le socialisme*, Paris, Les Prairies ordinaires, 2013. Prima edizione: Paris, PUF, 1978, citato da Christophe Ramaux, *L'État social. Our sortir du chaos néolibéral*, Paris, Mille et une nuits, 2012, p. 185.

dallo Stato capitalista – scrive Poulantzas –, anche quelli imposti dalle masse popolari, vengono alla lunga inseriti in una strategia a favore del capitale, o compatibile con la sua riproduzione allargata”⁸⁰.

In questo senso è possibile affermare che la storia della nascita e dell’evoluzione delle moderne politiche sociali coincide con la storia del loro adeguamento (o mancato adeguamento) alle tendenze della composizione tecnica del lavoro, ai modi di produzione e ai regimi di accumulazione e (quindi) di distribuzione. Le politiche sociali sono perciò legate alle politiche occupazionali e alle politiche per la crescita e lo sviluppo economico. Le politiche sociali, compreso l’odierno Welfare State, rappresentano una modalità di gestione del sistema economico e un mezzo per garantirne l’efficienza, che permettono di cogliere al contempo le necessità e le rivendicazioni espresse dalla popolazione, ma solo se funzionali al sistema economico.

La creazione e lo sviluppo dello Stato sociale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento coincidono con la necessità di gestire il nuovo capitalismo industriale in una fase di globalizzazione ed esigenze della riproduzione della classe lavoratrice, dunque. Si cominciò con la tutela della malattia, degli infortuni e dell’invalidità e si continuò con la previdenza per la vecchiaia. Igiene, cure mediche, tutele sul lavoro, previdenza contro la vecchiaia (sostegno agli anziani e liberazione della manodopera dai vincoli familiari e quindi a disposizione per la produzione), a cui si aggiunse l’educazione, divennero necessari per sostenere il capitalismo industriale in crescita: una popolazione sana e istruita è anche una popolazione più produttiva.

L’acuirsi della povertà dopo la seconda metà del XIX secolo, con l’avanzare dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione, spinse anche la Chiesa cattolica a prendere posizione in merito alla questione sociale. Il 15 maggio 1891, Papa Leone XIII promulgò un’enciclica sociale dal titolo *Rerum Novarum*. Pronunciandosi sulla questione sociale e sulle “cose nuove” di quel periodo storico, il Pontefice assume una posizione equidistante tra le parti sociali, fondando la moderna dottrina sociale della Chiesa che influenzerà i movimenti e i partiti politici di ispirazione cristiana nel corso del XX secolo⁸¹.

In un contesto come quello della seconda metà dell’Ottocento, dove le forme di aiuto e assistenza erano ancora prevalentemente individuali e rivolte agli appartenenti alle classi sociali più svantaggiate o fondate sulle società di mutuo soccorso, nacquero così le prime forme di assicurazione sociale e si crearono le basi del moderno Stato sociale. Con esso si comincia a passare da forme di intervento sociale intese come sorveglianza dei poveri, sostenuta da interventi spesso arbitrari e repressivi, a una politica sociale come garanzia di un minimo fondato sul contributo dei singoli al processo produttivo e su una forma di solidarietà sociale. Allo stesso tempo, i progressi delle scienze statistiche e matematiche fecero fare un balzo avanti alle

⁸⁰ Poulantzas, N. (1978), p. 205; cit da Ramaux, C. (2012), p. 185 n1).

⁸¹ In realtà, Leone XIII parlava di filosofia sociale. Il termine “Dottrina Sociale” è apparso più tardi, con Pio XII. Si veda Stefano Zamagni, “Dottrina sociale della Chiesa”, *Dizionario di economia e finanza* (2012), ripreso in *Enciclopedia Treccani* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/dottrina-sociale-della-chiesa_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/dottrina-sociale-della-chiesa_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/)), consultata il 7 aprile 2023. Per un’analisi della dottrina sociale della Chiesa da un punto di un teorico dell’economia, si veda Pasinetti, L. L. (2012). *Dottrina sociale della Chiesa e teoria economica*. Milano, Vita e Pensiero. Si veda anche De Masi, D. (2018). *Il lavoro nel XXI secolo*. Torino, Einaudi. In particolare, il capitolo secondo. Chi fosse interessato alla riflessione attorno a un’economia giusta e sostenibile, ispirata a San Francesco, può riferirsi utilmente alla comunità internazionale di economisti, imprenditori e attivisti che si riconoscono nella comunità “The Economy of Francesco” (<https://france-scoeconomy.org/>).

assicurazioni private⁸² che, soprattutto in Paesi come la Svizzera, cominciarono a conquistare vasti segmenti di mercato. Questo non rimarrà senza conseguenze per lo sviluppo dello Stato sociale nel nostro paese, come si vedrà in seguito. Ma il processo di costruzione del moderno Stato sociale è fortemente avviato e proseguirà, con andamenti ciclici e importanti differenze tra paesi, fino agli anni Settanta del XX secolo, decennio che segna la fine del periodo cosiddetto dei Trent'anni gloriosi (l'espressione è di Jean Fourastié, *Les Trente Glorieuses, ou la révolution invisible de 1946 à 1975*, Paris, Fayard, 1979), in cui gli studiosi collocano la fine della fase di crescita del Welfare State e l'inizio di una nuova fase. Questa fu segnata dall'avvio di politiche monetarie restrittive, con l'obiettivo di tenere bassa l'inflazione, e da teorie economiche offertiste, volte a liberalizzare, privatizzare e deregolamentare e a tagliare tasse e imposte seguendo l'idea che lasciando più soldi ai ricchi potesse stimolare la crescita economica, sulla base dell'assunto, mai provato empiricamente, che queste persone avrebbero investito le somme risparmiate in maniera produttiva, generando nuova ricchezza che sarebbe gradualmente «sgocciolata» (trickle down) sul resto della società⁸³.

Riquadro 9 Un precursore dei sistemi previdenziali

Daniel Defoe (1660 – 1731), scrittore, autore di centinaia di opere narrative e di saggi, padre del romanzo inglese e autore della nota parabola economica “Robinson Crusoe” (per esteso *The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe, of York, mariner*, 1719), politico, amante della vita sfarzosa e galante e poi rigido puritano, fu anche un precursore di idee moderne e innovative. Nel suo Saggio sui progetti (*An Essay upon Projects*) del 1697, concentrò l'attenzione sulle condizioni della prosperità del sistema economico. Fra queste condizioni, secondo Defoe, vi è un sistema assicurativo volto a proteggere le persone dagli eventi avversi della vita, “capace di prevenire ed eliminare il fenomeno del pauperismo” (Daniel Defoe, “Saggio sui progetti”, in Daniel Defoe, *Fare l'elemosina non è carità, dare lavoro ai poveri è un danno per la nazione e altri saggi*, Introduzione e cura di Vincenzo Accattatis, Milano, Feltrinelli, 1982, pp. 89-104; qui p. 96. Titolo dell'opera originale: *An Essay upon Projects*, in *The Earlier Life and the Chief Earlier Works of Daniel Defoe*, Edited by Henry Morley, London 1889).

“È da secoli che le assicurazioni mercantili hanno mostrato la loro utilità. Al giorno d'oggi esse si rivelano utili più che mai. Le assicurazioni nascono dall'ansia e dalla paura, dalla paura che hanno gli uomini di dover sopportare da soli le conseguenze di situazioni rischiose; esse mirano per l'appunto a coprire il rischio” (p. 90).

“Si può pensare cioè alla costituzione di un sistema assicurativo di Friendly Society capace di prevenire ed eliminare il fenomeno del pauperismo [...]” (p. 96).

“La fondamentale ragione per la quale le persone, quando sono giovani e forti, non provvedono per la loro vecchiaia e per il caso di malattia è, evidentemente, l'imprevidenza. La proposta che segue serve quindi per ovviare alla generale imprevidenza. La mia proposta si sostanzia in questo.

⁸² A questo punto sembra quanto mai opportuno citare la proposta precorritrice di Daniel Defoe documentata nel Riquadro.

⁸³ Per una breve rassegna e una critica del concetto ci permettiamo di rinviare a Greppi, S. (2017). “Rethinking Social Security”. In: Rochon, L. P., & Rossi, S. (Eds.). (2017). *A Modern Guide to Rethinking Economics*. Edward Elgar Publishing. 378-401.

Quando sono giovani ed in buona salute tutte le persone dovrebbero risparmiare e versare in un Pension Office una piccola, trascurabile parte del loro guadagno. Si formerebbe così una cassa comune, da mettere in mani sicure, i cui fondi verrebbero impiegati in caso di inabilità o di bisogno. Se una cassa di questo genere venisse creata in ogni contea inglese, non dubito che la povertà sarebbe agevolmente prevenuta e l'accattonaggio completamente eliminato" (pp. 97-8).

Daniel Defoe concretizza come segue la sua proposta.

"Propongo sia istituito un ufficio costituito da un segretario, da un impiegato, da un investigatore [...]. Tutti i lavoratori onesti, quale che sia la loro condizione o professione – uomini o donne, fatta eccezione per i mendicanti e per i soldati –, che siano sano ed abbiano meno di cinquant'anni, hanno diritto di iscriversi a questo ufficio, pagando, all'atto della iscrizione, 6 pence, e poi, 1 scellino ogni tre mesi. Mediante tale iscrizione essi si troveranno assicurati e godranno delle seguenti condizioni:

- 1) In caso subiranno infortuni o lesioni, essi verranno curati (nella misura del possibile) gratuitamente.
- 2) Lo stesso per il caso di malattie.
- 3) Qualora, per malattia od infortunio, qualcuno perda gli arti oppure la vista (sì da trovarsi nell'impossibilità di lavorare), oppure cada in povertà e si trovi nella impossibilità di provvedere a sé stesso, riceverà cure gratuite o, a seconda dei casi, una pensione vitalizia che gli consenta di vivere.
- 4) Qualora una persona diventi storpiata, vecchia, oppure si trovi nella impossibilità di lavorare per ragione di infermità (e, quindi, si trovi nella impossibilità di provvedere a stessa), sarà condotta in ospedale (oppure in altro luogo adatto) per essere curata ed assistita per tutta la durata della sua vita (a spese dell'ufficio di assicurazione).
- 5) Le mogli dei marinai morti per naufragio o sulle navi o ridotti in condizione di schiavitù, riceveranno una pensione per tutto il periodo della loro vedovanza (fino alle seconde nozze).
- 6) I mercanti falliti, in regola con il pagamento delle imposte parrocchiali, in caso di disastro o di fallimento, se imprigionati per debiti, riceveranno una pensione per tutto il periodo in cui resteranno in prigione.
- 7) Nel caso una persona si trovi momentaneamente ridotta in condizione di povertà per infortunio o malattia, riceverà soccorso nel modo ritenuto più opportuno dagli amministratori dell'ufficio" (pp. 98-9).

La grande depressione del 1929 e la Seconda Guerra mondiale sono gli eventi che mostrano l'esigenza di una nuova politica sociale e di un intervento maggiormente incisivo dello Stato nei processi sociali e produttivi.

Il *Social Security Act*, Legge degli Stati Uniti firmata il 14 agosto 1935 dal Presidente Franklin D. Roosevelt, introduce nell'ambito del *New Deal* le indennità di disoccupazione e di vecchiaia, stabilendo in maniera inequivocabile una chiara relazione tra il funzionamento dei meccanismi economici e l'insorgenza di rischi sociali. Negli anni Trenta si consolida l'idea che la sicurezza sociale non è un'eccezione, bensì un'esigenza del sistema economico. Decisivo il contributo della teoria economica di John M. Keynes e i piani di sicurezza sociale di William H. Beveridge attorno ai quali si creò un vasto consenso, permettendo alle politiche sociali di fare un ulteriore passo avanti.

Per Keynes, la spesa sociale era un mezzo per sostenere la domanda globale (in altre parole il consumo dei cittadini) nei periodi di crisi.

Keynes, scrivendo agli inizi degli anni Trenta, riteneva il problema della redistribuzione importante, ma non decisivo per uscire dalla crisi. Egli era fermamente convinto che soltanto un forte programma di spesa pubblica potesse contribuire a superare la crisi. “Non intendo contestare – scrive in una lettera aperta al Presidente Franklin D. Roosevelt – la giustizia e l’opportunità sociale della redistribuzione dei redditi a cui sono finalizzati l’N.R.A. [National Recovery Administration] e i vari schemi restrittivi in agricoltura”⁸⁴. Ma poi ribadisce: “[I]n periodo di crisi la spesa governativa finanziata da debiti è l’unico mezzo sicuro per ottenere l’aumento della produzione a prezzi crescenti” (idem, p. 111). Negli anni Quaranta, nel suo importante contributo sul finanziamento della guerra, si dedicherà a lanciare un esteso programma di politica sociale connotato da una forma di egualitarismo. “The complete scheme now proposed, including universal family allowances in cash, the accumulation of working-class wealth under working-class control, a cheap ration of necessities, and a capital levy (or tax) after the war, embodies an advance towards economic equality greater than any which we have made in recent times”⁸⁵.

Il piano di Keynes consisteva in quattro misure. La prima consisteva nella creazione di un sistema di risparmio forzoso (*Compulsory Savings*) correlato al livello del reddito dei singoli lavoratori e reso disponibile alla fine del conflitto, arricchito degli interessi maturati. La seconda consisteva in una imposta sul patrimonio (*capital levy*) da introdurre alla fine del conflitto per restituire il debito accumulato attraverso il risparmio forzoso. Una tale imposta, peraltro suggerita da Friedrich A. von Hayek in un articolo pubblicato nel settimanale conservatore *Spectator* il 24 novembre 1939⁸⁶, era necessaria perché il risparmio forzoso, così come lo concepì Keynes, non era destinato all’investimento, bensì a finanziare la guerra, e perciò le risorse necessarie a ripagare il debito non potevano essere generate dal fondo stesso. Il piano prevedeva anche, ed è il terzo ordine di misure, una serie di esenzioni a favore dei redditi modesti. La quarta misura, infine, consisteva nel collegare con l’accordo dei sindacati gli incrementi dei salari all’indice di alcuni beni essenziali determinato dal Ministro del Lavoro.

Pochi anni dopo, Keynes aderirà con entusiasmo al Piano Beveridge⁸⁷ e se ne farà un convinto promotore.

Con Beveridge, il Welfare State non è più legato esclusivamente al lavoro e al merito individuale come nel caso dell’assistenza ai poveri, ma diventa un diritto sociale legato alla cittadinanza, con aiuti generalizzati che contemplano un vasto ventaglio di rischi, coprendo le spese mediante la fiscalità generale e ricorrendo, se necessario, al debito pubblico. Compito della politica sociale doveva essere, secondo Beveridge, quello di estirpare i “cinque giganti” della povertà, della malattia, dell’ignoranza, dello squallore abitativo e dell’ozio (sia pure incolpevole) anche attraverso strumenti di tipo preventivo (per esempio la formazione) e non solo a posteriori come è invece il caso degli interventi di tipo assicurativo. Il modello di Beveridge era ispirato ai

⁸⁴ “The New Deal (Lettera a Roosevelt)”, *The New York Times*, 31-12-1933; *CW*, vol. XXI, pp. 289-97. Tr. it. “Il New Deal”, in John M. Keynes, *Come uscire dalla crisi*, a cura di Pierluigi Sabbatini, Bari, Laterza, 1983, pp. 107-116; qui p. 111.

⁸⁵ *How to Pay for the War*, Melbourne, Macmillan, 1940, pp. iii-iv. Anche in *The Collected Writings of John Maynard Keynes*, Vol. IX, London / Basingstoke, Macmillan, 367-439; qui, p. 368. Si veda anche Athol Fitzgibbons, *Keynes’s Vision. A New Political Economy*, Oxford, Clarendon Press, 1988.

⁸⁶ Keynes, *How to Pay*, cit., p. 88.

⁸⁷ “I have read your Memoranda, which leave me in a state of wild enthusiasm for your general scheme. I think it a vast constructive reform of real importance and am relieved to find that it is so financially possible” (*The Collected Writings of John Maynard Keynes*, Vol. XXVII, London / Basingstoke, Macmillan, p. 204. Cit. da Donald E. Moggridge, *Maynard Keynes: An Economist’s Biography*, New York, Routledge, Chapman and Hall, 1992, p. 706).

principi dell'universalismo ugualitario: a tutti i cittadini doveva essere garantito un trattamento minimo uniforme per far fronte alle necessità e alle difficoltà della vita. Il nuovo modello di sicurezza sociale fu fissato da Beveridge nel suo Rapporto al Parlamento britannico del novembre 1942 intitolato "Social Insurance and Allied Services" ed ebbe "una immensa risonanza mondiale", per usare l'espressione di Ernesto Rossi⁸⁸ che, tra i primi, ne discute in maniera articolata in un'appendice del suo libro "Abolire la miseria", scritta durante il suo esilio in Svizzera nell'inverno 1944/45. Ernesto Rossi non solo riconosce l'importanza del Piano e ne accetta la filosofia, in particolare la proposta di servizi gratuiti nel campo dell'assistenza medica e ospedaliera, ma esprime anche molte critiche relative ai trasferimenti in denaro proposti da Beveridge, come nel caso dei sussidi di disoccupazione considerati disincentivi al lavoro. "Il messaggio di fondo di Abolire la miseria, [...], è [...] questo: ogni volta che è possibile conviene trasformare i trasferimenti in danaro, che spesso sono causa di sprechi e parassitismo, in servizi reali"⁸⁹.

Le principali ricadute in Gran Bretagna del Piano elaborato da Beveridge durante gli anni di guerra furono:

- il Family Allowance Act (1945);
- il National Health Service Act (1946); fu il capolavoro teorico di Beveridge e prevedeva un servizio sanitario pubblico, gratuito e universale;
- il National Assistance Act (1948).

Il modello di Beveridge fu discusso anche in Svizzera, ma non incontrò grandi adesioni nel mondo politico che anzi lo trovò incompatibile con l'assetto federale del Paese, la democrazia diretta e il ruolo del settore privato minacciato dal suo eccessivo statalismo⁹⁰. A partire da quegli anni e dal dibattito attorno all'opportunità di creare una previdenza per la vecchiaia di base e universale, lo Stato sociale elvetico prese un altro corso, riannodando i fili di un progetto iniziato decenni prima a cui si volle ridare continuità, come approfondiremo più in là in questo capitolo.

Il punto focale è che nel secondo dopoguerra, la maggior parte dei paesi capitalisti ha iniziato a edificare uno Stato sociale sulle fondamenta di una serie di valori ispirati da trattati e convenzioni internazionali e grazie alla forte crescita economica che seguì la fine della guerra, in parte indotta dallo stesso Stato sociale.

La Carta atlantica, una Dichiarazione di Principi firmata il 14 agosto 1941 a Terranova da F.D. Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti, e W.S. Churchill, Primo Ministro britannico, a fondamento di un futuro ordine mondiale da instaurare dopo la vittoria sulla Germania nazista, ebbe certamente un ruolo paradigmatico e fu un elemento stimolatore. Tra i principi enunciati, il seguente riveste un particolare interesse nel nostro ambito: "Essi – i due Paesi firmatari – desiderano attuare la collaborazione più completa fra tutti i popoli nel campo economico, al fine di assicurare a tutti migliori condizioni di lavoro, progresso economico e sicurezza sociale" (Voce "Carta Atlantica", Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/carta-atlantica_%28Enciclopedia-Italiana%29/).

⁸⁸ Rossi, E. (2002). *Abolire la miseria*, Roma-Bari, Laterza, p. 171.

⁸⁹ Sylos Labini, P. (2002). "Introduzione" a Ernesto Rossi, *Abolire la miseria*, Roma-Bari, Laterza, p. XVIII.

⁹⁰ Per un approfondimento si veda Leimgruber Matthieu, Lengwiler Martin (ed.) (2009), *Umbruch an der inneren Front. Krieg und Sozialpolitik in der Schweiz 1938–1948*, Zürich; Monachon Jean-Jacques (2002), « Le plan Beveridge et les débats sur la sécurité sociale en Suisse entre 1942 et 1945 », in H.-J. Gilomen, S. Guex, B. Studer (ed.), *De l'assistance à l'assurance sociale. Ruptures et continuités du Moyen Age au XXe siècle*, 321–329, Zürich.

Con la Dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944, la Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riafferma i principi sui quali si fonda la Carta atlantica, cioè che

- il lavoro non è una merce,
- le libertà di espressione e di associazione sono condizioni essenziali del progresso sociale,
- la povertà, ovunque esista, è pericolosa per la prosperità di tutti,
- la lotta contro il bisogno dev'essere continuata in ogni paese con instancabile vigore ed accompagnata da continui e concertati contatti internazionali nei quali i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in condizioni di parità con i rappresentanti governativi, discutano liberamente e prendano decisioni di carattere democratico nell'intento di promuovere il bene comune.

Secondo l'articolo 22 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del dicembre del 1948, "Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità".

Anche il Consiglio d'Europa contribuì al consolidamento dei principi fondanti della sicurezza sociale. Occorre citare in particolare:

- Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (ratificata dalla Svizzera nel 1974)
- Carta sociale europea del 1961, rivista nel 1996 (il Consiglio federale ha firmato la Carta nel 1976; l'Assemblea federale non l'ha mai ratificata)
- Codice europeo di sicurezza sociale del 1964, rivisto nel 1990 (prende a modello la Convenzione OIL 102 ed è stato ratificato non integralmente dalla Svizzera)

Infine, è opportuno nominare la Convenzione OIL 102 sulla sicurezza sociale del 1952. Essa contiene due articoli che richiamano il bisogno di prevedere una normativa volta a tutelare la perdita di guadagno in caso di assenza dal lavoro per malattia non professionale:

- Art. 13: "Qualsiasi Membro, per il quale è vigente la presente parte della convenzione, deve garantire alle persone protette la concessione di **indennità di malattia**, conformemente agli articoli seguenti di detta parte."
- Art. 14: "L'evento coperto comprende l'incapacità al lavoro risultante da uno stato morboso e cagionante la sospensione del guadagno, secondo la legislazione nazionale."

L'accenno alla Convenzione 102 dell'OIL è tanto più opportuno, in quanto permette di richiamare l'assenza di una tale normativa in Svizzera dove non esiste ancora un dispositivo che tutela obbligatoriamente chi lavora contro la perdita di guadagno in caso di malattia.

In questo contesto internazionale favorevole, lo Stato sociale nei vari Paesi si è affermato in un rapporto virtuoso e sinergico con il sistema di produzione e quello occupazionale. Al centro di questo importante sviluppo c'era la fabbrica fordista, un modo di produzione industriale caratterizzato da un'organizzazione gerarchica delle funzioni e delle mansioni e da una divisione tayloristica del lavoro. Lo Stato dirigeva lo sviluppo economico in modo tale da assicurare un equilibrio relativo tra le esigenze della produttività e della competitività delle imprese e le rivendicazioni dei salariati. I tre decenni di prosperità sopravvenuti fino alla metà

degli anni Settanta hanno permesso di destinare alla protezione sociale una quota crescente di risorse. La ridistribuzione dei frutti dello sviluppo economico contribuì a creare ciò che viene comunemente chiamato “compromesso keynesiano” o “consenso keynesiano”. In questo senso, “[i]l welfare state keynesiano è stato il frutto di un compromesso tra la necessità del capitalismo di garantire stabilità lavorativa e di consumo per la valorizzazione della produzione di massa e le rivendicazioni sociali volte a garantire condizioni di vita più dignitose e umane”⁹¹.

Questo contesto favorevole e il rapporto reciprocamente vantaggioso tra economia e sociale è venuto meno negli anni Settanta in seguito all’affermarsi di una serie di trasformazioni e cambiamenti:

- la rottura (1973) dei controlli imposti dagli Accordi di Bretton Woods sui movimenti di denaro,
- il profondo cambiamento dei prezzi relativi delle materie prime nei mercati internazionali,
- il venir meno del circolo virtuoso e automatico tra produzione e consumo, a causa della crescente saturazione del mercato dei beni di consumo di massa,
- l’instaurarsi della competizione tra imprese su scala globale,
- la disponibilità sociale di TIC capaci di avvicinare spazi geografici e sociali distanti e di implementare connessioni just in time tra gli ambiti produttivi e la domanda di beni e servizi.

Tutto ciò ha segnato la crisi del modello di sviluppo fordista e l’emergere di un nuovo modello economico, il cosiddetto postfordismo, fondato sull’incorporazione del principio della flessibilità all’interno dei processi di produzione, sulla precarizzazione dei rapporti di lavoro e sull’indebolimento dei sindacati operai. La transizione verso il postfordismo ha sancito il declino tanto dei meccanismi del sistema economico quanto di quelli dello Stato sociale. Sintetizzando, la crisi economica ha come conseguenza, da un lato, la creazione di bisogni maggiori e, dall’altro, un’insufficienza delle entrate necessarie a far fronte a tali bisogni. Ciò comporta per lo Stato sociale una crisi in termini d’efficacia che ha aperto una nuova fase tra Stato e cittadini e tra sociale ed economia. Siamo ben lontani dalla infondata vulgata neoliberista che attribuisce la crisi degli anni Settanta alla pressione fiscale elevata, all’eccesso di regolamentazione, al potere dei sindacati e ai salari troppo elevati. La crisi, caratterizzata da inflazione e disoccupazione (la stagflazione), fu invece la conseguenza di eventi storici ben precisi⁹².

È a partire dagli anni Settanta che prendono sempre più piede teorie e politiche di stampo neoliberista (gli esempi più eclatanti sono forse quelli dei governi Thatcher in Gran Bretagna e Reagan negli Stati Uniti), che rivendicano una riduzione dell’intervento dello Stato nell’economia ed un mercato più libero. La spesa sociale e i prelievi salariali e fiscali necessari al suo finanziamento sono considerati degli ostacoli alla crescita economica: alla crisi d’efficacia si sovrappone quindi anche una crisi di legittimità dello Stato sociale. La crescente apertura dei mercati nel contesto di una nuova mondializzazione e globalizzazione e la necessità di maggiore flessibilità e concorrenzialità dell’economia, portano alla rimessa in discussione, e in alcuni casi allo smantellamento, dello Stato sociale e alla deregolamentazione del mercato del lavoro. Il cambiamento delle forme di lavoro (flessibile, contingente, precario, oggi anche gratuito, come vedremo) e dei modelli familiari

⁹¹ Neurogreen, “Beni comuni e nuovo welfare”, *il manifesto*, 16 febbraio 2006.

⁹² Un’ottima sintesi di quanto avvenne negli anni Settanta e delle conseguenze che ne derivarono, si trova in Jason Hickel, *The Divide. Guida per risolvere la disuguaglianza globale*, traduzione di Fabio Galimberti, Milano, Il Saggiatore, 2018. Titolo originale: *The Divide: A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions*, London: Penguin Random House, 2018; New York: W.W. Norton & Co, 2018.

(pensiamo in particolare, ma non solo, alle famiglie monogenitoriali, composte da un genitore e da uno o più figli e figlie) e più in generale delle varie forme di convivenza, in parte indotte dall'instabilità coniugale, sta portando ad una crescente precarizzazione delle condizioni socio-economiche della popolazione ed in particolare delle fasce a reddito medio-basso, sempre più bisognose di nuove politiche sociali. Si pone però a questo proposito un problema di rappresentanza, nel senso che questa "fiumana di lavoratori flessibili e precari" rimane virtuale visto che ancora non si è organizzata a sufficienza per poter rivendicare con forza la tutela dei propri diritti. A differenza del Quarto Stato di fine '800, quello rappresentato nel famoso dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo, artefice delle rivendicazioni sociali sostenute da una forte rappresentanza politica e sindacale, l'odierno Quarto Stato (o Quinto Stato) è frammentato e poco coeso, con un forte problema di rappresentanza.

A livello internazionale, due eventi hanno segnato il destino e influenzato gli orientamenti recenti dello Stato sociale in gran parte dei Paesi capitalisti, Svizzera compresa⁹³.

Welfare-to-work: la riforma americana del 1996

Temporary Assistance for Needy Families: introduzione di limiti finanziari e temporali all'erogazione dei sussidi pubblici, in particolare l'introduzione, tra le condizioni di eleggibilità, di un numero non irrilevante di ore di lavoro e altri comportamenti attivi suscettibili di portare all'autosufficienza, nonché il divieto di concedere ulteriori sussidi a coloro che ne hanno beneficiato per cinque o più anni

Welfare-to-work: il New Deal di Tony Blair del 1998

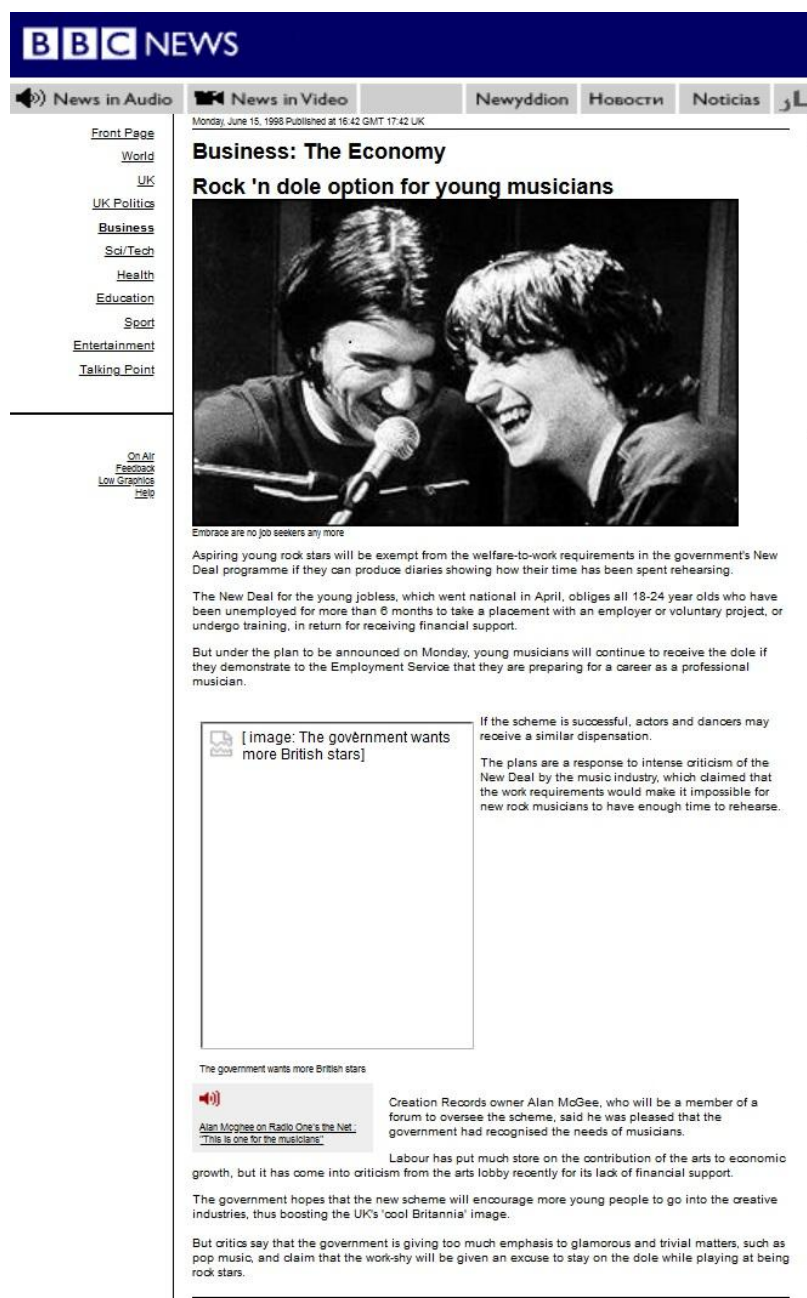
Insieme di dispositivi previsti dal primo preventivo del governo laburista diretto da Tony Blair, il cui scopo era di fare tutto il possibile per riportare i giovani, i disoccupati di lunga durata e i genitori soli al lavoro, secondo il principio per il quale il lavoro è il migliore garante del benessere. Nella sua formulazione iniziale, il regime "Welfare to Work" del New Labour imponeva che i minori di 25 anni senza lavoro da più di sei mesi dovessero accettare qualsiasi lavoro disponibile, frequentare un'istruzione a tempo pieno o seguire un corso approvato dalle autorità. L'industria discografica si è sentita "tradita" dal nuovo regime, perché la sua riforma del Welfare avrebbe impedito agli aspiranti musicisti di imparare il mestiere mentre è a beneficio del sussidio (il "dole"): "No dole, no rock 'n roll", insomma, come ha enfatizzato il *New Musical Express* citato dalla rivista *Wired* nel novembre del 1998⁹⁴. Su pressione dell'industria discografica, il governo Blair ha dovuto fare

⁹³ In realtà, la Svizzera agì anche da precorritrice. La *Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'insolvenza* (LADI) adottata nel 1982, introduce delle misure volte a incoraggiare l'inserimento nel mercato del lavoro attraverso l'obbligo di accettare occupazioni temporanee, formazioni e stages, al fine di riportare i disoccupati più facilmente e più rapidamente nel mercato del lavoro. Si veda la voce "Disoccupazione", *Storia della sicurezza sociale svizzera*; <https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/storia-dei-rischi/disoccupazione>). Tali misure diventeranno centrali con la riforma della LADI del 1995. A partire dalla metà degli anni Novanta, la Città di Zurigo inizia a riorganizzare i servizi sociali e a creare un cosiddetto mercato secondario del lavoro per occupare le persone senza lavoro dando loro un reddito e uno statuto. È poi la COSAS che si impegna a rivedere le proprie direttive sull'assistenza sociale introducendo il principio della contro prestazione e un sistema di incentivi e sanzioni.

⁹⁴ "Britpop Changes Tune: No Future for Blair?", <https://www.wired.com/1998/03/britpop-changes-tune-no-future-for-blair/>.

marcia indietro e mettere a punto un piano che consentisse ai minori di 25 anni di preparare una carriera musicale in regime di Rock 'n Dole, vale a dire beneficiando di un sussidio di disoccupazione⁹⁵.

Riquadro 10 Rock 'n Dole



BBC NEWS

Monday, June 15, 1998 Published at 16:42 GMT 17:42 UK

Business: The Economy

Rock 'n dole option for young musicians

Embrace are no job seekers any more

Aspiring young rock stars will be exempt from the welfare-to-work requirements in the government's New Deal programme if they can produce diaries showing how their time has been spent rehearsing.

The New Deal for the young jobless, which went national in April, obliges all 18-24 year olds who have been unemployed for more than 6 months to take a placement with an employer or voluntary project, or undergo training, in return for receiving financial support.

But under the plan to be announced on Monday, young musicians will continue to receive the dole if they demonstrate to the Employment Service that they are preparing for a career as a professional musician.

[image: The government wants more British stars]

If the scheme is successful, actors and dancers may receive a similar dispensation.

The plans are a response to intense criticism of the New Deal by the music industry, which claimed that the work requirements would make it impossible for new rock musicians to have enough time to rehearse.

The government wants more British stars

Creation Records owner Alan McGee, who will be a member of a forum to oversee the scheme, said he was pleased that the government had recognised the needs of musicians.

Labour has put much store on the contribution of the arts to economic growth, but it has come into criticism from the arts lobby recently for its lack of financial support.

The government hopes that the new scheme will encourage more young people to go into the creative industries, thus boosting the UK's 'cool Britannia' image.

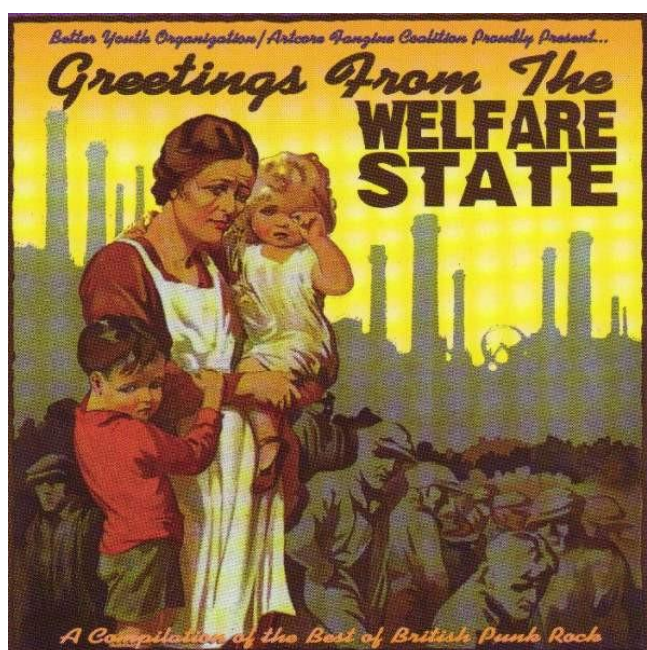
But critics say that the government is giving too much emphasis to glamorous and trivial matters, such as pop music, and claim that the work-shy will be given an excuse to stay on the dole while playing at being rock stars.

Fonte: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/112719.stm>

⁹⁵ Si veda Martin Cloonan (2002) Hitting the right note? the New Deal for musicians, *Journal of Vocational Education and Training*, 54:1, 51-66. <https://doi.org/10.1080/13636820200200187>. Si veda anche Stratton, J. (2016). *Britpop and the English music tradition*. Routledge.

Nonostante il New Deal di Tony Blair, il Welfare britannico rimane fondamentalmente diverso da quello americano che, dopo un inizio promettente negli anni Trenta con il New Deal avviato dal Presidente Franklin D. Roosevelt e un nuovo impulso negli anni Sessanta dato dai Presidenti John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson, è rimasto ad uno stadio relativamente modesto e senza dimensioni universalistiche. Tant'è che nell'ottobre del 1999, alcuni gruppi musicali punk rock britannici intitolarono la compilation destinata a far conoscere la loro musica oltre Atlantico "Greetings from the Welfare State". Come a dire che la vena creativa non si era esaurita con gli anni Ottanta, ma anzi, si era mantenuta grazie al sostegno dello Stato sociale. Il problema, semmai, era trovare le risorse per pubblicare e divulgare negli Stati Uniti le creazioni degli artisti britannici, ma esso fu risolto grazie ad una casa discografica californiana (BYO Records) che vi colse un chiaro interesse commerciale oltre che culturale.

Riquadro 11 Greetings from the Welfare State



A metà del primo decennio del nuovo millennio, la Commissione delle comunità europee ha pubblicato il *Libro verde. Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo* (Bruxelles, 22.11.2006) nel quale esamina il ruolo che potrebbe avere il diritto del lavoro nel promuovere la "flessicurezza", già all'opera in forme diverse in alcuni Paesi dell'Europa del Nord (Paesi Bassi e Danimarca, il cui "Flexicurity act" è del 1999) nell'ottica di un mercato del lavoro più equo, più reattivo e più inclusivo in grado di contribuire a rendere più competitiva l'Europa. Secondo la Commissione, l'introduzione generalizzata in molti paesi europei della flessibilità nell'occupazione sulla scia dei vari programmi di attivazione implementati sul modello del New Deal britannico, ha generato una crescente diversità delle forme contrattuali e ha prodotto allo stesso tempo una frammentazione a suo parere eccessiva del mercato del lavoro e quindi, come conseguenza, una precarietà diffusa. Con il Libro verde, l'Unione europea desidera promuovere una concezione di *flexicurity*, vale a dire una coniugazione tra flessibilità (*flexibility*) del lavoro e sicurezza (*security*) dei lavoratori, fondata (i) su una legislazione del lavoro tesa a promuovere la flessibilità e la sicurezza dell'occupazione e a ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, (ii) sull'apprendimento permanente lungo l'intero ciclo di vita (il cosiddetto *lifelong learning*), per consentire agli individui di mantenersi a livello delle nuove

competenze richieste, (iii) su politiche attive del mercato del lavoro, volte ad aiutare i disoccupati o gli inattivi a reintegrarsi nel mercato del lavoro, (iv) su regole più flessibili nel settore della sicurezza sociale per rispondere alle esigenze delle persone che cambiano lavoro o abbandonano temporaneamente il mercato del lavoro (Libro verde, p. 4). A questi elementi, su risoluzione del Consiglio europeo dei ministri riunitosi a Lisbona nel dicembre 2007, ne sono stati aggiunti altri che vanno a formare i principi condivisi elencati nel documento *Towards Common Principles of Flexicurity*, segnatamente: il sostegno al principio dell'eguaglianza tra i sessi attraverso la promozione delle pari opportunità, la predisposizione di un clima generale di fiducia e di un avanzato sistema di relazioni tra partners sociali, l'attenzione alla sostenibilità finanziaria e alle peculiarità dei singoli paesi.

La flessibilità con la sicurezza doveva garantire competitività alle imprese e fornire allo stesso tempo sostegni attivi e passivi ai lavoratori. Tra i sostegni attivi spicca il *lifelong learning*; tra i sostegni passivi spiccano invece le prestazioni sociali come le indennità di disoccupazione. Il quadro concettuale della Commissione europea non è sostanzialmente cambiato nel corso degli anni⁹⁶, in un contesto caratterizzato da una sostanziale debolezza dell'Europa sociale, anche a fronte dei cambiamenti in corso nel mondo del lavoro con l'emergere del lavoro digitale e del lavoro gratuito o poco remunerato - in parte indotto dallo Stato sociale che, è bene ricordarlo, ha fatto del ritorno al lavoro a tutti i costi inizialmente implementato in USA e UK, un pilastro delle nuove politiche sociali -, e segnato dalle pressioni in termini di vincoli finanziari e economici indotte dalla crisi del 2007/2008.

Nel 2017, nel corso del vertice sociale per l'occupazione e la crescita eque, che si è svolto a Göteborg (Svezia) il 17 novembre, l'UE ha adottato il Pilastro europeo dei diritti sociali, che ha lo scopo di rispondere alle sfide sociali che investono l'Europa. Esso costituisce il quadro di riferimento per promuovere migliori condizioni di vita e di lavoro nell'Unione Europea. Il Pilastro fissa 20 principi e diritti che si articolano in tre categorie, ossia:

- pari opportunità e accesso al mercato del lavoro;
- condizioni di lavoro eque;
- protezione sociale e inclusione.

L'attuazione del Pilastro è responsabilità degli Stati membri, delle Autorità regionali e locali e delle parti sociali. L'UE deve raggiungere gli obiettivi principali in materia di occupazione, competenze e protezione sociale entro il 2030⁹⁷. Questo nuovo quadro di riferimento non mancherà di avere delle ricadute per la Svizzera che si appresta ad affrontare un nuovo ciclo di negoziati volto a rinnovare le relazioni bilaterali con l'UE. Il contenimento dell'impatto sul sistema sociale e il rispetto delle peculiarità della Confederazione saranno certamente al centro dei negoziati.

La pandemia di covid-19, se da una parte ha mostrato la necessità di un rilancio dello Stato sociale, dall'altra le misure messe in atto si sono rivelate transitorie e emergenziali. Di fatto, si sta eludendo la necessità storica

⁹⁶ Emmanuelle Mazuyer, "Les questions de l'emploi et du travail dans une Union européenne en crise", in Christophe Teissier, Sylvaine Laulom, Pascale Vielle, Emmanuelle Mazuyer, Claude-Emmanuel Triomphe. "Quel droit social en Europe après la crise ?" [Rapport de recherche] ASTREES (Association Travail, Emploi, Europe, Société). 2011, 54 p. <hal-shs-01512583>.

⁹⁷ Si veda *Pilastro europeo dei diritti sociali* (senza data), https://commission.europa.eu/system/files/2017-12/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf.

di ridisegnare strategicamente lo Stato sociale. Uno Stato sociale non solo chiamato a garantire la coesione sociale attraverso la redistribuzione della ricchezza e la tutela di rischi sociali, vecchi e nuovi, ma anche di uno Stato sociale motore di un nuovo modello di sviluppo, tanto più necessario quanto più la crisi pandemica ha svelato l'impossibilità di ritornare allo status quo ante.

In conclusione, nel corso dell'ultimo secolo e mezzo, ogni paese ha introdotto un proprio sistema di welfare. Ognuno di essi ha delle caratteristiche ibride, per cui

- le prestazioni sono riconosciute ai salariati in virtù della loro attività professionale e dei contributi versati
- le tutele sono estese all'insieme della popolazione (universalità) e le risorse provengono dalla fiscalità

Ciò significa che

- da una parte i diritti sociali derivano dal lavoro remunerato e dallo statuto acquisito nel mercato del lavoro
- dall'altra la società garantisce interventi a tutti i cittadini (minimo di base, risposta a bisogni sanitari, ecc.).

Lo Stato sociale svizzero è tipicamente ibrido, benché presenti molte caratteristiche originali determinate dalla sua peculiare storia.

Le specificità dello Stato sociale svizzero

Lo Stato sociale svizzero si è inizialmente ispirato a quello tedesco, bismarckiano, delle assicurazioni sociali⁹⁸. Oggi si può parlare di uno Stato sociale "maturo" che contiene sia elementi assicurativi, sia elementi universalistici di ispirazione Beveridgeana, oltre a forme di prestazioni erogate dopo accertamento dei mezzi di chi ne fa richiesta.

La creazione delle cosiddette indennità per perdita di guadagno durante la Seconda Guerra mondiale e la successiva creazione dell'AVS rivestono un ruolo paradigmatico e rappresentano lo snodo dello Stato sociale svizzero.

Durante la Seconda Guerra mondiale, la Confederazione si dimostrò più «attenta» che durante la Prima Guerra mondiale, introducendo, accanto all'assicurazione militare, in vigore dal 1902 a tutela dell'integrità fisica dei coscritti, un regime assicurativo che compensa la perdita del reddito durante il periodo di leva con delle Indennità per perdita di guadagno (IPG). Le donne ne furono escluse e perciò il regime IPG gettò le basi di un sistema di sicurezza sociale «gender biased»⁹⁹. Già il 9 ottobre 1945, il Consiglio federale decreta la creazione di un regime transitorio che gestisce i fondi delle IPG in vista di destinarli all'AVS, allora già in

⁹⁸ Per ripercorrere l'evoluzione dello Stato sociale svizzero dall'Ottocento all'inizio degli anni Duemila, si veda S. Greppi & H. Ritzmann (2002). *Les Comptes globaux de la protection sociale : Méthodes et concepts*. Neuchâtel, OFS. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.337456.html>.

⁹⁹ Matthieu Leimgruber, «Protecting Soldiers, Not Mothers: Soldiers' Income Compensation in Switzerland during World War II», *Social Policy*, 17 (1), 2010, pp. 53-79.

discussione al Parlamento federale e prevista da un articolo della Costituzione fin dal 1925. Grazie al regime IPG si creò un fondo di 700 milioni di franchi che contribuì ad avviare l'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) nel 1948 ed a moderare la pressione fiscale nel dopoguerra¹⁰⁰. Infatti, il nuovo regime AVS mutua dal regime precedente il sistema di contribuzione attraverso il quale ognuno è obbligato a versare una proporzione definita del proprio reddito da lavoro, la metà dei contributi dei salariati essendo a carico dei datori di lavoro. Anche la gestione attraverso casse di compensazione create dalle organizzazioni professionali padronali e dai cantoni, come pure il finanziamento della Confederazione e dei cantoni, è mantenuta. Ma il regime dell'AVS si caratterizza anche per la scelta del principio del finanziamento a ripartizione: i contributi prelevati presso le persone attive non sono destinati prioritariamente all'accumulazione di un capitale da riversare più tardi per pagare le proprie rendite, bensì, in gran parte, al pagamento delle rendite della generazione di pensionati. Si è così creato un diritto universale a una rendita di vecchiaia per tutti i residenti di entrambi i sessi che hanno raggiunto l'età di 65 anni e versato almeno un minimo di contributi. L'ammontare dei contributi non ha un tetto massimo, ma la legge fissa invece una rendita minima e massima. Si è così creata una combinazione tra uno schema assicurativo (contributivo) e un principio etico ispirato alla solidarietà tra i membri della popolazione, segnatamente tra membri attivi e pensionati e tra titolari di redditi elevati e titolari di redditi meno elevati.

Oggi, lo Stato sociale svizzero è caratterizzato da una forte frammentazione e complessità dovute al fatto che non è stato ispirato da un progetto globale, ma è stato costruito "a pezzi ed a bocconi", per usare l'espressione che Ernesto Rossi ha utilizzato riferendosi allo Stato sociale britannico prima del Piano Beveridge (2002, p. 171), tenendo conto di quanto già esisteva e adottando un approccio pragmatico, più che seguendo uno slancio egualitario. L'assenza di una visione d'insieme, la lentezza della messa in atto delle strutture (si pensi al lasso di tempo che è spesso intercorso fra l'adozione degli articoli costituzionali e l'entrata in vigore delle leggi¹⁰¹), la coesistenza di vari dispositivi e modelli organizzativi, così come la diversità dei modi di finanziamento che caratterizzano lo Stato sociale elvetico sono in gran parte da attribuire a specificità istituzionali, politiche e giuridiche¹⁰², ossia la democrazia diretta, il federalismo, il liberalismo e il nazionalismo. Inoltre, lo sviluppo di forme di tutele private e di politiche cantonali o comunali a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, l'elevata incidenza del lavoro a domicilio tra Ottocento e Novecento e la politica migratoria sono fattori che hanno anch'essi contribuito a determinare l'evoluzione dello stato sociale svizzero¹⁰³.

La democrazia diretta

Le istituzioni di democrazia diretta, così come sono organizzate in Svizzera, contribuiscono a spiegare le caratteristiche della politica sociale che vi è praticata. Si pensi in particolare all'influenza dei referendum facoltativi (abrogativi) e alle iniziative popolari (referendum propositivi)¹⁰⁴.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ L'esempio forse più eclatante è rappresentato dal sistema di indennità in caso di maternità, entrato in vigore nel 2005 a distanza di ben 60 anni dall'adozione dell'articolo costituzionale che ne sanciva il principio.

¹⁰² Su questi aspetti, si veda Pierre Gilliard, S. Rossini, *La protection sociale en Suisse*, Lausanne, réalités sociales, 1997.

¹⁰³ Si veda Silja Häusermann, "Reform Opportunities in a Bismarckian Latecomer: Restructuring the Swiss Welfare State", in Bruno Pallier, ed., *A Long Goodbye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, pp. 207-231; Pierre Eichenberger, *Mainmise sur l'État social. Mobilisation patronale et caisses de compensation en Suisse (1908-1960)*, Neuchâtel, Éditions Alphil, 2016.

¹⁰⁴ Storia della sicurezza sociale. <https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/temi/democrazia-diretta/>

L'iniziativa popolare è il diritto del popolo di collaborare, per mezzo di una raccolta di firme, al processo di elaborazione della Costituzione (a livello cantonale anche delle leggi). L'iniziativa può essere messa in votazione con l'adesione dell'Assemblea federale, il rifiuto della stessa, o con la contrapposizione formulata dall'Assemblea federale nella forma di un controprogetto. Essa permette tuttavia di esercitare una certa pressione, anche da parte delle minoranze, di orientare il legislatore in sede di discussione, decidendo per esempio di contrapporre all'iniziativa un controprogetto anziché rifiutarla e invitare gli elettori a fare altrettanto, di suscitare e alimentare il dibattito e di denunciare i problemi.

Il referendum legislativo si presenta in forma obbligatoria (questioni costituzionali, decreti federali urgenti, adesione a organizzazioni internazionali e sovranazionali) o facoltativa. Quest'ultima permette a 50.000 cittadini di domandare che una legge federale votata dal Parlamento, o un decreto federale, siano sottoposti a votazione popolare. Il referendum permette sì di rifiutare delle leggi votate dal Parlamento, ma la sua azione principale è quella di obbligare il legislatore a tener conto di tutte le opposizioni possibili a un progetto di legge. La sola minaccia del lancio di un referendum costituisce una forte pressione su chi è incaricato di legiferare, che tende perciò a prevenire le critiche adottando i possibili compromessi in anticipo. Per fare ciò vi è un complesso sistema di formazione di gruppi di studio dove sono rappresentate tutte le correnti e, in genere, si procede con un vasto giro di consultazioni prima di sottoporre un progetto di legge definitivo. Ne deriva un processo legislativo lento che ha come effetto la promulgazione di "leggi eterogenee o liberali sullo Stato sociale, dando inoltre a organizzazioni di beneficenza un peso relativamente importante" (Su questi aspetti si veda la piattaforma "Storia della sicurezza sociale" dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), <https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/home>).

Il federalismo

In Svizzera le competenze dello Stato sono suddivise fra Stato centrale (Confederazione) e Stati membri (i Cantoni). L'art. 3 della Costituzione federale recita: "I Cantoni sono sovrani fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale, ed esercitano tutti i diritti che non sono delegati alla Confederazione."

La soluzione federalistica cerca di mantenere forti i Cantoni assegnando loro il maggior numero possibile di competenze fondamentali. Ciò deriva dall'idea, ancora oggi largamente condivisa, che lo Stato si è formato dall'unione volontaria di enti di ugual valore, decisi a conservare le loro caratteristiche e le loro peculiarità. Il vantaggio maggiore consiste nel poter affrontare i problemi laddove si manifestano, tenendo conto della realtà in cui nascono. Un altro vantaggio deriva dal possibile scambio e dalla diffusione di buone pratiche introdotte e sperimentate sul piano locale, in altri cantoni o a livello federale.

Tuttavia, il federalismo ha anche degli effetti negativi sulla politica sociale elvetica, in particolare sulla sua implementazione, gestione, valutazione e pianificazione, come ci informa Stéphane Rossini. Certe prerogative tendono a bloccare lo sviluppo di determinati interventi oppure impediscono il raggiungimento degli obiettivi di efficienza. L'erogazione decentralizzata di prestazioni è pure all'origine di disuguaglianze di trattamento, sia per quanto riguarda l'offerta che il livello delle prestazioni. Il federalismo determina dei costi aggiuntivi e degli sprechi, oltre a una tendenza al regionalismo, se non addirittura a forme di particolarismo¹⁰⁵. Nel corso degli ultimi decenni, l'attribuzione delle competenze alla Confederazione è andata

¹⁰⁵ Stéphane Rossini, *Défis et débats sociaux. A propos des réformes de la politique sociale en Suisse*, Lausanne, réalités sociales, 1999.

aumentando ed è stata generalmente accettata senza troppe difficoltà¹⁰⁶. Tuttavia, il federalismo continua ad esercitare un'influenza determinante sulla realizzazione delle leggi federali. Spesso queste ultime definiscono i principi e le regole generali e delegano ai Cantoni la responsabilità dell'esecuzione. Ne possono perciò risultare importanti differenze fra un Cantone e un altro. Rimangono poi notevoli differenze a seconda dei settori. In questo contesto, il settore delle assicurazioni sociali è in larga misura di competenza della Confederazione, quelli dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della sanità sono di competenza cantonale.

Il liberalismo

Questa corrente di pensiero ha esercitato ed esercita un'influenza considerevole sulla politica sociale attraverso un'opposizione alla centralizzazione e alla cosiddetta statalizzazione. Tale influenza si manifesta in primo luogo a livello organizzativo. L'esecuzione delle leggi in materia di assicurazioni sociali è spesso delegata al livello amministrativo inferiore e a numerosi organismi, spesso privati. Ma il peso del liberalismo si esprime anche attraverso il rifiuto, in alcuni comparti, dell'obbligo di assicurare la popolazione o gruppi di essa. Ciò è il caso nei settori della salute e della previdenza per la vecchiaia, ma non solo.

Ci sono attori che gestiscono assicurazioni malattia obbligatorie secondo la Legge sull'assicurazione contro le malattie (LAMal) e contemporaneamente assicurazioni malattia complementari, private e facoltative, sulla base della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA), assicurazioni di indennità giornaliera in caso di malattia non professionale (LAMal e LCA), ossia l'eventualità prevista dagli articoli 13 e 14 della Convenzione 102 dell'OIL, fondi pensione e casse di compensazione per assegni familiari nonché casse di compensazione AVS, in un rapporto che permette di gestire ingenti liquidità e consistenti riserve, nonché di realizzare profitti nel settore delle assicurazioni private attingendo ai buoni rischi drenati dal bacino degli assicurati a titolo obbligatorio¹⁰⁷. In tal modo, uno stesso attore può proporsi alle imprese dello stesso ramo come partner per tutte le assicurazioni sociali, sollevando gli affiliati, ossia le imprese, da un onere amministrativo non indifferente e consentendo loro di beneficiare di tariffe e premi vantaggiosi nel campo di talune assicurazioni sociali e in quello delle assicurazioni private.

Il nazionalismo

La Svizzera ha una debole propensione a firmare convenzioni internazionali, come sottolinea Stéphane Roscini (1999). Quando le circostanze lo permettono, la prassi seguita è generalmente quella di sottoscrivere accordi bilaterali su problemi specifici, come nel caso del nuovo ciclo di negoziati settoriali con L'Unione europea. Il nazionalismo si traduce spesso in un forte sentimento di particolarità e unicità, il famoso e decantato "Sonderfall", malgrado sia da molti decenni un paese di immigrazione e la sua economia sia fortemente votata all'esportazione e quindi dipendente dal grado di apertura degli altri paesi, in particolare quelli dell'Unione europea. In tale contesto, emerge la costante rivendicazione degli ambienti padronali a tenere basso il costo della manodopera e un continuo richiamo alla moderazione salariale, al fine garantire la competitività dell'industria d'esportazione. Non è quindi sorprendente che l'Unione svizzera degli imprenditori si

¹⁰⁶ Pietra angolare che sorregge questa evoluzione è la perequazione finanziaria nazionale e la conseguente nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni entrata in vigore nel 2008. Obiettivi principali della perequazione finanziaria sono la riduzione delle disparità cantonali per quanto riguarda la capacità finanziaria nonché l'incremento dell'autonomia finanziaria e della competitività fiscale dei Cantoni.

¹⁰⁷ Per una rassegna e una disamina si veda Eichenberger P. (2016). *Mainmise sur l'État social. Mobilisation patronale et caisse de compensation en Suisse (1908-1960)*. Neuchâtel: Éditions Alphil-Presses universitaires suisses.

batta per un mercato del lavoro flessibile e per un “diritto del lavoro liberale basato su norme contrattuali o di partenariato sociale individuali” esortando lo Stato a “intervenire e legiferare sul mercato del lavoro solo se strettamente necessario” e ribadendo che la “politica della formazione e la politica sociale devono essere al servizio di un mercato del lavoro efficiente”¹⁰⁸.

Queste peculiarità - democrazia diretta, federalismo, liberalismo, nazionalismo - hanno determinato un’evoluzione lenta e settoriale dello Stato sociale, tant’è che oggi ci si trova confrontati con una legislazione molto differenziata. Il sistema attuale è complesso e poco trasparente, sebbene la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, unifichi definizioni e norme di procedura all’interno del diritto delle assicurazioni sociali, coordini le prestazioni fra loro e regoli il regresso verso terzi. Essa, tuttavia, non si applica alla previdenza professionale, salvo poche eccezioni, né tanto meno agli altri elementi costitutivi dello Stato sociale elvetico.

In sintesi, lo Stato (Confederazione, cantoni e comuni) continua a svolgere un ruolo fondamentale nella produzione di benessere. Esistono inoltre diversi attori privati, come le associazioni, le fondazioni, le cooperative, le aziende private con o senza scopo di lucro e, in taluni cantoni, come ad esempio Zurigo, le Parrocchie. Sempre tra gli attori privati occorre citare i gruppi spontanei, gli individui e le famiglie che a vario titolo contribuiscono e partecipano al funzionamento dello Stato sociale, ad esempio operando come volontari, spontanei o organizzati dal cosiddetto privato sociale, contribuendo in tal modo a rafforzare le reti familiari, parentali, amicali e di vicinato. Le aziende private partecipano al funzionamento dello Stato sociale fornendo lavoro e reddito, quindi capacità di spesa, servizi ai propri salariati nell’ambito del cosiddetto welfare aziendale, ma anche determinando le condizioni di un intervento dei dispositivi di sicurezza sociale, ad esempio in caso di licenziamento e di conseguente disoccupazione. Le organizzazioni padronali e dei lavoratori esercitano un’importante influenza sugli orientamenti dello Stato sociale. Una parte consistente dell’azione dello Stato è rivolta al sostegno diretto o indiretto al cittadino con prestazioni monetarie o sotto forma di servizi alla persona e al sostegno al cosiddetto Terzo settore o Privato sociale che a sua volta assicura importanti servizi alla popolazione, a volte in parziale autonomia dallo Stato. Lo Stato sociale elvetico garantisce e organizza il suo ruolo attraverso il principio della redistribuzione del reddito e della ricchezza. In questo contesto, il ruolo dei cantoni è peculiare. Le loro funzioni non sono solo quelle di applicare disposizioni di legge nazionali e di contribuire a conseguire gli obiettivi delle politiche sociali nazionali, ma anche di erogare prestazioni in aggiunta o a complemento di quelle fissate a livello federale (in particolare con le assicurazioni sociali) di fornire, direttamente o indirettamente, servizi ai cittadini e quella di regolare l’azione sociale di altri soggetti che agiscono a livello regionale o locale. Non siamo naturalmente in grado di passare in rassegna tutti i 26 Cantoni, ma cercheremo di approfondire lo Stato sociale del Cantone Ticino e di dare qualche elemento di confronto con altri cantoni nei settori di particolare interesse.

¹⁰⁸ Unione svizzera degli imprenditori, “Mercato del lavoro”. <https://www.arbeitgeber.ch/it/category/mercato-del-lavoro/> consultato il 10 aprile 2023. Vale la pena sottolineare che il diritto del lavoro della Svizzera è tra i più liberali del mondo, secondo gli indicatori dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si veda la pagina dell’Organizzazione consultata il 10 aprile 2023: “OECD Indicators of Employment Protection”, <<https://www.oecd.org/employment/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm>>.

Lezione 4 Il sistema dei tre pilastri e le politiche a favore della popolazione anziana e dei disabili

Introduzione

Il “sistema dei tre pilastri” rappresenta il nocciolo del sistema svizzero di sicurezza sociale. Esso è stato costruito gradualmente nel corso del Dopoguerra ed incorpora gli interventi dello Stato sociale nel campo della previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità. Il principio dei tre pilastri è sancito nella Costituzione federale del 18 aprile 1999, di cui l’Art. 111 cpv 1:

“La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.”

Prima di approfondire i singoli dispositivi che lo compongono, è utile passare in rassegna i tre pilastri dandone una visione d’insieme¹⁰⁹.

Il primo pilastro è composto da AVS, AI e Prestazioni complementari all’AVS/AI. Si tratta di un pilastro di base, il cui mandato è quello di garantire a tutta la popolazione residente un reddito di sostituzione minimo, idealmente almeno il minimo vitale. L’AVS e l’AI sono delle assicurazioni a vocazione universale, coprono cioè tutta la popolazione residente. Sono finanziate secondo il principio di ripartizione: i prelievi sui salari e sui redditi vengono immediatamente utilizzati per finanziare le rendite in corso (non c’è accumulazione individuale di capitale). Hanno un carattere molto sociale, perché operano un’elevata redistribuzione della ricchezza fra attivi e pensionati (solidarietà orizzontale o generazionale) e fra ceti ricchi e ceti modesti (solidarietà verticale). Ciò è dovuto al fatto che l’ammontare delle rendite è limitato all’interno di una “forchetta” in cui la rendita massima è il doppio di quella minima. Gli assicurati a basso reddito ricevono quindi delle rendite più elevate in proporzione a quanto hanno contribuito rispetto ai ceti più abbienti. Bisogna però aggiungere che l’effetto redistributivo reale è limitato dal fatto che la speranza di vita è più elevata per le classi ad alto reddito, che beneficiano mediamente più a lungo della rendita AVS.

Le Prestazioni complementari sono state introdotte nel 1966 per ovviare al fatto che le rendite AVS e AI non riuscivano a garantire a molti anziani o invalidi (che non disponevano di risorse supplementari) un livello di vita dignitoso. Le PC si differenziano dall’AVS/AI perché sono delle prestazioni a carattere residuale (o selettivo) basate sulla prova dei mezzi, sono destinate, cioè, a quei beneficiari AVS o AI che non raggiungono il minimo vitale. Si tratta quindi di una prestazione assimilabile per certi versi ad una forma di assistenza sociale, pur facendo parte del diritto delle assicurazioni sociali. Al momento della loro introduzione, le PC furono concepite come una soluzione transitoria, ma sono tutt’oggi in vigore. Questa soluzione fu preferita rispetto ad un’estensione generalizzata delle rendite AVS che veniva guardata con preoccupazione dagli

¹⁰⁹ Per una storia critica del sistema dei tre pilastri si veda Matthieu Leimgruber, *Solidarity Without the State? Business and Shaping of the Swiss Welfare State 1890-2000*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. Si veda anche Streckeisen, Peter. (2009) *Das Drei-Säulen-Modell der Altersvorsorge in der Krise*. Jahrbuch / Denknetz/Réseau de réflexion, 2009. pp. 83-90. Scaricabile al seguente link: https://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2017/07/Streckeisen_Denknetz_Jahrbuch_Drei_S%C3%A4ulen_Modell.pdf.

ambienti liberali, fautori della “soluzione svizzera dei tre pilastri” e di un sistema che favorisse lo sviluppo del risparmio attraverso il rafforzamento della previdenza professionale e di quella individuale.

Il secondo pilastro è composto dalla previdenza professionale (PP) e dalla AInf (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni). Si tratta di prestazioni che vanno ad aggiungersi al primo pilastro di base, il cui scopo è quello di garantire all'assicurato (e ai familiari che da lui dipendono) il tenore di vita abituale antecedente all'occorrenza del rischio (pensionamento, decesso o invalidità). Il secondo pilastro è a carattere occupazionale, perché non copre tutta la popolazione residente, bensì solo coloro che svolgono un'attività professionale dipendente, percepiscono un salario annuo superiore ad una certa soglia e hanno un contratto di lavoro superiore a tre mesi. Il finanziamento della previdenza professionale (PP) si basa sul principio di capitalizzazione, vale a dire che i prelievi sui salari sono investiti e capitalizzati su tutto l'arco della vita attiva. Le rendite di vecchiaia dipendono dal capitale accumulato individualmente, che sarà più o meno elevato secondo l'andamento dei mercati finanziari sul lungo termine e secondo l'ammontare dei prelievi sul salario (più una persona guadagna, più i prelievi possono essere elevati e più le rendite saranno cospicue). Non esiste nessuna forma di solidarietà verticale: ognuno accumula il proprio capitale di vecchiaia con il contributo dei datori di lavoro e dei mercati finanziari.

L'assicurazione infortuni (AInf) viene considerata parte del sistema dei tre pilastri, perché prevede delle prestazioni, in particolare delle rendite, in caso d'invalidità e decesso dovuti a infortunio o malattia professionale. L'AInf, così come la PP, prevede l'affiliazione obbligatoria solo per i lavoratori dipendenti, mentre è facoltativa per gli indipendenti. Non sono inoltre assicurati i lavoratori mandati in Svizzera per un periodo limitato da un datore di lavoro all'estero (lavoratori distaccati). Questa annotazione, che a priori potrebbe sembrare anodina, assume maggiore rilevanza nel contesto attuale di libera circolazione della manodopera fra la Svizzera e i Paesi dell'UE. Il mercato del lavoro sta cambiando velocemente e c'è il rischio che alcune categorie di lavoratori rimangano sprovvisti di tutele adeguate.

La previdenza privata facoltativa (terzo pilastro) consente, a chi lo desidera e se lo può permettere, di avere un “surplus”, una prestazione integrativa supplementare rispetto ai primi due pilastri. Esistono due tipi di previdenza privata:

- La previdenza vincolata (pilastro 3a): composta in particolare da assicurazioni sulla vita. È detta vincolata perché consente la riscossione del capitale accumulato solo all'occorrenza del rischio (oppure in forma anticipata ma solo in circostanze e per coprire bisogni specifici). Offre delle agevolazioni fiscali elevate (soprattutto per gli indipendenti) e rendimenti generalmente più elevati rispetto ad altre forme di risparmio. È aperta a persone con attività lucrativa; è stata pensata soprattutto per i liberi professionisti che non sono affiliati obbligatoriamente al secondo pilastro.
- La previdenza libera (pilastro 3b): composta da assicurazioni sulla vita, i risparmi, investimenti sul mercato azionario, ecc. È aperta a persone con o senza attività lucrativa. In questo caso, il capitale risparmiato è disponibile in ogni momento. In cambio, le agevolazioni fiscali sono limitate.

Concludendo questa parte introduttiva, occorre sottolineare che i mutamenti del mercato del lavoro e delle forme del lavoro, i cambiamenti dei modi di vivere e le ricorrenti crisi dei mercati azionari sollevano la questione dell'adeguatezza del sistema dei tre pilastri. Il secondo pilastro, in particolare, è ancora tendenzialmente orientato alla tutela dei lavoratori salariati tradizionali, che lavorano a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato e buone prospettive di carriera, mentre le varie forme di lavoro flessibile, neo-

indipendente (che hanno ridefinito la figura del lavoro indipendente oltre quella tradizionale del libero professionista, del commerciante o dell'agricoltore), precario, sono sempre più diffuse. Inoltre, la stagnazione dei salari e l'ampiezza del fenomeno dei lavoratori poveri che, pur lavorando a tempo pieno, ricevono un salario insufficiente a coprire il fabbisogno vitale (e quindi anche a garantire adeguate tutele, a cominciare da quella per la vecchiaia), configurano un'ulteriore lacuna del sistema dei tre pilastri. L'invecchiamento della popolazione, caratteristica strutturalmente presente nella nostra società da parecchi decenni, rappresenta un altro importante banco di prova per un sistema che integra l'evoluzione demografica nei suoi modelli di calcolo. Infine, l'avvicinarsi delle crisi finanziarie degli ultimi anni, con le conseguenze negative sui rendimenti dei capitali investiti nel secondo e terzo pilastro e quindi sulle future rendite pensionistiche, non fanno che accrescere le ragioni di inquietudine nei confronti della solidità del sistema dei tre pilastri. Il legislatore ne è consapevole e in quest'ottica ha elaborato e sta elaborando una serie di riforme che però non necessariamente vanno nella direzione di una maggiore generosità del sistema, privilegiando piuttosto il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del sistema e dei suoi elementi costitutivi.

L'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)

Sviluppo storico

- 1925 Base costituzionale per l'AVS (art. 34 quater)
- 1931 Il Popolo respinge il primo progetto di legge federale sull'AVS
- 1940 Il Consiglio federale introduce l'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e di salario (le attuali IPG), che fungerà da modello per l'introduzione dell'AVS
- 1948 Legge federale sull'AVS
- 1957 4a revisione dell'AVS: riduzione dell'età di pensionamento per le donne a 63 anni
- 1964 Riduzione dell'età di pensionamento delle donne a 62 anni
- 1966 Introduzione delle prestazioni complementari
- 1969 Aumento dei contributi salariali dal 4 al 5,2 per cento
- 1972 Il 3 dicembre (ben 47 anni dopo l'adozione dell'articolo costituzionale) Popolo e Cantoni accettano la revisione dell'art. 34 quater della Costituzione: la nuova disposizione – detta “tre pilastri” – sostituisce quella adottata nel 1925; nella stessa tornata, viene bocciata l'iniziativa popolare del Partito del Lavoro “Per vere pensioni popolari”
- 1973 Innalzamento delle rendite dell'80 per cento e, due anni dopo, di un ulteriore 25 per cento e aumento dell'aliquota di contribuzione degli indipendenti al 7,8 per cento (8a revisione dell'AVS)
- 1975 Aumento dei contributi salariali all'8,4 per cento (8a revisione dell'AVS)
- 1993 Base costituzionale per un punto percentuale IVA destinato all'AVS
- 1997 Cambia la struttura delle rendite: sistema di rendite individuali, introduzione della ripartizione dei redditi conseguiti dai coniugi e della rendita per vedovi (10a revisione dell'AVS)
- 1999 Aumento dell'IVA di un punto percentuale a favore dell'AVS
- 2001 Innalzamento dell'età di pensionamento delle donne a 63 anni
- 2005 Innalzamento dell'età di pensionamento delle donne a 64 anni
- 2008 Sostituzione del vecchio numero AVS con un numero di assicurato a 13 cifre che serve da numero di assicurazione sociale; è garantita la protezione dei dati
- 2010 Il Parlamento respinge l'11a revisione dell'AVS
- 2016 Il Popolo boccia l'iniziativa popolare federale «AVSplus: per un'AVS forte»
- 2017 Popolo e Cantoni respingono la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020

- 2019: in votazione popolare è accettata la Legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS (RFFA). La legge entra in vigore il 1° gennaio 2020 e comporta un aumento dei contributi AVS per la prima volta dal 1975
- 2022: Il 25 settembre Popolo e Cantoni accettano la riforma AVS 21: l'età di riferimento è fissata a 65 anni tanto per gli uomini quanto per le donne e l'IVA sarà leggermente aumentata; l'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2024.
- 2024: il 3 marzo, l'iniziativa «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile» (iniziativa per una tredicesima pensione AVS) è stata approvata dal popolo e dai Cantoni. Come primo passo, questa iniziativa sancisce nella Costituzione federale che le casse di compensazione pagheranno una tredicesima pensione di vecchiaia a partire dal 2026.
- 2025: Riforma AVS 21 - Età di riferimento: L'età di pensionamento femminile passa da 64 a 65 anni, gradualmente, con un aumento di tre mesi all'anno a partire dal 1° gennaio 2025.

Fonte: Diverse fonti, tra le quali: Centro d'informazione AVS/AI, <https://www.evoluzione-ai.ch/ergaenzungsleistungen/>; UFAS, Storia della sicurezza sociale, <https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/home>

Scopo

In base all'articolo 112 della Costituzione federale (art. 34 quater della "vecchia Costituzione"), l'AVS è chiamata a "coprire adeguatamente il fabbisogno vitale". Come si vedrà oltre nel testo, l'AVS da sola non è in grado di coprire il fabbisogno vitale. In assenza di risorse supplementari significative a disposizione (2° pilastro, 3° pilastro e altre risorse personali), raggiunge tale scopo solo con l'intervento delle Prestazioni complementari (PC) che sono erogate a chi beneficia di una rendita di vecchiaia o per superstiti (AVS) o di una rendita di invalidità (AI).

Basi legali

- Art. 112 Costituzione federale (Cst) RS 101
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) RS 830.1
- Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) RS 830.11
- Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) RS 831.10
- Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) RS 831.101

Occorre ricordare che la Cst federale all'art. 8 stabilisce il principio dell'uguaglianza giuridica e al capoverso 2 sancisce che nessuno può essere discriminato a causa dell'età. Inoltre, all'Art 112c, sancisce che i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv 1) e che la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili e che a questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv 2). Infine, poiché i Cantoni, le Città e i Comuni sono anch'essi competenti in materia di politica della vecchiaia, esistono diverse basi legali anche a questi livelli istituzionali.

Assicurati

Un punto qualificante dell'AVS è la sua natura universale. Essa, infatti, è obbligatoria per tutta la popolazione residente. Più precisamente, sono obbligatoriamente assicurate le persone fisiche domiciliate in Svizzera; le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera; i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al

servizio della Confederazione, al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12 LAVS, al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale.

Organizzazione

- La vigilanza sul funzionamento dell'AVS – più di 40 miliardi annui di uscite versati ad oltre due milioni di persone – è esercitata dalla Centrale di compensazione (Dipartimento federale delle finanze (DFF)), e dall'UFAS (DFI).
- La Centrale di compensazione vigila sulla gestione e l'UFAS sull'applicazione delle disposizioni previste dall'AVS.
- In Svizzera esistono 26 Casse di compensazione cantonali, un centinaio di casse professionali, una Cassa svizzera di compensazione e una cassa federale di compensazione.
- La Cassa svizzera di compensazione CSC ha per missione l'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. Essa è chiamata a determinare il diritto alle rendite, ne fissa gli importi, procede al versamento delle prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e gestisce le rendite correnti dei cittadini degli Stati contraenti domiciliati all'estero.
- La Cassa federale di compensazione CFC è una cassa di compensazione per il personale dell'amministrazione federale. Fanno parte di questa cassa i seguenti datori di lavoro e i loro dipendenti nonché i pensionati di questi istituti: Consiglio federale, Amministrazione federale, Tribunali federali, Istituti federali, Istituzioni di diritto pubblico e privato che sono sottoposte al controllo della Confederazione o in stretto rapporto con la stessa.
- Casse di compensazione cantonali e professionali. I compiti principali di una Cassa di compensazione (ad esempio la cassa cantonale di compensazione) sono da una parte la riscossione dei contributi AVS e, dall'altra, il versamento delle prestazioni AVS.
- In ogni comune del Cantone è istituita un'agenzia comunale della cassa cantonale. La gestione dell'agenzia è affidata ad un gerente nominato dal municipio a norma della legge organica comunale, e sotto la sua sorveglianza e responsabilità.
- L'Agenzia ha il compito di fornire assistenza e consulenza per le pratiche connesse all'AVS, informa sulle prestazioni e mette a disposizione i moduli per ottenere le prestazioni.
- compenswiss è un istituto autonomo di diritto pubblico della Confederazione con sede a Ginevra. L'istituto amministra i fondi di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), dell'assicurazione per l'invalidità (AI) e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (IPG). compenswiss deve mantenere ad ogni momento liquidità sufficienti per garantire il pagamento delle prestazioni delle tre assicurazioni sociali e gestire il patrimonio in modo tale da garantire un equilibrio ottimale tra sicurezza e rendimento di mercato (<https://www.compenswiss.ch/>).

Modulistica

Tutta la modulistica rilevante in materia di AVS può essere scaricata al sito del Centro d'Informazione AVS/AI (www.avs-ai.ch) o di qualsiasi Cassa di compensazione, come per esempio la Cassa cantonale di compensazione (<https://www4.ti.ch/dss/ias/formulari>). Fondamentale sapere che le persone che desiderano far valere il proprio diritto a una rendita di vecchiaia o per superstiti devono inoltrare una domanda all'ultima Cassa di

compensazione alla quale sono state affiliate. Senza tale domanda, le casse di compensazione non possono calcolare né tanto meno versare la rendita.

Finanziamento

Fonti di finanziamento: Prelievi su salari (8,7%) e redditi da lavoro indipendente (8,1% per redditi a partire da 60.500 franchi), sovvenzioni, interessi, IVA, giochi, alcool e tabacco; il finanziamento è basato su un sistema a ripartizione. Una fonte di finanziamento importante è pure rappresentata dai redditi da capitale. I non attivi contribuiscono con versamento compresi tra 435 e 21.750 franchi all'anno, a seconda della condizione economica. L'AVS ha un Conto capitale che genera redditi da capitale. Anche la gestione di un'assicurazione come l'AVS è un'attività rischiosa e deve tutelarsi contro il rischio di non poter erogare le prestazioni a cui gli assicurati hanno diritto. È il motivo per il quale anche l'AVS, pur non essendo un sistema a capitalizzazione, ossia un sistema che prevede la formazione di un capitale individuale che, insieme agli interessi maturati, verrà versato all'assicurato o consentirà di versargli una rendita mensile, dispone di un capitale. Esso non appartiene a un singolo assicurato, bensì all'AVS stessa che lo gestisce attraverso un Fondo che lo investe per maturare degli interessi. Tale Fondo consente all'AVS di far fronte ai propri impegni nei periodi in cui le entrate dovessero essere insufficienti a coprire le uscite. Oltre alle oscillazioni a breve termine delle entrate, sostanzialmente per motivi congiunturali, l'AVS deve far fronte a problemi strutturali quali l'invecchiamento della popolazione che incide sul rapporto tra popolazione attiva (che versa i contributi) e popolazione pensionata che ne beneficia sotto forma di rendite. Inoltre, sta sempre più incidendo un altro problema strutturale determinato da salari stagnanti o bassi, che non consentono di prelevare contributi sufficienti. Infine, vi sono anni in cui i mercati finanziari sui quali sono collocati i capitali dell'AVS, non generano interesse, ma al contrario determinano perdite, anche consistenti. Fu il caso nel 2008, per esempio, anno in cui il risultato dei collocamenti finanziari è stato di ben -4,3 miliardi, determinando una perdita complessiva di -2,2 miliardi di franchi.

Ogni cassa di compensazione AVS tiene un Conto Individuale (CI) a nome di ciascuna persona assicurata per la quale, almeno una volta, sono stati versati presso di essa dei contributi.

Non avendo bisogno di accumulare un capitale per poter distribuire le prestazioni previste, può finanziare anche la generazione entrante, quella che, pur non avendo contribuito al finanziamento beneficia delle sue prestazioni grazie ai versamenti della generazione che nello stesso periodo è attiva e versa i contributi.

L'equilibrio finanziario del sistema a ripartizione dipende dal rapporto tra attivi e pensionati ed è quindi direttamente influenzato dall'evoluzione demografica, oltre che dall'evoluzione dell'occupazione e dei salari.

Prestazioni

Prestazioni in denaro (al 1.1.2026)

- Rendita semplice individuale di vecchiaia (intera):
 - minima, 1260 franchi; massima, 2520 franchi
- Rendita per i figli:
 - minima, 504 franchi; massima, 1008 franchi
- Assegno per grandi invalidi (AGI AVS)

- È considerato grande invalido chi dipende regolarmente dall'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e necessita in permanenza di cure e sorveglianza; AGI AVS in istituto o a domicilio è funzione del livello di dipendenza dell'assicurato (ha diritto a un AGI di grado lieve solo chi vive a casa):

Grado elevato 80% della rendita semplice minima (1008),
Grado medio 50% della rendita semplice minima (630),
Grado lieve (a domicilio) 20% della rendita semplice minima (252).

Prestazioni integrative

- Mezzi ausiliari:
 - Apparecchi (costosi) per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per essere indipendenti

Prestazioni collettive

- Aiuto alla vecchiaia:
 - Art. 101bis LAVS dà la possibilità di finanziare con mezzi dell'AVS le spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale (Pro Senectute, ecc.) per l'esecuzione di una serie di compiti a favore delle persone anziane.

Esempio di calcolo di una rendita di vecchiaia

Gli elementi che entrano nel calcolo di una rendita di vecchiaia sono tre:

- (i) Accrediti per compiti educativi e di assistenza a parenti bisognosi
- (ii) Anni di contributi versati
- (iii) Reddito proveniente dall'attività professionale

Un accredito per compiti educativi è computato, al momento del calcolo della rendita, agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi (per le persone coniugate l'accredito è suddiviso a metà durante gli anni civili di matrimonio).

La media degli accrediti per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima diviso il numero di anni di contribuzione.

Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, con un'invalidità almeno di grado medio, hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono.

Essi devono far valere tale diritto ogni anno con una richiesta scritta. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri.

Le persone aventi diritto a prestazioni ricevono una rendita completa (scala delle rendite 44), se l'obbligo contributivo è stato compiuto senza alcuna lacuna a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui hanno compiuto il 21° anno di età.

Di regola, un anno mancante comporta una riduzione della rendita di 1/44.

I redditi guadagnati durante la vita attiva vengono sommati e rivalutati per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi e del fatto che i redditi guadagnati a inizio carriera sono generalmente modesti.

Esempio numerico (si veda anche l'cosiddetto ausilio per il calcolo: <https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-vecchiaia-e-superstiti-AVS/Ausilio-per-il-calcolo>):

Assicurata nata il 17.02.1962, ha diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia dal 1° settembre 2026. È coniugata dal 1984 con la stessa persona. Il marito non ha ancora diritto alla rendita, per cui la rendita è fissata sulla base del reddito individuale della sua attività lucrativa. Dal matrimonio sono nati due figli (nel 1986 e nel 1988), per cui le possono essere riconosciuti accrediti per compiti educativi per 18 anni suddivisi tra i coniugi per tutta la durata del matrimonio. Dal 1983 ha pagato ininterrottamente i contributi, per una durata completa di contribuzione (43 anni). Perciò ha diritto ad una rendita completa (scala delle rendite 44). Innanzitutto, si determina la media dei redditi dell'attività lucrativa:

Somma dei redditi conseguiti durante 43 anni di contribuzione (dal 1983 al 2025)	Fr. 1'090'000
Applicazione del fattore di rivalutazione di 1,025 (prima iscrizione nel CI nel 1983)	Fr. 1'117'250
Media del reddito dell'attività lucrativa (somma rivalutata diviso per 43)	Fr. 25'983

In seguito, si determinano gli accrediti per compiti educativi per gli anni in cui l'assicurata si è fatta carico dell'educazione dei figli (per legge fino all'età di 16 anni) o di un familiare bisognoso d'assistenza. Una volta calcolata la media degli accrediti per compiti educativi, questa viene sommata alla media dei redditi dell'attività lucrativa. Il reddito medio annuo totale corrisponde poi ad una rendita mensile (secondo la Scala 44) che nel nostro caso ammonta a Fr. 1'719:

Numero di anni d'educazione dei 2 figli x triplo della rendita minima annua / anni di contribuzione. Il tutto diviso due perché si tratta di coniugi	$(18 \times 45'360/43)/2 = \text{Fr. } 9'494$
Media dei redditi + media degli accrediti Reddito annuo medio (arrotondato al valore successivo nella scala 44) di	$25'983 + 9'494 = \text{Fr. } 36'288$ Fr. 36'288
Rendita di vecchiaia mensile	Fr. 1'719
Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione	Fr. 80
Rendita di vecchiaia mensile dal 1° giugno 2025	Fr. 1'799

È possibile trovare altri esempi sul sito <https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi/Prestazioni-dell'AVS>

Attenzione. Il calcolo della rendita dipende anche dallo stato civile. Se si è coniugati ed entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia, l'AVS eroga al massimo il 150% di una rendita individuale e non due rendite pari al doppio della rendita individuale, ossia il 200%.

Per capire l'origine di questo massimale, si deve risalire al 1948 quando fu introdotta l'AVS. All'epoca, lo schema classico era quello in cui l'uomo lavorava (il cosiddetto "breadwinner"), mentre la donna si occupava delle faccende domestiche. Si stimava che le spese che una coppia di pensionati avrebbe dovuto affrontare fossero circa una volta e mezzo quelle di una sola persona.

Fino alla decima revisione dell'AVS, entrata in vigore nel 1997 (vedi sopra), si prendeva in considerazione solo il reddito del marito. Da parte sua, la moglie aveva il diritto di chiedere per sé il pagamento della mezza pensione di vecchiaia. L'importo era calcolato sulla base degli anni di contribuzione del marito. Poteva essere maggiorato in base al reddito percepito dalla moglie, ma il reddito complessivo della coppia non poteva superare una volta e mezzo la rendita individuale.

Questa discriminazione non è ancora stata corretta dal legislatore e la rendita di vecchiaia complessiva di una coppia di pensionati non può superare il 150% di una rendita individuale.

Quindi, anche se entrambi i coniugi avessero diritto a una rendita individuale di CHF 2'520 al mese, sulla base del reddito determinante, degli anni di contribuzione e degli accrediti, la rendita complessiva non sarebbe di CHF 5'040 (ossia CHF 2'520 x 2), bensì di CHF 3'780.- (ossia CHF 2'520 x 1,5).

Perciò, se sulla base degli elementi del calcolo di una rendita di vecchiaia risulta che entrambi i coniugi avrebbero diritto ciascuno a CHF 2'520, questo ammontare verrebbe ridimensionato sulla base della seguente formula:

Calcolo della rendita della moglie:

$$\frac{\text{Rendita della moglie} \times 150\% \text{ dell'importo massimo}}{\text{Rendita della moglie} + \text{Rendita del marito}}$$

Ossia:

$$\frac{2520 \times 3780}{2520 + 2520} = 1890.00$$

Idem per il marito in questo caso, ossia:

$$\frac{\text{Rendita del marito (2520)} \times 150\% \text{ dell'importo massimo (3780)}}{\text{Rendita del marito (2520)} + \text{Rendita della moglie (2520)}}$$

Situazione finanziaria

Le informazioni utili rilevanti sulla situazione finanziaria dell'AVS possono essere ricavate da queste fonti:

- Statistique de poche « Les assurances sociales suisses »
- « Statistique des assurances sociales suisses »
- Statistiche dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS (<https://www.bsv.admin.ch/it/statistica-avs>)
- Fondo di compensazione AVS/AI/IPG, <https://www.compenswiss.ch/it/informazioni/relazioni-sulla-gestione>
- Statistique des assurances sociales suisses, diverse annate (<https://www.bsv.admin.ch/dam/fr/sd-web/Rleg4Wu8GFDdb/Statistique%20des%20assurances%20sociales%20suisses%202025.pdf>)

I dati principali:

- Conto d'esercizio 2024 (mln fr)

Totale entrate	56 494
Totale uscite	50 941
Risultato d'esercizio	5 553
Capitale	55 444

- Beneficiari in Svizzera e all'estero (a dicembre 2024)
 - di rendite di vecchiaia: 2 594 748
 - di rendite per superstiti: 223 734
- Rapporto di dipendenza totale dei beneficiari di rendita AVS:
 - 1970: 23,5%
 - 2000: 28,1%
 - 2020: 31,9%
 - 2024: 33,6%
 - 2045: 41,9%

Un rapporto di dipendenza del 33,6 per cento significa che nel 2024 vi erano circa 33 pensionati ogni 100 persone in età lavorativa.

- Rendita ordinaria di vecchiaia media in CH nel 2024: 1 915 franchi.

Fonti principali e sitografia

- Bonvin J.-M., P. Gobet, S. Rossini, J.-P. Tabin, *Manuel de politique sociale*, Editions EESP (les Outils) et Réalités sociales, Lausanne, 2011.
- Centro d'informazione AVS/AI, <https://www.ahv-iv.ch/it/> (informazioni istituzionali)
- Compenswiss, <http://www.compenswiss.ch/IT/>
- Gilliland P., S. Rossini, *La protection sociale en Suisse. Recettes et dépenses, 1948–1997. Comparaisons avec les pays de l'Union européenne*, Lausanne, 1997.
- Greppi S., H. Ritzmann, *Gesamtrechnung der sozialen Sicherheit: Methoden und Konzepte*, BFS, Neuchâtel, 2002.
- Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona. <https://www4.ti.ch/dss/ias/ias/>
- Storia della sicurezza sociale, <https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/home>

L'Assicurazione per l'invalidità (AI)

Sviluppo storico

- 1925 Inserimento del principio di AVS e AI nella Costituzione federale
- 1959 Il Parlamento promulga la legge sull'AI
- 1960 La legge sull'AI entra in vigore
- 1966 Introduzione delle Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
- 1968 1a revisione dell'AI: organizzazione dei provvedimenti di integrazione professionale ("mesures de réadaptation" / "Eingliederungsmassnahmen") e di educazione speciale per bambini; mezzi ausiliari per persone gravemente invalide; miglioramento degli assegni per grandi invalidi
- 1987/88 2a revisione dell'AI:
 - 1° luglio 1987, prima parte: introduzione di indennità giornaliera per i giovani in formazione e adozione di misure volte a accelerare le procedure amministrative; inoltre, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone che ricevono dall'AI un'indennità giornaliera da almeno sei mesi
 - 1° gennaio 1988, seconda parte: introduzione dei quarti di rendita, aumento dei contributi sociali a 1,2% del salario
- 1992 3a revisione dell'AI: creazione degli Uffici AI cantonali (operativi dal 1995) e nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
- 1995 Aumento del tasso di contribuzione dall'1,2% all'1,4%
- 2004 4a revisione dell'AI:
 - introduzione dei tre quarti di rendita
 - introduzione dei servizi medici regionali (SMR) incaricati degli accertamenti clinici
- 2004 16 maggio: votazione popolare sul finanziamento dell'AVS/AI attraverso un aumento dell'IVA. L'iniziativa è rifiutata dal 68,8% dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni
- 2006 5a revisione, prima parte: semplificazione della procedura volta ad accelerare il processo decisionale
- 2007 17 giugno: votazione popolare sulla 5a revisione dell'AI: 59,1 % di sì
- 2008 5a revisione, seconda parte: introduzione di rilevamento e intervento tempestivo e di nuove misure di integrazione (per casi psichici; incentivi alle imprese); abolizione delle rendite supplementari per coniugi e accesso più difficile alle rendite, abolizione del cosiddetto supplemento di carriera, aumento della durata minima di contribuzione da uno a tre anni, finanziamento delle misure mediche per le persone di 20 anni e più attraverso l'assicurazione malattia, introduzione delle basi legali per la sorveglianza
- 2008 Riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPC):
 - Finanziamento delle scuole speciali da parte dei Cantoni e non più attraverso l'AI
 - Idem per le sovvenzioni alla costruzione e i costi d'esercizio delle strutture di accoglienza e laboratori per disabili
 - eliminazione dei contributi cantonali all'AI
- 2011 Entrata in vigore del cosiddetto finanziamento addizionale:
 - Aumento dell'IVA a favore dell'AI tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2017
 - Creazione di un Fondo di compensazione proprio all'AI indipendente dal Fondo AVS
 - Il Fondo AI è dotato di un capitale di partenza di 5 miliardi di franchi versati dal Fondo AVS

- Presa a carico da parte della Confederazione degli interessi del debito tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2017
- 2012 6a revisione dell'AI:
 - Rafforzamento della reintegrazione professionale dei beneficiari di rendite
 - Sostegno ai datori di lavoro in ambito di reintegrazione
 - Introduzione del Contributo per l'assistenza
 - Nuovo meccanismo di finanziamento
- 2022 dal 1° gennaio 2022 l'AI prevede un sistema lineare per il calcolo delle nuove rendite; la quota della rendita è stabilita come percentuale di una rendita intera in misura corrispondente al grado di invalidità. Da un grado di invalidità del 70 per cento si ha diritto a una rendita intera. Con un grado di invalidità del 50-69 per cento, la quota della rendita equivale al grado di invalidità (p.es. un grado di invalidità del 55 per cento corrisponde a una rendita del 55 per cento). Con un grado di invalidità del 40-49 per cento, si applicano le seguenti quote:

Grado d'invalidità	Quota	Grado d'invalidità	Quota
40%	25%	45%	37,5%
41%	27,5%	46%	40%
42%	30%	47%	42,5%
43%	32,5%	48%	45%
44%	35%	49%	47,5%

Fonte: Diverse fonti, tra le quali: Centro d'informazione AVS/AI, <https://www.evoluzione-ai.ch/assicurazione-per-invalidita/>; UFAS, Storia della sicurezza sociale, <https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/home>

Scopo

In base all'articolo 112 della Costituzione federale (art. 34 quater della "vecchia Costituzione"), l'AI è chiamata a "coprire adeguatamente il fabbisogno vitale" degli assicurati nel caso in cui diventino invalidi, con provvedimenti d'integrazione o prestazioni in denaro. Come si vedrà oltre nel testo, l'AI da sola non è in grado di coprire il fabbisogno vitale. In assenza di risorse supplementari significative a disposizione (2° pilastro, 3° pilastro e altre risorse personali), raggiunge tale scopo solo con l'intervento delle Prestazioni complementari (PC) che sono erogate a chi beneficia di una rendita di vecchiaia o per superstiti (AVS) o di una rendita di invalidità (AI). Esistono interventi di competenza cantonale che intervengono a favore delle persone disabili provvedendo a colmare il fabbisogno finanziario nel caso in cui si abbia bisogno di un sostegno o di una sorveglianza regolare per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana e/o di rimuovere delle barriere architettoniche necessarie per favorire il mantenimento a domicilio. È il caso degli Aiuti diretti erogati in Canton Ticino dopo accertamento dei mezzi alle persone a beneficio di assegni per grandi invalidi dell'AI (o dell'AVS). Tali Aiuti sono definiti nelle seguenti basi legali cantonali:

- Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 872.100
- Regolamento di applicazione della Legge sull'assistenza e cura a domicilio Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 872.110
- Direttive sull'aiuto diretto concernente il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio

Per una valutazione dell'efficacia degli Aiuti diretti e per una serie di ipotesi di proposte di miglioramento del dispositivo, si veda Spartaco Greppi, Gregorio Avilés, Sarah Lou Beltrami, Antonietta Colubriale Carone,

Daniela Crisà, *Valutazione del dispositivo “Aiuti diretti” – Sostegno al mantenimento a domicilio*, Manno, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) – SUPSI, gennaio 2019 (https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UACD/Valutazione_aiuti_diretti_SUPSI.pdf).

Basi legali

- Art. 112 Costituzione federale (Cst) RS 101
- Art. 112b Costituzione federale (Cst) RS 101
- Art. 112c Costituzione federale (Cst) RS 101
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) RS 830.1
- Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) RS 830.11
- Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) RS 831.20
- Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) RS 831.201
- Circolari (ad esempio Circolare sui provvedimenti d'integrazione professionale dell'assicurazione invalidità (CPIPr))

La politica a favore dei disabili ha quale principale base legale la Legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI) che garantisce prestazioni individuali a chi si trova confrontato con l'andicap. Occorre ricordare che la Cst federale all'art. 8 stabilisce il principio dell'uguaglianza giuridica e al capoverso 2 sancisce che nessuno può essere discriminato a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Inoltre, poiché i Cantoni, le Città e i Comuni sono anch'essi competenti in materia di politica d'integrazione per persone disabili, esistono diverse basi legali anche a questi livelli istituzionali.

Il Canton Ticino si è dotato nel 1978 della Legge cantonale per l'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI) che sostiene le strutture e i servizi destinati agli invalidi ma anche le persone con misure specifiche. Con la LISPI, il Ticino ha potuto attuare una politica pionieristica a favore dell'integrazione delle persone in situazione di handicap. E questo ben prima che la Confederazione promulgasse la Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPin) del 2006 (RS 831.26).

Riquadro 12 La politica a favore delle persone con disabilità in Canton Ticino

Con la LISPI, il Ticino ha potuto attuare una politica pionieristica e mirata a favore dell'integrazione delle persone in situazione di handicap. La legge tende a garantire che le persone con handicap domiciliate sul territorio cantonale dispongano di un'offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze, principio poi enunciato all'art. 2 della LIPin, ossia la Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi del 6 ottobre 2006.

Si può consultare utilmente il seguente documento:

Repubblica e Cantone Ticino. Dipartimento della sanità e della socialità, *Strategia per promuovere l'integrazione degli invalidi nel Cantone Ticino*, Bellinzona, aprile 2010. È possibile scaricare il documento da questo sito: https://www.ingrado.ch/content/home/1-news/1-concorso-centro-polifunzionale-ingrado/d01a_strategiacantonale.pdf

Sul territorio cantonale sono presenti molti istituti per invalidi adulti: laboratori, centri diurni, **case con occupazione**, case senza occupazione (foyer), appartamenti protetti, altre strutture a uso sociale

e collettivo. Il Dipartimento della sanità e della socialità assicura sostegno e integrazione sociale alle persone con disabilità che vivono nel Cantone Ticino e riconosce e sussidia dei **servizi di integrazione** che offrono prestazioni di consulenza e assistenza, corsi e iniziative destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi, formazione, altre attività e progetti.

Le case con occupazione

- Istituto San Pietro Canisio - Foyer Il Ciliegio
- Fondazione Sirio - Casa Usignolo
- Fondazione Sirio - Casa Alveare
- Fondazione Sirio - Casa Mistral
- Fondazione Sirio - Casa Nikaypa
- Fondazione Sirio - Casa Sirio
- Istituto Provvida Madre - Casa Ursula
- Istituto Provvida Madre - Unità abitativa esterna 2 - Il Sole
- Istituto Provvida Madre - Unità abitativa esterna 1 - La Perla
- Istituto Provvida Madre (adulti)
- Fondazione OTAF - Casa Bianca
- Fondazione OTAF - Casa Giroggio
- Madonna di re - E Noi?
- Madonna di re 2
- Madonna di re 1
- La Fonte 8
- La Fonte 3
- Ingrado - Centro residenziale
- Fondazione San Gottardo - Casa Don Orione
- San Nicolao
- Fondazione OTAF
- Fondazione Famiglia Ireneo e Giovanna Rinaldi - Istituto Miralago
- Fondazione Madonna di re
- La Motta
- La Fonte
- Fondazione San Gottardo
- Fondazione Casa Faro
- Associazione cattolica Pro Filia - Casa della Giovane
- Istituto San Pietro Canisio - Opera Don Guanella
- Fondazione Provvida Madre
- Ingrado - Servizi per le dipendenze

L'Ufficio degli invalidi è il Servizio cantonale d'informazione e coordinamento per le richieste di collocamento nelle istituzioni LISPI.

Cosa sono le case con occupazione?

Le case con occupazione offrono, sull'arco dell'anno, una presa in carico sia residenziale sia diurna, attraverso interventi socio-educativi, socio-occupazionali e di cura. È possibile fare capo a diverse tipologie di case con occupazione, a dipendenza del progetto di vita e della forma di disabilità.

Alcune case sono dotate di reparto medicalizzato. Le case medicalizzate accolgono persone con disabilità che necessitano di cure importanti a livello socio-sanitario e di una presa in carico di tipo medico-infermieristico. L'intervento, che non è da considerarsi puramente assistenziale, è mirato al recupero delle capacità residue, al mantenimento e al miglioramento dell'autonomia.

Chi accolgono?

Accolgono persone beneficiarie di rendita AI (o in attesa di rendita) con disabilità fisiche, psichiche, intellettive, sensoriali o da dipendenza, che necessitano di accompagnamento e cura in un contesto protetto.

Quali prestazioni offrono?

Le case con occupazione offrono:

- prestazioni socio-educative;
- prestazioni socio-occupazionali;
- cure di base;
- servizio alberghiero;
- cure infermieristiche;
- terapie e riabilitazione.

Quale procedura seguire per il collocamento?

È necessario rivolgersi al Servizio d'informazione e coordinamento per le richieste di collocamento nelle Istituzioni LISPI (Ufficio degli invalidi). Per le case medicalizzate si raccomanda di rivolgersi al Centro di indicazione di Pro Infirmis.

A quanto ammonta il contributo a carico dell'utente?

All'utente è richiesto il pagamento di una retta giornaliera di 100 fr in notturno/diurno e 45 fr. in diurno. Nelle case medicalizzate l'assicurazione di base LAMal dell'utente partecipa ai costi di cura.

Da: Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione dell'azione e delle famiglie.
<https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/disabilita/strutture-abitative/strutture-abitative-per-persone-con-disabilita/case-con-occupazione/>

Servizi di integrazione LISPI

- Camminiamo Insieme Associazione invalidi ed anziani del Mendrisiotto
- Fondazione Diamante
- Società epilettici della Svizzera italiana
- Fondazione ARES
- Inclusione andicap Ticino
- Fondazione Sirio
- Associazione atgabbes
- Pro Infirmis Ticino e Moesano
- Associazione Comunità familiare

I Servizi di integrazione LISPI offrono svariate prestazioni di integrazione alle persone con disabilità, come anche alle loro famiglie e agli enti che operano nell'ambito, al fine di offrire un sostegno al di fuori delle strutture specializzate. Attualmente sul territorio esistono 9 servizi.

A chi sono rivolti?

Sono rivolti a tutte le persone con disabilità, alle loro famiglie e agli enti che operano sul territorio.

Quali prestazioni offrono?

consulenza e assistenza alle persone con disabilità, alle loro famiglie e agli enti (ad es. consulenza specialistica, consulenza giuridica);

corsi e iniziative destinati a sviluppare le attitudini delle persone con disabilità, formazione, attività e progetti;

interventi terapeutici specialistici e sostegno abitativo.

Le prestazioni finanziate prevedono soluzioni differenziate al fine di sostenere la persona con disabilità al di fuori delle strutture specializzate. È infatti indispensabile garantire gli appoggi necessari e gli interventi ambulatoriali e di sostegno.

Da: Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione dell'azione e delle famiglie.
<https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/disabilita/integrazione-socio-professionale/servizi-di-integrazione-lispi/>

Per le altre tipologie di strutture, si consulti la seguente pagina: <https://www4.ti.ch/index.php?id=127372#Familiari%20curanti|Prestazioni%20e%20servizi%20per%20per-sone%20che%20necessitano%20di%20assistenza>

Assicurati

Un punto qualificante dell'AI è la sua natura universale. Essa, infatti, è obbligatoria per tutta la popolazione residente. Più precisamente, in base all'Art. 1b LAI, sono assicurate, a norma della LAI, le persone che, conformemente agli articoli 1a e 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo.

Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa devono pagare contributi dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui compiono 17 anni. Se per esempio un'apprendista compie 17 anni il 15 agosto 2025, essa è tenuta a versare contributi a partire dal 1° gennaio 2025.

Organizzazione

L'UFAS controlla che la LAI venga applicata in maniera uniforme a livello nazionale. A livello federale, l'AI si appoggia agli organi dell'AVS; gli Uffici AI cantonali applicano la LAI; le agenzie comunali AVS sono il primo contatto con gli assicurati e fanno le prime verifiche; Pro Infirmis interviene per accompagnamento, sostegno e Prestazioni d'aiuto alle persone andicappate (PAA).

Un ruolo centrale spetta ai Servizi medici regionali (SMR) che valutano i rapporti medici e le perizie disponibili ed eseguono gli esami medici eventualmente necessari. Si pronunciano sugli aspetti medici del diritto alle prestazioni dell'AI, in particolare per quanto riguarda la possibilità di reintegrazione, ciò che si può ragionevolmente esigere in caso di misure professionali e l'incapacità lavorativa in caso di rendita. Sono incaricati di esaminare e, se necessario, completare gli incarti medici che gli uffici AI sottopongono alla loro valutazione. I centri peritali e i centri d'accertamento professionale sono a disposizione degli uffici AI in casi particolarmente difficili, fornendo indicazioni per le valutazioni del diritto alle prestazioni. In ambito cantonale, è importante segnalare il Centro di Accertamento Professionale (CAP) del Centro professionale e sociale (CPS) di

Cugnasco-Gerra che accoglie persone per una valutazione della loro capacità lavorativa in vista di una riqualifica o un reinserimento professionale.

Modulistica

Tutta la modulistica rilevante in materia di AI può essere scaricata al sito del Centro d'Informazione AVS/AI (www.avs-ai.ch) o di qualsiasi Cassa di compensazione, come per esempio la Cassa cantonale di compensazione (<https://www4.ti.ch/dss/ias/formulari>). Fondamentale sapere che non esiste un diritto acquisito a una prestazione dell'AI. Tale diritto viene valutato in base all'esame delle condizioni dell'assicurato attraverso gli organi e i servizi preposti. In altre parole, il fatto di aver contribuito al finanziamento dell'AI e di aver subito un danno alla salute, non garantisce una prestazione o la continuità nel tempo di tale prestazione. Come per l'AVS, è possibile chiedere un estratto del proprio Conto individuale (CI) presso le casse di compensazione AVS che tengono un conto oppure presso qualsiasi cassa di compensazione incaricata poi di riunire tutti gli estratti del proprio CI.

Finanziamento

Prelievi su salari (1,4%) e redditi da lavoro indipendente (1,4% per redditi a partire da 60 500 franchi; per i redditi inferiori a tale importo, i contributi si riducono secondo una tavola scalare), fiscalità generale, IVA; i non attivi versano un contributo compreso tra 70 e 3.500 franchi all'anno a seconda della condizione economica; a seconda dell'andamento congiunturale, al massimo la metà e al minimo il 37,7% delle uscite annuali sono coperte dalla Confederazione, ossia da risorse pubbliche.

Prestazioni

Le principali prestazioni dell'AI in breve:

- Rilevamento tempestivo
- Intervento tempestivo (IT)
- Provvedimenti d'intervento tempestivo: adeguamento posto di lavoro, corsi di formazione, collocamento, orientamento professionale, riabilitazione socioprofessionale, provvedimenti di occupazione
- L'IT si conclude con decisione relativa a provvedimenti di integrazione, decisione di esaminare il diritto alla rendita o la decisione secondo cui l'assicurato non ha diritto aa prestazioni
- Provvedimenti di integrazione: provvedimenti sanitari, di reinserimento, professionali, mezzi ausiliari, prestazioni supplementari (indennità giornaliera)
- Rendita: grado di invalidità, calcolo del grado di invalidità (definizione economica)
- Assegno per grandi invalidi (AGI AI)
- Contributo per l'assistenza

Le prestazioni dell'AI nel dettaglio

- **Rilevamento tempestivo**

Volto a stabilire quanto prima un contatto con le persone che per motivi di salute sono limitate nella loro capacità lavorativa e per le quali esiste il pericolo di una cronicizzazione dei problemi di salute. Se, in seguito al rilevamento tempestivo, l'ufficio AI giunge alla conclusione che senza provvedimenti adeguati vi è un rischio d'invalidità, invita l'assicurato ad inoltrare una richiesta di prestazioni AI.

Il rilevamento tempestivo è destinato alle persone che

per almeno 30 giorni hanno presentato ininterrottamente un'incapacità al lavoro, o nell'arco di un anno hanno dovuto assentarsi dal lavoro ripetutamente o per brevi periodi.

Queste assenze devono risultare da un danno alla salute. Se queste condizioni sono soddisfatte, il caso può essere comunicato all'ufficio AI dalle persone o istituzioni legittimate.

Chi è autorizzato a comunicare un caso di rilevamento tempestivo?

- l'assicurato o il suo rappresentante legale;
- i familiari che vivono in comunione domestica con l'assicurato;
- il datore di lavoro dell'assicurato;
- i medici e i chiropratici curanti dell'assicurato;
- l'assicuratore infortuni;
- gli istituti della previdenza professionale;
- l'assicurazione contro la disoccupazione;
- servizi di assistenza sociale (aiuto sociale);
- l'assicurazione militare;
- l'assicuratore malattie;
- l'assicuratore d'indennità giornaliera in caso di malattia;

- **Intervento tempestivo**

Lo scopo dell'IT è di intervenire rapidamente per far sì che l'assicurato possa mantenere il posto di lavoro o essere reintegrato in un altro.

I provvedimenti possono consistere in:

Adeguamento del posto di lavoro
Corsi di formazione
Collocamento
Orientamento professionale
Riabilitazione socio-professionale
Provvedimenti di occupazione

Basi legali

- Adeguamenti del posto di lavoro (art. 7d cpv. 2 lett. a LAI)
In particolare, mezzi ausiliari per ottenere o mantenere un posto di lavoro. I mezzi ausiliari, che non devono figurare sull'elenco dei mezzi ausiliari, sono di proprietà dell'assicurato.
- Corsi di formazione (art. 7d cpv. 2 lett. b LAI)
Corsi che migliorano le possibilità d'integrazione dell'assicurato mediante un onere di formazione adeguato.
- Collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI)
Sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro adeguato per gli assicurati che non hanno un contratto di lavoro.
Incentivi per i datori di lavoro che offrono un contratto di lavoro.

Consulenza fornita ai datori di lavoro e agli assicurati al fine di mantenere il posto di lavoro attuale.

- Orientamento professionale (art. 7d cpv. 2 lett. d LAI)
Prestazioni di consulenza per l'orientamento professionale.
- Riabilitazione socioprofessionale (art. 7d cpv. 2 lett. e LAI)
Prestazioni per migliorare l'idoneità degli assicurati al mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda le loro competenze sociali e comunicative.
- Provvedimenti di occupazione (art. 7d cpv. 2 lett. f LAI)
Provvedimenti sul mercato del lavoro primario, in istituzioni o in programmi per l'occupazione temporanea allo scopo di mantenere e migliorare l'idoneità dell'assicurato al mercato del lavoro, in particolare nell'ottica di mantenere l'ordine nell'impostazione della giornata.

I costi complessivi dei provvedimenti d'intervento tempestivo non devono eccedere 20 000 franchi per assicurato.

La fase d'intervento tempestivo inizia dalla presentazione della richiesta di prestazioni AI e dura al massimo 12 mesi.

La fase d'intervento tempestivo si conclude con

- la decisione secondo cui l'assicurato non ha diritto a prestazioni.
- la decisione relativa all'esecuzione di **provvedimenti d'integrazione**;
- la comunicazione che sarà esaminato il diritto alla **rendita**;

- **Provvedimenti di integrazione**

Misure somministrate affinché le persone possano continuare ad essere attive professionalmente mantenendo o migliorando la loro capacità di guadagno.

I provvedimenti possono consistere in:

- Provvedimenti sanitari
- Provvedimenti di reinserimento
- Provvedimenti professionali
- Mezzi ausiliari
- Indennità giornaliera e rimborso spese di viaggio come prestazioni supplementari

Basi legali

- Provvedimenti sanitari (art. 12 LAI)
Il trattamento medico d'infermità congenite riconosciute fino al 20°anno d'età. Inoltre, prende a carico poche cure d'infermità acquisite (ad es. la cataratta). L'AI prende a carico la totalità dei costi senza franchigie o partecipazioni alle spese.

- **Provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI)**
Preparazione all'integrazione professionale. La riabilitazione socioprofessionale e i provvedimenti d'occupazione devono permettere di porre le condizioni per attuare provvedimenti professionali nell'ottica dell'integrazione nel mercato del lavoro primario. L'assicurato ha diritto ai provvedimenti di reinserimento per una durata complessiva massima di un anno.
- **Provvedimenti professionali (art. 15 e ss. LAI)**
Orientamento professionale, ricerca d'impiego e contributi per la formazione. Inoltre, l'AI prevede degli incentivi ai datori di lavoro e in determinate circostanze un aiuto in capitale per l'avvio di un'attività autonoma (indipendente) o se sono necessarie trasformazioni aziendali a causa dell'invalidità.

I provvedimenti professionali sono (<https://www.ahv-iv.ch/p/4.09.i>):

- Orientamento professionale
 - Prima formazione professionale o perfezionamento professionale
 - Riformazione professionale
 - Collocamento
 - Lavoro a titolo di prova
 - Assegno per il periodo di introduzione (versato al datore di lavoro)
 - Indennità per compensare l'aumento dei contributi (datore di lavoro)
 - Aiuto in capitale (avvio di un lavoro autonomo o trasformazioni in azienda)
- **Mezzi ausiliari (art. 21 LAI)**
Sostegno per il lavoro e la vita quotidiana:

solette ortopediche (in seguito a un'operazione al piede, se le condizioni per l'assunzione da parte dell'AI sono adempiute),
montascale e rampe,
veicoli a motore e veicoli per invalidi,
protesi,
inalatori,
sfere e tappeti per la terapia della paralisi cerebrale,
ecc.
- **Prestazioni supplementari (art. 22 LAI)**
 - ✓ Le indennità giornaliere (IG) e il rimborso delle spese di viaggio completano i provvedimenti d'integrazione.

Le IG devono garantire il sostentamento degli assicurati e della loro famiglia durante l'integrazione. L'AI versa anche IG durante i periodi d'attesa prima dell'attuazione dei provvedimenti d'integrazione. Hanno diritto alle IG gli assicurati che hanno già compiuto 18 anni.

Se nonostante le IG il reddito non è sufficiente, si ha diritto a prestazioni complementari, a condizioni che si ricevano le IG da almeno 6 mesi.

Se per eseguire i provvedimenti d'integrazione sono necessari dei viaggi, l'AI si assume di norma i costi per il trasporto con i mezzi pubblici.

Grande indennità giornaliera

Corrisponde all'80% **dell'ultimo salario ottenuto** ma IG massima erogabile, comprese le prestazioni per figli, è di fr. 407

Piccola indennità giornaliera

Attribuita a partire dai 18 anni agli assicurati in formazione professionale (apprendisti), a coloro che frequentano una scuola speciale e hanno meno di 20 anni, così come a coloro che stanno effettuando delle misure di riabilitazione senza aver esercitato un'attività lucrativa e non avendo ancora 20 anni.

- **Rendite**

Calcolo del grado di invalidità

Per le rendite calcolate secondo il diritto previgente, il diritto varia secondo il grado d'invalidità:

- almeno 40 % un quarto di rendita
- almeno 50 % una mezza rendita
- almeno 60 % tre quarti di rendita
- almeno 70 % una rendita intera

Il grado d'invalidità scaturisce confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido e il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile dopo la cura medica e l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione. La differenza rappresenta la perdita di guadagno dovuta all'invalidità. Espressa in percentuale, corrisponde al grado d'invalidità.

Esempio:

- Reddito senza invalidità 60 000 fr.
- Reddito d'invalido 20 000 fr.
- Perdita di guadagno 40 000 fr.
- Grado d'invalidità: $100 \times 40\,000 / 60\,000 = 67\%$
- = tre quarti di rendita AI

Ammontare della rendita di invalidità della persona (sapendo che il principio è identico a quello adottato per il calcolo delle rendite AVS e supponendo che abbia sempre versato i contributi – dal 2008 con la 5a revisione, occorrono almeno tre anni di contributi per avere diritto a una rendita - e che il suo reddito annuale medio determinante sia effettivamente di 60 000 franchi): 1588 franchi (Scala 44 aggiornata al 1° gennaio 2025, $\frac{3}{4}$ di rendita, reddito superiore più vicino = 60 480, dà una rendita di 1588 franchi ossia $\frac{3}{4}$ di 2218 vale a dire la rendita intera

corrispondente a quel reddito determinante se avesse avuto diritto a una rendita intera). Si veda la scala delle rendite. Con il nuovo diritto, la rendita ammonterebbe al 67% di una rendita intera, ossia 1486 franchi. La tabella è scaricabile al seguente link: <https://sozialversicherung.admin.ch/fr/d/6462/download>

Per le persone che non esercitano un'attività remunerata l'ufficio AI calcola il grado d'invalidità con un confronto delle attività: specialisti dell'AI appurano sul posto in che misura l'invalidità incide nelle attività finora svolte, ad esempio in ambito domestico.

Per le persone che esercitano parzialmente un'attività remunerata l'ufficio AI calcola il grado d'invalidità rispetto all'infermità nei due settori: nella vita professionale (perdita di guadagno) e nelle attività finora svolte (confronto delle attività).

- **Assegno per grandi invalidi (AGI AI)**

Un assicurato è considerato grande invalido se, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in permanenza dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, mangiare ecc.) o necessita di una sorveglianza personale.

Tale necessità deve perdurare per almeno un anno.

La grande invalidità può essere:

Lieve: aiuto di terzi per almeno due atti ordinari della vita e sorveglianza personale permanente

Medio: aiuto di terzi per la maggior parte degli atti ordinari della vita (almeno quattro atti)

Elevato: aiuto di terzi per tutti gli atti ordinari della vita

Possono ottenere un assegno per grandi invalidi anche gli assicurati minorenni che vivono al proprio domicilio. Nel primo anno di vita, il diritto a questo assegno nasce quando si constata che la grande invalidità durerà verosimilmente più di 12 mesi.

- **Contributo per l'assistenza (CA)**

L'AI versa il contributo a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente).

Non può trattarsi del coniuge, del partner registrato, della persona con cui convive di fatto o di un parente in linea diretta, come pure del suo rappresentante legale.

Per ottenere il CA, gli assicurati adulti devono:

beneficiare di un AGI dell'AI e vivere a casa.

Possono richiedere la prestazione all'ufficio AI anche le persone che vivono in un istituto ma intendono uscirne.

Per poter beneficiare del contributo per l'assistenza, l'assicurato minorenne deve adempiere una delle condizioni supplementari seguenti:

- frequentare la scuola dell'obbligo in una classe normale oppure seguire una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare o un'altra formazione di livello secondario II con assiduità,

- esercitare un'attività professionale nel mercato del lavoro regolare per almeno dieci ore alla settimana,
- beneficiare di un supplemento per cure intensive per almeno sei ore al giorno.

Il bisogno d'aiuto può essere riconosciuto se l'assicurato necessita di un aiuto regolare, per almeno tre mesi, negli ambiti seguenti:

- atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, alzarsi, sedersi, mangiare, ecc.)
- gestione dell'economia domestica
- partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero
- educazione e cura dei figli
- esercizio di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico
- prima formazione professionale o formazione continua
- esercizio di un'attività professionale nel mercato del lavoro regolare
- sorveglianza diurna
- servizio notturno (sorveglianza e aiuto).

L'assicurazione prende a carico un numero limitato di ore. Le ore sono calcolate in base alle necessità del caso individuale.

Il contributo è calcolato in funzione del tempo necessario per le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha regolarmente bisogno. Nel calcolo è dedotto il tempo già coperto da altre prestazioni (AGI, cure di base dell'assicurazione malattie obbligatoria, ecc.).

Esempio: Un assicurato ha bisogno di aiuto per 200 ore mensili, di cui 20 nell'ambito del lavoro. Percepisce prestazioni di assistenza e cura domicilio per un totale di 40 ore mensili e circa 36 ore mensili sono coperte dall'AGI. Pertanto, percepisce un contributo per l'assistenza per 124 ore mensili (200 meno 40 meno 36).

Esempio di calcolo di una rendita di invalidità

Il seguente esempio è tratto da Centro AVS/AI, 4.04 Prestazioni dell'AI: Rendite d'invalidità dell'AI, Stato al 1° gennaio 2025.

Una donna nata il 17 aprile 1979 ha diritto, dal 1° marzo 2025, a una percentuale del 50 % di una rendita intera dell'AI per un grado d'invalidità del 50 %. La donna è sposata dal 2007 con lo stesso uomo. Dato che suo marito non ha diritto a una rendita, la rendita AI è determinata in primo luogo in base ai suoi redditi indivisi.

Dal matrimonio sono nati due figli (nel 2010 e nel 2011). Di conseguenza, possono essere conteggiati alla donna assegni per compiti educativi per un periodo di 14 anni. Questi ultimi sono suddivisi tra i coniugi per la durata del matrimonio.

L'avente diritto ha versato ininterrottamente i contributi AVS/AI/IPG dal 2000 fino all'insorgenza dell'evento assicurato e presenta quindi una durata di contribuzione completa di 25 anni. Di conseguenza, ha diritto a una rendita intera (scala delle rendite 44).

La media dei redditi da attività lucrativa è calcolata sulla base dei conti individuali, come segue:	
Somma dei redditi conseguiti durante 25 anni di contribuzione, dal 2000 al 2024	CHF 1 200 000.–

Dividendo la somma per la durata di contribuzione determinante (25 anni) si ottiene una media dei redditi da attività lucrativa di	CHF 48 000 .-
--	---------------

La media degli accrediti per compiti educativi è calcolata come segue:	
Numero di anni x triplo della rendita minima annua ÷ durata di contribuzione ÷ 2 14 x 45 360 franchi ÷ 25 anni ÷ 2	CHF 12 701.-

Calcolo del reddito annuo medio e delle rendite	
Media dei redditi dell'attività lucrativa	CHF 48 000.-
Media degli accrediti per compiti educativi	CHF 12 701 .-
Dà un reddito annuo medio (arrotondato per eccesso al valore successivo delle tabelle, v. tabelle delle rendite) di	CHF 61 992.-
Ne risultano i seguenti importi delle rendite: 50 % della rendita AI	CHF 1 069.-
Due rendite per figli, ciascuna di (40% della rendita principale)	CHF 428.-

Fonte: Centro d'informazione AVS/AI, 4.04 Prestazioni dell'AI. Rendite d'invalidità. Stato al 1° gennaio 2024.

Situazione finanziaria

Le informazioni utili rilevanti sulla situazione finanziaria dell'AI possono essere ricavate da queste fonti:

- Statistique de poche « Les assurances sociales suisses »
- « Statistique des assurances sociales suisses »
- Statistiche dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS (<https://www.bsv.admin.ch/it/statistica-avs>)
- Fondo di compensazione AVS/AI/IPG, <https://www.compenswiss.ch/it/informazioni/relazioni-sulla-gestione>
- Statistique des assurances sociales suisses, diverse annate (<https://www.bsv.admin.ch/dam/fr/sd-web/Rieg4Wu8GFDdb/Statistique%20des%20assurances%20sociales%20suisses%202025.pdf>)

Scaricabili al sito dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (<https://www.bsv.admin.ch/fr/statistique-ai>).

- Conto d'esercizio 2024 (mln fr)

Totale entrate	10 690
Totale uscite	10 455
Risultato d'esercizio	235
Capitale (Fondo di compensazione AI)	4 460

- Debito verso l'AVS (2024): -10 284 mln di franchi
 - Beneficiari di rendite d'invalidità (a dicembre 2024): 254 236
 - Rendite per figli, numero di figli: 67 796
 - Redita media d'invalidità mensile: donne 1 488 franchi; uomini 1 543 franchi.

L'elevato debito dell'AI è stato accumulato a partire dagli anni Novanta, epoca in cui l'AI ha svolto (impropriamente) il ruolo di ammortizzatore sociale durante la crisi occupazionale di quegli anni (molti disoccupati che avevano esaurito il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione sono "passati" all'AI) e al crescente riconoscimento delle malattie psichiche come forma d'invalidità. Dopo il 2003, ossia dopo l'adozione della 4a revisione dell'AI, il tasso di nuove rendite, ossia la percentuale di nuovi beneficiari di rendita in rapporto alla popolazione residente di età compresa tra 18 e 63/64 anni è calato. La ragione è essenzialmente la diminuzione del numero di nuove rendite versate per affezioni alle ossa e all'apparato locomotore come pure la diminuzione del tasso di nuove rendite per motivi psichici. Il numero di nuove rendite come pure il tasso di nuove rendite sono però di nuovo aumentati tra il 2017 e il 2018. Questo aumento è principalmente dovuto alla misura del tasso di invalidità applicato alle persone che lavorano a tempo parziale, cambiata il 1° gennaio 2018. Nel 2019, il tasso di nuove rendite è rimasto stabile, ma è di nuovo aumentato nei due anni seguenti in ragione del nuovo forte aumento delle malattie psichiche. Le ragioni di questo nuovo aumento sono naturalmente da indagare, ma interpellano tutti e tutte noi, ricercatori, operatori e operatrici sociali, policy maker e l'intera collettività. Tanto più che l'Ufficio federale di statistica conferma un'impennata dei casi di disagi psicologici tra i giovani dall'inizio della pandemia. Particolarmente colpite le ragazze (UST, comunicato stampa, *Trattamento dei disturbi psichici in età giovanile nel 2020 e nel 2021. Disturbi psichici: aumento senza precedenti delle ospedalizzazioni delle giovani tra i 10 e i 24 anni*, Neuchâtel, 12.12.2022).

Fonti principali e sitografia

- Centro d'informazione AVS/AI, <https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli/Prestazioni-dellAI>.
- Centro AVS/AI, 4.04 Prestazioni dell'AI: Rendite d'invalidità dell'AI, Stato al 1° gennaio 2025.
- Centro AVS/AI, Rentes complètes mensuelles, échelle 44 AVS/AI. <https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/WZuPffYb1UatWSmbYCjCjYQ/Document/Monatliche%20Vollrenten,%20Skala%2044%2012.pdf>
- Département fédéral de l'intérieur (DFI), Office fédéral des assurances sociales, Tables des rentes 2025 AVS/AI, Valables dès le 1er janvier 2025. <https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6850/download>
- Département fédéral de l'intérieur (DFI), Office fédéral des assurances sociales, *Statistique de l'AI 2023*, mai 2024. <https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/iv/statistik.html>
- Dipartimento federale dell'interno (DFI), Ufficio federale di statistica (UST), comunicato stampa, *Trattamento dei disturbi psichici in età giovanile nel 2020 e nel 2021. Disturbi psichici: aumento senza precedenti delle ospedalizzazioni delle giovani tra i 10 e i 24 anni*, Neuchâtel, 12.12.2022
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), *Storia della sicurezza sociale: L'organizzazione dell'assicurazione invalidità (AI)*. <https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/istituzioni/gestione-del-sistema-di-sicurezza-sociale/lorganizzazione-dellassicurazione-invalidita>
- UFAS, *Circolare sul contributo per l'assistenza (CCA)*, valida dal 01.01.2015.

Le prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC-AVS/AI)

Sviluppo storico

- 1966 Introduzione delle PC AVS/AI in sostituzione di soluzioni cantonali differenziate e distinte; inizialmente intese come soluzione transitoria, in attesa di adeguare le rendite commisurandole al fabbisogno vitale
- 1971 1a revisione delle PC: nuova regolamentazione e uniformizzazione a livello nazionale
- 1972 Approvazione in sede di votazione popolare dell'articolo costituzionale relativo al principio dei tre pilastri; di riflesso, anche le PC hanno un fondamento costituzionale
- 1979 9a revisione dell'AVS e conferimento alla Confederazione della facoltà di adeguare i limiti di reddito per la richiesta di PC
- 1986 disimpegno relativo della Confederazione nel finanziamento delle PC: ora pagherà tra il 10 e il 35 per cento delle PC, anziché dal 30 al 70 per cento come fino ad allora
- 1987 2a revisione delle PC: aumento della deduzione per l'affitto, aumento della sostanza computabile per i beneficiari di rendita di vecchiaia; inoltre il limite di reddito viene alzato di un terzo in tutta la Svizzera per coprire vari costi (soggiorni in istituto, mezzi ausiliari, ecc.); anche i Cantoni hanno facoltà di alzare a loro volta di un terzo tali limiti, se del caso
- 1988 la 2a revisione dell'AI incide anche sulle PC (vedi sopra): le persone che hanno beneficiato per almeno sei mesi di un'indennità giornaliera dell'AI, hanno diritto anche alla PC; i beneficiari di un quarto di rendita AI non hanno diritto a una PC
- 1991 Le persone che a settembre beneficiano di una PC, ricevono un'indennità unica di 700 franchi in occasione del settecentesimo anniversario della Confederazione
- 1997 Contestualmente all'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS vengono ora corrisposte PC non ridotte, anche alle persone che beneficiano di una rendita AVS anticipata
- 1998 3a revisione delle PC; modifica del sistema di calcolo, semplificazione delle procedure e miglioramento dell'informazione
- 1999 Da quest'anno in poi, ogni due anni adeguamento del livello di fabbisogno vitale e delle spese d'affitto riconosciute
- 2006 Nuovo regolamento. La Confederazione assume la responsabilità di quella parte di PC volta a coprire il fabbisogno vitale, finanziando $\frac{5}{8}$ dei costi. $\frac{3}{8}$ dei costi per la copertura del fabbisogno vitale sono a carico dei Cantoni che si assumono anche l'onere di regolamentare e finanziare i costi relativi agli istituti e alla sanità. Con ciò i Cantoni si assumono il 70 per cento circa di tutti i costi delle PC. Si tratta di un nuovo trasferimento di costi dalla Confederazione ai Cantoni.
- 2008 Un nuovo articolo costituzionale approvato in votazione popolare nel 2004 e la relativa legge promulgata il 6 ottobre 2006 sancisce il diritto fondamentale alle PC erogate da Confederazione e Cantoni; un'ordinanza federale rielaborata (OPC-AVS/AI) ancora tale cambiamento di sistema nella Costituzione
- 2011 Nuova regolamentazione delle cure che migliora le condizioni finanziarie dei beneficiari attraverso l'aumento della franchigia; inoltre è ora di competenza dei Cantoni fare in modo che un soggiorno in casa per anziani non determini un ricorso all'assistenza sociale
- 2019 Il Parlamento promulga la nuova riforma delle PC. Nessun referendum è lanciato. Entrerà in vigore nel 2021
- 2021 Entra in vigore la riforma delle PC: aumento degli importi massimi riconosciuti per le spese d'affitto, miglior computo del patrimonio (riduzione delle franchigie e introduzione di una soglia d'ingresso legata al patrimonio: solo coloro che hanno un patrimonio inferiore alla tale soglia hanno

diritto alle PC); inoltre: diminuzione dell'ammontare riconosciuto a titolo di spesa per i bambini di meno di 11 anni, estensione del riconoscimento della presa in carico extra familiare, aumento della presa in conto del reddito del congiunto, **introduzione dell'obbligo di restituzione delle PC da parte degli eredi**, computo delle spese effettive per premi di assicurazione malattie, adeguamento del calcolo delle PC per le persone che vivono in istituto

Fonte: Diverse fonti, tra le quali: Centro d'informazione AVS/AI, <https://www.evoluzione-ai.ch/ergaenzungsleistungen/>; UFAS, Storia della sicurezza sociale, <https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/home>

Scopo

Le Prestazioni complementari intervengono laddove rendite AVS o AI, altri redditi e il patrimonio non coprono il fabbisogno vitale.

Basi legali

- Art. 112a Costituzione federale (Cst) RS 101
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni federali (LPGA) RS 830.1
- Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) RS 831.30
- Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) RS 831.301

Esistono delle basi legali cantonali in virtù del ruolo dei singoli Cantoni nell'applicazione della normativa federale. Per il Canton Ticino:

- Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC) Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 851.200
- Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Reg. LaLPC) Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 851.210
- Regolamento concernente il sussidio di cure dentarie per pazienti a beneficio delle prestazioni complementari all'AVS/AI e Regolamento concernente il sussidio di cure ortodontiche per pazienti al beneficio delle prestazioni complementari all'AVS/AI

Assicurati

Beneficiari di rendite AVS e AI domiciliati e dimoranti in Svizzera il cui reddito e una quota del patrimonio non supera una determinata soglia; le PC sono perciò sottoposte a una prova dei mezzi. Importante da sapere che la legge federale vieta ai Cantoni di esigere un periodo minimo di domicilio o di dimora nel Cantone o di esigere il beneficio dei diritti civili per ottenere prestazioni aggiuntive.

Organizzazione

Le PC sono amministrate dai Cantoni, mentre la vigilanza spetta all'UFAS. Esistono perciò degli organi esecutivi competenti in materia di prestazioni complementari che hanno sede generalmente presso le casse cantonali di compensazione. Per quanto riguarda il Canton Ticino tutte le informazioni rilevanti (compresa la

modulistica) si trovano sul sito dell'Istituto delle assicurazioni sociali (<https://www4.ti.ch/dss/ias/ias>). La richiesta di PC, compilata, firmata e completa della documentazione richiesta (per esempio l'ultima decisione di tassazione per l'imposta cantonale), va consegnata all'Agenzia AVS del Comune di domicilio, che è anche a disposizione per la compilazione dei moduli.

Modulistica

Seguendo questo link è possibile scaricare il [formulario] modulo per la richiesta di PC: <https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/prestazioni-complementari-al-lavs-e-allai-1/prestazioni-complementari-come-fare-richiesta>

Sono ben 15 pagine!

Finanziamento

Come preannunciato nella parte dedicata allo sviluppo storico, le PC annue (periodiche) sono finanziate per cinque ottavi dalla Confederazione e per tre ottavi dai Cantoni attraverso la fiscalità generale. Il rimborso delle spese di malattia e invalidità è invece interamente a carico dei Cantoni.

Prestazioni

Come indicato al punto precedente, si distingue tra PC annua (periodica) e rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. La prestazione annua è una prestazione pecuniaria (in denaro), mentre il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura.

Esempio di calcolo di una Prestazione complementare all'AVS per una persona sola che vive a casa (parametri aggiornati al 2025; importi in franchi)

Uscite	
Fabbisogno vitale ^{*)}	20 670
Pigione lorda	11 760
Premi cassa malati ^{**)}	6 324
Totale	38 754
Entrate	
Rendita AVS	15 120
Prestazione della Cassa pensioni	3 600
Provento della sostanza	105
Compiuto della sostanza (¹ / ₁₀)	1 500
Totale	20 325
Prestazione complementare	
Uscite	38 754
Dedotte le entrate	-20 325
PC annua	18 429
PC mensile ^{***)}	1 536

Fonte: Centro d'informazione AVS/AI, *Prestazioni complementari all'AVS e all'AI*, <https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.i>

^{*)} Nel 2022, il fabbisogno vitale riconosciuto era di 19 610 franchi.

^{**)} Gli importi variano secondo il Cantone.

***) L'importo per l'assicurazione malattie obbligatoria (premi cassa malati), ossia nel presente esempio 462 franchi a persona e al mese, viene versato direttamente alla cassa malati. L'importo versato al beneficiario di PC ammonta quindi a 1 009 franchi (1 536 franchi meno 527 franchi).

Da notare quanto segue: le prestazioni complementari colmano una lacuna di reddito, ossia quanto occorre all'assicurato per coprire il fabbisogno vitale una volta tenuto conto delle sue risorse (entrate).

Situazione finanziaria

Interamente finanziati da fondi pubblici, i conti delle prestazioni complementari sono sempre, per definizione, in equilibrio, ossia le uscite sono sempre uguali alle entrate.

Complessivamente, nel 2022 in Svizzera sono state versate PC per un ammontare totale di 5,4 mld di franchi a 345.271 beneficiari.

Spese (=ricavi) per PC all'AVS	Totale: 3170 mln di franchi	<i>Di cui a copertura del fabbisogno vitale: 1509 (943 a carico della Con- federazione, ossia ⁵/8)</i>	<i>Di cui costi sup- plementari per soggiorno in casa per anziani: 1348</i>	<i>Di cui per spese di malattia e d'inva- lidità: 313</i>
Spese (=ricavi) per PC all'AI	Totale: 2323 mln di franchi	<i>Di cui a copertura del fabbisogno vitale: 1397 (873 a carico della Con- federazione, ossia ⁵/8)</i>	<i>Di cui costi sup- plementari per soggiorno in una struttura: 703</i>	<i>Di cui per spese di malattia e d'inva- lidità: 224</i>

Fonte: Assicurazioni sociali 2022. Rapporto annuale conformemente all'articolo 76 LPG, Approvato dal Consiglio federale il 22 settembre 2023, Berna, Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

I dati coincidono con quelli riportati nella *Statistique des assurances sociales suisses 2022* pubblicata da UFAS. Dati relativi al Cantone Ticino possono essere ricavati dal *Rendiconto del Consiglio di Stato 2021 – Allegato statistico*, p. 79. Scaricabile seguendo il seguente link: https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICON-TOCDS/2021/ALLEGATI/4_allegato_statistico_2021_DSS.pdf

Fonti principali e sitografia

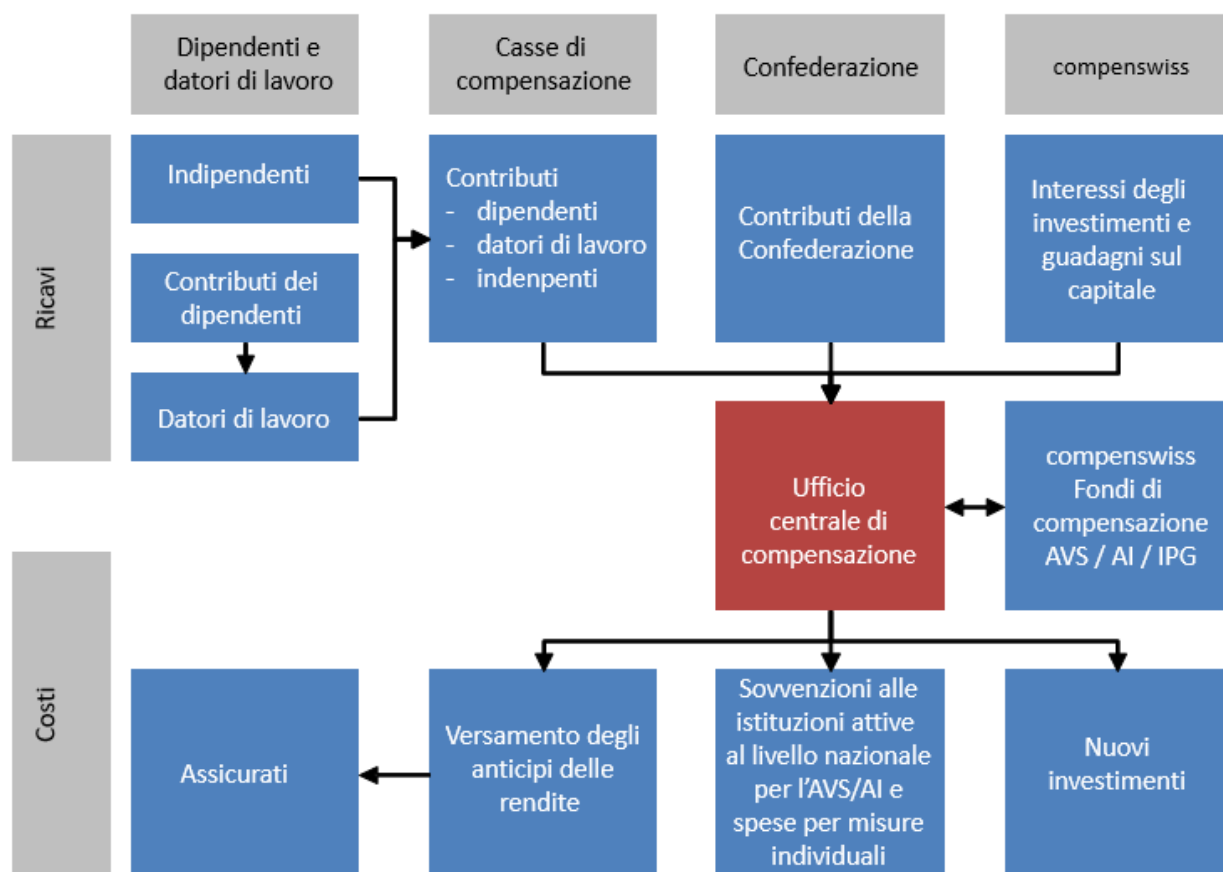
- Centro d'informazione AVS/AI, <https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli> (opuscoli informati e modulistica)
- Centro d'informazione AVS/AI, *Prestazioni complementari all'AVS e all'AI*, <https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.i>
- Dipartimento federale dell'interno (DFI), Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), *Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in breve*, aggiornato al 1.1.2025. <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html>
- Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), *Prestazioni complementari all'AVS e all'AI*. Informazioni di base, simulatore di calcolo e procedura per la richiesta delle PC. <https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/prestazioni-complementari-allavs-e-allai-1/prestazioni-complementari-come-fare-richiesta>
- Guide social romand, <https://www.guidesocial.ch/recherche/fiche/generatepdfAll/117>

Riquadro 13 Flusso dei capitali del 1° pilastro

Le casse di compensazione hanno il compito d'incassare i contributi e/o di versare le prestazioni per le assicurazioni AVS/AI/IPG/AFA/AD. Una volta pagate le prestazioni federali di diritto diretto (ad esempio le indennità giornaliere dell'AI), versano quotidianamente il saldo alla Centrale di compensazione.

I servizi finanziari e tesoreria trasferiscono ogni giorno gli importi così raccolti (in media 180 milioni di franchi nel 2022) a compenswiss che si occupa di investirli sui mercati finanziari.

Se gli importi incassati durante la giornata non bastano a pagare le prestazioni, le casse di compensazione possono ordinare i fondi necessari presso la Centrale di compensazione. Durante i primi 5 giorni lavorativi di ogni mese, ricevono 4.4 miliardi di franchi per il versamento delle rendite agli assicurati.



Fonte: Ufficio centrale di compensazione (<https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/partenaires-et-institutions-/finances-du-1er-pilier/flux-de-capitaux-du-1er-pilier.html>). Scaricato l'11 febbraio 2024.

La previdenza professionale (PP)

Sviluppo storico

- 1972 Approvazione in sede di votazione popolare dell'articolo costituzionale relativo al principio dei tre pilastri (AVS/AI, previdenza professionale, risparmio individuale)
- 1985 Entrata in vigore della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
- 1995 Entrata in vigore della Legge sul libero passaggio (LFLP)
- 1995 Accesso alla proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
- 2000 Diritto di divorzio: entra in vigore la revisione del Codice civile e della LFLP che prevede la divisione del secondo pilastro in caso di divorzio
- 2004-2006 1a revisione della LPP entrata in vigore in tre tappe:
 - 1.4.2004: entrata in vigore delle disposizioni sulla trasparenza, l'annullamento dei contratti d'affiliazione e la gestione paritetica;
 - 1.1.2005: entrata in vigore delle altre disposizioni: abbassamento della soglia d'accesso, deduzione di coordinamento, tasso di conversione, tasso d'interesse, entrate di vedovo, ecc. (ad eccezione delle disposizioni fiscali);
 - 1.1.2006: entrata in vigore delle disposizioni fiscali (nozione di previdenza, salario assicurabile e riacquisto)
- 2010 La riduzione del tasso di conversione LPP senza misure compensatorie è stata respinta dal 72,7% dei votanti nel marzo di quell'anno
- 2011-2012 Si insedia la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), un'autorità di vigilanza indipendente da Parlamento e Consiglio federale
- 2017 Revisione del diritto di divorzio: entrata in vigore della riforma della divisione del 2° pilastro in caso di divorzio che prevede una divisione più equa tra i congiunti (partner registrati), segnatamente nel caso di un versamento di una rendita
- 2017 Riduzione del tasso d'interesse minimo all'1%
- 2017 Previdenza vecchiaia 2020: i due oggetti costitutivi del progetto di riforma sono stati entrambi respinti il 24 settembre in sede di votazione popolare: la legge federale sulla riforma Previdenza vecchiaia 2020 dal 52,7% dei votanti; il decreto federale sul finanziamento addizionale dell'AVS dalla maggioranza dei Cantoni (13,5) e dal 50,04% dei votanti
- 2022 Nella seduta del 12.12, il Consiglio degli Stati ha approvato la riforma del 2° pilastro che prevede la riduzione del tasso di conversione al 6,0% e l'abbassamento della soglia d'entrata nel sistema; si è discusso delle compensazioni per la generazione transitoria; il dossier torna al Consiglio Nazionale.
- Il 22 settembre 2024 gli elettori hanno respinto la riforma della previdenza professionale (Riforma LPP).

Prima dell'introduzione del secondo pilastro obbligatorio nel 1985 esisteva già un numero elevato di casse pensione e altre istituzioni previdenziali (circa 15.000) create dai datori di lavoro, ma una parte della popolazione attiva ne era esclusa (circa la metà secondo le stime). La LPP mirava ad estendere la platea degli assicurati e a garantire loro l'affiliazione a un istituto di previdenza solido e in grado di tutelarli contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità. Il legislatore ha conservato le caratteristiche del sistema allora in vigore, sancendo di fatto la frammentazione della previdenza professionale in migliaia di istituti. La previdenza è perciò rimasta di responsabilità dei datori di lavoro che possono fondare una propria istituzione o affiliarsi

ad un'istituzione che raggruppa più datori di lavoro (istituzioni collettive o comuni). Nel 1987, due anni dopo l'entrata in vigore della LPP, il numero di istituti era di 15.179 e quello degli assicurati era di 3.266.000 (OFAS, *Statistique des assurances sociales suisses 2010*, Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Berne, 2010). Il numero di istituti di previdenza è sceso a circa 1500 secondo gli ultimi dati dell'Ufficio federale di statistica.

Scopo

Questa forma di previdenza dovrebbe permettere di mantenere il livello di vita anteriore all'evento assicurato. L'obiettivo della PP è che le sue prestazioni, sommate alla rendita AVS/AI, garantiscano all'assicurato che raggiunge l'età del pensionamento un reddito pari al 60 per cento dell'ultimo salario. Copre inoltre i rischi di invalidità e di decesso.

Basi legali

- Art. 111 Costituzione federale (Cst) RS 101
- Art. 113 Costituzione federale (Cst) RS 101
- Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) RS 831.40
- Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) RS 831.42
- Art. 89a Codice civile svizzero RS 210
- Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), particolarmente art. 133 e ss. RS 220
- Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) RS 831.435.1
- Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) RS 831.441.1
- Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) RS 831.461.3
- Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) RS 831.425
- Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) RS 831.411

Assicurati

Sono soggetti alla PP tutti i salariati assoggettati all'AVS che percepiscono un salario annuo superiore a 22.680 franchi (valore valido dal 2025). Tutti i datori di lavoro che impiegano salariati assoggettati all'assicurazione obbligatoria devono essere affiliati ad un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. Ciò significa che coloro che ricevono un salario inferiore a 22.680 (soglia d'entrata), sono assunti per un periodo limitato di tre mesi o meno e gli indipendenti non sono obbligatoriamente assicurati alla PP.

Il salario determinante che deve essere assicurato nella previdenza professionale è denominato salario coordinato. È calcolato in base al salario lordo annuo meno la deduzione di coordinamento, ossia 26.460 franchi dal 2025. L'importo limite minimo corrisponde al reddito annuo (lordo) a partire dal quale il salariato è tenuto ad assicurarsi alla previdenza professionale. L'importo limite massimo, quindi il salario massimo da assicurare, ammonta al triplo della rendita AVS massima, vale a dire $2.520 \times 12 \times 3$, ossia 90.720 franchi per il 2025.

Il principio della soglia d'entrata merita un approfondimento.

Come si giustifica infatti la soglia d'entrata nella LPP? Si ritiene che i bassi salari siano sufficientemente coperti dall'AVS. Il tasso di sostituzione dell'AVS diminuisce all'aumentare del salario. Per i salari inferiori a circa 29 mila franchi (approssimativamente), l'obiettivo di sostituire il 60% del salario al momento del pensionamento (fissato dal legislatore per il sistema dei due pilastri) è già raggiunto con la sola AVS. Per i salari superiori al salario massimo assicurato dalla LPP, l'AVS copre soltanto il 30% circa dell'ultimo salario lordo (una copertura sovra obbligatoria è comunque prevista per i salari che superano il limite massimo assicurato obbligatoriamente). Al fine di raggiungere costantemente l'obiettivo del 60% con il 1° e il 2° pilastro obbligatorio, il salario assicurato è coordinato tra i due pilastri.

Dal salario massimo assicurato dalla LPP (90.720 franchi nel 2025) occorre togliere 30.240 franchi, ossia un salario corrispondente alla rendita AVS annua individuale intera massima (valore del 2025). A questo punto sorge un primo problema: per salari molto vicini al valore di 30'240, il salario assicurato tende a zero. Per questo motivo, si è introdotto il principio del salario assicurato minimo. Per cui, se il salario guadagnato è di 30'241 franchi, il salario assicurato dalla previdenza professionale non è 1 franco, bensì 3.780 franchi (il salario coordinato annuo minimo fissato per il 2023, ossia 1/8 della rendita AVS annua individuale massima). Ciò significa che in realtà la deduzione di coordinamento che si sottrae al salario lordo per ottenere il salario assicurato dalla previdenza professionale, è di 26'460 franchi (30.240 – 3.780).

salario	deduzione di coordinamento	differenza	salario coordinato
CHF 90'720	CHF 26'460	CHF 64'260	CHF 64'260
CHF 35'000	CHF 26'460	CHF 8'540	CHF 8'540
CHF 32'000	CHF 26'460	CHF 5'540	CHF 5'540
CHF 31'000	CHF 26'460	CHF 4'540	CHF 4'540
CHF 30'241	CHF 26'460	CHF 3'781	CHF 3'781
CHF 30'240	CHF 26'460	CHF 3'780	CHF 3'780
CHF 27'000	CHF 26'460	CHF 540	CHF 3'780
CHF 26'460	CHF 26'460	CHF 0	CHF 3'780
CHF 22'680	CHF 26'460	CHF -3'780	CHF 3'780

Dopo un lungo dibattito, dal 2005 il legislatore ha deciso di abbassare l'ammontare del salario annuo che dà diritto alla previdenza professionale obbligatoria. La soglia d'entrata era di 19'350 franchi nel 2005, mentre oggi è di 22'680 franchi (valore aggiornato al 2025, ossia 6/8 della rendita annua individuale intera massima). Anche coloro che hanno un salario inferiore ai 26'460 franchi ma uguale o superiore a 22'680 franchi sono obbligatoriamente assicurati nell'ambito della LPP. Si tiene così maggiormente conto dei cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro. Ma evidentemente non basta, tant'è vero che si discute dell'ipotesi di eliminare del tutto la soglia d'entrata.

Riassumendo: il salario assicurato è il cosiddetto salario coordinato, ossia il salario compreso tra 26'460 franchi e 90'720 franchi all'anno. Se questo salario non raggiunge 3'780 franchi all'anno, viene arrotondato a tale ammontare. In altri termini, per i salari annui compresi tra CHF 22'680 e CHF 30'240 si assicura un importo minimo di CHF 3'780. I salari inferiori alla soglia d'entrata di 22'680 franchi realizzati presso un solo datore di lavoro non sono assicurati nella previdenza professionale obbligatoria. È tuttavia possibile che il regolamento di talune istituzioni di previdenza preveda tale possibilità. Lo stesso vale per i salari che superano 90'720 franchi all'anno (copertura sovra-obbligatoria). Da considerare che gli indipendenti possono affiliarsi

facoltativamente. Lo stesso vale per i salariati al servizio di più datori di lavoro che percepiscono un salario complessivo superiore alla soglia d'entrata.

Infine, per chiudere senza esaurirlo il tema degli assicurati, è da considerare che chi riceve un'indennità di disoccupazione è assicurato obbligatoriamente presso la Fondazione istituto collettore LPP contro i rischi di invalidità e decesso, ma non risparmia più per la sua vecchiaia. La previdenza professionale per i disoccupati non contempla rendite di vecchiaia, ma soltanto rendite d'invalidità e per i superstiti. La metà dei contributi viene dedotta dall'indennità di disoccupazione, mentre l'altra viene pagata dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Organizzazione

La previdenza professionale è praticata dalle istituzioni di previdenza (IP) o casse pensione autorizzate (circa 1 500). Un organo di controllo riconosciuto (ufficio fiduciario) esamina ogni anno la gestione, la contabilità e la situazione patrimoniale delle IP. Le autorità di vigilanza cantonali controllano l'adempimento delle prescrizioni legali e regolamentari. L'alta vigilanza sulle differenti autorità è esercitata dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). Oltre alle IP, esistono due altri organi speciali della PP, ossia l'Istituto collettore e il Fondo di garanzia. L'istituto collettore garantisce la previdenza dei salariati i cui datori di lavoro non sono affiliati a nessun istituto di previdenza registrato. Inoltre, provvede alla previdenza di persone assicurate a titolo facoltativo (p. es. di indipendenti) e di persone escluse da un istituto di previdenza. Infine, assicura i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione contro il rischio d'invalidità e di decesso. Il Fondo di garanzia, invece, è finanziato tramite i contributi di tutti gli istituti di previdenza e versa sussidi agli istituti di previdenza con una struttura d'età sfavorevole. È il caso quando gli accrediti di vecchiaia ammontano a più del 14% della somma dei salari coordinati. Inoltre, garantisce le prestazioni legali nel caso di istituti di previdenza in situazione d'insolvenza. Tale garanzia comprende al massimo le prestazioni che ammontano al 150 per cento dell'importo limite massimo assicurato obbligatoriamente, quindi, per il 2025, il 150 per cento di 90 720 franchi, ossia 136 080.

Modulistica

La modulistica è ampia quanto lo sono le possibilità di beneficiare delle prestazioni della PP o di migliorare le condizioni assicurative. Per esempio, nel caso in cui il capitale accumulato presso un istituto di previdenza sia troppo basso per dare accesso a tutti i diritti previsti dal nuovo istituto di previdenza, quest'ultima deve dare la possibilità di completare l'avere di vecchiaia attraverso un versamento unico o più versamenti chiamati riscatto o acquisti. Ogni istituto di previdenza dispone di propri moduli. Seguendo questo link (https://www.allianz.ch/it/clienti-commerciali/offerte/salute-previdenza/previdenza-professionale/documenti-lpp.html#tabpar_7980_2Tab) è possibile accedere alla modulistica di un importante gruppo assicurativo che opera anche secondo la LPP. Tra i moduli scaricabili vi è quello per la richiesta del versamento delle prestazioni di vecchiaia. La persona assicurata può scegliere la forma delle prestazioni di vecchiaia: sotto forma di rendita, sotto forma di capitale o un mix tra queste due forme.

Finanziamento

Il sistema di finanziamento è a capitalizzazione: i contributi (solitamente versati in parti uguali dagli assicurati e dai datori di lavoro) variano con l'età e sono direttamente accumulati per la propria prestazione, investiti e capitalizzati sull'arco dell'intera vita attiva. Dal 2017, il tasso d'interesse minimo garantito dagli istituti

previdenziali è dell'1% (vedi sopra in sviluppo storico). Da notare che concedendo l'esenzione fiscale per i contributi e il patrimonio nel secondo pilastro, lo Stato contribuisce al finanziamento solo in modo indiretto. I contributi sono scalati in questo modo in funzione dell'età:

Uomini	Donne	Contributi
25-34	25-34	7%
35-44	35-44	10%
45-54	45-54	15%
55-65	55-64	18%

Prestazioni

Contestualmente al calcolo delle rendite di vecchiaia in ambito previdenziale, storicamente si sono affermati due sistemi: quello che si rifà al principio del primato dei contributi e quello che si rifà al primato delle prestazioni. Nel primo sistema, le prestazioni degli istituti di previdenza sono fissate in base all'avere di vecchiaia disponibile. Le prestazioni dipendono perciò dai contributi versati, dalle prestazioni di libero passaggio e dai riscatti effettuati, inclusi gli interessi generati dai collocamenti dell'avere di vecchiaia sui mercati finanziari. La grandissima maggioranza degli istituti di previdenza è gestita in base al primato dei contributi. Nel secondo sistema, le prestazioni sono definite in percentuale del salario assicurato. I contributi sono fissati in modo che, insieme con i relativi interessi, siano sufficienti per costituire il capitale di previdenza necessario per finanziare le prestazioni previste. Oggi, pochissimi istituti di previdenza operano secondo questo sistema. Sono meno di quaranta per circa 140 mila assicurati e assicurate, su un totale di circa 1500 istituti di previdenza con circa 3,5 mln di assicurati e assicurate.

Ma come si calcola concretamente una prestazione di vecchiaia secondo il sistema del primato dei contributi? Un esempio semplice e riassuntivo permette di mostrare il principio che governa tale calcolo. La premessa è che l'avere di vecchiaia accumulato viene convertito in rendita applicando un tasso di conversione che oggi è fissato al 6,8% (Art. 14 LPP). Se l'avere di vecchiaia secondo LPP è complessivamente di 206 mila franchi al momento della pensione, la rendita LPP annua è di 14'008 franchi, ossia $206'000 \times 6,8\%$. Se per ipotesi consideriamo che la persona in questione ha pure un avere di vecchiaia di 74 mila franchi determinato da un'assicurazione sovra-obbligatoria, alla rendita secondo LPP si aggiunge una rendita da Cassa pensione (sovra-obbligatoria) di 4'810 franchi, supponendo che il tasso di conversione fissato dalla Cassa pensione sia di 6,5%.

Situazione finanziaria

Gli ultimi dati disponibili sono ricavati dalla Statistica delle assicurazioni sociali: <https://www.bsv.admin.ch/dam/fr/sd-web/Rleg4Wu8GFDb/Statistique%20des%20assurances%20sociales%20suis-ses%202025.pdf>.

- Conto d'esercizio 2023 (mln fr)

Totale entrate	125 282
Totale uscite	61 671
Risultato d'esercizio	63 611
Conto capitale	1 127 878

- Il numero di beneficiari nel 2023 secondo le quattro tipologie di prestazioni:
 - Rendite di vecchiaia: 915 789 (rendita media: 27 983 franchi)
 - Rendite di invalidità: 109 773 (rendita media: 18 007 franchi)
 - Rendite vedovili: 195 350 (rendita media: 20 803 franchi)
 - Rendite per orfani e per figli: 57 833 (rendita media: 4 951 franchi)

Il capitale complessivo accumulato dal sistema previdenziale svizzero supera il valore complessivo del Prodotto interno lordo. La previdenza professionale, più di ogni altro regime di sicurezza sociale, funge da veicolo della finanziarizzazione e sta contribuendo ad instaurare un nuovo rapporto tra assicurati e rischi. Oggi, il mercato svizzero della previdenza professionale è il settimo per importanza nell'area dell'OCSE.

Si rammenta che non tutti i lavoratori e le lavoratrici sono obbligatoriamente affiliati a un secondo pilastro. Negli anni Settanta, la PP era stata introdotta per i salariati a tempo pieno e con contratti di lavoro a tempo indeterminato che allora incarnavano in maniera paradigmatica il lavoro dipendente. I lavoratori indipendenti erano prevalentemente liberi professionisti, commercianti e proprietari di aziende agricole, per i quali si era concepita una forma di previdenza privata e facoltativa, il terzo pilastro o previdenza vincolata (pilastro 3a), a integrazione, se del caso, del primo pilastro.

L'emergere e la crescita in questi ultimi trent'anni di nuove forme di lavoro precarie e intermittenti, caratterizzate spesso da salari bassi (che si mantengono sotto la soglia minima prevista per l'affiliazione), fa sì che una parte rilevante di lavoratori e lavoratrici è esclusa dalle tutele del secondo pilastro. Si calcola che in Svizzera 1 occupato su 5 è un lavoratore che non sottostà all'obbligo di affiliazione al secondo pilastro e per il quale, quindi, la previdenza vecchiaia (AVS esclusa) diventa un'opzione a libera scelta. Si tratta in particolare di lavoratori neo-indipendenti (freelance, piccoli artigiani, ecc.), di persone occupate a tempo parziale o con contratti di breve durata (inferiore a tre mesi), che spesso non possono permettersi di investire in forme di previdenza individuale. Per molte categorie di persone, diventa sempre più difficile aderire a una previdenza privata nella forma di un terzo pilastro, che rimane accessibile a chi ne ha i mezzi e viene perciò conteso dagli assicuratori privati. L'adesione alle assicurazioni private ha sovente carattere di bene di lusso, vale a dire che è correlata alle variabili economico-patrimoniali.

Difficile non cogliere nell'estensione e nel consolidamento del principio dei tre pilastri, una strategia volta ad arginare lo sviluppo del primo (statale e pubblico) e favorire gli istituti di previdenza, le compagnie d'assicurazione e le casse pensione esistenti.

In conclusione, i mutamenti del mercato del lavoro e delle forme del lavoro, i cambiamenti dei modi di vivere e le ricorrenti crisi dei mercati azionari sollevano la questione dell'adeguatezza del sistema dei tre pilastri. Il secondo pilastro, in particolare, è ancora orientato alla tutela dei lavoratori salariati tradizionali, che lavorano a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato e buone prospettive di carriera, mentre le varie forme di lavoro flessibile (impropriamente chiamate atipiche) sono sempre più diffuse. Inoltre, la stagnazione dei salari e l'ampiezza del fenomeno dei lavoratori poveri che, pur lavorando a tempo pieno, ricevono un salario insufficiente a coprire il fabbisogno vitale (e quindi anche a garantire adeguate tutele, a cominciare da quella per la vecchiaia), configurano un'ulteriore lacuna del sistema dei tre pilastri. Come già ricordato sopra, l'invecchiamento demografico rappresenta un altro importante banco di prova per un sistema che

integra l'evoluzione demografica nei suoi modelli di calcolo. Infine, l'avvicinarsi delle crisi finanziarie degli ultimi anni, con le conseguenze negative sia sui rendimenti dei capitali investiti nel secondo e terzo pilastro, e quindi sulle future rendite pensionistiche, sia sul rendimento del Fondo di compensazione del primo pilastro, non fanno che accrescere le ragioni di inquietudine nei confronti della solidità del sistema dei tre pilastri.

Fonti principali e sitografia

- Centro d'informazione AVS/AI, Obbligo d'affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP, <https://www.ahv-iv.ch/p/6.06.i>
- Dipartimento federale dell'interno (DFI), Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), *La previdenza professionale. Il secondo pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo la 1a revisione della LPP*. (Senza data. I valori utilizzati sono quelli del 2023).
- Leimgruber, Matthieu (2008). *Solidarity without the State? Business and the shaping of the Swiss Welfare State 1890-2000*, Cambridge University Press.
- Streckeisen, Peter. (2008). « Suisse. Genèse et crise des trois piliers de la prévoyance vieillesse », *Chronique internationale de l'IRES*, n° 114, septembre.

Lezione 5 Infortuni e malattie

Sviluppo storico

- 1877 Legge sul lavoro nelle fabbriche
- 1890: art. 34bis Cst federale (competenza legislativa in materia d'infortuni e malattia). Sulla scia dell'esempio tedesco, viene inserito nella Cst il principio delle assicurazioni sociali, che si sostituisce a quello della responsabilità civile (giudicato inadeguato poiché mette in conflitto datore di lavoro e operaio)
- Per ovviare alla frammentazione e dare un elemento di coordinamento, le casse malati (private) allora attive si riuniscono in federazioni regionali:
 - 1891 creazione del Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen per la Svizzera tedesca
 - 1893 creazione della Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande
 - 1921 creazione della Federazione ticinese delle casse malati
 - Nel 1985 le tre federazioni si uniscono per costituire l'organizzazione mantello degli assicuratori malattia svizzeri (dal 2002 santésuisse)
- 1900 schiacciante sconfitta alle urne della prima legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI)
- 1902: Assicurazione militare (entrata in vigore). Copre coloro che prestano servizio militare in caso di malattia e infortunio
- 1914: Assicurazione malattia (entrata in vigore). È concepita come una legge d'incoraggiamento, senza carattere obbligatorio a livello federale; prevede dei sussidi per le casse di soccorso riconosciute, le quali sono tenute a garantire delle prestazioni minime. Nel 1996 questa legge verrà sostituita dalla LAMal, che sancisce in particolare l'obbligo assicurativo
- 1918: Assicurazione infortuni (entrata in vigore). Si tratta di un'assicurazione statale e obbligatoria per i lavoratori sottoposti alla legislazione sulla responsabilità civile. Creazione dell'INSAI (l'attuale SUVA) quale organismo assicuratore
- 1964 revisione parziale della LAMI: ampliamento dei sussidi federali alle casse malati
- 1974 iniziativa popolare lanciata dal Partito socialista volta a introdurre l'obbligo assicurativo per malattia e controprogetto di casse malati e medici appoggiato dal Parlamento che prevede un obbligo di contribuzione ma non di assicurazione vengono entrambi bocciati; comincia proprio in quegli anni la crescita dei costi della sanità
- 1984: Alnf obbligatoria (entrata in vigore)
- 1987 il Parlamento adotta un primo progetto di Legge LAMal che prevede da una parte un aumento della partecipazione ai costi degli assicurati tramite l'introduzione di una franchigia annuale e il raddoppio della quota-parte (20%) e dall'altra di arginare la crescita dei costi attraverso un meccanismo di controllo nel campo delle cure e attraverso delle direttive relative alle tariffe e ai sussidi federali; il progetto prevede anche una modesta estensione del catalogo delle prestazioni come pure la presa a carico integrale da parte dell'assicurazione malattia dei costi dei soggiorni ospedalieri; il progetto rinuncia invece all'introduzione di un'assicurazione obbligatoria per perdita di guadagno; il progetto è affossato (anche e forse soprattutto) perché le autorità federali hanno abbinato la revisione con una modifica del regime di indennità per perdita di guadagno (IPG) che prevedeva finalmente di concretizzare il mandato costituzionale di creare un'assicurazione maternità (16 settimane di indennità finanziate in parti uguali da datori di lavoro e salariati), provocando l'accesa opposizione dell'Unione padronale svizzera che ha lanciato il referendum
- 1996 entra in vigore la LAMal che sancisce la separazione tra una parte obbligatoria, retta dalla LAMal, e una non obbligatoria, retta dalla LCA (Legge sul contratto di assicurazione); la nuova legge

comprende un'assicurazione di base obbligatoria, premi assicurativi senza nessuna distinzione per sesso, il pagamento di sussidi agli assicurati di condizione economica modesta (Art. 64 LAMal RS 832.10) e la possibilità di cambiare la cassa malati senza particolari ostacoli burocratici

- 2000 1a revisione parziale della LAMal
- 2005 La SUVA acquisisce l'assicurazione militare
- 2007 Popolo e cantoni respingono un'iniziativa di Partito socialista e Verdi volta a introdurre una cassa malati pubblica unica
- 2007 Il 21 dicembre l'Assemblea federale adotta uno dei più importanti aggiornamenti della LAMal, ossia la riforma del finanziamento degli ospedali; entrerà in vigore nel 2009
- 2015 Revisione dell'assicurazione contro gli infortuni
- 2016 Entrata in vigore della Legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal) RS 832.12
- 2017 Entrata in vigore della revisione della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della relativa ordinanza (OAINF)
- 2020 Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (RS 818.102)
- Il 24 novembre 2024 l'elettorato ha accettato la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Finanziamento uniforme delle prestazioni) con il 53,31 per cento di voti favorevoli. Ciò consente al Consiglio federale di porre in vigore la modifica di legge in due tappe:
 - Dal 1° gennaio 2028, tutte le prestazioni ambulatoriali e stazionarie dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) saranno finanziate dagli assicuratori-malattie e dai Cantoni secondo la stessa chiave di ripartizione.
 - Dal 1° gennaio 2032, anche le prestazioni di cura saranno finanziate secondo la nuova chiave di ripartizione. Gli assicuratori-malattie si faranno da 2032 carico del 73,1 per cento dei costi al massimo, mentre i Cantoni di almeno il 26,9 per cento. Le relative modifiche di ordinanza saranno poste in consultazione rispettivamente nel 2026 e nel 2030.

I campi d'intervento della Confederazione in materia sono numerosi e attestati fin dalla seconda metà dell'Ottocento. È utile citare i seguenti campi: pensioni a favore dei feriti o mutilati di guerra (1852), professioni mediche, farmaceutiche e veterinarie (1877), il già citato lavoro nelle fabbriche (1877), epidemie (1886), derrate alimentari (1905), stupefacenti (1951), tassazione dei tabacchi (1969), protezione dell'ambiente (1983), protezione dell'aria (1985), protezione delle acque (1991), prodotti terapeutici (2000), trapianti (2004).

Inoltre, le legislazioni cantonali regolano la prevenzione e la promozione della salute, il diritto dei pazienti, l'organizzazione degli istituti e degli attori del sistema sanitario.

Fonti: UFAS, Storia della sicurezza sociale, <https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/home>; OFAS, *Statistique des assurances sociales (SAS)*, diverse annate; OFAS, *Sécurité sociale (CHSS)*, diverse annate.

Riquadro 14 I costi della sanità e la necessità della loro mutualizzazione

Nel 1953, a Losanna, la tariffa minima riconosciuta per un parto di una donna indigente era di 80 franchi, mentre il salario della levatrice che l'assisteva era mediamente di circa 170 franchi al mese. (Marilène Vuille, *Les sages-femmes vaudoises face à l'accouchement sans douleur (ASD) (1950-1989)*, Rapport de recherche remis au Réseau d'Etudes Appliquées des Pratiques de Santé, de Réadaptation et de Réinsertion (RéSaR), Haute Ecole de la Santé, Genève, Lausanne, mai 2009, pp. 16-17). Tenendo conto dell'indice annuale medio dei prezzi al consumo calcolato dall'Ufficio federale di

statistica (agosto 1939 = 100), questi dati equivalgono rispettivamente a 344 franchi e a 731 franchi nel 2005. Ebbene, nel 2005 un parto «normale», con una degenza di 5 giorni all'ospedale universitario di Zurigo, è costato all'Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS) dell'assicuratore Groupe Mutuel 2.501 franchi (*Login*, rivista di informazione e comunicazione del Groupe Mutuel, Numero 3, novembre 2005, p. 6).

I dati riferiti al costo del parto e al salario medio mensile di una levatrice a Losanna nel 1953 sono sicuramente molto modesti, anche per l'epoca, benché i salari delle infermiere capo e delle infermiere non fossero molto più elevati, poiché si attestavano rispettivamente a 300 franchi e tra 180 e 270 franchi al mese. (Ibid.) In quell'anno, il salario mensile medio di una donna qualificata e diplomata occupata nell'industria era di 643 franchi (2.765 franchi nel 2005), mentre quello di un uomo era di 943 franchi (4.055 franchi nel 2005). (Heiner Ritzmann-Blickenstorfer (Hg.), *Historische Statistik der Schweiz - Statistique historique de la Suisse - Historical Statistics of Switzerland*, Zürich, Chronos Verlag, 1996; Calcolatore dell'IPC dell'Ufficio federale di statistica)

Si tratta di salari relativamente elevati, i cui beneficiari, tuttavia, se fossero proiettati nel 2005 scoprirebbero anch'essi che molti beni che non possono essere fruiti in forma frammentata, come ad esempio un servizio medico-sanitario, sono molto più costosi oggi che in passato rispetto al loro salario medio adeguato all'evoluzione del costo della vita.

Cosa è avvenuto durante questo mezzo secolo? In rapida sintesi:

- Aumento del reddito: poiché gli individui più ricchi spendono di più per la salute (bene superiore), lo sviluppo economico dei paesi occidentali comporta un aumento maggiore della domanda per servizi medico-sanitari che per la media dei beni e servizi (effetto-reddito).
- Estensione delle coperture assicurative (campo di applicazione personale e materiale).
- Forte aumento degli occupati nel settore sanitario, in particolare negli ospedali.
- Incremento dell'offerta di medici, ospedali e altri servizi
- Progresso tecnologico - in parte indotto dallo stesso incremento dell'offerta - che a sua volta determina un bisogno di manodopera più qualificata.
- Aumento dei salari nel settore sanitario sotto la pressione esercitata dalle dinamiche salariali degli altri settori, in particolare nell'industria.
- Fattori demografici, in particolare un invecchiamento della popolazione determinato dall'allungamento della speranza di vita.

Per un approfondimento, sono accessibili dati sui costi sanitari in Svizzera al sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Dati sui costi di singole prestazioni sanitarie in Svizzera nel confronto internazionale si possono ricavare da Uwe E. Reinhardt (*Priced out : the economic and ethical costs of American health care*, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2019), dove si legge, tra l'altro, che il costo di un parto senza complicazioni in Svizzera era di 7.751 dollari americani nel 2015, secondo lo studio *Comparative price report* dell'International Federation of Health Plans (IFHP). Altri dati sono reperibili nel rapporto di IFHP intitolato *International Health Cost Comparison Report* di luglio 2022, scaricabile al seguente link: https://healthcostinstitute.org/images/pdfs/international_health_cost_comparison_report_2022.pdf.

L'assicurazione contro le malattie (Amal)

Sviluppo storico

Vedi sopra

Scopo

L'assicurazione malattie sociale garantisce a tutti gli assicurati l'accesso a cure sanitarie di base in caso di malattia, di maternità o di infortunio, qualora le spese non siano coperte da un'assicurazione contro gli infortuni. La legge ha anche l'obiettivo di sgravare le persone di condizione economica modesta attraverso la riduzione dei premi e di contenere l'aumento dei costi della salute e dell'assicurazione malattie.

Basi legali

- Articolo 117 della Costituzione federale RS 101
- Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) RS 832.10
- Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) RS 832.102
- Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) RS 832.112.31
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) RS 830.1
- Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) RS 830.11
- Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 853.100

Assicurati

Obbligatoria per tutta la popolazione residente. Tutte le persone che risiedono in Svizzera o sono soggette al sistema svizzero di sicurezza sociale, sono tenute ad assicurarsi. Le persone che soggiornano in Svizzera per tre mesi o più devono assicurarsi entro tre mesi. I neonati devono essere assicurati entro tre mesi dalla nascita. Tutti i membri di una famiglia (adulti e minorenni) sono assicurati individualmente.

Organizzazione

Casse pubbliche e private; i premi devono essere approvati dall'UFSP; le casse non possono praticare la selezione dei rischi; dal 2004 esiste un tariffario (Tarmed) con più di 4 600 posizioni; tra le casse esiste un sistema di compensazione dei rischi.

Modulistica

Per la modulistica occorre riferirsi ai singoli assicuratori e, per quanto riguarda la riduzione del premio di assicurazione malattia, al sito dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) di Bellinzona (<https://www4.ti.ch/dss/ias/formulari>). Al sito di IAS si trovano anche tutti gli altri moduli per tutte le altre prestazioni assicurative.

Finanziamento

Premi individuali indipendenti dal reddito; sistema di franchigie; partecipazione ai costi da parte degli assicurati; lo Stato finanzia la riduzione dei premi; i premi variano tra cantoni, regioni e classi d'età.

Gli assicurati possono beneficiare di riduzioni dei premi a seconda delle possibilità offerte dalla loro cassa malati:

- franchigia opzionale: l'assicuratore concede una riduzione del premio, se l'assicurato accetta di farsi carico di una franchigia annua più elevata di quella ordinaria, pari a 300 franchi per gli adulti e a 0 franchi per i minorenni. Per gli adulti le franchigie opzionali ammontano a 500, 1 000, 1 500, 2 000 e 2 500 franchi. Per i minorenni ammontano a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi;
- scelta limitata del fornitore di prestazioni (ad es. HMO o modello del medico di famiglia): l'assicurato accetta di farsi curare esclusivamente da un gruppo di medici, denominato HMO (Health Maintenance Organization), o di consultare sempre in primo luogo un medico di famiglia, che decide se sia necessario ricorrere ad un medico specialista (modello del medico di famiglia). Questi modelli permettono all'assicurato di beneficiare di una riduzione del premio, ma comportano la rinuncia alla libertà di scelta del medico e dell'ospedale (salvo in caso d'emergenza);
- assicurazione con bonus: l'assicurato beneficia di una riduzione del premio per ogni anno in cui non ha chiesto alcun rimborso di spese di malattia all'assicuratore. Questa forma di assicurazione è relativamente rara.

I premi (al netto dell'eventuale riduzione), la franchigia, l'aliquota percentuale (10% dei costi eccedenti la franchigia, ma al massimo 700 franchi all'anno (350 per i minori), 20% se è prescritto un farmaco originale invece del generico) e in certi casi un contributo ai costi di degenza ospedaliera di 15 franchi al giorno (sono esenti i bambini, i giovani adulti in formazione fino al compimento di 25 anni e le donne per prestazioni in caso di maternità) sono a carico degli assicurati. Da ricordare che l'assicurata non deve versare alcuna partecipazione ai costi per prestazioni di maternità e per le prestazioni in caso di malattia, che sono fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e fino a otto settimane dopo il parto.

Prestazioni

L'assicurazione copre prestazioni di due tipi:

- prestazioni sanitarie, ossia cure medico sanitarie obbligatorie (malattia, infortunio, maternità) fissate nell'Ordinanza sulle prestazioni;
- prestazioni in denaro sotto forma di indennità giornaliera.

L'assicurazione d'indennità giornaliera copre parzialmente la perdita di guadagno in caso di malattia o infortunio nonché altri costi causati dalla malattia o dall'infortunio non coperti da altre assicurazioni. L'assicurazione è facoltativa e può essere conclusa anche presso un assicuratore diverso da quello competente per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Se una persona è già affetta da una malattia al momento dell'affiliazione, l'assicuratore può escluderla dal diritto alle prestazioni per la malattia in questione per un periodo massimo di cinque anni (riserva assicurativa). In caso di maternità, per il diritto all'indennità giornaliera è richiesto un periodo di assicurazione di almeno 270 giorni prima del parto. Gli assicuratori malattie offrono anche assicurazioni complementari d'indennità giornaliera.

La Svizzera, dunque, non dispone di un'assicurazione sociale per perdita di guadagno in caso di malattia. Si tratta di una lacuna grave del nostro sistema di sicurezza sociale che non è ancora stata colmata, malgrado le numerose iniziative politiche in tal senso, parlamentari e no. Ne risulta una situazione particolarmente complessa all'origine di contenziosi legali che possono durare mesi o anni con risvolti sociali anche

drammatici. L'assenza di una vera e propria assicurazione sociale per perdita di guadagno in caso di malattia, infatti, causa disparità di trattamento e povertà, determinate principalmente da una copertura insufficiente dei rischi (essenzialmente sotto forma di riserve d'assicurazione e premi non commisurati al salario) e da prestazioni insufficienti.

Cosa succede dunque se un dipendente si ammala?

- **Scala di versamento del salario**

In caso di assenza per malattia, e se non è stata stipulata un'assicurazione d'indennità giornaliera, si applica la giurisprudenza legata al Codice delle obbligazioni (CO) che prevede la compensazione del mancato guadagno a partire da determinati criteri.

Uno di questi (il più applicato e quello maggiormente riconosciuto da giurisprudenza e dottrina) è noto come "Scala bernese". Ai sensi della "Scala bernese" l'obbligo di continuare a versare il salario dipende dall'anzianità di servizio. Tale obbligo si configura come segue:

Durata del rapporto di lavoro	Durata del diritto al salario
Fino a 3 mesi	Nessun salario. Se tuttavia il rapporto di lavoro è stato stipulato per più di 3 mesi, l'indennità deve essere corrisposta durante 3 settimane.
Da 3 a 12 mesi	3 settimane
Durante il 2° anno di servizio	1 mese
Dal 3° al 4° anno	2 mesi
Dal 5° al 9° anno	3 mesi
Dal 10° al 14° anno	4 mesi
Dal 15° al 19° anno	5 mesi
Dal 20° al 25° anno	6 mesi

In seguito, un mese supplementare ogni 5 anni di servizio. Con l'esaurimento di tale obbligo si esaurisce anche ogni ulteriore onere contributivo del datore di lavoro.

- **Assicurazione d'indennità giornaliera**

Le casse malattia sono obbligate ad offrire, nell'ambito della legge sull'assicurazione malattie (LAMal), una forma di assicurazione individuale facoltativa di diritto pubblico che preveda la copertura della perdita di salario in caso di malattia. Gli importi delle indennità corrisposte ai sensi della LAMal sono tuttavia molto modesti e destinati a tutelare persone senza attività lucrativa. Il legislatore, infatti, non ha introdotto degli importi minimi. La LAMal prevede anche la possibilità di offrire delle assicurazioni collettive con le quali gli imprenditori assicurano i loro dipendenti a condizioni interessanti che normalmente prevedono la copertura dell'80% del salario. Tuttavia, gli assicuratori preferiscono contratti assicurativi di diritto privato sottoposti alla legge sul contratto d'assicurazione (LCA) che offrono molti più margini di manovra grazie, ad esempio, alla possibilità di selezionare i rischi.

Di regola avviene quanto segue. Il datore di lavoro sottoscrive, di sua iniziativa o perché lo prevede il contratto collettivo di lavoro, un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per i lavoratori a copertura del

rischio di perdita di guadagno in caso di malattia. La maggior parte delle assicurazioni prevede il versamento di un'indennità giornaliera tra l'80% e il 100% del salario durante almeno 720 giorni nell'arco di 900 giorni.

- **Protezione contro il licenziamento in caso di malattia**

Secondo l'articolo 336c par. 1 lit b CO, in caso di incapacità al lavoro per malattia la protezione contro il licenziamento è di 30 giorni durante il primo anno di servizio, di 90 giorni tra il secondo anno e il quinto anno e di 180 giorni dopo il quinto anno. A questo proposito si parla di periodo di divieto (o di attesa).

Tuttavia, occorre tenere presente tre elementi:

- la protezione comincia dopo il periodo di prova;
- una decisione di licenziamento notificata durante il periodo di incapacità al lavoro per malattia è nulla e deve essere rinnovata al termine del periodo di divieto;
- se dopo la notifica di un licenziamento, ma durante il termine di disdetta del contratto di lavoro, sopravvenisse un'incapacità lavorativa per malattia, il licenziamento è differito fino ad esaurimento del periodo di divieto (o d'attesa). In assenza di una clausola contrattuale, il termine di disdetta è di un mese nel primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno e tre mesi successivamente.

Situazione finanziaria

Gli ultimi dati disponibili relativi all'Amal si riferiscono al 2023 (mln di franchi).

Totale entrate (risultato d'esercizio)	35 739 mln fr.
Totale uscite	36 980 mln fr.
Risultato d'esercizio	-1241 mln fr.
Capitale (riserve)	13 060 mln fr.

Fonte: I dati consolidati più recenti (2023) si trovano nella pubblicazione *Statistique des assurances sociales suisses 2025* dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

È imbarazzante constatare che mancano dati seri e affidabili sul numero di persone assicurate collettivamente contro il rischio di perdita di guadagno in caso di malattia e sul numero di persone non assicurate alle quali è stato corrisposto il salario durante la malattia. Non solo si deve constatare una grave lacuna del sistema di sicurezza sociale, ossia l'assenza di un regime assicurativo a tutela del salario e del reddito in caso di malattia, ma si deve pure sottolineare l'assenza di una base statistica seria che permetta perlomeno di capire chi è assicurato e chi è semplicemente protetto dal Codice civile e dalla giurisprudenza. Tant'è. Si stima che circa il 50% dei salariati siano assicurati collettivamente contro il rischio di perdita di guadagno in caso di malattia. Si tratta approssimativamente di 2,5 mln di persone. Un articolo apparso nel 2018 nella rivista dell'UFAS (Michele Adamoli, "Congé de maladie : une prestation à 7 milliards de francs", *Sécurité sociale - CHSS*, N. 4, 2018, pp. 55-58) stima in 7 mld di franchi il totale di indennità giornaliere versate e salari corrisposti in caso di assenza per malattia. Questo non ci dice nulla sui beneficiari.

Conosciamo con precisione il numero di assicurazioni individuali LAMal per indennità giornaliera, ma non il numero di assicurati tutelati da un'assicurazione collettiva LAMal e nemmeno il numero di assicurati tutelati da un'assicurazione collettiva secondo LCA.

Assicurazione facoltativa di indennità giornaliera LAMal: premi, prestazioni, assicurati e numero di assicurati dal 1996 (dati al 16.08.2022) (solo assicurazione individuale; quella collettiva *non datur!!!*)

Anno	Premi in mln di franchi	Premi per persona assicurata in franchi	Prestazioni in mln di franchi	Prestazioni per persona assicurata in franchi	Numero di assicurati	Numero di assicuratori
2021	240.4	137	213.3	122	111'897	50

Fonte : *Statistique de l'assurance-maladie obligatoire 2021*, Office fédéral de la santé publique (Tableau T 6.02)

Conosciamo anche il numero complessivo di beneficiari di una riduzione del premio di assicurazione malattie. Nel 2020, ultimo anno per il quale esiste il dato completo, i beneficiari di un sussidio sono stati 2'371'507 che hanno ottenuto complessivamente 5'464,5 mln di franchi. Nel solo Canton Ticino sono stati versati sussidi per 340 mln nel 2021 a 110 mila beneficiari (*Statistique de l'assurance-maladie obligatoire 2021*, Office fédéral de la santé publique).

Fonti principali e sitografia

- Adamoli, Michele (2018). « Congé de maladie : une prestation à 7 milliards de francs », *Sécurité sociale - CHSS*, N. 4, 2018, pp. 55-58.
- Centro d'informazione AVS/AI, Ufficio federale delle assicurazioni sociali e Segreteria di Stato dell'economia, *La sicurezza sociale in Svizzera*, gennaio 2021.
- Degen, Bernard (2008). "Assicurazione malattia", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 30.10.2008 (traduzione dal tedesco). Online: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016608/2008-10-30/>, consultato il 06.01.2023.
- Rossini, Stéphane (Ed.) (2014). *La gouvernance des politiques suisses de santé, Réalités sociales*, Lausanne.
- Rossini, Stéphane /Legrand-Germanier, Valérie (2010). *Le système de santé. Politiques, assurances, médecine, soins et prévention*, Coll. Le savoir suisse, Presses polytechniques romandes, Lausanne.
- Storia della sicurezza sociale, <https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/istituzioni/il-sistema-delle-casse/casse-malati>

L'assicurazione contro gli infortuni (AINF)

Sviluppo storico

Vedi sopra

Scopo

Tutela contro le conseguenze economiche di infortuni professionali, malattie professionali e infortuni non professionali; copre i costi di cura e la perdita del salario; mira anche a prevenire infortuni e malattie professionali.

Basi legali

- Articolo 41 capoverso 2 della Costituzione federale RS 101
- Articolo 117 della Costituzione federale RS 101
- Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) RS 832.20
- Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) RS 832.202
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) RS 830.1
- Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) RS 830.11

Assicurati

Tutti i salariati occupati in Svizzera devono essere assicurati contro gli infortuni. Si considerano salariate le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente ai sensi dell'AVS. Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:

- Tutti i salariati occupati in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni nel tempo libero inclusi gli infortuni sul tragitto casa-lavoro e ritorno, a condizione che siano impiegati presso lo stesso datore di lavoro per un minimo di 8 ore settimanali.
- I lavoratori dipendenti impiegati per meno di 8 ore settimanali non sono assicurati contro gli infortuni nel tempo libero. In questo caso occorre mantenere un'assicurazione contro gli infortuni dell'assicurazione contro le malattie. Gli infortuni sul tragitto casa-lavoro e ritorno di questi lavoratori sono coperti dall'assicurazione contro gli infortuni professionali.
- I lavoratori indipendenti non sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. I lavoratori indipendenti residenti in Svizzera e i membri della loro famiglia che collaborano nell'azienda e non sono obbligatoriamente assicurati possono assicurarsi a titolo facoltativo presso l'assicuratore dei loro dipendenti. I proprietari di ditte individuali senza dipendenti devono stipulare un'assicurazione individuale contro gli infortuni.

Riquadro 15 Gli indipendenti in Svizzera: una definizione sociologica

La Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) dell'Ufficio federale di statistica (UST) distingue i lavoratori attivi occupati in quattro categorie, in funzione del loro statuto d'attività: indipendenti, collaboratori famigliari, salariati e apprendisti. Per caratterizzare gli indipendenti, l'UST adotta una definizione detta "sociologica", dove gli indipendenti sono sia i lavoratori e le lavoratrici indipendenti in proprio (1. ditte individuali e 2. società di persone, ossia a) società in nome collettivo, b) società in accomandita e c) società semplice), sia i salariati che detengono una parte importante del capitale della società anonima (SA) o della società a garanzia limitata (Sagl) nella quale esercitano la loro attività professionale.

Organizzazione

I datori di lavoro devono assicurare i loro dipendenti a seconda del campo d'attività presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) o presso altri assicuratori autorizzati (assicurazioni private, casse malattie, casse pubbliche d'assicurazione-infortuni). La SUVA copre circa la metà dei salariati. L'art. 66 LAINF elenca le aziende e le amministrazioni obbligatoriamente assicurate presso la SUVA. Tra queste figurano aziende esposte a elevati rischi di infortunio, come quelle attive nel settore dell'edilizia. Da rilevare che i disoccupati e le persone che partecipano a un provvedimento professionale conformemente alla LAI e sono

assicurate a titolo obbligatorio sono sempre assicurate presso la Suva. I Cantoni vigilano sull'applicazione dell'obbligo d'assicurazione da parte dei datori di lavoro, i quali sono tenuti a fornire le necessarie informazioni all'ente designato dal Cantone, di regola la cassa cantonale di compensazione.

Modulistica

Per la modulistica conviene consultare i siti dei singoli assicuratori. Per notificare un infortunio solitamente si deve passare attraverso il proprio datore di lavoro.

Finanziamento

I premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico dei datori di lavoro. I premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico dei salariati. Come per altre assicurazioni sociali obbligatorie, i datori di lavoro versano la totalità dei premi deducendo la quota dei dipendenti dai salari di questi ultimi. Esiste un limite massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione contro gli infortuni: 148 200 franchi all'anno. Nel caso degli infortuni professionali i premi sono stabiliti in funzione del rischio del singolo ramo economico.

Prestazioni

Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni esistono le seguenti tipologie di prestazioni:

- prestazioni preventive (SUVA)
 - prevenzione infortuni e malattie professionali e infortuni non professionali
- prestazioni sanitarie
 - cure medico sanitarie
- prestazioni pecuniarie
 - rendita LAINF d'invalidità e per superstiti
 - assegni per grandi invalidi
 - indennità giornaliera
 - indennità per menomazione dell'integrità (art. 24 LAINF): L'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica. L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita. Il Consiglio federale può prevedere che in casi speciali il diritto nasca in un altro momento, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all'inhalazione di fibre di amianto.
- prestazioni integrative
 - mezzi ausiliari
 - riabilitazione

Per finanziare le indennità giornaliera, le spese di cura e le altre prestazioni assicurative di **breve durata**, gli assicuratori applicano il **sistema di ripartizione delle spese** (art. 90 cpv. 1 LAINF).

Per finanziare le **rendite d'invalidità** e per i **superstiti**, gli assicuratori adottano il **sistema di ripartizione dei capitali di copertura**, badando che quest'ultimi bastino a soddisfare tutti i diritti alle rendite che nasceranno ancora per gli infortuni già occorsi (art. 90 cpv. 2 LAINF). Il sistema di ripartizione dei capitali di copertura è una variante della capitalizzazione. I contributi incassati durante l'anno in corso servono a costituire una

riserva matematica necessaria al finanziamento unico di tutte le rendite future per ogni assicurato che diventa beneficiario della rendita durante lo stesso anno.

Esempio di calcolo

Guidalberto lavora per un'impresa edile e guadagna 5.000 franchi al mese o 65.000 franchi all'anno (tredicesima inclusa). Cadendo con la bicicletta, si rompe un braccio e si ferisce un piede, diventando inabile al lavoro per diverse settimane. In questo periodo, l'assicurazione contro gli infortuni gli versa un'indennità giornaliera di 142,50 franchi al giorno (65.000 franchi x 0,8:365). Per il mese di aprile, l'indennità giornaliera totale ammonta quindi a 4.275 franchi (30 giorni a 142,50 franchi).

Se si fosse verificato durante una prova di *down hill* con la mountain bike, l'infortunio di Guidalberto sarebbe stato definito comportamento temerario o sconsiderato e avrebbe comportato una riduzione dell'indennità giornaliera. Dato che Guidalberto è padre di due figli minorenni, la riduzione avrebbe potuto essere al massimo del 50 per cento.

Situazione finanziaria

Gli ultimi dati disponibili si riferiscono al 2023.

Totale entrate	9 387 mln fr.
Totale uscite	7 487 mln fr.
Risultato d'esercizio	1 900 mln fr.
Conto capitale 2020	68 247 mln fr.

Fonte: Office fédéral des assurances sociales, Statistique des assurances sociales suisses 2025. Compte global, Résultats principaux, Séries, AVS, AI, PC, PP, AMal, AA, APG, AC, AF, PtrA.

Il numero di infortuni e di malattie professionali annunciati agli assicuratori autorizzati è tendenzialmente in diminuzione dal 1984, data dell'entrata in vigore della LAINF.

Anche in questo caso, come per la Previdenza professionale (2° pilastro) e per l'Assicurazione malattie, è importante sottolineare l'esistenza di un consistente capitale che naturalmente non rimane inattivo, ma è investito, contribuendo così alla finanziarizzazione dello Stato sociale, ossia alla dipendenza dei diritti sociali nei confronti dei mercati finanziari.

Occorre soffermarci su un altro aspetto rilevante. L'Assicurazione contro gli infortuni (AINF) tutela contro i rischi «tradizionali», ma non interviene sulle nuove patologie del lavoro, come il burn-out e le malattie psichiche determinate dalle condizioni di lavoro. Anche la prevenzione, affidata dalla normativa in vigore esclusivamente alla SUVA, è basata sui rischi fisici. Nell'AINF si parla di ore di esposizione al rischio (numero di occupati a tempo pieno moltiplicato per il numero di ore settimanali moltiplicato per il numero di settimane dell'anno; per esempio: 252 persone a tempo pieno x 40 ore alla settimana x 46 settimane). Eppure, nel 2020 quasi tre quarti delle persone di 15 anni e più attive professionalmente dichiarano di essere esposte sul luogo di lavoro ad almeno una situazione o attività (su un totale di undici) potenzialmente rischiosa per la salute fisica e un po' meno di due terzi ad almeno una situazione (su un totale di nove) che potrebbe nuocere il loro benessere psichico (OFS, Actualités OFS : *Enquête suisse sur la population active (ESPA) 2020 - accidents de travail et autres problèmes de santé liés au travail*, Neuchâtel, octobre 2021).

I danni alla salute non riconosciuti come professionali, e quindi non presi a carico dall'AINF, sono assunti dall'assicurazione contro le malattie, vale a dire da un altro regime assicurativo, obbligatorio e universale. Questo passaggio di responsabilità non segna semplicemente un trasferimento di oneri da un'assicurazione sociale obbligatoria a regime privato ad un'altra. Esso rappresenta uno spostamento di costi dalle aziende agli individui. Infatti, il finanziamento dell'assicurazione contro le malattie è a carico degli assicurati che versano un premio individuale indipendente dal reddito, mentre i premi a tutela del rischio di infortuni (e malattie) professionali sono *interamente a carico dei datori di lavoro*. Inoltre, la tutela dell'AINF copre la totalità dei costi, mentre l'assicurazione sociale obbligatoria no.

Fonti principali e sitografia

- Centro d'informazione AVS/AI, Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF, <https://www.ahv-iv.ch/p/6.05.i>
- Dipartimento federale dell'interno (DFI), Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Manuale AINF AI. <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/18484/download>

L'assicurazione militare (AM)

Sviluppo storico

Vedi sopra

Scopo

L'assicurazione militare risponde per tutti i danni prodotti da malattie e infortuni e le loro conseguenze finanziarie subiti da chi presta servizio militare, civile o di protezione civile.

Basi legali

- Articolo 41 capoverso 2 della Costituzione federale RS 101
- Legge federale sull'assicurazione militare (LAM) RS 833.1
- Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM) RS 833.11
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) RS 830.1
- Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) RS 830.11

Assicurati

Vedi sopra.

Organizzazione

Dal 1°luglio 2005 la Suva gestisce l'assicurazione militare come ramo delle assicurazioni sociali a sé stante, dotato di una propria base legale e una propria contabilità.

Modulistica

Per la modulistica si fa riferimento alla SUVA: <https://www.suva.ch/fr-ch/assurance/assurance-militaire/annonce-que-faire-en-cas-de-maladie-ou-daccident-durant-le-service?lang=fr-CH#state=%5Banchor-1275EDB8-16BB-4705-B60B-3A5BABD19BDE%5D>

Finanziamento

L'AM è interamente finanziata dalla Confederazione. Le sue spese figurano nel budget dell'Ufficio federale della sanità pubblica che, insieme al Controllo delle finanze, svolge anche l'attività di vigilanza. L'assicurazione militare è gratuita. L'unica eccezione riguarda gli assicurati a titolo professionale, ossia i militari di professione.

Prestazioni

Le **prestazioni** dell'assicurazione militare sono le seguenti (art. 8 LAM):

- la cura medica
- l'assunzione delle spese di viaggio e di soccorso
- le indennità per cure a domicilio o cure nonché l'assegno per grandi invalidi
- la consegna di mezzi ausiliari
- l'indennità giornaliera
- le indennità per il ritardo nella formazione professionale
- le indennità agli indipendenti
- le prestazioni d'integrazione
- l'assistenza ulteriore
- le rendite d'invalidità
- la rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi
- le rendite per menomazione dell'integrità
- le rendite per superstiti
- le rendite per coniugi e per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti
- l'assunzione di danni materiali
- l'indennità in capitale
- l'indennità a titolo di riparazione morale
- l'indennità per spese funerarie
- le indennità per spese di formazione professionale
- la prevenzione delle affezioni
- l'esame medico e le misure mediche di prevenzione.

Situazione finanziaria

Nel 2022, i costi sostenuti dall'AM sono stati complessivamente di 163,2 mln di franchi, di cui 70,0 per cure, 21,8 per indennità giornaliera e 73,4 per rendite (di invalidità, per menomazione dell'integrità e per superstiti). Si veda: *Assicurazioni sociali 2022. Rapporto annuale conformemente all'articolo 76 LPGA*, Approvato dal Consiglio federale il 22 settembre 2023, Berna, Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Fonti principali e sitografia

- *Assicurazioni sociali 2022. Rapporto annuale conformemente all'articolo 76 LPGA*, Approvato dal Consiglio federale il 22 settembre 2023, Berna, Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/berichte-gutachten/jahresberichte.html>.

- Nicola Robertini: "Assurance militaire", in: *Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)*, version du 18.06.2007, traduit de l'italien. Online: <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/016614/2007-06-18/>, consulté le 10.01.2023.

Lezione 6 Assicurazione contro la disoccupazione; politiche del lavoro e dell'occupazione; regolazione dei rapporti di lavoro

Sviluppo storico

L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD) è relativamente recente. La sua introduzione nella forma che conosciamo oggi risale al 1982 e si colloca nel contesto della crisi del 1973/1974 e delle sue conseguenze. Alla vigilia della Prima Guerra mondiale, sindacati, comuni e cantoni offrivano casse di disoccupazione, molte delle quali fallirono, ma che alla vigilia della Prima Guerra mondiale contavano oltre 50.000 assicurati. Dagli anni Cinquanta in poi, con la forte crescita economica di quegli anni, l'AD perse attrattività e rimase obbligatoria per poche categorie di lavoratori. Nel 1974, l'AD assicurava complessivamente solo 545 mila persone, ovvero il 18% della popolazione attiva

Anche le leggi sul lavoro furono introdotte con notevole ritardo a livello federale. Il Cantone Ticino con la Legge sul lavoro del 1953 svolse un ruolo precursore. Alla Legge si interessarono altri cantoni, professori di diritto del lavoro e associazioni professionali che seguirono con attenzione l'esperimento ticinese, in assenza di una nuova Legge federale, prevista fin dal 1908 dall'articolo costituzionale 34ter della Costituzione federale, ripetutamente annunciata, ma che si farà ancora attendere fino al 1964¹¹⁰.

Lo Stato non si è mai impegnato in maniera analoga ad altri paesi nelle politiche occupazionali, lasciando agire con una certa libertà il mercato e l'economia privata. Occorre tuttavia citare le regie federali e in generale gli interventi in aree e regioni periferiche attraverso spese infrastrutturali e militari come motori di sviluppo occupazionale a livello locale, regionale e nazionale. Tale ruolo è cominciato a venir meno negli anni Novanta con l'avvio su vasta scala di liberalizzazioni e privatizzazioni sulla scia della svolta neoliberale e con l'affermarsi del cosiddetto New Public Management¹¹¹.

- 1846/48 Prima regolamentazione del lavoro introdotta nel Canton Glarona
- 1864 Introduzione di una Legge sulle fabbriche nel Canton Glarona
- 1877 Legge federale sulle fabbriche basata sull'art. 34 della Costituzione federale del 1874
- 1881 Nel Codice delle obbligazioni il capitolo relativo al diritto del contratto di lavoro ha ancora un peso modesto
- 1911 Revisione del Codice delle obbligazioni: nuova forza giuridica al contratto collettivo di lavoro e base legale per una politica sociale paritetica
- 1918 sciopero generale

¹¹⁰ Si veda Greppi, S. (2022). «Leggi sul lavoro», in Genasci, P.; Rossi, G. (a cura di), *Tracce di rosso*, Bellinzona, Fondazione Pellegrini Canevascini.

¹¹¹ Per una rassegna si veda Gisela Hürlimann: "Regie federali", in: *Dizionario storico della Svizzera (DSS)*, versione del 13.04.2016 (traduzione dal tedesco). Online: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010353/2016-04-13/>, consultato il 12.04.2023. Sul New Public Management e le sue conseguenze ci si può riferire utilmente a Meyer, Matthias. 2020. New Public Management. In Jean-Michel Bonvin, Valérie Hugentobler, Carlo Knöpfel, Pascal Maeder, Ueli Tecklenburg (dir.), *Dictionnaire de politique sociale suisse*. Zurich: Éditions Seismo, DOI <https://doi.org/10.33058/seismo.20729>. Per un'analisi critica delle politiche che hanno portato alla privatizzazione di vasti settori dell'economia pubblica in Svizzera, si veda Pestoni, G. (2013). *Privatizzazioni*. Bellinzona, Collana "Fondazione Pellegrini Canevascini", Edizioni Casagrande.

- 1919 Revisione della legge sulle fabbriche e introduzione della settimana lavorativa di 48 ore; per le riforme, in realtà relativamente modeste e comunque prese in un lasso di tempo relativamente breve, fu determinante lo sciopero generale del 1918
- 1924 (17 ottobre) promulgazione della Legge federale concernente i sussidi all'assicurazione contro la disoccupazione entrata in vigore il 15 aprile 1925; fissa le condizioni alle quali sono vincolate le casse di disoccupazione per poter beneficiare di un finanziamento da parte della Confederazione. Per la prima volta si passa da un sistema assistenziale ad un sistema assicurativo; La Legge non stabilisce alcun obbligo di affiliazione, ma lascia liberi i cantoni di introdurre tale obbligo. Con l'aumento della disoccupazione a partire dagli anni Trenta, la Legge del 1924 si rivela insufficiente e costringe il Governo federale a valersi di misure e decreti d'urgenza
- 1932-1937 La crisi spinge i cantoni a legiferare in materia di assicurazione disoccupazione e a creare casse pubbliche come pure a introdurre forme di affiliazione obbligatoria limitatamente a certe categorie professionali e ai bassi redditi. Complessivamente, il tasso di copertura per questo rischio passa da 16% a 28% delle persone attive.
- 1942 Revisione della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione: eliminazione delle disegualianze dei sussidi tra casse (sindacali, paritetiche e pubbliche); creazione di un fondo di compensazione a livello federale; non esistono contributi padronali generalizzati
- 1951 Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione entra in vigore il 22 giugno. L'assicurazione rimane facoltativa, ma consente ai cantoni di renderla obbligatoria sul loro territorio. L'assicurazione è organizzata attorno a casse cantonali e comunali, sindacali o paritetiche. Ogni cassa gestisce il proprio budget e i premi – essenzialmente a carico dei lavoratori – variano da una cassa all'altra. Il diritto federale regola le prestazioni
- 1964 Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) del 13 marzo 1964
- 1976 Approvazione in votazione popolare di una legge che prevedeva l'obbligo assicurativo per tutti i lavoratori dipendenti; l'articolo costituzionale corrispondente (art. 34 ^{novies}) entrò in vigore provvisoriamente con il decreto federale dell'8 ottobre 1976 e fu poi definitivamente ancorato alla legge federale del 25 giugno 1982 che entrerà in vigore nel 1984
- 1984 Il 1° gennaio entra in vigore la legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI)
- 1990 1a revisione LADI: la riduzione progressiva dell'ammontare delle prestazioni in funzione della durata della disoccupazione – che penalizzava i disoccupati di lungo periodo - è soppressa;
- 1992 la prima revisione parziale della LADI entra in vigore: aumento del tasso di contribuzione da 0,4% a 2%, aumento del diritto massimo alle indennità giornaliere a 300 giorni, riduzione dell'obbligo di "timbrare" (a prova della effettiva ricerca di lavoro) a una volta alla settimana anziché due come prima
- 1993 decreto federale urgente: aumento delle indennità giornaliere da 300 a 400, diminuzione dall'80% al 70% del salario per le persone senza figli a carico e sopra una soglia di salario
- 1995 2a revisione parziale della LADI adottata dall'Assemblea federale: la quale prevede la riorganizzazione dell'AD e l'introduzione di una politica di attivazione incentrata sulla reintegrazione dei disoccupati; mentre il versamento delle indennità rimane di competenza delle casse di disoccupazione, le funzioni degli uffici del lavoro (vale a dire il collocamento e il controllo dei disoccupati) vengono assunte dagli uffici regionali di collocamento (URC) che entreranno in funzione nel 1997
- 1998 separazione delle aziende PTT e Swisscom SA; trasformazione delle FFS in SA
- 1999 fondazione della Ruag Holding SA
- 2002 3a revisione LADI: riduzione del numero massimo di indennità da 520 a 400; periodo di contribuzione minimo passa da 6 a 12 mesi; i compiti educativi possono determinare un'estensione del periodo quadro; soppressione dell'obbligo di partecipare a una misura attiva per avere diritto all'integralità delle indennità introdotto nel 1995. Entrata in vigore: 1° luglio 2002.

- 2010 La 4a revisione della LADI è accolta in sede di votazione popolare
- 2011 Dal 1° gennaio i contributi sono aumentati al 2,2% del guadagno assicurato fino a concorrenza di 126'000 franchi all'anno; un contributo di 1%, detto di solidarietà, è prelevato sulla parte di reddito compresa tra 126'000 e 315'000 franchi
- 2011 Il 1° aprile entra in vigore la 4a revisione della LADI che colpisce in particolare i giovani
- 2014 È tolto il tetto di 315'000 franchi per il prelievo del contributo di solidarietà
- 2016 Aumento del guadagno massimo assicurato a 148'200 franchi
- 2020 In ragione della crisi pandemica legata al Covid-19, la Confederazione si fa carico, attraverso un finanziamento addizionale straordinario, dei costi delle indennità versate dall'assicurazione disoccupazione in caso di riduzione dell'orario di lavoro durante il 2020
- 2021 Con la legge Covid-19, il Parlamento ha posto le basi per misure di compensazione allocate dall'AD con l'obiettivo di attenuare gli effetti negativi della politica di lotta contro il coronavirus sull'attività economica e contenere l'aumento della disoccupazione; per evitare il sovraindebitamento dell'AD e l'aumento dei contributi salariali che ne deriverebbero, la Confederazione prende a carico come già nel 2020, i costi delle indennità versate in caso di riduzione dell'orario di lavoro
- 2023 Soppressione del contributo di solidarietà dell'1% per salari superiori al salario massimo assicurato

Scopo

L'Assicurazione contro la disoccupazione garantisce agli assicurati la compensazione (parziale) della perdita di guadagno a causa di: disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie, insolvenza del datore di lavoro; inoltre previene la "disoccupazione incombente", combatte quella esistente e favorisce la reintegrazione "rapida e duratura" sul mercato del lavoro. In questo senso, è parte integrante delle politiche del lavoro e dell'occupazione.

Basi legali

- Articolo 41 capoverso 2 e articolo 114 della Costituzione federale RS 101
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) RS 830.1
- Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) RS 837.0
- Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) RS 837.02
- Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD) RS 837.2
- Altre basi legali al sito della Seco: <https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitslosen-versicherung/grundlagen.html>

Assicurati

Obbligatoria per i salariati. Le persone in cerca di un impiego hanno l'obbligo di informare sulla loro condizione e di impegnarsi per uscire dalla condizione di beneficiario di prestazioni dell'AD. Devono inoltre rispettare le prescrizioni in materia di controllo, effettuare ricerche di lavoro e accettare le occupazioni ritenute adeguate. Conformemente all'art. 114 Cost., le persone che esercitano un'attività indipendente potrebbero assicurarsi facoltativamente. Il legislatore ha però rinunciato a concedere loro questa possibilità. Pertanto, le persone che cessano di esercitare un'attività indipendente non sono coperte contro il rischio di

disoccupazione. Il Cantone Ticino ha introdotto nell'ambito della Legge sul rilancio dell'occupazione (L-rilocc) delle indennità straordinarie di disoccupazione destinate ai disoccupati ex-indipendenti.

Riquadro 16 Gli indipendenti dal punto di vista giuridico

Spetta alla cassa di compensazione decidere se riconoscere un'attività come attività indipendente. Sono considerati indipendenti i lavoratori che

- *agiscono verso l'esterno con una propria ragione sociale:*
 - *sono per esempio iscritti nel registro di commercio, nell'elenco degli indirizzi e nell'elenco telefonico, utilizzano carta da lettera e materiale pubblicitario propri e sono autorizzati ad esercitare una professione; inoltre rilasciano fatture a proprio nome e conteggiano l'imposta sul valore aggiunto.*
- *assumono il proprio rischio economico:*
 - *concludono per esempio investimenti a lunga scadenza, finanziano essi stessi l'esercizio, assumono il rischio d'incasso e pagano gli affitti dei locali in cui lavorano.*
- *possono scegliere liberamente come organizzare l'azienda:*
 - *determinano personalmente il proprio orario di lavoro e l'organizzazione della propria attività e decidono se dare lavoro a terzi; di regola, inoltre, sono liberi di scegliere i lavori da svolgere ed esercitano la loro attività in locali al di fuori della loro abitazione.*
- *lavorano per diversi mandanti: l'attività svolta unicamente per un mandante è normalmente considerata come attività lucrativa dipendente.*

Nella prassi, si considera che l'indipendente debba avere almeno cinque clienti, di cui nessuno preponderante. Se non si è riconosciuti come indipendenti, a seconda dei casi si opta per creare una Sagl o una SA. Da notare che statisticamente, nel confronto internazionale ci si basa su una definizione sociologica di indipendente che tiene conto sia degli indipendenti in senso stretto (quelli in proprio, ai sensi dell'AVS) sia dei titolari di Sagl e SA che hanno una posizione determinante nella gestione dell'impresa (si veda il Riquadro 15). Sulla carta, la posizione di salariato della propria impresa potrebbe dare migliori tutele. E invece succede questo.

Seppur contribuendo all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) come qualunque lavoratore dipendente, la persona che occupa una posizione analoga a quella del datore di lavoro non può beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Ciò resta valido fintanto che la persona continua ad esercitare un'influenza significativa sui processi decisionali dell'impresa. La ragione: l'assicurazione contro la disoccupazione è un'assicurazione destinata ai lavoratori che non possono determinare, né influenzare la perdita del proprio posto di lavoro. Ciò riguarda le persone che determinano le decisioni prese dal datore di lavoro (Sagl, SA) o quelle che possono influenzare considerevolmente tali decisioni come associato, membro di un organo dirigenziale o detentore di una partecipazione finanziaria dell'azienda.

Solo eccezionalmente, durante il primo lockdown determinato dalla pandemia da coronavirus (2020), queste persone hanno avuto diritto alle indennità di disoccupazione per lavoro ridotto nell'ambito dell'Ordinanza Covid-19. In altre parole, è stato tolto temporaneamente il vincolo che li equipara a datori di lavoro, ma è stato introdotto un massimale a cui hanno diritto i datori di lavoro in regime di lavoro ridotto (4.200 franchi, a fronte dell'80% del proprio salario di cui invece beneficiano i dipendenti salariati). Successivamente, tra l'altro con effetto retroattivo, l'Ordinanza Covid-19 indennità perdita di guadagno ha conferito loro a determinate condizioni il diritto all'IPG Corona. L'indennità di perdita di guadagno ha così sostituito l'indennità per lavoro ridotto. Pertanto, la legislazione svizzera in materia Covid-19 ha esteso il diritto dell'IPG Corona, in tempo di pandemia, pure alle persone assimilabili a un datore di lavoro (titolari di Sagl e SA) in virtù dell'art. 2 cpv. 3, 3 bis, 3 ter, 3 quinquies dell'Ordinanza Covid-19. Interessante notare che da salariati con posizione assimilabile a quella di datore di lavoro, sono diventati salariati con posizione assimilabile a quella di un indipendente, per quanto riguarda l'erogazione della prestazione. Un fatto di notevole interesse, sia giuridico che sociologico.

Organizzazione

L'AD è amministrata da Confederazione e Cantoni; le prestazioni sono versate dalle casse di disoccupazione; i cantoni gestiscono gli URC e la Seco è l'organo di vigilanza.

Modulistica

Sul sito della SECO (<https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/formulare/formulare-fuer-arbeitslose.html>) è possibile trovare tutti i moduli rilevanti. È possibile consultare anche il sito dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) dove si possono scaricare anche alcuni video esplicativi (<https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/indennita-dellassicurazione-contro-la-disoccupazione-ed-insolvenza-del-datore-di-lavoro/indennita-di-disoccupazione>). Se del caso si può consultare anche i siti dei sindacati.

Finanziamento

Contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, partecipazione della Confederazione e dei Cantoni. Più precisamente: contributi sociali prelevati sui salari (1,1 % salariato e 1,1% datore di lavoro) fino a 148 200 franchi.

Prestazioni

Prestazioni pecuniarie

- indennità di disoccupazione (ID)
- indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro
- indennità in caso di intemperie
- indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro

Ogni settimana vengono versate al massimo cinque indennità giornaliere. Dato che il numero di giorni feriali varia secondo il mese, l'importo mensile dell'indennità di disoccupazione (ID) non è sempre uguale. Gli assicurati ricevono un'indennità di disoccupazione pari all'80% del guadagno assicurato se: hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli; il loro guadagno assicurato non supera 3 797 franchi; riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento. In tutti gli altri casi l'ID ammonta al 70 % del guadagno assicurato.

Un assicurato riceve indennità giornaliera dell'AD se negli ultimi 2 anni precedenti la disoccupazione (il cosiddetto termine quadro di contribuzione) ha versato contributi AD per almeno 12 mesi. Le indennità giornaliere possono essere versate per un periodo di due anni a partire dal primo giorno in cui l'assicurato soddisfa tutti i presupposti del diritto all'indennità (cosiddetto termine quadro per la riscossione della prestazione). A seconda del periodo di contribuzione vengono versate al massimo 200, 260, 400 o 520 indennità giornaliere.

Esempio di calcolo di un'indennità giornaliera

Come richiamato sopra, all'assicurato spettano al massimo cinque indennità giornaliere alla settimana poiché l'assicurazione contro la disoccupazione indennizza solo i giorni feriali (da lunedì a venerdì). Il numero di giorni feriali cambia a seconda del mese e quindi varia anche l'indennità di disoccupazione mensile versata. L'importo dell'indennità di disoccupazione è stabilito in genere sulla base del salario soggetto ai contributi AVS conseguito in media nel corso degli ultimi sei o – se si rivela più favorevole per l'assicurato – 12 mesi che precedono la disoccupazione (= guadagno assicurato).

- Guadagno assicurato = CHF 4 500.--
 - Indennità giornaliera 80% = CHF 165,90 = (CHF 4 500.-- : 21,7 x 80%)
 - *21,7 = num. giorni lavorativi medi per mese; il numero di giorni feriali in un mese varia da 20 a 23 per una media di 21,7 giorni;*
 - *in caso di considerevoli fluttuazioni del salario, il guadagno assicurato viene calcolato in base ad una media.*
- Per ogni singolo giorno con diritto all'indennità, l'indennità giornaliera lorda è quindi di CHF 165,90.

Una particolarità dell'AD è l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione per alcuni gruppi di persone. Gli assicurati che in seguito a formazione, malattia, infortunio, maternità, esecuzione di una pena detentiva non sono stati vincolati da un rapporto di lavoro per oltre 12 mesi complessivamente e non hanno potuto versare i contributi, sono comunque assicurati a determinate condizioni. Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione anche le persone che in seguito a una separazione, un divorzio o il decesso del coniuge oppure a causa della soppressione di una rendita di invalidità sono costrette ad assumere o estendere un'attività dipendente. Tutte hanno diritto al massimo a 90 indennità giornaliere per un importo forfettario che oscilla tra 20 e 153 franchi a seconda del livello di formazione e degli eventuali obblighi di mantenimento.

Occorre infine citare il cosiddetto guadagno intermedio. Se un assicurato trova un'occupazione (dipendente o indipendente) per la quale percepisce un reddito il cui importo è inferiore all'ID, il reddito così ottenuto è detto "guadagno intermedio". In questo caso l'AD versa per 12 mesi un'indennità compensativa corrispondente all'80 o al 70 % della differenza tra il guadagno intermedio conseguito e il guadagno assicurato. Il guadagno intermedio consente di prolungare la durata di riscossione dell'indennità di disoccupazione e di accumulare un nuovo periodo di contribuzione.

Provvedimenti inerenti il Mercato del Lavoro (PML)

- Misure di formazione: corsi individuali e corsi collettivi, aziende di pratica commerciale, stage di formazione

- Misure di occupazione: programmi di occupazione temporanea, periodi di pratica professionale, semestri di motivazione
- Misure speciali: assegni per il periodo d'introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente

La Legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-Rilocc del 13 ottobre 1997) integra e rafforza i PML dell'AD con misure finanziate interamente dal Cantone:

- Incentivo all'assunzione
- Incentivo per periodo di pratica professionale
- Assegno di inserimento professionale
- Sostegno all'assunzione di disoccupati età ≥ 55 anni
- Assegno di formazione professionale
- Incentivo al termine di un apprendistato o formazione professionale
- Incentivi per nuove attività indipendenti
- Indennità di trasloco

Dal 1° luglio 2021 è in vigore la Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Le persone che hanno perso il posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni possono ottenere prestazioni transitorie (PT) fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia.

Vi hanno diritto:

- le persone la cui sostanza netta non supera i 50 000 franchi (100 000 per le coppie sposate). L'aver di vecchiaia della previdenza professionale non sarà considerato quale sostanza fino a un importo di 500 000 franchi.
- le persone che hanno esercitato un'attività professionale remunerata in Svizzera, che dispongono di una sostanza modesta e le cui spese riconosciute superano i redditi computabili. Le PT sono prestazioni in funzione del bisogno che ricalcano in gran parte le prestazioni complementari (PC) all'AVS e all'AI.
- Obiettivo: evitare che le persone interessate siano costrette a consumare i propri risparmi e il proprio capitale del 2° e del 3° pilastro, finendo quindi per dover ricorrere all'aiuto sociale.

Le prestazioni sono finanziate interamente dalle risorse generali della Confederazione.

Situazione finanziaria

Gli ultimi dati disponibili sulle finanze dell'AD si riferiscono al 2024.

Totale entrate	8 947 mln fr.
Totale uscite	7 513 mln fr.
Risultato d'esercizio	1 434 mln fr.

Conto capitale 2022	8 214 mln fr.
---------------------	---------------

Fonte: *Statistique des assurances sociales suisses 2025*.

Da sottolineare che nel 2021, il risultato d'esercizio era negativo, ma contenuto (-186 mln), grazie al fatto che la Confederazione si era fatta carico delle indennità per lavoro ridotto determinate dalla crisi pandemica da Covid-19. Quest'ultima aveva naturalmente agito sulle entrate: il contributo Covid-19 della Confederazione era di ben 5 648,1 mln su un totale di oltre 14 miliardi. In generale occorre tenere presente che uscite ed entrate sono fortemente influenzate dalla situazione congiunturale, oltre che da parametri come i tassi di contribuzione e l'ammontare delle indennità versate. Nel 2022 il contributo Covid-19 della Confederazione è stato solo di 897 mln.

L'Assicurazione contro la disoccupazione è parte della più vasta politica del mercato del lavoro e dell'occupazione intesa come politica economica volta a tutelare i lavoratori, garantire qualità del lavoro e redditi adeguati e a massimizzare la partecipazione alla vita attiva salariata e remunerata. La Svizzera, contrariamente ad altri Paesi europei e in linea con una concezione fortemente liberale dell'economia, si è sempre distinta per il modesto interventismo nel mercato del lavoro. La Svizzera ha una delle legislazioni di protezione del lavoro (*Employment Protection Legislation*, EPL) - ossia l'insieme di norme che disciplinano le agenzie di collocamento, i rapporti di lavoro (stages, periodi di prova) e le loro tipologie (contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato), l'interruzione del rapporto di lavoro, ecc. - meno rigide tra tutti i Paesi dell'OCSE. L'EPL cambia da Paese a Paese, calcolando per ognuno di essi gradi molto diversi di rigidità: relativamente ai licenziamenti individuali e collettivi (contratti a tempo indeterminato), l'indice misurato per la Svizzera è di 1,43, a fronte di una media dei Paesi OCSE di 2,06, mentre è di 1,37 per il Regno Unito, 2,60 per la Germania e 3,61 per i Paesi Bassi. (OECD Employment Outlook 2020, <https://doi.org/10.1787/19991266>).

Fonti principali e sitografia

- Centro d'informazione AVS/AI, Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione, <https://www.ahv-iv.ch/p/2.08.i>
- Degen, Bernard, "Chômage", in: *Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)*, version du 09.12.2013, traduit de l'allemand. Online: <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/013924/2013-12-09/>, consulté le 10.01.2023.
- Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR; Segreteria di Stato dell'economia SECO, Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione, *Foglio informativo: l'assicurazione contro la disoccupazione*.
- Gnaegi, Philippe (2004). *Histoire et structure des assurances sociales en Suisse. Avec une introduction à l'aide sociale*, 2^{ème} édition, Genève, Zurich, Bâle : Schulthess, 2004.
- Lagger, Valentin (2003). « L'assurance-chômage révisée entre en vigueur », *Sécurité sociale – CHSS*, 3/2003, p. 165.
- Schmidt Manfred G. (1985), *Der schweizerische Weg zur Vollbeschäftigung: eine Bilanz der Beschäftigung, der Arbeitslosigkeit und der Arbeitsmarktpolitik*, Frankfurt am Main.
- Tabin Jean-Pierre, Togni Carola (2013), *L'assurance chômage en Suisse. Une socio-histoire (1924–1982)*, Lausanne
- Togni Carola (2013), *Le genre du chômage. Assurance chômage et division sexuée du travail en Suisse*, Thèse de doctorat, Université de Berne.

Lezione 7 Famiglie, figli e maternità

Una peculiarità elvetica: le Indennità per perdita di guadagno (IPG) hanno contribuito a orientare la politica sociale e della sicurezza sociale del Paese, contribuendo al consolidamento e alla relativa flessibilità del sistema. La compensazione della perdita di guadagno dei coscritti introdotta durante la Seconda Guerra mondiale ha preparato il terreno all'AVS. Nel corso dei decenni successivi, il regime IPG è stato esteso alle nuove forme di obbligo di servizio (servizio civile, protezione civile), alla maternità (e recentemente alla paternità, all'adozione e all'assistenza di figli gravemente malati), e nel 2020 i suoi parametri sono stati adottati per il versamento delle cosiddette IPG corona¹¹². Un capitolo sulle politiche familiari non può prescindere dalle IPG e dal loro sviluppo.

IPG

Sviluppo storico: dai coscritti alla maternità alle IPG corona

- 1912 Il nuovo Codice delle obbligazioni CO prevede per il datore di lavoro l'obbligo di continuare a versare il salario se il collaboratore svolge il servizio di leva. Tuttavia, tale obbligo è limitato nel tempo e tale versamento è insufficiente a fronte di un servizio attivo che può durare molti mesi
- 1918 Sciopero generale, lanciato anche per protestare contro il trattamento dei militari e delle loro famiglie durante il periodo bellico
- 1931 La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori introduce l'idea di una cassa di compensazione finalizzata a risolvere le differenze tra le aziende che impiegano prevalentemente manodopera straniera e quelle che occupano principalmente svizzeri (soggetti all'obbligo di prestare il servizio militare).
- 1937 Nascono le prime casse di compensazione nel settore edile
- 1939 Il 20 dicembre il Consiglio federale, al quale sono stati concessi poteri straordinari che gli permettono di promulgare leggi senza seguire il normale iter legislativo, introduce un regolamento provvisorio relativo al pagamento di indennità per perdita di salario ai lavoratori in servizio militare attivo. Nasce così l'ordinamento delle indennità per perdita di salario, così caratterizzato:
 - obbligo generale per datore di lavoro e lavoratore di versare contributi sui salari
 - contributo paritario del 2% ciascuno, a carico di datore di lavoro e lavoratore
 - esecuzione a carico delle cosiddette casse di compensazione.
- 1940 Il 1° febbraio sono versate le prime indennità ai salariati; il 1° luglio 1940 entra in vigore anche l'Ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, che disciplina le prestazioni per i lavoratori autonomi soggetti all'obbligo di prestare servizio militare.
- 1944 Alla fine del 1944 il fondo di compensazione delle indennità per perdita di guadagno presenta delle riserve di circa 416 milioni di franchi.
- 1945 Il 29 marzo 1945, il Consiglio federale decide di corrispondere le indennità per perdita di guadagno anche agli studenti degli istituti di studi superiori soggetti all'obbligo di leva; il 31 luglio 1945

¹¹² Tra marzo 2020 e ottobre 2021 la Confederazione ha versato prestazioni IPG COVID-19 per un totale di 3,5 miliardi di franchi, di cui 2,6 miliardi a favore dei lavoratori indipendenti. È stata la prima volta che la Confederazione ha fornito un sostegno finanziario ai lavoratori indipendenti in una situazione di emergenza economica. Si veda: UFAS, *IPG in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus*. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito di UFAS seguendo il link: <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html>

il Consiglio federale decide di mantenere gli ordinamenti delle indennità di perdita di guadagno fino al 1952.

- 1948 Mancano i fondi per continuare il versamento delle indennità; dei fondi speciali sono creati. A partire da questa data, i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro sono esclusivamente destinati al finanziamento dell'AVS
- 1952 A fine anno decade la base legale delle indennità per perdita di salario, di guadagno e per gli studenti; la nuova base legale viene trovata nell'art. 34ter cpv 1 lett. b della Costituzione e su di essa il Parlamento promulga la legge federale sulle indennità per perdita di guadagno (LIPG) ai militari
- 1953 Entra in vigore la LIPG; fino al 1960, il finanziamento è assicurato dai fondi destinati al regime di indennità per perdita di guadagno accumulati durante la Guerra e quindi non è necessario prelevare contributi
- 1960 1a revisione della LIPG: per la prima volta vengono prelevati dei contributi aumentando del 10 % quelli dell'AVS. L'ammontare dei contributi è limitato al 4% del reddito da lavoro e pertanto i contributi per l'IPG sono al massimo dello 0,4 %
- 1964 2a revisione LIPG e aumento dell'ammontare delle indennità
- 1965 il campo di applicazione viene esteso a chi presta servizio nella protezione civile
- 1969 3a revisione LIPG: aumento delle indennità e cambiamenti significativi del sistema di indennizzazione: estensione alle persone che partecipano ai corsi per istruttori (Gioventù+Sport e associazioni per giovani "tiratori"), mentre le prestazioni destinate alle persone senza attività lucrativa sono aumentate
- 1973 I tassi di contribuzione delle persone senza attività lucrativa sono aumentati
- 1974 Le indennità sono adeguate all'evoluzione dei salari
- 1975 Dal 1° luglio i tassi di contribuzione passano da 0,4% a 0,6% del reddito soggetto all'AVS
- 1976 4a revisione della LIPG: le indennità diventano più generose, il campo di applicazione personale è ulteriormente esteso; inoltre, il Consiglio federale può adeguare le indennità ogni due anni al massimo se, durante questo periodo, il livello dei salari è cambiato di almeno due punti percentuali
- 1979 Le competenze relative al tasso di contribuzione al regime IPG passano dal Parlamento al Consiglio federale. Tuttavia, i contributi non possono superare lo 0,6% del reddito da attività lucrativa né essere inferiori a 12 franchi o superiori a 600 franchi per le persone senza attività lucrativa
- 1988 5a revisione della LIPG: adeguamento delle indennità all'evoluzione dei redditi, aumento delle indennità per le persone sole, diminuzione dei contributi a 0,55%, le indennità sono soggette all'AVS
- 1999 6a revisione della LIPG, prima parte: la distinzione tra persone sole e coniugate è tolta, la pensione alimentare dovuta ai figli si traduce in un aumento delle indennità, parità per quanto possibile tra coloro che sono soggetti al servizio di leva e coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione
- 2000 6a revisione della LIPG, seconda parte: le persone soggette al servizio di leva che devono svolgere compiti educativi si vedono riconosciute un'indennità speciale se, in virtù del servizio devono sostenere spese di custodia supplementari
- 2005 7a revisione della LIPG: aumento delle indennità, in generale, dal 65% all'80% del reddito prima del servizio; **introduzione di un'indennità di maternità** per le 14 settimane successive al parto
- 2011 aumento del tasso di contribuzione dallo 0,3% allo 0,5% del reddito da lavoro per garantire il finanziamento del regime dopo l'estensione all'indennità di maternità
- 2016 Il Consiglio federale abbassa il tasso di contribuzione dallo 0,5% all'0,45% del reddito da lavoro, dato che le riserve sono di nuovo sufficienti per soddisfare i criteri minimi; la diminuzione è limitata a cinque anni (dal 2016 al 2020)
- 2020 In occasione della votazione popolare del 27 settembre 2020, il progetto per l'introduzione di un congedo di paternità pagato è stato accettato con il 60,3 per cento dei voti favorevoli. Il congedo sarà finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG), come l'indennità di maternità. Il congedo entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

- 2021 Da gennaio, i padri che esercitano un'attività lavorativa hanno diritto a due settimane di congedo paternità. Il congedo può essere preso in modo flessibile durante i primi sei mesi dopo la nascita del figlio. Il diritto al congedo esiste se il padre è stato assicurato all'AVS/AI/IPG per nove mesi immediatamente prima della nascita e se ha esercitato un'attività lavorativa per almeno cinque mesi durante questi nove mesi. Dal 1° luglio è entrata in vigore un'indennità di assistenza.
- 2023 Il 1° gennaio è entrato in vigore il congedo di adozione di due settimane.

Scopo

Garantire agli assicurati una compensazione del guadagno in caso di servizio di leva, protezione civile, servizio civile, maternità per le donne attive professionalmente e paternità per gli uomini attivi professionalmente.

Basi legali

- Articolo 41 capoverso 2 della Costituzione federale RS 101
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) RS 830.1
- Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) RS 834.1
- Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) RS 834.11

Assicurati

Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero, nel servizio di protezione civile, nel servizio civile, nel servizio della Croce Rossa o che prendono parte ai corsi federali o cantonali per quadri di Gioventù + Sport oppure ai corsi per "monitori"¹¹³ di giovani "tiratori"¹¹⁴ hanno diritto a un'indennità di perdita di guadagno in caso di servizio (IPG).

Organizzazione

L'organizzazione avviene attraverso gli organi dell'AVS/AI con la collaborazione dell'esercito nell'ambito delle sue prerogative, mentre la vigilanza compete all'UFAS.

Modulistica

Coloro che prestano servizio ricevono un modulo sul quale figurano i giorni di servizio o di corso svolti. Gli interessati lo compilano indicando la loro situazione personale e lo trasmettono a chi di dovere a seconda del loro statuto: al datore di lavoro, alla cassa di compensazione se sono indipendenti, all'ultimo datore di lavoro se sono disoccupati o studenti, alla cassa cantonale di compensazione o all'agenzia AVS del comune di domicilio se non esercitano un'attività lucrativa e non sono sottoposti all'obbligo di pagare i contributi all'AVS, alla Cassa svizzera di compensazione se sono Svizzeri che vivono all'estero. Tutta la modulistica

¹¹³ Nell'accezione utilizzata normalmente in Canton Ticino, il monitore (o monitrice) è inteso come educatore, istruttore, insegnante che offre un sostegno nelle attività ricreative, educative e sportive. Di uso comune in Canton Ticino, non è necessariamente un "elvetismo". Lo riporta infatti anche il Dizionario Garzanti Linguistica online (<https://www.garzan-tilinguistica.it>) che ne dà la seguente definizione:

"1. chi educa, con particolare riferimento a chi si occupa a livello professionale di problemi educativi di soggetti in difficoltà: gli educatori del carcere; 2. pedagogo, studioso di problemi educativi; 3. collaboratore del tribunale per i minorenni incaricato di assistere i giovani dalla condotta irregolare."

¹¹⁴ Ossia coloro che praticano il tiro sportivo.

rilevante per le richieste di prestazioni (servizio, maternità, per l'altro genitore, assistenza e adozione), si può scaricare al sito del Centro d'informazione AVS/AI.

Finanziamento

Le IPG sono finanziate attraverso i contributi sociali prelevati sui salari (0,25% salariato e 0,25% datore di lavoro); gli indipendenti contribuiscono con lo 0,5% al massimo (riduzione del tasso secondo una scala regressiva se il guadagno si situa sotto un determinato importo); gli assicurati non attivi contribuiscono in funzione della loro condizione: l'ammontare varia tra 24 franchi e 1200 franchi all'anno.

Prestazioni

- Indennità di maternità: durante 14 settimane a partire dalla data del parto ricevono l'80% del reddito lavorativo medio conseguito prima del parto, ma al massimo 220 franchi al giorno
- Indennità di paternità: l'indennità di paternità è versata sotto forma d'indennità giornaliera (massimo di 14 indennità) e ammonta all'80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di 220 franchi al giorno.
- Indennità di adozione: l'indennità di adozione (massimo 14 indennità) ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto, ma al massimo a 220 franchi al giorno.
- Indennità di assistenza: Una indennità di assistenza è entrata in vigore il 1° luglio 2021. I genitori che interrompono l'attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno diritto a un congedo di assistenza pagato. L'indennità di assistenza ammonta all'80 per cento del reddito da lavoro medio soggetto all'AVS. Sono versate al massimo 98 indennità giornaliere per un periodo di 18 mesi.
- Indennità per chi presta servizio:
 - Indennità di base (max 245 fr al giorno inclusi assegni per figli)
 - Assegno per l'azienda
 - Assegni per le spese di custodia

Una chiosa sull'assegno per l'azienda: è versato agli aventi diritto che sostengono le spese d'esercizio (locali, ecc.) e conseguono la maggior parte del loro reddito da un'attività indipendente in qualità di:

- proprietari, affittuari o usufruttuari;
- membri di una società in nome collettivo;
- membri a responsabilità illimitata di una società in accomandita semplice;
- membri di un'altra collettività con scopo lucrativo, ma senza personalità giuridica (p. es. società semplice, comunione ereditaria).

L'assegno per l'azienda è versato anche ai membri della famiglia che svolgono la maggior parte della loro attività professionale nell'azienda agricola familiare. Tuttavia, per poter beneficiare di quest'assegno, devono essere sostituiti per almeno 10 giorni durante un servizio ininterrotto di almeno 12 giorni da un ausiliario, la cui remunerazione media in contanti ammonta ad almeno 67 franchi al giorno.

Esempio di calcolo di un'indennità di maternità

L'indennità di maternità è versata come indennità giornaliera ed ammonta all'80 % del reddito medio dell'attività lucrativa percepito prima del parto, ma al massimo a 220 franchi al giorno. L'indennità giornaliera massima è versata a chi guadagna un reddito mensile di 8 250 franchi ($8\,250 \text{ franchi} \times 0.8 / 30 \text{ giorni} = 220 \text{ franchi}$ al giorno per, al massimo, 98 giorni, ossia 14 settimane) o, nel caso di una lavoratrice indipendente, un reddito annuo di 99 000 franchi ($99\,000 \text{ franchi} \times 0.8 / 360 \text{ giorni} = 220 \text{ franchi}$ al giorno).

Situazione finanziaria delle IPG

Gli ultimi dati disponibili si riferiscono al 2024.

Totale entrate	2 355 mln fr.
Totale uscite	2 034 mln fr.
Risultato d'esercizio	321 mln fr.
Conto capitale 2022	1 615 mln fr.

Fonte : Office fédéral des assurances sociales, *Statistique des assurances sociales suisses 2025. Compte global, Résultats principaux*, Séries AVS, AI, PC, PP, AMal, AA, APG, AC, AF, Ptr.

Fonti principali e sitografia

- Centro d'informazione AVS/AI, Indennità di perdita di guadagno, ieri e oggi. <https://www.evoluzione-avs.ch/erwerbsersatzordnung/eo-gestern/detail/Timeline/show/624/>
- Centro d'informazione AVS/AI, Indennità di perdita di guadagno, <https://www.ahv-iv.ch/p/6.01.i>
- Centro d'informazione AVS/AI, *Indennità di maternità. 6.02 Prestazioni dell'IPG (maternità)*, Stato al 1° gennaio 2024. <https://www.ahv-iv.ch/p/6.02.i>

Assegni familiari

Sviluppo storico

- 1945 La Confederazione ottiene la competenza di legiferare in materia di assegni familiari. Le prime casse di compensazione sono così create.
- 1953 Il 1° gennaio entra in vigore la Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)
- 1953 La Legge cantonale [ticinese] sugli assegni familiari ai salariati (LAF) viene adottata il 22 luglio 1953 La LAF (poi più volte migliorata) contribuisce ad una politica di protezione della famiglia e si è concretizzata nel 1996 con l'introduzione degli assegni di complemento AFI e API
- 1963 il 15.1.1963 il Gran Consiglio del Cantone Ticino adotta la Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza (LPMI): con essa lo Stato promuove e coordina gli interventi a favore della maternità e dei minorenni. Il bilancio dello Stato si fa carico in particolare del versamento di assegni di natalità, del sussidio alle colonie estive, dell'aiuto all'esercizio di poliambulatori (confluiti in seguito nei SACD, Servizi di aiuto e cura a domicilio), della creazione e della gestione di istituti pubblici, del sussidio di istituti comunali e privati, dell'aiuto alla formazione del personale, ecc. La **LPMI è dunque una legge fondamentale nella costruzione dello Stato sociale cantonale**, e dà l'avvio a numerosi altri interventi in questo campo. Sarà sostituita dalla LFam nel 2003
- 1995 Creazione della COFF. La Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF) è stata istituita nel 1995 quale organo consultivo del Dipartimento federale dell'interno. A

fine 2011, il Governo ha rifondato la commissione come organo che fa capo al Consiglio federale. La COFF è una commissione extraparlamentare

- 1995 Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) dell'8 marzo
- 2003 La LPMI del 15.1.1963 è stata sostituita dalla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (LFam o Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003. Questa legge è attualmente in revisione. Insieme alla Legge sugli assegni di famiglia (LAF) modificata, del 18 dicembre 2008, la Legge per le famiglie contribuisce ad emancipare la politica familiare dall'assistenzialismo dando una risposta ai bisogni attuali delle famiglie, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nei modi di vivere e di lavorare (nuove tipologie familiari, aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, ecc.). Il regolamento della Legge per le famiglie è del 20 dicembre 2005, mentre la Legge è entrata in vigore nel 2006
- 2003 Dal 1° febbraio 2003 la Confederazione ha lanciato un programma d'incentivazione che mira ad aumentare l'offerta di posti di custodia extra-familiare. Il programma si concluderà a fine gennaio 2015.
- 2006 la Legge federale sugli assegni federali è adottata il 24 marzo; un referendum abrogativo è lanciato e il 26 novembre 2006 gli elettori e le elettrici accettano la legge
- 2009 La Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) entra in vigore (definisce i criteri minimi che devono essere rispettati dalle normative cantonali)
- 2013 Il 3 marzo 2013, Popolo e Cantoni sono stati chiamati a votare sull'articolo costituzionale 115a sulla politica familiare. L'articolo riconosce la centralità delle famiglie e delle prestazioni indispensabili che esse forniscono e incarica Confederazione e Cantoni di promuovere la conciliazione tra lavoro e famiglia e tra formazione e famiglia. I Cantoni devono provvedere ad un'offerta appropriata di posti di custodia complementari alla famiglia o alla scuola. Qualora le misure messe in atto dai Cantoni si rivelassero insufficienti, la Confederazione potrebbe promulgare norme vincolanti per tutto il territorio nazionale. L'articolo costituzionale è stato respinto dalla maggioranza dei cantoni. Fra questi non figura il Ticino, dove il 67% dei votanti lo ha accolto
- 2013 L'obbligo di assoggettamento alla LAFam è esteso agli indipendenti di tutta la Svizzera. Essi devono perciò affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari (CAF). I contributi sono prelevati su un reddito massimo di 126'000 franchi all'anno
- 2016 Aumento a 148'200 franchi del reddito massimo su cui vengono prelevati i contributi degli indipendenti
- 2020 Il 1° agosto entra in vigore una revisione della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam). Il limite di età per ricevere gli assegni di formazione è stato ridotto. Le assegni di formazione sono ora versati per i figli che svolgono una formazione post-obbligatoria, ma al più presto dal compimento del 15° anno d'età. Con la revisione, le madri disoccupate che beneficiano di un'indennità di maternità hanno ora diritto agli assegni familiari. Inoltre, è stata creata anche una base legale per la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari.

Scopo

Compensare parzialmente i costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli; non sostituiscono alcun reddito, ma lo integrano.

Basi legali

- Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) RS 836.2
- Ordinanza sugli assegni familiari (OAFam) RS 836.21
- Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) RS 836.1
- Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam) RS 836.11

- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) RS 830.1
- Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) RS 830.11
- Si segnala l'esistenza delle leggi cantonali sugli assegni familiari. Per il Canton Ticino:
- Legge sugli assegni di famiglia (LAF) Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 856.100
- Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 856.110

Assicurati

Salariati, persone senza attività lucrativa e gli indipendenti; Persone attive nell'agricoltura: la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) è un ordinamento speciale in virtù del quale hanno diritto agli assegni familiari i contadini indipendenti e i lavoratori agricoli.

Organizzazione

Casse per assegni familiari (casse cantonali e casse professionali).

Modulistica

I moduli possono essere scaricati dal sito dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) seguendo il seguente link: <https://www4.ti.ch/dss/ias/formulari>

Finanziamento

Finanziati esclusivamente attraverso i contributi dei datori di lavoro e degli indipendenti (in alcuni cantoni fra cui il Ticino anche le persone senza attività lucrativa versano dei contributi).

Prestazioni

- assegni di base per figli e giovani invalidi
- assegni di formazione

In taluni cantoni assegni di nascita (FR, GE, JU, LU, NE, SZ, UR, VS, VD, TI) e di adozione (FR, GE, JU, LU, NE, UR, VS, VD, TI) che variano tra 850 e 3 000 franchi.

Situazione finanziaria

Gli ultimi dati disponibili si riferiscono al 2023. Essi si riferiscono al totale degli assegni versati in base alla LAFam, alla LADI e alla LAI.

Totale entrate	7 365 mln fr.
Totale uscite	7 107 mln fr.
Prestazioni sociali	6 558 mln fr. *)

*) di cui 6 082 mln fr. a titolo di assegni familiari per salariati, 195 mln agli indipendenti, 141 alle persone non attive e 85 sotto forma di assegni familiari nell'agricoltura.

Fonte : Office fédéral des assurances sociales, *Statistique des assurances sociales suisses 2025. Compte global, Résultats principaux, Séries AVS, AI, PC, PP, AMal, AA, APG, AC, AF, Ptr.*

Conformemente alla LAFam, gli importi degli assegni familiari vengono adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) alla stessa data dell'adeguamento delle rendite AVS (1o gennaio 2025), sempre che l'IPC sia

aumentato almeno di 5 punti dopo l'ultima determinazione. Questa condizione si è verificata dall'inizio del 2024. Il tasso di adeguamento degli importi minimi degli assegni familiari sarà del 7,1 per cento dal 1° gennaio 2025. L'assegno per i figli sarà quindi aumentato da 200 a 215 franchi al mese e l'assegno di formazione da 250 a 268 franchi al mese. Poiché corrispondono agli importi minimi fissati dalla LAFam, l'assegno per i figli e l'assegno di formazione versati ai lavoratori agricoli verranno adeguati al rincaro nella stessa misura.

Nei Cantoni che versano gli importi minimi fissati dal diritto federale l'aumento degli importi minimi degli assegni familiari comporterà un aumento automatico. Attualmente, sette Cantoni (ZH, GL, SO, BL, AG, TG e TI) versano l'importo minimo previsto dalla LAFam per l'assegno per i figli e sei (ZH, GL, SO, BL, AG e TI) l'importo minimo per l'assegno di formazione. Sono attesi adeguamenti diversi, o addirittura nessun adeguamento, nei Cantoni che hanno già aumentato gli importi degli assegni familiari dal 2009 o che prevedono importi più elevati rispetto a quelli minimi fissati a livello federale. Nell'agricoltura agli assegni previsti, si aggiungono 20 franchi nelle regioni di montagna.

Alla luce di quanto visto, esiste un legame tra AVS e Assegni familiari? Sì, esiste e non è di natura organizzativa o istituzionale, ma "funzionale" e "logica" in risposta a una preoccupazione di natura produttivistica. Come sappiamo, l'AVS è finanziata in gran parte dai contributi pagati da lavoratori (dipendenti e non) e datori di lavoro. Il finanziamento si fonda su un sistema a ripartizione: ciò significa che i contributi versati dagli attivi sono utilizzati per pagare le rendite in corso. Il sistema è quindi direttamente dipendente dall'equilibrio tra popolazione attiva e popolazione pensionata. Un deterioramento di tale rapporto (peggioramento del tasso di dipendenza – oggi del 30%, ossia ogni 100 attivi vi sono 30 pensionati) significa, a parità di tutte le altre condizioni, meno entrate e più uscite. Erogare assegni familiari significa alleviare (parzialmente) i costi che i figli generano e non scoraggiare del tutto la natalità a vantaggio del tasso di dipendenza. Evidentemente non è sufficiente. A parte la relativa modestia dell'assegno, occorre che i figli crescano sani e ben istruiti e formati per garantire produttività e salari relativamente elevati sui quali prelevare i contributi volti a finanziare le rendite di vecchiaia. Oggi, tuttavia, le condizioni del mercato del lavoro sono tali, per cui un'elevata qualificazione non è più garanzia di crescita di salari e occupazione. Salari bassi e stagnanti, versamento di dividendi (sui quali non si prelevano i contributi sociali) anziché di salari e redditi, stanno insidiando il principio della ripartizione che deve contare maggiormente su altre fonti di finanziamento.

In conclusione,¹¹⁵ occorre sottolineare che la politica familiare della Svizzera soffre di un ritardo secolare, solo parzialmente compensato dalle riforme introdotte a partire dagli anni Novanta, volte in particolare a favorire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare e le pari opportunità.

Fatto sta che la politica familiare vigente è caratterizzata da un insieme di prestazioni federali, cantonali e comunali che forniscono alle famiglie, mantenendole o incrementandole, risorse temporali, risorse materiali e monetarie e risorse e competenze tecniche e relazionali. La fornitura di tali risorse e competenze avviene attraverso misure di carattere finanziario (dirette e indirette) e misure di sostegno, di accompagnamento e di protezione. Queste misure agiscono sui bisogni di tempo, denaro e infrastrutture delle famiglie, in un contesto normativo attento anche alla qualità delle misure stesse affinché l'autonomia - centrale nello spirito del legislatore che ispira la politica familiare - sia un obiettivo effettivamente raggiungibile. È così che, negli

¹¹⁵ Per quest'ultima parte si veda in particolare Greppi, S. et al. (2013) e Tschudi, D. & Soldini, E. (2019) citati in bibliografia.

ultimi 40-50 anni si è sviluppato un insieme articolato e denso di interventi a favore delle famiglie: misure a sostegno del reddito, a copertura di un costo, misure di protezione, misure di conciliazione lavoro famiglia, servizi alla persona sotto varie forme (consultori, colonie residenziali e diurne, ecc.). Lo sviluppo nel tempo di questo insieme di interventi mirati al bisogno manifesto, si è costituito a scapito di una organicità, un venir meno di una possibilità stessa di coordinare e razionalizzare gli interventi in modo tale da superarne la frammentarietà.

La politica familiare rimane ancorata a interventi prevalentemente redistributivi orientati a riparare un "danno". Il limite del principio delle politiche redistributive e riparatrici consiste nella crescente difficoltà di perseguire l'obiettivo dell'autonomia. Le politiche redistributive devono quindi essere completate da politiche d'investimento volte a prevenire il "danno". La sfida della politica sociale consiste perciò nell'iscrivere le politiche redistributive in una logica di politica di investimento sociale. Rimuovere gli ostacoli economici e organizzativi ad avere il numero desiderato di figli e offrire ai figli un'occasione concreta di crescita cognitiva, materiale ed emotiva è la frontiera della nuova politica familiare. Lottare contro la povertà dei bambini significa operare a favore delle opportunità di vita dei bambini e del futuro della collettività¹¹⁶. Il principio della conciliazione lavoro-famiglia appare insufficiente, anche se importante: è uno degli aspetti della politica familiare. Se vuole essere organico deve essere accompagnato da un investimento di tipo educativo. Nell'ottica del rinnovamento della politica familiare è cruciale abbandonare la centralità della relazione genitori figli minorenni, che ha determinato la centralità della possibilità di conciliare lavoro e famiglia, a favore della centralità del benessere del bambino e del suo sviluppo cognitivo, emozionale e educativo. Se la possibilità di conciliare comporta il collocamento in un asilo nido di scarsa qualità, non ne trae beneficio né il bambino né la collettività. Se invece un'attenzione al benessere del bambino va anche a vantaggio della conciliazione lavoro famiglia, ne trarrà beneficio il bambino oltre ai genitori e alla collettività. In questo nuovo contesto, gli interventi redistributivi dello Stato vanno dunque visti e considerati come investimenti e non esclusivamente come spese e per questo motivo potenziati e resi più efficaci. Sotto questo profilo, le aziende svolgono un ruolo cruciale nell'offrire opportunità di conciliazione tra lavoro e famiglia in termini di tempo e di infrastrutture (ad esempio agendo di concerto in pool di aziende socialmente e territorialmente responsabili). Le aziende che già operano in tal senso vanno quindi ulteriormente valorizzate e proposte come modelli cui ispirarsi, anche per evitare gli effetti negativi del cosiddetto welfare aziendale su equità e giustizia sociale di cui si è parlato sopra¹¹⁷.

¹¹⁶ Per una rassegna della politica familiare in Canton Ticino in prospettiva storica si veda Hofmann, L. (a cura di), *L'infanzia preziosa. Le politiche familiari nel Ticino dal Novecento a domani*, settembre 2011. http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFAG/PDF/L__infanzia_preziosa_-_le_politiche_familiari_nel_Ticino_dal_Novecento_a_domani_-_2011.pdf

¹¹⁷ Per un approfondimento si veda Greppi, S., Marazzi C., Vaucher de la Croix, C. (2013), *La politica familiare nel più vasto contesto della politica sociale. Bilanci e prospettive per il Cantone Ticino*, Manno, SUPSI su mandato del Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino (<https://repository.supsi.ch/6553/>). Greppi Spartaco, Vaucher de la Croix Carmen (2015), „Familienpolitik ist mehr als Steuerpolitik“, in *Sozialalmanach 2016: Familie ist kein Luxus*, Das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz, Luzern. Larenza Ornella (2019), *Social policy shaping the life-course: A study on lone parents' vulnerability*, tesi di dottorato, Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Tschudi Danusia, Soldini Emiliano (2019, 25 luglio), Bilancio di genere della politica familiare: focus su misure specifiche. I risultati principali, Manno.

Fonti principali e sitografia

- Centro d'informazione AVS/AI, *Indennità di maternità. 6.02 Prestazioni dell'IPG (maternità)*, Stato al 1° gennaio 2024. <https://www.ahv-iv.ch/p/6.02.i>
- Greppi Spartaco, Marazzi Christian, Vaucher de la Croix Carmen (2013), *La politica familiare nel più vasto contesto della politica sociale. Bilanci e prospettive per il Cantone Ticino*, Manno, SUPSI su mandato del Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino.
- Greppi Spartaco, Vaucher de la Croix Carmen (2015), *Familienpolitik ist mehr als Steuerpolitik*, in Sozialalmanach 2016: Familie ist kein Luxus, Das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz, Luzern.
- Hofmann Lorenza (2011), «Protezione e sostegno. Gli attrezzi per la vita», in Lorenza Hofmann (a cura di), *Il von Mentlen: Da ricovero per l'infanzia abbandonata a centro educativo per minorenni (1911-2011)*, Editore dalla Fondazione Istituto von Mentlen.
- Larenza Ornella (2019), *Social policy shaping the life-course: A study on lone parents' vulnerability*, tesi di dottorato, Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne
- Dipartimento federale dell'interno (2004), *Rapporto sulle famiglie 2004. Esigenze strutturali di una politica familiare adeguata ai bisogni*, Dipartimento federale dell'interno (DFI), Berna.
- Tschudi Danuscia, Soldini Emiliano (2019, 25 luglio), *Bilancio di genere della politica familiare: focus su misure specifiche. I risultati principali*, Manno.

Lezione 8 Sanità e socialità in Canton Ticino: genesi e sviluppi di uno Stato sociale locale

La Svizzera ha una struttura statale federalista articolata su tre livelli politici:

Confederazione. Le competenze della Confederazione sono date dalla Costituzione federale e concernono settori di interesse generale quali, ad esempio, la politica estera e la politica di sicurezza, le dogane, la legislazione nazionale, ecc. Sono di competenza federale: il Codice civile, il Codice penale e il Codice delle obbligazioni.

Cantoni. I compiti non espressamente di competenza della Confederazione rientrano in quella del livello immediatamente inferiore, ossia dei Cantoni. La Svizzera conta 26 Cantoni (20 Cantoni e 6 Semi Cantoni), chiamati anche Stati, designati sovrani dalla Costituzione federale. La loro sovranità è tuttavia limitata da prescrizioni federali. Ogni Cantone ha una propria Costituzione (vale a dire un documento che ne disciplina le questioni fondamentali) che necessita della garanzia federale, un proprio Parlamento, un proprio Governo e Tribunali propri.

Comuni. I Cantoni sono a loro volta suddivisi in Comuni politici, i quali non fruiscono di una propria sovranità. Di fatto, essi non hanno una loro Costituzione. L'autonomia comunale è stabilita dai singoli Cantoni. La Costituzione e le leggi cantonali suddividono i compiti tra il Cantone i Comuni. Oltre ai compiti attribuiti loro dalla Confederazione e dal Cantone, quali ad esempio la tenuta del registro degli abitanti e la protezione civile, i Comuni hanno competenze - che disciplinano in maniera autonoma - nel settore delle scuole, delle opere sociali, della pianificazione del territorio, dell'approvvigionamento energetico, ecc.

Il ruolo del Cantone Ticino, come quello degli altri Cantoni, è dunque peculiare. La sua funzione non è solo quella di applicare disposizioni di legge nazionali e di contribuire a raggiungere gli obiettivi delle politiche sociali nazionali, ma anche quella di fornire direttamente servizi ai cittadini e quella di regolare l'azione di altri soggetti che agiscono a livello locale (si pensi per esempio alla già citata LFam, che contribuisce a coordinare i diversi attori pubblici e privati che agiscono sul territorio ticinese a favore delle famiglie). Tale funzione si configura come un insieme di interventi volti a garantire l'applicazione delle assicurazioni sociali, a sviluppare l'integrazione e la coesione sociale compatibilmente con le competenze cantonali, a programmare l'azione degli attori per quello che riguarda la struttura dei servizi, facilitandone l'azione e controllandone l'operato.

Il sistema delle competenze in materia di politica sociale attribuisce al Cantone un ruolo di propulsione, finanziamento e indirizzo generale in alcune aree di intervento. Ad esempio, al fine di unificare il quadro legislativo cantonale di riferimento e allo scopo di adattarlo alle mutate esigenze delle famiglie e alle nuove condizioni del Paese, il Cantone ha sviluppato una propria politica familiare il cui obiettivo principale consiste nell'evitare che la nascita di un figlio possa essere causa di povertà. L'approccio del Cantone Ticino in questo ambito è addirittura assunto a modello ed è stato seguito, ancorché parzialmente, da altri Cantoni.

Nel quadro dello stesso sistema di competenze, al Cantone spetta anche un ruolo di pianificazione territoriale, di distribuzione dei finanziamenti e di vigilanza in altre aree. Si pensi in particolare alla pianificazione ospedaliera, al finanziamento di enti pubblici e privati attivi nel settore socio-sanitario e all'introduzione progressiva di nuove forme di gestione negli istituti sussidiati.

Sanità e socialità in Canton Ticino: evoluzione storica e odierna configurazione

Nel Medioevo l'assistenza era intesa come accoglienza a favore di poveri e ammalati sancita dalla Chiesa. La carità cristiana era vista come occasione di redenzione e regola di vita che porta alla realizzazione dell'uguaglianza tra esseri umani. Esemplare è il gesto di San Martino di Tours (316-397) che divide il suo mantello con un povero. Sul finire del Medioevo, nella regione a sud delle Alpi poi diventata il Cantone Ticino¹¹⁸, sorgono nuovi ospedali grazie a enti ecclesiastici, ma anche a laici, corporazioni e fraternità laicali. Come ben sappiamo dalle prime lezioni, il passaggio dal Medioevo all'età moderna è segnato da una maggiore durezza nei confronti dei poveri e un crescente intervento dei poteri civile ed ecclesiastico in grandi concentrazioni ospedaliere¹¹⁹. Il povero diventa soggetto pericoloso, da reprimere o da internare. Oggi, in questo primo quarto di ventunesimo secolo, si assiste ad un ritorno delle "classi pericolose", all'emergere di una nuova guerra ai poveri - dopo che quest'ultima fu abbandonata nel secondo dopoguerra a favore di una guerra alla povertà - con i mezzi e gli strumenti tipici del periodo precedente il XIX secolo¹²⁰.

Sta dunque riemergendo su vasta scala la matrice originaria dello Stato sociale, fondata sul controllo e la repressione anziché sul miglioramento delle condizioni di vita. A questo proposito, tuttavia, conviene richiamare che lo Stato sociale, anche quello contemporaneo, non si è mai staccato da strumenti di controllo sociale, pur evoluti e in linea con lo sviluppo economico e i rapporti di produzione. L'assorbimento di persone e gruppi di popolazione nel ciclo produttivo del mercato del lavoro primario, attraverso l'assunzione in aziende for profit, oppure del mercato complementare, attraverso i programmi occupazionali o di inserimento e reinserimento professionale e sociale, consentono una forma di controllo sociale avanzato.

Anche nella Svizzera italiana del XVII e XVIII secolo, gli interventi in materia di pauperismo e assistenza ai poveri sono dettati principalmente dall'esigenza di mantenere l'ordine costituito e l'assetto sociale esistente, in un'ottica di conservazione degli equilibri sociali e in un contesto di forti e rapidi cambiamenti, anche in una piccola realtà territoriale. Comunque, fino all'Atto di Mediazione napoleonico del 1803, il Ticino come entità politica autonoma non esisteva neppure.

Nel 1803, il Ticino conquista la sovranità cantonale. Gran parte delle opere caritative resta tuttavia legata alla Chiesa. Il 26 gennaio 1903 viene promulgata una nuova legge sull'assistenza pubblica: essa rende meno aleatori e avari gli interventi, conferma l'obbligo dell'assistenza dei cittadini per il comune di attinenza, ma lo attribuisce al Comune ove l'indigente o la sua famiglia ha il domicilio se questo dura da almeno vent'anni ininterrottamente¹²¹.

¹¹⁸ Per la parte storica ci si riferisce ai contributi raccolti in *Diocesi di Lugano e carità: dalla storia uno sguardo al futuro*, Lugano, 1992. http://www.caritas-ticino.ch/caritas_chicosa/chisiamo/Un%20po%20di%20storia1.htm. Si veda anche "Povertà e assistenza", in Raffaello Ceschi (a cura di), *Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento*, Bellinzona, Collana di storia edita dallo Stato del Cantone Ticino, 2000, pp. 429-444.

¹¹⁹ Si veda M. Foucault (2005), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi.

¹²⁰ Ci si può riferire a Enzo Ciconte, *Classi pericolose. Una storia sociale della povertà dall'età moderna a oggi*, Bari-Roma, Laterza, 2022. Si veda anche Roberto Ciccarelli, *L'odio dei poveri*, Firenze, Ponte alle Grazie, 2024. Il genitivo è importante: l'autore riflette su entrambi i significati del genitivo, nel senso che il povero è odiato e può odiare.

¹²¹ Si vedano i contributi raccolti in *Diocesi di Lugano e carità: dalla storia uno sguardo al futuro*, Lugano, 1992, in particolare quello di Antonio Lepori, "Note sull'evoluzione dell'assistenza sociale e della legislazione sociale nel Canton

Lo sviluppo dello Stato sociale del Cantone Ticino procede, seppur lentamente, aggiungendo altri importanti tasselli che si riveleranno preziosi negli anni successivi alla Seconda Guerra mondiale. Nelle pagine che seguono si propone una sintesi di questo sviluppo storico.

All'inizio degli anni Venti del Ventesimo secolo, la creazione del Sanatorio cantonale di Piotta permise di venire incontro ad un'altra categoria sfavorita.

Il 19 settembre 1931 entra in vigore una nuova legge sull'assistenza pubblica che segna un ulteriore passo verso una maggiore centralizzazione dell'assistenza.

Il 17 luglio 1944 il Gran Consiglio adotta una nuova Legge sull'assistenza pubblica che rappresenta un vero e proprio spartiacque e la base sulla quale si sarebbero poi edificate le politiche sociali cantonali nel dopoguerra¹²². I Comuni sono liberati dagli oneri finanziari¹²³, ma mantengono, attraverso la creazione di una commissione comunale di assistenza, diverse competenze, in particolare quella di segnalare le domande all'autorità cantonale e di sorvegliare l'uso che viene fatto dei sussidi da parte degli assistiti con possibilità di sospenderne l'erogazione.

Nella votazione del 25.11.1945 il popolo svizzero accetta l'art. 34 quinquies della Costituzione federale, detto di protezione della famiglia, che autorizza a legiferare in materia di assegni familiari. La Legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati (LAF) viene adottata il 22 luglio 1953. La LAF (poi più volte migliorata) contribuisce ad una politica di protezione della famiglia che si è concretizzata e ulteriormente consolidata nel 1996 con l'introduzione degli AFI e API (ossia, rispettivamente, assegno familiare integrativo e assegno di prima infanzia), prestazioni che vanno a colmare la lacuna di reddito per le famiglie meno abbienti.

Nel 1953 viene promulgata la legge sul lavoro, uno dei perni dell'impegno normativo dell'allora Consigliere di Stato Guglielmo Canevascini. Entrata in vigore il 1° gennaio 1954, essa sostituiva tutti gli atti legislativi a partire dal 1904, estendeva il campo di applicazione della precedente legge del 15 settembre 1936, una delle prime leggi cantonali volte a regolare il lavoro nelle aziende non sottoposte alla legislazione federale, poi ampliata nel 1947. La nuova legge sul lavoro del 1953 rappresentava una solida cornice normativa, dal carattere fortemente innovativo, innestata su una realtà economica e sociale che stava rapidamente cambiando, all'insegna di una rincorsa al progresso economico interrotta tra fine Ottocento e inizio Novecento. La legge del 1953 fu rivista dopo la promulgazione della legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964.

Nel 1959 viene creato il Dipartimento delle opere sociali (DOS), oggi DSS.

Ticino. In A. Abächerli, A. Gandolla, A. Gili, A. Lepori, *Contributi per una storia dell'azione caritativa e assistenziale dei cattolici nel Canton Ticino. Tra privato sociale e carità ripensare a nuovi modelli di welfare*, in *Atti del Convegno del cinquantesimo di Caritas Ticino del 21.11.1992 a Lugano: "Diocesi di Lugano e carità: sguardo al futuro"*, versione internet (https://www.caritas-ticino.ch/about_us/storia1.htm). Si veda anche Mauriello, N. (2012). *L'assistenza pubblica in Ticino nella prima metà del Novecento (1903-1944)*. Bellinzona, Edizioni Pellegrini Canevascini. Sulla storia sociale e la condizione sanitaria del Canton Ticino nel XIX secolo si veda Ceschi, R. (1986). *Ottocento ticinese*, Locarno, Armando Dadò Editore.

¹²² Ci si riferisce ai lavori citati nella nota precedente.

¹²³ Oggi, 2023, però devono contribuire nella misura del 25% alle spese dell'aiuto sociale.

Nel 1963 entra in funzione il Servizio sociale cantonale. Mentre il Servizio sociale del Penitenziario, il Servizio psico-sociale e il Servizio medico-psicologico sono istituiti nel 1967.

Per ritornare alla produzione legislativa, va ricordato, come già sottolineato nel capitolo dedicato agli assegni familiari, che il 15.1.1963 il Gran Consiglio adotta la Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza (LPMI): con essa lo Stato promuove e coordina l'assistenza sociale a favore della maternità e dei minorenni. In particolare, a carico del bilancio dello Stato vi sono il versamento di assegni di natalità, il sussidio a colonie estive, l'aiuto all'esercizio di poliambulatori (confluiti in seguito nei SACD, Servizi di aiuto e cura a domicilio), la creazione e la gestione di istituti pubblici, il sussidio di istituti comunali e privati, l'aiuto alla formazione del personale, ecc. La LPMI è dunque una legge importante nella costruzione dello Stato sociale del Cantone Ticino, e dà l'avvio a numerosi altri interventi in questo campo.

La LPMI del 15.1.1963 è stata sostituita dalla Legge per le famiglie (Lfam) del 15.09.2003 (Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 874.100). Insieme alla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 856.100), essa contribuisce ad emancipare la politica familiare dall'assistenzialismo dando una risposta ai bisogni delle famiglie, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nei modi di vivere e di lavorare (si pensi soprattutto alle nuove tipologie familiari e all'aumento della presenza femminile sul mercato del lavoro).

L'8 marzo 1971 il Gran Consiglio adotta la Legge sull'assistenza sociale, tuttora in vigore. Non più assistenza pubblica, dunque, bensì assistenza sociale. La legge rappresenta un punto di distacco radicale dalla vecchia impronta caritativa e affida alla gestione dello Stato un'assistenza sociale che si fa previdenza sociale (aiutare i bisognosi a superare la fase d'indigenza), pur restando complementare ad altre istituzioni caritative. "L'assistenza sociale non è carità, né beneficenza, non è neppure un mezzo di frenare moti incomposti di masse lavoratrici insoddisfatte: l'assistenza è un dovere, un obbligo della collettività verso quei membri di essa che si trovano in condizioni disagiate, e quindi si risolve in un vantaggio della collettività stessa, perché il benessere della parte non può che contribuire al benessere del tutto" (*messaggio del 5.6.1970 che accompagna la nuova legge*). Gli estensori del Messaggio che accompagna la Legge citano Luigi De Litala, *Diritto delle assicurazioni sociali*, Torino, UTET, 1959, pp. 22-23.

La nuova Legge sancisce il definitivo distacco dai principi alla base delle leggi precedenti, maggiormente impegnate a sostenere una guerra ai poveri anziché una guerra alla povertà. Allo stesso tempo, essa stabilisce la natura produttiva della spesa sociale, attribuendole, di fatto, il carattere di investimento sociale. L'art. 4 della legge recita: "Le prestazioni assistenziali sono di regola dovute dallo Stato indipendentemente da qualsiasi obbligo assistenziale di natura civile, in particolare dall'obbligo d'assistenza tra parenti, riservato il diritto di regresso." Scompare quindi anche il principio di sussidiarietà; il cittadino indigente ha diritto di essere sentito e di motivare la propria situazione.

Il 25 maggio 1973 il Gran Consiglio adotta la Legge concernente il "promovimento, il coordinamento e il sussidiamento" delle attività sociali a favore delle persone anziane (LANz, 873.100). Essa permette al Cantone di assumere un ruolo attivo e di favorire le necessarie iniziative territoriali a favore della popolazione anziana, già allora in crescita. In particolare, si favorisce:

- il potenziamento e coordinamento di appartamenti protetti e di case di riposo;
- la facilitazione del buon funzionamento degli alloggi protetti e delle case di riposo;

- il perfezionamento delle prestazioni assistenziali;
- la promozione di servizi ambulatoriali e domiciliari di assistenza specialistica e di aiuto infermieristico, domestico e ricreativo;
- il potenziamento della formazione del personale.

Gli interventi a favore delle persone anziane non sono riconducibili soltanto a AVS e previdenza professionale, dunque. Ciò è tanto più importante, quanto più l'invecchiamento demografico prosegue la sua progressione, mettendo l'operatore e l'operatrice sociale e gli istituti nei quali operano di fronte a nuovi e importanti compiti.

Altre leggi importanti da ricordare sono:

- Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 1973 (862.100);
- Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI) del 14 marzo 1979 (875.100);
- Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, poi Legge sull'EOC del 19 dicembre 2000 (811.100);
- Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 1983, poi Legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999 (806.100).
- Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) del 16 dicembre 1997; poi del 30 novembre 2010 (872.100).

La già citata LISPI, in particolare, istituisce il Centro cantonale di accertamento e di formazione professionale e sociale (CAFPS) di Gerra Piano. Il CAFPS, oggi Centro professionale e sociale (CPS) e Centro di accertamento professionale (CAP), svolge le seguenti funzioni stabilite all'articolo 5 della Legge: accertamento professionale, orientamento professionale, prima formazione professionale, riformazione professionale e collocamento, ai sensi della Legge sull'AI e in collaborazione con gli organi dell'AI.

La Legge sull'EOC (Ente ospedaliero cantonale) – Raccolta delle leggi, 811.100 – stabilisce l'istituzione di un'azienda cantonale indipendente dall'Amministrazione dello Stato, con personalità giuridica propria di diritto pubblico e sede a Bellinzona. I concetti utilizzati sono importanti: il termine "azienda" non è per nulla neutro.

L'egemonia del mercato e delle sue regole si è estesa ai servizi sociali alla persona, estendendo anche a quest'ultimi i criteri di efficienza ed efficacia. L'efficienza produttiva cerca di minimizzare il costo per un dato livello di produzione o, in modo equivalente, di massimizzare la produzione per un dato livello dei costi. L'efficienza produttiva è spesso messa in relazione con l'efficacia di un sistema. Un sistema si dice efficace se consente di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Questi indicatori di economicità fanno ormai parte del linguaggio comune della politica sociale. La Legge cantonale sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) del 16 dicembre 1997, ad esempio, ribadisce all'articolo 9 che il Consiglio di Stato garantisce un intervento efficace ed efficiente degli interventi dei servizi di assistenza e cura a domicilio. L'economicità è anche un vincolo imposto agli istituti per invalidi e agli enti di integrazione sociale e professionale degli invalidi. La Legge cantonale sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI) del 14 marzo 1979 così recita all'articolo 3d: "Il Dipartimento può (...) riconoscere enti per servizi di integrazione (...) che rispondono a differenti bisogni del territorio, garantiscono prestazioni di qualità e operano nel rispetto dei principi di economicità, secondo criteri di adeguatezza ritenuti dal Dipartimento".

Di fatto, l'estensione delle regole del mercato hanno comportato una "aziendalizzazione" dei servizi sociali ed una separazione tra chi predispone il servizio e chi lo eroga. Il primo detta le regole e le norme, il secondo le applica e viene controllato in questa sua funzione.

Uno strumento di controllo è rappresentato dai cosiddetti sistemi di gestione per la qualità (SGQ). Un SGQ è da intendersi generalmente come l'insieme dei processi e delle risorse messi all'opera da un'organizzazione per preparare ed attuare la politica per la qualità e raggiungere gli obiettivi ad essa collegati. Il termine "Qualità" si riferisce alla capacità di soddisfare i bisogni dei "clienti" dell'organizzazione. Dal 2003, gli istituti per invalidi che operano in Canton Ticino dispongono di un SGQ certificato, vale a dire conforme ad una serie di requisiti normativi.

L'egemonia del mercato e delle sue regole ha portato ad una nuova organizzazione dei servizi sociali e promosso una nuova forma di managerialismo attraverso l'introduzione di avanzati strumenti di gestione e modelli di finanziamento. Ciò sta facendo prevalere, di fatto, il vincolo finanziario sulla risposta ai bisogni e contribuisce a rimettere in discussione i valori e gli scopi dei servizi sociali alla persona e in generale dei servizi pubblici.

Con la LASP si parla di socio-psichiatria! A conferma che in un unico campo d'azione confluiscono tanto i problemi psichiatrici quanto quelli sociologici. La LASP è nata dalla necessità di dare esecuzione all'articolo 5 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) ed alla Legge federale sulla privazione della libertà a scopo di assistenza. Però, dal profilo del contenuto la LASP va ben oltre la semplice applicazione dei principi di tutela della persona e della libertà individuale garantiti dalla CEDU. La nuova Legge riecheggia il clima culturale degli anni Settanta e le ricerche di Franco Basaglia (1924-1980), padre della Legge 180/78 dello Stato italiano che regolò la chiusura dei manicomi, allora veri e propri ghetti, come efficacemente denunciato dall'artista Piero Gilardi (1942) - amico di Franco Basaglia - nel suo manifesto contro i manicomi lager, istituendo nell'ospedale generale dei reparti di psichiatria, case d'aiuto e supporto alle famiglie e centri diurni nonché gli ambulatori gestiti da psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali. Realizzando concretamente questi nuovi modelli di interventi, la LASP prevedeva di affrontare le problematiche del malato psichiatrico non più solo all'interno dell'ospedale, ma soprattutto attivando le risorse presenti nel suo ambiente familiare e sociale. Veniva privilegiato l'intervento preventivo sulla famiglia e sul contesto sociale, sancito il principio di sussidiarietà nel collocamento in istituto e attuato l'intervento psichiatrico su base territoriale e stabilita la continuità tra le cure dispensate sul territorio e quelle più intense offerte in clinica. Nel 1994 scompare l'Ospedale neuropsichiatrico (ONC), sorto nel 1898 a Mendrisio, e nascono due strutture: la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) e il Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL), "demedicalizzato", per ospiti cronici stabilizzati, nell'ambito dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale (OSC)¹²⁴.

Con la LACD, infine, ogni singola persona o la sua famiglia, può beneficiare di prestazioni di assistenza e cura a domicilio in caso di maternità, vecchiaia, difficoltà socio-familiari, malattia, infortunio o disabilità. La LACD ha promosso un approccio olistico dell'assistenza e cura a domicilio proponendo un incrocio, in una visione d'assieme, di due dimensioni: quella operativa, integrando in un unico quadro concettuale (e legislativo) i Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD), i Servizi d'appoggio e gli aiuti diretti, e quella dell'utenza,

¹²⁴ Si rimanda in particolare alla raccolta di saggi a cura di Franca Ongaro Basaglia, *L'utopia della realtà*, Torino, Einaudi, 2005.

estendendo le prestazioni in caso di bisogno a tutte le fasce d'età, dalla prima infanzia, alle famiglie, all'invalidità e alla vecchiaia. Questa impostazione, pur non essendo ancora compiuta e rimanendo per certi versi problematica (nel campo del coordinamento, ad esempio), rappresenta un indirizzo interessante e innovativo, che cerca di superare la frammentazione degli interventi, caratteristica, quest'ultima, spesso richiamata come principale ostacolo del nostro sistema socio-sanitario.

La politica sociale, anche quella di un piccolo Stato come il Cantone Ticino, è molto articolata e ripercorre la sua complessa evoluzione andrebbe oltre gli obiettivi di questa lezione. Per una visione d'insieme di quanto si mette in opera di anno in anno nel Cantone, si rimanda ai Rendiconti del Consiglio di Stato scaricabili a sito dell'amministrazione cantonale (<https://www4.ti.ch/can/cosa-facciamo/rendiconto-cds/rendiconto>).

La garanzia del minimo vitale nello Stato sociale del Cantone Ticino

(Questo capitolo è stato redatto da Gregorio Avilés, docente ricercatore senior del CLWS, responsabile del modulo “Sicurezza sociale e forme di solidarietà”)

Nel quadro dello stato sociale ticinese, la garanzia del minimo vitale è perseguita in misura prevalente grazie a 9 prestazioni cantonali commisurate al bisogno, coordinate e in parte armonizzate dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS), del 5 giugno 2000, che è entrata in vigore nel febbraio del 2003¹²⁵. Le prestazioni LAPS sono finanziate quasi esclusivamente attraverso contributi pubblici.

Obiettivi della LAPS e basi legali specifiche delle singole prestazioni

Fino all'entrata in vigore della LAPS, per il cittadino orientarsi nel dedalo delle prestazioni sociali non era sicuramente cosa facile e spesso si osservava un peregrinare d'ufficio in ufficio. Questa situazione era dovuta principalmente a due fattori:

- ogni prestazione sociale era “un compartimento stagno”, definito da proprie regole.
- ogni ufficio, competente per una prestazione sociale, non era in grado di fornire informazioni su altri aiuti possibili.

Gli assistenti sociali, spesso unici operatori a conoscenza dell'esistenza delle varie prestazioni sociali, in molti casi si vedevano costretti ad inoltrare una miriade di domande per la stessa persona, al fine di far valere i differenti diritti. L'introduzione della LAPS è stata voluta per porre rimedio a questi problemi.

Più in generale, la LAPS persegue i seguenti obiettivi:

- Garantire il minimo vitale alle famiglie del Cantone.
- Facilitare l'accesso alle prestazioni.
- Velocizzare la procedura.
- Snellire il lavoro dell'amministrazione.
- Limitare il ricorso alle prestazioni assistenziali (ossia l'aiuto o sostegno sociale, l'ultima delle 9 prestazioni in ordine di priorità, come vedremo fra poco).

Le 9 prestazioni sociali coordinate dalla LAPS fanno capo a delle leggi cantonali specifiche e sono concesse seguendo il seguente ordine di priorità:

- 1. Riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM)**, la cui base legale si trova agli artt. 23-49 della Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal)¹²⁶.

¹²⁵ Nella LAPS non sono incluse le prestazioni commisurate al bisogno appartenenti al diritto federale delle assicurazioni sociali (ossia le Prestazioni complementari all'AVS/AI e le Prestazioni transitorie per disoccupati anziani), né alcune prestazioni sociali cantonali, quali per esempio l'anticipo alimenti e gli aiuti diretti per il mantenimento al domicilio.

¹²⁶ L'art. 65 LAMal sancisce che i Cantoni debbano accordare delle riduzioni di premio agli assicurati di condizione economica modesta.

2. **Aiuto sociale speciale e Assegno per sportivi d'élite**, le cui basi legali sono, in particolare, gli artt. 24-25, rispettivamente gli artt. 26-27, della Legge sugli aiuti allo studio (LAsT).
3. **Assegno di studio**, le cui basi legali sono, in particolare, gli artt. 14-15 (borse di studio), rispettivamente gli artt. 20-21 (assegno di tirocinio), della Legge sugli aiuti allo studio (LAsT).
4. **Assegno di formazione terziaria sociosanitaria**, la cui base legale è rappresentata, in particolare, dagli artt. 32b-32d della Legge sugli aiuti allo studio (LAsT).
5. **Assegno di riqualificazione professionale**, la cui base legale è rappresentata, in particolare, dagli artt. 22-23 della Legge sugli aiuti allo studio (LAsT).
6. **Indennità straordinaria ai disoccupati ex-indipendenti (ISD)**, la cui base legale è la Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), in particolare agli artt. 11-12.
7. **Assegno familiare integrativo (AFI)**, la cui base legale si trova agli artt. 47-50 e 60-71 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF).
8. **Assegno di prima infanzia (API)**, la cui base legale si trova agli artt. 51-54 e 60-71 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF).
9. **Aiuto sociale**, la cui base legale è la Legge sull'assistenza sociale (LAS).

Costi coperti dalle prestazioni LAPS

In questo sotto-capitolo diamo una breve descrizione dei costi coperti dalle singole prestazioni LAPS.

Riduzione del premio di assicurazione malattia (RIPAM)

La RIPAM, comunemente conosciuta come "sussidio di cassa malati", è un aiuto accordato agli assicurati di condizione economica modesta e copre, in genere solo parzialmente, il premio dell'assicurazione malattie obbligatoria. Il sussidio viene versato direttamente all'assicuratore malattia, che lo sconta dai premi richiesti al beneficiario.

Aiuto sociale speciale e Assegno per sportivi d'élite

L'aiuto sociale speciale è pensato per situazioni in cui un allievo, per motivi sociali comprovati, non è in grado di frequentare la scuola pubblica dell'obbligo, ma deve iscriversi presso una scuola privata parificata (scuola dell'infanzia, scuole elementari oppure medie). L'assegno copre i costi di formazione.

L'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici può essere concesso a giovani di talento che per l'esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare.

Assegno di studio (borsa di studio o assegno di tirocinio)

Si tratta di sussidi a fondo perso che coprono i costi diretti di formazione e sono concessi per la frequenza di scuole o studi post-obbligatori. Il contributo concesso corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e il contributo personale dello studente, dei genitori (a meno che il richiedente non sia economicamente indipendente), dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente. L'importo massimo previsto è di 20'000 franchi all'anno (se lo studente ha oneri di famiglia è possibile un supplemento di 4'000 franchi per ogni figlio a carico).

Assegno di formazione terziaria sociosanitaria

È un contributo che può essere concesso per la frequenza di scuole ticinesi di grado terziario del settore sociosanitario e delle cure infermieristiche. Il sussidio può coprire sia i costi di formazione, sia i bisogni generali di mantenimento del nucleo familiare, ossia la cosiddetta UR (la LAPS parla di Unità di Riferimento, UR, con riferimento alla cerchia di persone considerata per il calcolo del diritto; si veda per maggiori dettagli la sezione sui Criteri di armonizzazione).

Assegno di riqualificazione professionale

Per riqualificazione professionale s'intende una nuova formazione professionale che porta a un titolo di studio dello stesso livello di quello posseduto in precedenza. L'assegno può essere concesso anche a persone non qualificate ma con un'esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale. Il sussidio garantisce non solo la copertura dei costi di formazione dello studente, ma anche il fabbisogno minimo vitale della sua economia domestica.

Indennità straordinaria per disoccupati ex-indipendenti (ISD)

L'ISD è una prestazione di sostegno ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un'attività indipendente e non hanno diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Lo Stato può versare al richiedente delle indennità straordinarie di disoccupazione che coprono il minimo vitale della sua UR. Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull'arco di un anno.

Assegno familiare integrativo (AFI)

L'AFI è riconosciuto ai genitori per i figli di età inferiore ai 15 anni e copre, assieme all'assegno per figli (AF), il fabbisogno del figlio. Gli AFI vengono versati fino al raggiungimento della soglia di minimo vitale da parte dell'UR, ma al massimo fino a 818 franchi al mese per il primo e il secondo figlio (9'818 franchi annui), 545 franchi per il terzo e quarto figlio (6'543 franchi annui) e 273 franchi per ogni figlio supplementare (3'272 franchi annui).

Assegni di prima infanzia (API)

L'API è riconosciuto ai genitori fino alla fine del mese durante il quale l'ultimo figlio inizia l'obbligo scolastico (scuola dell'infanzia), in pratica fino ad agosto dell'anno in cui compie i 4 anni. A complemento dell'assegno familiare per figli (AF) e dell'assegno familiare integrativo (AFI), l'API permette all'economia domestica di raggiungere il minimo vitale (infatti copre il costo di mantenimento di tutta l'UR).

Aiuto sociale

L'aiuto sociale, o sostegno sociale, è un dispositivo che interviene sussidiariamente a tutte le altre prestazioni e mira a garantire un reddito minimo a persone e famiglie che si trovano in una situazione d'indigenza. I parametri di riferimento per il calcolo del diritto sono contenuti nelle Norme COSAS, delle linee guida pubblicate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (<https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme>). In aggiunta alla prestazione ordinaria di aiuto sociale, possono essere concesse delle prestazioni circostanziali (o speciali), qualora vi siano bisogni più specifici, per esempio in relazione alla salute o all'alloggio. Per i beneficiari di aiuto sociale disoccupati, sono previste diverse misure d'inserimento socio-professionale.

Criteri di coordinamento

La LAPS definisce 3 criteri di coordinamento fra tutte 9 le prestazioni considerate:

- **Priorità delle prestazioni:** prima di concedere una prestazione che segue nell'ordine, ogni prestazione va erogata sino al massimo dell'importo previsto dalla legge specifica. Nel calcolo di ogni prestazione, vengono conteggiate quelle che la precedono nell'ordine, anche se il titolare del diritto o un'altra persona del nucleo familiare vi ha rinunciato.
- **Somma delle prestazioni:** il cumulo di più prestazioni deve colmare la lacuna di reddito (ossia il gap finanziario che manca al nucleo familiare per raggiungere il minimo vitale), ma mai superarla.
- La revisione dell'importo di una prestazione o l'accesso a una nuova prestazione situata ad un livello di priorità superiore implicano la **revisione simultanea e a cascata** delle altre prestazioni.

Criteri di armonizzazione

L'ISD, l'AFI, l'API e l'aiuto sociale non sono unicamente prestazioni coordinate, bensì sono considerate dalla normativa prestazioni *coordinate e armonizzate*, in quanto il loro metodo di calcolo si fonda su parametri comuni definiti dalla LAPS. La legge sancisce in particolare tre criteri di armonizzazione: l'Unità economica di riferimento (UR), il Reddito Disponibile Residuale (RDR) e la soglia d'intervento¹²⁷.

Unità di riferimento (UR)

L'UR è la cerchia di persone da considerare per il calcolo delle prestazioni. Vigé il principio che ogni individuo può fare parte di una sola UR.

Fanno parte dell'UR:

- Il titolare del diritto (solitamente si tratta di una persona maggiorenne che funge da capofamiglia).
- Il coniuge o il partner registrato.
- Il partner convivente, ma solo se *alternativamente*: vi sono figli in comune, la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, oppure la convivenza dura da almeno 6 mesi.
- I figli minorenni di cui i genitori hanno l'autorità parentale. Per i figli di genitori separati aventi l'autorità parentale congiunta, fa stato il genitore presso cui i figli sono domiciliati. Se entrambi i genitori sono privati dell'autorità parentale, il minorenne fa parte dell'UR della madre.
- I figli maggiorenni se economicamente dipendenti dai genitori. Sono considerati economicamente dipendenti i figli maggiorenni che *cumulativamente*: a) non sono sposati, legalmente separati, divorziati o vedovi; b) hanno meno di 30 anni; c) sono in prima formazione; d) sono senza figli; e) non sono in grado di far fronte ai propri bisogni economici in quanto il loro reddito non supera il fabbisogno riconosciuto dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale.

¹²⁷ In realtà, sono previste diverse deroghe per quanto concerne l'aiuto sociale, che rappresenta pertanto una prestazione solo in parte armonizzata. Nel prosieguo del testo ci soffermiamo sui criteri di armonizzazione LAPS. La Legge sull'assistenza sociale (LAS) disciplina le deroghe previste per l'aiuto sociale.

Reddito Disponibile Residuale (RDR)

Le prestazioni LAPS sono commisurate al bisogno e vengono quindi concesse solo dopo un accertamento minuzioso dei mezzi economici a disposizione. Tale accertamento consiste, in parole povere, nell'operare un confronto fra le entrate e le uscite dell'UR. **L'RDR al momento della richiesta di prestazioni si ottiene sottraendo dalla somma dei redditi computabili di ciascun membro dell'UR la somma delle spese computabili** (per "computabile" s'intende il fatto che una determinata voce di reddito o di spesa sia riconosciuta dalla LAPS e quindi venga inclusa nel calcolo del diritto).

I **redditi computabili** ai sensi della LAPS sono in particolare i seguenti:

- Reddito da lavoro dipendente o indipendente. Da questa forma di reddito, viene dedotta una franchigia del 20% per ogni membro dell'UR fino ad un massimo di 500 franchi al mese. La franchigia sul reddito da attività lucrativa vuole essere un incentivo finanziario a mantenere o aumentare il proprio grado di partecipazione al mercato del lavoro.
- Reddito da sostanza mobiliare e immobiliare (p.e. interessi su conti bancari, affitti percepiti, ecc.).
- Sostanza trasformata in reddito. Si considera nel calcolo delle entrate 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera 100'000 franchi per l'abitazione primaria e, per le altre forme di patrimonio, 10'000 franchi per una persona sola, 20'000 franchi per una coppia e 2'000 franchi per ogni figlio minorenni o maggiorenne non economicamente indipendente.
- Redditi da fonti previdenziali (p.e. rendite del primo e secondo pilastro).
- Prestazioni complementari all'AVS/AI.
- Rendite dell'assicurazione militare federale.
- Altri redditi, quali per esempio gli alimenti percepiti, i redditi sostitutivi di provento da attività lucrativa, ecc.

Le **spese computabili** si dividono in spesa vincolata e spesa per l'alloggio:

- Spesa vincolata, composta in particolare dalle seguenti voci di costo:
 - Spese professionali e aziendali.
 - Alimenti dovuti, se effettivamente versati.
 - Contributi sociali obbligatori.
 - Versamenti, premi e contributi per la previdenza individuale vincolata (pilastro 3a).
 - Premi dell'assicurazione malattie obbligatoria fino a concorrenza del premio medio di riferimento.
- Spesa per l'alloggio: corrisponde alla pigione netta, o al valore locativo dell'abitazione (se di proprietà), a cui si aggiunge una quota del 15% per le spese accessorie (si riconosce la spesa effettiva o un importo massimale se la spesa effettiva è superiore).

Soglia d'intervento

Se il RDR si situa al di sotto di una determinata soglia d'intervento, scatta il diritto ad ottenere le prestazioni sociali LAPS, seguendo l'ordine di priorità descritto in precedenza.

La soglia d'intervento corrisponde al fabbisogno riconosciuto e varia in funzione della numerosità dell'UR.

Soglia d'intervento LAPS (valori per il 2026)

Dimensione UR	Valore mensile soglia d'intervento
1 (titolare)	CHF 1'559
2	CHF 2'327
3	CHF 2'899
4	CHF 3'337
5	CHF 3'773
Per ogni membro supplementare	CHF 436

In deroga ai criteri LAPS, la soglia d'intervento per l'aiuto sociale è definita tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS). Gli importi sono riportati nella seguente tabella:

Soglia d'intervento aiuto sociale (valori per il 2026)¹²⁸

Dimensione UR	Valore mensile soglia d'intervento
1 (titolare)	CHF 1'061
2	CHF 1'624
3	CHF 1'974
4	CHF 2'271
5	CHF 2'568
Per ogni membro supplementare	CHF 216

Per i titolari di prestazioni assistenziali di età compresa fra 18-25 anni (giovani adulti) sono previsti importi minori se essi vivono con i propri genitori, oppure se vivono da soli ma non hanno un'attività lavorativa, non seguono una formazione, non partecipano a misure d'inserimento professionale o non accudiscono i propri figli.

Organizzazione e procedura LAPS

La persona che vuole richiedere una prestazione LAPS deve normalmente seguire la seguente procedura:

¹²⁸ Per le UR con 3 o più persone, viene riconosciuto un supplemento di 200 franchi se almeno 3 di queste hanno più di 16 anni (DSS, Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali).

- Recarsi al Comune del proprio domicilio, dove, dopo un primo colloquio preliminare di informazione e di verifica sommaria degli eventuali diritti, verrà consegnata una lista di documenti da produrre.
- Una volta raccolti i documenti richiesti, il richiedente dovrà ritornare al proprio Comune di domicilio, il quale verificherà che la documentazione sia completa e prenderà un appuntamento allo sportello LAPS regionale di riferimento (ci sono attualmente 13 sportelli LAPS distribuiti sul territorio cantonale, si veda il seguente sito: <https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/armonizzazione-e-coordinamento-prestazioni-sociali/elenco-degli-sportelli-laps>).
- La persona dovrà quindi recarsi allo sportello regionale dove verrà compilata la domanda elettronica.
- Una volta compilata la domanda questa sarà inoltrata elettronicamente all'ufficio o agli uffici cantonali competenti che prenderanno le decisioni in merito all'erogazione delle prestazioni finanziarie. Gli uffici cantonali coinvolti sono i seguenti:
 - Ufficio delle prestazioni dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali (RIPAM, AFI e API).
 - Ufficio delle misure attive (ISD).
 - Ufficio del Sostegno Sociale e dell'Inserimento (aiuto sociale).

Costituiscono un'eccezione le prestazioni per la formazione, che devono essere richieste direttamente all'Ufficio degli aiuti allo studio. Inoltre, le persone che richiedono unicamente la RIPAM possono inoltrare domanda direttamente all'Ufficio delle prestazioni dello IAS (Servizio sussidi assicurazione malattia), richiedendo l'apposito formulario, senza dover passare dal Comune e dallo Sportello LAPS.

La seguente tabella fornisce una visione riassuntiva delle 9 prestazioni LAPS elencate secondo il loro ordine di priorità.

Prestazioni LAPS, basi legali, costi coperti e uffici competenti

Prestazione	Legge	Quali costi copre?	Ufficio a cui rivolgersi
Riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (RIPAM)	LCAMal	Copre (in genere parzialmente) il premio dell'assicurazione malattia di base	Ufficio delle prestazioni (IAS)
Aiuto sociale speciale (+ Assegno per sportivi di élite o talenti artistici)	LASt	Copre i costi diretti della formazione (frequenza di una scuola dell'obbligo privata per motivi socialmente validi o frequenza di una scuola a statuto particolare fuori Cantone)	Ufficio degli aiuti allo studio
Assegno di studio (borsa di studio e assegno di tirocinio)	LASt	Copre i costi diretti della formazione post-obbligatoria	Ufficio degli aiuti allo studio
Assegno di formazione terziaria sociosanitaria	LASt	Copre i costi di formazione e di mantenimento dell'UR	Ufficio degli aiuti allo studio
Assegno di riqualificazione professionale	LASt	Copre i costi di formazione e di mantenimento dell'UR	Ufficio degli aiuti allo studio
Indennità straordinaria cantonale ai disoccupati ex-indipendenti (ISD)	L-Rilocc	Copre i costi di mantenimento dell'UR (massimo 120 indennità)	Sportello regionale LAPS

Assegno Familiare Integrativo (AFI)	LAF	Copre i costi di mantenimento per i figli di età 0-14 anni	Sportello regionale LAPS
Assegno di Prima Infanzia (API)	LAF	Copre i costi di mantenimento dell'UR (in presenza di figli che non hanno raggiunto l'età dell'obbligo scolastico)	Sportello regionale LAPS
Aiuto sociale	LAS	Copre i costi di mantenimento dell'UR secondo le direttive COSAS	Sportello regionale LAPS

Esempio di calcolo

Lucia è una madre divorziata di 34 anni con due figli a carico, Elisa e Giacomo, di 10 e 2 anni. Vivono in un appartamento in affitto a Bellinzona, spendendo 1'500 franchi al mese spese incluse. Pagano premi complessivi di cassa malati (LAMal) per un importo di 750 franchi al mese (450 Lucia, 150 Elisa e Giacomo). Lucia, di nazionalità svizzera e domiciliata da sempre in Ticino, è senza lavoro da più di 5 anni. L'ex marito Massimo, attivo professionalmente, versa a Lucia dei contributi alimentari di 2'200 franchi al mese più gli assegni familiari di base per i figli. Lucia ha dei risparmi in banca pari a 30'000 franchi.

Occorre valutare prioritariamente il diritto a prestazioni assicurative (assicurazioni sociali). Lucia riceve già da Massimo gli assegni familiari (AF) di 430 franchi, che l'ex-marito gli versa in aggiunta ai contributi alimentari (è Massimo a ricevere gli AF, in quanto unico genitore attivo professionalmente). Anche se decidesse di iscriversi all'Ufficio regionale di collocamento per ricercare un impiego, Lucia non avrebbe diritto ad indennità di disoccupazione (AD), in quanto è inattiva da molto tempo e non ha quindi potuto adempiere al periodo contributivo minimo¹²⁹.

Poiché la sua UR si trova in difficoltà finanziarie, Lucia si reca presso il Comune di domicilio e, dopo aver raccolto la documentazione necessaria, si presenta allo sportello LAPS di Bellinzona Nord per richiedere le prestazioni sociali cantonali commisurate al bisogno.

La prima prestazione in ordine di priorità è la RIPAM. Sul sito dello IAS, si può ottenere una stima indicativa del diritto RIPAM grazie al [Simulatore di calcolo RIPAM](#). Poiché, come vedremo, Lucia ha diritto anche ad AFI e API, nel suo caso la RIPAM copre la totalità dei premi a suo carico (9'000 franchi all'anno), in quanto essi sono inferiori ai premi medi di riferimento.

La famiglia non può richiedere prestazioni per la formazione e nemmeno l'ISD. Pertanto, la prestazione LAPS che può essere attivata successivamente alla RIPAM sono gli AFI (assegni familiari integrativi). Per il calcolo dell'AFI, che è una prestazione armonizzata, valgono i criteri d'armonizzazione già menzionati. I redditi computabili comprendono i contributi alimentari, gli AF, a cui occorre aggiungere 1/15 della sostanza netta che supera i 14'000 franchi. La somma dei redditi è di 32'626 franchi all'anno.

Le spese computabili ammontano a 18'530 franchi e comprendono i contributi sociali all'AVS/AI/IPG (530 franchi all'anno per Lucia che è persona senza attività lucrativa) e la spesa per l'alloggio di 18'000 franchi (i

¹²⁹ In qualità di donna divorziata, avrebbe potuto richiedere un massimo di 90 indennità giornaliere di disoccupazione, ma avrebbe dovuto far valere questo diritto entro un anno dal divorzio (o dalla separazione) dal marito, nella misura in cui tale evento avesse causato una condizione economica di bisogno tale da necessitare un inserimento lavorativo.

premi LAMal, come visto, sono totalmente coperti dalla RIPAM). Il RDR (redditi meno spese) è quindi di 14'196 franchi all'anno, di molto inferiore alla soglia d'intervento LAPS per le UR di 3 persone, che è di 34'793 franchi.

Pertanto, Lucia potrà ottenere gli AFI massimi per Elisa e Giacomo, la cui somma è di 19'632 franchi all'anno. La lacuna di reddito restante di 1'065 franchi all'anno, infine, potrà essere coperta dall'API (assegno di prima infanzia), perché Giacomo non ha ancora cominciato la scuola dell'infanzia.

Conclusione

A causa dell'insorgere di un rischio sociale (vecchiaia, infortunio, invalidità, disoccupazione, malattia, povertà e esclusione sociale, ecc.), si verifica dapprima se vi sia un diritto ad una prestazione assicurativa (AVS, AINF, AI, AD, AMal, ecc.). Questa sostituisce il reddito mancante secondo i parametri propri alla Legge a cui si riferisce (es: 2'520 franchi max. mensili per AVS/AI, 70-80% del salario per l'AD, ecc.) o copre un costo (ad esempio sanitario nel caso della AMal o dell'AINF). Una prestazione assicurativa non garantisce necessariamente la copertura dei bisogni vitali di chi ne beneficia ed eventualmente del nucleo familiare a suo carico. Per questa ragione, o per mancanza di un diritto a beneficiare di una prestazione assicurativa, esistono delle prestazioni commisurate al bisogno, in genere di competenza cantonale (fatta eccezione per le Prestazioni Complementari AVS/AI e le Prestazioni transitorie per disoccupati anziani), che intervengono a complemento del reddito. Esse si basano sull'accertamento dei mezzi e sono destinate unicamente ai nuclei familiari di condizioni economiche modeste. Pur facendo capo a Leggi specifiche, 9 prestazioni sociali cantonali e commisurate al bisogno sono coordinate e/o armonizzate nel nostro Cantone dalla LAPS.

Fonti principali e sitografia

- Abächerli, A. Gandolla, A. Gili, A. Lepori, *Contributi per una storia dell'azione caritativa e assistenziale dei cattolici nel Canton Ticino. Tra privato sociale e carità ripensare a nuovi modelli di welfare*, in *Atti del Convegno del cinquantesimo di Caritas Ticino del 21.11.1992 a Lugano: "Diocesi di Lugano e carità: sguardo al futuro"*, versione internet.
- R. Ceschi, *Ottocento ticinese*, Locarno, Armando Dadò Editore, 1986.
- M. Foucault, *Histoire de la folie à l'âge classique*, Paris, Gallimard 1972.
- M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard 1975.
- Greppi, S.; Marazza, C. (2022). « Diritti sociali tra norme giuridiche e trasformazioni economiche e sociali », *Iride – Rivista di economia, sanità e sociale*. N. 12. Marzo, pp. 25-27.
- Greppi, S. (2022). « Leggi sul lavoro », in Genasci, P.; Rossi, G. (a cura di), *Tracce di rosso*, Bellinzona, Fondazione Pellegrini Canevascini.
- L. Hofmann (a cura di), *L'infanzia preziosa. Le politiche familiari nel Ticino dal Novecento a domani*, settembre 2011. http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFAG/PDF/L_infanzia_preziosa_-_le_politiche_familiari_nel_Ticino_dal_Novecento_a_domani_-_2011.pdf
- N. Mauriello, *L'assistenza pubblica in Ticino nella prima metà del Novecento (1903-1944)*, Bellinzona, Edizioni Pellegrini Canevascini, 2012.
- P. Martinelli, « Fare politica sociale oggi », in J.-P. Fragnière, G. Domenighetti, Ch. Marazzi, L. Broder, *Fare politica sociale oggi*, Lausanne, Réalités sociales, 1998, pp. 15-46.
- Marazzi, S. Greppi, E. Soldini, *Nuovi bisogni Nuovo welfare*, Manno, Supsi, 2007
- SUPSI, *Associazioni, enti e servizi sociali e sanitari operanti in Ticino*, 2013. <http://www.supsi.ch/deass/bachelor/lavoro-sociale.html>

Lezione 9 Economia politica dello Stato sociale e modelli di welfare a confronto

Quante risorse sono destinate allo Stato sociale in Svizzera? La fonte di riferimento è il Conto globale della sicurezza sociale (CGSS) predisposto dall'Ufficio federale di statistica. Il metodo e i concetti del CGSS si basano interamente sul Sistema europeo delle statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) e permettono perciò di sapere dove si colloca la Svizzera nel confronto internazionale. L'unità di osservazione del CGSS è il regime di sicurezza sociale ("scheme", in inglese). In generale, un regime corrisponde a un insieme di norme che disciplinano l'erogazione di prestazioni sociali e il loro finanziamento. Queste disposizioni normative si presentano sotto forma di leggi, ordinanze o contratti collettivi. Un regime realizza il proprio scopo grazie a una o più unità istituzionali, responsabili dell'erogazione effettiva delle prestazioni agli aventi diritto. Per esempio, il regime della previdenza professionale (PP) – elemento del secondo pilastro – fa capo a numerose istituzioni di previdenza (le cosiddette casse pensioni).

Come facilmente intuibile alla luce di quanto precede, in Svizzera i regimi sono relativamente numerosi, poiché la sicurezza sociale non è di sola competenza della Confederazione, ma anche dei Cantoni e dei Comuni, oltre che delle varie organizzazioni senza scopo di lucro. Per l'allestimento del CGSS, i regimi cantonali, comunali e le organizzazioni senza scopo di lucro sono stati parzialmente raggruppati. Ad esempio, l'assistenza sociale, ossia l'aiuto finanziario alle persone che con i propri mezzi non riescono a coprire il fabbisogno vitale, è regolata sul piano cantonale; tuttavia, il CGSS la considera alla stregua di un regime unico. L'elenco dei regimi non è fisso: nel 2020, per esempio, la Confederazione ha introdotto l'indennità di perdita di guadagno per COVID-19 (vedi sopra). I 35 regimi fissati a oggi sono i seguenti (in grassetto le assicurazioni sociali e l'assistenza sociale di cui si è parlato sopra nel testo):

1. **assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)**
2. **assicurazione per l'invalidità (AI)**
3. **previdenza professionale (PP)**
4. **assicurazione malattie (AMal)**
5. **assicurazione contro gli infortuni (AINF)**
6. **assicurazione contro la disoccupazione (AD)**
7. **assegni familiari (AF)**
8. assicurazione d'indennità giornaliera (LCA)
9. **indennità in caso di maternità (IPG)**
10. **assicurazione militare (AM)**
11. previdenza professionale dei magistrati
12. **assegni familiari nell'agricoltura (AFA)**
13. **prestazioni complementari dell'AVS (PC-AVS)**
14. **prestazioni complementari dell'AI (PC-AI)**
15. politica in materia d'asilo e di rifugiati
16. politica sull'abuso d'alcol e droghe
17. costruzione di alloggi sociali social housing
18. borse di studio
19. finanziamento pubblico del sistema sanitario

20. protezione della gioventù
21. istituti per disabili
22. alloggi per anziani (senza cure)
23. organizzazioni senza scopo di lucro (protezione sociale)
24. prestazioni ai disabili
25. prestazioni di vecchiaia
26. anticipo degli alimenti
27. prestazioni alle famiglie
28. prestazioni ai disoccupati
29. disoccupazione, non specificata altrove
30. aiuti (aiuti cantonali all'AVS/AI compresi)
- 31. aiuto economico (aiuto sociale finanziario – assistenza sociale - compreso)**
32. assistenza, non specificata altrove (aiuto alle vittime compreso)
33. continuazione del versamento del salario (CO) in caso di malattia
34. assicurazione maternità cantonale (Ginevra)
35. Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus

Nel 2020, il primo anno segnato dalla pandemia di COVID-19, le prestazioni sociali erogate sono complessivamente ammontate a 206 miliardi di franchi, in aumento di 20 miliardi di franchi rispetto al 2019. Tale progressione è in gran parte riconducibile alle prestazioni nell'ambito della funzione disoccupazione (+14,2 mld. fr.), che includono l'indennità per lavoro ridotto e l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Le funzioni vecchiaia nonché malattia e cure sanitarie hanno contribuito all'aumento rispettivamente nella misura di 2,3 e 2,1 miliardi di franchi. Nel 2021, i dati mostrano complessivamente una relativa stabilità, grazie alla diminuzione significativa delle prestazioni erogate nell'ambito della funzione disoccupazione.

Finanze della protezione sociale in Svizzera: prestazioni sociali per funzione, in mln di franchi a prezzi correnti

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
totale	159'665	162'969	168'280	173'399	177'439	180'271	186'223	206'538	207'548	208'306	214'142
Malattia/cure sanitarie	48'867	49'209	51'826	53'915	55'497	56'346	58'928	61'701	64'921	68'319	68'699
Invalidità	15'162	15'256	15'275	15'407	15'525	15'675	15'927	16'100	16'477	16'504	17'327
Vecchiaia	66'551	68'770	70'534	72'365	74'403	76'496	79'151	81'506	84'442	87'613	91'800
Superstiti	8'051	8'184	8'276	8'387	8'509	8'647	8'802	9'309	9'642	9'818	10'298
Famiglia/figli	9'938	10'241	10'457	10'507	10'696	10'856	11'241	11'575	11'965	12'281	12'687
Disoccupazione	5'722	5'764	6'089	6'586	6'480	5'872	5'714	19'843	13'548	6'516	5'258
Abitazione	1'998	2'065	2'162	2'276	2'312	2'354	2'384	2'390	2'446	2'599	2'837
Esclusione sociale n.c.a.	3'376	3'479	3'661	3'955	4'017	4'026	4'075	4'114	4'108	4'656	5'237

Stato della banca dati: 28.08.2024

Osservazioni

- I risultati per gli anni 2021 e 2022 sono provvisori e saranno soggetti a revisioni di routine.
- I dati per l'anno 2023 sono stimati nell'ambito del progetto 'early estimates' di Eurostat: cfr. UST 2022, Conto globale della sicurezza sociale - Panoramica e nozioni principali, Neuchâtel, p. 8. .
- L'intera serie temporale CGSS è stata oggetto di una revisione straordinaria nel 2021: cfr. OFS 2022, Analyse des révisions des CGPS, Neuchâtel (disponibile in francese e tedesco).
- Il CGSS si basa sul manuale SESPROS di Eurostat: sono possibili discrepanze con statistiche affini.
- n.c.a.: non classificata altrove

Per chiarezza, è utile riassumere i contenuti delle funzioni quantificate nella tabella seguente:

Funzioni	Esempi
Malattia/cure sanitarie Mantenimento del reddito e assistenza durante un'incapacità al lavoro temporanea a causa di una malattia o di un incidente. Assistenza sanitaria nell'ottica di conservare, ristabilire o migliorare lo stato di salute psichica o mentale delle persone protette.	• rimborso delle spese di cura (LAMal) • sovvenzioni cantonali degli ospedali • copertura della perdita di guadagno in caso di malattia • indennità giornaliera ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria
Invalidità Mantenimento del reddito e assistenza (eccetto le cure mediche) in relazione all'incapacità permanente di esercitare attività economiche e sociali delle persone con disabilità fisiche o mentali.	• rendite di invalidità ai sensi dell'AI • rendite di invalidità ai sensi della previdenza professionale • provvedimenti d'integrazione dell'AI • indennità per menomazione all'integrità ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni
Vecchiaia Mantenimento del reddito e assistenza in contanti o in natura (eccetto le cure mediche) nell'ambito della vecchiaia.	• rendite di vecchiaia ai sensi dell'AVS • sovvenzioni comunali delle case per anziani • rendite di vecchiaia dei magistrati cantonali • prestazioni di Pro Senectute
Superstiti Mantenimento del reddito e assistenza in contanti o in natura in relazione al decesso di un membro della famiglia.	• rendite per superstiti ai sensi della previdenza professionale • supplementi di vedovanza alle rendite di vecchiaia (AVS) • indennità per spese funerarie ai sensi dell'assicurazione militare
Famiglia/figli Assistenza in contanti o in natura in relazione alla gravidanza, al parto e all'adozione, alla cura dei bambini o di altri parenti.	• assegni familiari (LAFam) • indennità di maternità (IPG) • sussidi cantonali o comunali alle strutture di custodia per bambini
Disoccupazione Mantenimento del reddito e assistenza in contanti o in natura in relazione alla situazione dei disoccupati	• indennità di disoccupazione (LADI) • indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro (LADI) • prestazioni cantonali per i disoccupati
Abitazione Aiuto per le spese legate all'abitazione	• rimborso degli affitti lordi imputabili (PC AVS/AI) • alloggi sociali
Esclusione sociale (non classificata altrove) Prestazioni in contanti o in natura destinate a lottare nello specifico contro l'esclusione sociale e che non sono coperte da un'altra funzione	• aiuto sociale (assistenza sociale) • politica in materia di asilo e rifugiati • aiuto alle vittime di reati (LAVI)

Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), *Conto globale della sicurezza sociale. Panoramica e nozioni principali*, Neuchâtel, 2022. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/sicurezza-sociale/conto-globale-sicurezza-sociale.aspx?setdetail.21264096.html>

Nel confronto internazionale, le prestazioni sociali in percentuale del Prodotto interno lordo della Svizzera si collocano sopra la media europea di poco superiore al 25%.

Finanze della protezione sociale in Europa: prestazioni sociali in % del PIL

	totale	malattia/cure sanitarie	invalidità	vecchiaia	superstiti	famiglia/figli	disoccupazione	abitazione	esclusione sociale n.c.a.
--	--------	----------------------------	------------	-----------	------------	----------------	----------------	------------	------------------------------

Svizzera	29.1	8.6	2.3	11.5	1.3	1.6	2.8	0.3	0.6
Danimarca	31.5	7.0	5.0	12.4	0.2	3.4	1.4	0.7	1.4
Norvegia	30.7	8.7	4.8	11.2	0.3	3.5	1.4	0.1	0.7
Svezia	28.5	8.0	2.6	12.8	0.2	3.0	0.7	0.4	0.6
Austria	33.5	8.3	1.9	14.3	1.7	3.0	3.4	0.1	0.8
Belgio	31.3	8.7	2.8	12.0	1.8	2.3	2.6	0.2	0.8
Francia	35.3	9.9	2.2	13.6	1.7	2.4	3.4	0.7	1.4
Germania	31.9	11.1	2.7	10.1	1.8	3.7	1.7	0.6	0.2
Irlanda	15.1	5.8	0.8	4.0	0.3	1.3	2.1	0.8	0.1
Cipro	22.4	6.8	0.9	9.4	1.5	1.2	1.0	0.5	1.1
Italia	33.4	7.5	1.8	15.5	2.9	1.3	3.0	0.0	1.5
Malta	20.0	6.4	0.6	7.1	1.3	0.9	3.2	0.1	0.3
Portogallo	26.9	7.3	1.8	12.5	2.0	1.4	1.7	0.0	0.2
Cechia	21.5	7.3	1.3	9.1	0.6	1.9	0.9	0.2	0.2
Estonia	19.3	5.2	2.1	7.5	0.1	2.5	1.9	0.1	0.1
Ungheria	18.0	5.7	0.9	7.5	0.8	1.9	0.5	0.4	0.3
Lettonia	17.5	5.2	1.4	7.7	0.2	1.7	1.0	0.1	0.1
Lituania	18.0	5.2	1.4	7.3	0.4	2.2	1.3	0.1	0.3
Polonia	21.9	4.8	1.5	9.6	1.6	3.8	0.2	0.0	0.3
Slovenia	24.6	8.4	1.2	10.2	1.4	2.1	0.6	0.0	0.9
Bulgaria	18.4	5.6	1.6	7.7	0.9	1.7	0.7	0.0	0.2
Croazia	23.8	7.9	2.3	8.3	1.9	2.2	1.0	0.0	0.3

Stato della banca dati: 20.12.2021

Osservazioni

Sono presentati solo i 22 paesi che hanno fornito dati per l'anno 2020. Per i restanti 13 paesi, maggiori informazioni su:

<https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/social-protection>

I dati per l'anno 2020 sono stimati nell'ambito del progetto 'early estimates' di Eurostat: cfr. UST 2022,

Conto globale della sicurezza sociale - Panoramica e nozioni principali, Neuchâtel, p. 8.

n.c.a.: non classificata altrove

Fonti: UST – Conto globale della sicurezza sociale (CGSS); Eurostat – Sistema europeo di statistiche integrate di protezione sociale (SESPROS)

Molti Paesi hanno livelli di spesa sociale differenti e Stati sociali avviati in epoche diverse. Nei Paesi con i sistemi di welfare più vecchi, nati alla fine del XIX secolo, la necessità di gestire il nuovo capitalismo industriale in una fase di globalizzazione e le esigenze della riproduzione della classe lavoratrice, hanno certamente giocato un ruolo cruciale. Infatti, come abbiamo avuto modo di vedere nei primi capitoli, si cominciò con la tutela della malattia, degli infortuni e dell'invalidità e si continuò con la previdenza per la vecchiaia: si volle tutelare, insomma, la riproduzione della classe lavoratrice in modo più efficiente ed efficace, sostituendo spesso, come nel caso della Germania guglielmina, sistemi di responsabilità civile delle imprese, costosi e quindi pregiudizievoli per la capacità concorrenziale delle imprese stesse. Tra Otto- e Novecento, igiene, cure mediche, tutele contro gli infortuni sul lavoro, educazione, previdenza contro la vecchiaia (sostegno ai vecchi e liberazione della manodopera dai vincoli familiari che diventava quindi pienamente disponibile per la produzione) divennero necessari per sostenere il capitalismo industriale in crescita e le sue esigenze in termini

di produttivismo: una popolazione sana e istruita è anche una popolazione più produttiva, come abbiamo già sottolineato¹³⁰.

Quanto precede non esclude, naturalmente, la possibilità che all'origine della nascita dei moderni Stati sociali vi siano anche altre determinanti. Infatti, senza la corsa all'industrializzazione, la tendenza all'urbanizzazione e l'apertura dei mercati al commercio estero non ci sarebbe stata l'opportunità (data dall'aumento della produttività e quindi delle risorse da ridistribuire) e nemmeno la necessità (segnata dall'impovertimento, dalle condizioni di lavoro estremamente difficili e penose, dall'allentamento dei legami familiari tradizionali, dalla maggiore vulnerabilità dei lavoratori) di assecondare l'industria privata e spingere le leve dell'accumulazione con nuove legislazioni sociali in sostituzione di quelle ereditate dal passato.

Vi è quindi una sovrapposizione fra i numerosi approcci tesi a spiegare la nascita del moderno Stato sociale, evidenziata, ad esempio, da Claudio De Boni e da Evelyn Huber e John D. Stephens¹³¹.

Si spiega così, almeno in parte, perché gli studi empirici non riescano a identificare un singolo paradigma che chiarisca in maniera esauriente la nascita del Welfare State, ma anche il loro sviluppo e la loro crisi, attraverso una sola variabile o poche e omogenee variabili esplicative, siano esse l'industrializzazione, i conflitti sociali, la presenza di forti partiti operai, l'organizzazione dello Stato, l'emulazione o la propagazione internazionale, ma piuttosto una combinazione di variabili. Ci sono molte variabili (troppi fattori esplicativi), suggeriscono Peter Taylor-Gooby, Anne Daguerre¹³². La ricerca empirica dimostra che la nascita dello Stato sociale non è riconducibile ad uno schema evolutivo semplice e lineare. Le politiche sociali furono introdotte con motivazioni diverse in luoghi diversi e i vari fattori hanno avuto un peso diverso in periodi diversi. Le divisioni sociali, la storia e le caratteristiche dello Stato, la prevalenza di sistemi di tutela non statali (come quelli offerti dalle *friendly-societies* in Gran Bretagna), i partiti politici e le caratteristiche dei governi contribuiscono a spiegare le differenze tra paesi e nel tempo delle legislazioni sociali¹³³. Da qui si capisce il successo dello studio delle tipologie di Welfare State.

Da quanto visto finora, sappiamo che gli Stati nazionali hanno adottato politiche sociali e welfare state diversi tra loro e originali. Fra le ragioni di queste differenze, occorre citare i diversi tipi di categorie a rischio, il contesto storico e i rapporti di forza politici. Le forme più avanzate si sono sviluppate nell'Europa occidentale, mentre gli Stati Uniti, dopo un inizio promettente negli anni Trenta e un nuovo slancio negli anni Sessanta durante le presidenze John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson, sono rimasti ad uno stadio residuale. Il termine

¹³⁰ Su questo punto si vedano i seguenti contributi: Peter Flora e Jens Alber ("Modernization, democratization, and the development of modern welfare states in Western Europe", in *The Development of Welfare States in Europe and America*, ed., Peter Flora and Arnold J. Heidenheimer, New Brunswick, NJ, Transaction Books, 1981. Si veda anche Jens Alber, *Dalla carità allo stato sociale*, Bologna, Il Mulino, 1986

¹³¹ Boni, C. (2009). "Introduzione", in Claudio De Boni, a cura di, *Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento, Parte seconda: dal dopoguerra a oggi*, Firenze, Firenze University Press. Huber, E., Stephens, J.D. (2005). "Welfare States and the Economy", in *The Handbook of Economic Sociology*, Second Edition, Edited by Neil J. Smelser and Richard Swedberg, Princeton University Press and Russell Sage Foundation.

¹³² *The New Context of Welfare: State of the Art Paper for the FPV project: Welfare Reform and the Management of Societal Change*, Research on Social Sciences and Humanities, Welfare Reform and the Management of societal Change (WRAMSOC), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004.

¹³³ Kuhnle, S., Sander, A. (2012). "The Emergence of the Western Welfare State". In Francis G. Castles, Stephan Leibfried, Jane Lewis, Herbert Obinger, and Christopher Pierson (Edited by). (2012). *The Oxford Handbook of the Welfare State*, p. 67.

è utilizzato da Richard Titmuss che negli anni Cinquanta ha elaborato una tipologia di modelli di Stato sociale tra le più conosciute e stimolanti¹³⁴. Secondo Titmuss i Welfare State possono essere suddivisi in tre categorie:

Il *Welfare residuale* è caratterizzato da un intervento a posteriori delle pubbliche istituzioni a favore dei più bisognosi ai quali si tende a garantire il minimo vitale. In esso prevalgono le forme di assistenza fondate sulla prova dei mezzi (o *means-test*), le cosiddette *prestazioni sociali commisurate al bisogno*: l'erogazione di una prestazione e il livello della prestazione dipendono dalla valutazione dei bisogni del beneficiario. Il livello della spesa sociale totale è basso e il ruolo dello Stato nel *Welfare* è minimo. Gli Stati Uniti sono l'esempio più rappresentativo di *Welfare* residuale.

Nel *Welfare meritocratico-occupazionale*, la seconda categoria utilizzata da Titmuss, la tutela sociale è collegata al merito ed alla prestazione lavorativa. In altre parole, la priorità è data alla collocazione nel mercato del lavoro e alla performance in ambito lavorativo. La protezione sociale si fonda prevalentemente sulle *assicurazioni sociali* d'ispirazione bismarckiana che tutelano soprattutto i lavoratori salariati, in particolare quelli che dispongono di un impiego stabile e a tempo pieno. Il ruolo dello Stato è in questo caso complementare rispetto agli altri attori del *welfare*. A questa categoria appartengono molti paesi dell'Europa continentale fra cui la Svizzera.

Il *Welfare istituzionale-redistributivo*, la terza categoria coniata da Titmuss, si distingue dalle altre due perché caratterizzata da interventi di tipo universalistico garantiti a tutta la popolazione (o ad una larghissima fetta di essa) secondo una logica di cittadinanza, finanziati tramite la fiscalità e con l'obiettivo di emancipare i cittadini dal bisogno. Questo tipo di Stato sociale, d'ispirazione beveridgiana, si è sviluppato soprattutto nei paesi scandinavi, in particolare in Svezia e Danimarca, dove la spesa sociale è molto elevata e dove lo Stato assume un ruolo di sostituzione rispetto agli altri settori di produzione del benessere.

Questa tipologia costituisce un modello che mette in risalto dei principi ideali. Bisogna però tener presente che nella realtà concreta ogni *Welfare state* nazionale include generalmente una combinazione di caratteristiche appartenenti ai diversi modelli (universalismo, protezione sociale differenziata secondo le categorie professionali, prestazioni di natura assistenziale); non esistono quindi dei *Welfare State* "puri", bensì degli Stati sociali nei quali predomina un approccio sugli altri.

Nel suo libro pubblicato nel 1990 con il titolo *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, il sociologo danese Gøsta Esping-Andersen ha elaborato una tipologia di regimi di politiche sociali, o mondi del *Welfare State*, che è utile leggere in parallelo a quella proposta da Titmuss.

Secondo Esping-Andersen, gli stati sociali si caratterizzano in funzione della loro capacità di:

- «demercificazione», ossia il grado in cui riescono a emancipare il cittadino/lavoratore dalla dipendenza dal mercato;
- «destratificazione», ossia il grado in cui uno stato sociale attenua le differenze di status acquisito nel mercato del lavoro o nella classe sociale e riesce a intaccare le disuguaglianze sociali;

¹³⁴ Si veda Titmuss, R.M. (1958). *Essays on the Welfare State*. London, George Allen and Unwin.

- «defamilizzazione», vale a dire il grado in cui lo stato sociale riesce a ridurre la dipendenza dalla famiglia, consentendo alle persone di avere risorse e opportunità indipendentemente dai legami familiari.

Partendo da queste categorie, Esping-Andersen identifica tre “mondi” nei quali si sono consolidati gli Stati sociali.

Il modello sociale liberale

Caratteristiche

Il Welfare State è uno strumento di stabilizzazione sociale, caratterizzato da uno Stato modesto e da una elevata regolazione attraverso il mercato, una forte presenza di servizi privati, in cui si mira prioritariamente al sostegno dei poveri e dei lavoratori a basso reddito attraverso prestazioni sottoposte alla prova dei mezzi.

Esiti

- Grado di demercificazione modesto: dipendenza elevata dal mercato;
- Grado di destratificazione modesto: dualismo tra un Welfare dei poveri (pubblico) e un Welfare per le persone agiate (privato) orientato a soddisfare una domanda pagante;
- Grado di defamilizzazione medio: persistenza di una dipendenza dal sostegno della famiglia, segnatamente per le classi inferiori.

Il modello sociale corporativo

Caratteristiche

Il Welfare è uno strumento che attraverso l’attribuzione di diritti sociali tende a ristabilire le gerarchie di reddito e la posizione acquisita nel mercato del lavoro. Questo regime si è concretizzato nell’esperienza della Germania guglielmina ed è rivolto prevalentemente ai lavoratori industriali e alla classe media attraverso un sistema di assicurazioni sociali, organizzate in alcuni paesi per professioni e settori. In questo regime troviamo i Paesi dell’Europa continentale come Francia, Germania, Italia e Svizzera nei quali, peraltro, la Chiesa ha pure rivestito un ruolo importante contribuendo all’affermazione del principio della sussidiarietà.

Esiti

- Grado di demercificazione medio: dipendenza dal mercato attenuata;
- Grado di destratificazione medio-basso: persistenza delle disuguaglianze sociali e della segregazione, segnatamente quella di genere;
- Grado di defamilizzazione basso: la dipendenza dal sostegno della famiglia è tendenzialmente elevata.

Il modello sociale civico (o socialdemocratico)

Caratteristiche

Il Welfare è caratterizzato da universalismo e egualitarismo e comprende quei Paesi che hanno sviluppato maggiormente il principio di demercificazione. Solo questo modello prevede la piena inclusione delle classi medie nel *Welfare State* su un piano di sostanziale parità con i lavoratori industriali. I Paesi scandinavi sono i

rappresentanti più qualificati del modello socialdemocratico o civico con il quale si cerca di superare i dualismi che caratterizzano i due modelli precedenti. Storicamente esso si qualifica per la piena inclusione di tutte le classi sociali sulla base del principio di cittadinanza, indipendentemente dalla causa del bisogno, dalle risorse e dalla posizione sociale acquisita nel mercato del lavoro.

Esiti

- Grado di demercificazione elevato: dipendenza dal mercato fortemente attenuata
- Grado di destratificazione elevato: esiste una uguaglianza di trattamento
- Grado di defamilizzazione elevato: la dipendenza dal sostegno della famiglia è minima

Il libro di Esping-Andersen ha sollevato moltissime critiche. La maggior parte di esse si concentra sulla nomenclatura stessa e sul ristretto numero di Paesi considerati. I tre mondi sono in realtà riferiti a pochi Paesi del Nord. Per cominciare, esisterebbe anche un regime sud-europeo o mediterraneo (mix tra modello bismarckiano e interventista) di Stato sociale. Si tratta di un sistema polarizzato e squilibrato, molto generoso con alcune categorie e penalizzante con altre, particolaristico, corrotto e familistico, cioè, basato sulla famiglia “forte” come ammortizzatore sociale. Questo modello di *Welfare State* sarebbe tipico di Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, paesi la cui economia è caratterizzata da un settore informale rilevante¹³⁵.

Oltre a quella appena enunciata, alla nomenclatura proposta da Esping-Andersen occorrerebbe aggiungere i regimi peculiari all'Europa centrale e dell'Est (Fenger, M. (2007). *Welfare Regimes in Central and Eastern Europe: Incorporating Post-Communist Countries in a Welfare Regime Typology*, citato da Tabin¹³⁶), quelli realizzati agli Antipodi (Castles, F.G. (1993). *Families of nations: Patterns of public policies in western democracies*. Dartmouth Publishing Company; citato da Tabin (2022)), o in Asia orientale. In generale, sottolinea Tabin (2022), la nomenclatura di Esping-Andersen non tiene conto dell'insicurezza sociale che caratterizza molti Paesi del Sud e nemmeno dei regimi informali di sicurezza sociale, che in molti Paesi si innestano su economie pure esse informali. Anche la nozione di “demercificazione” ha poco senso in Paesi che non conoscono una vera e propria mercificazione attraverso un'estensione generalizzata del salariato. Che dire poi dei Paesi del Nord, Svizzera compresa, dove il mondo del lavoro e la natura stessa del lavoro sta profondamente cambiando attraverso l'estensione del lavoro a tempo parziale, del lavoro interinale, del lavoro a chiamata, della multiattività (sempre più persone, anche in Svizzera, cumulano due o più impieghi), del lavoro digitale, di attività gratuite o poco remunerate (Tabin 2022; Greppi, Cavalli, Marazzi, 2022). La tipologia di Esping-Andersen ignora anche la dimensione di genere. Alla luce di tutto ciò, la tipologia di Esping-Anderson sembra ormai obsoleta e non riesce a cogliere le trasformazioni avvenute nei sistemi economici e di welfare negli ultimi anni. Per approfondire questo tema e per un esauriente e avanzatissimo stato dell'arte degli studi sulle politiche sociali e il Welfare State si veda il fondamentale volume curato da Daniel Béland, Stephan Leibfried, Kimberly J. Morgan, Herbert Obinger, Christopher Pierson (*The Oxford Handbook of the Welfare State*, 2nd

¹³⁵ Si veda, ad esempio, Maurizio Ferrera, “Il modello di welfare sud-europeo. Caratteristiche, genesi, prospettive”, *Po-leis, Quaderni di ricerca*, n. 5, 1996.

¹³⁶ Tabin, J.-P. (2022). *Politiques sociales comparées*. Éditions HETSL.

edition, Oxford Handbooks, 2021; online edition, Oxford Academic, 8 Dec. 2021. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198828389.001.0001> (accessed 17 Jan. 2023).

Conclusione

Non esiste uno schema evolutivo del *Welfare State*, da stadi inferiori a stadi superiori in un quadro generale di convergenza tra politiche sociali dei vari Paesi. In realtà, ciò che guida la spesa sociale nel lungo periodo è l'equilibrio mutevole tra gruppi di reddito, gruppi di età e gruppi etnici, come ha sottolineato autorevolmente Peter H. Lindert¹³⁷. La realtà storico-empirica ha mostrato una forte ibridazione tra i modelli di *Welfare State*.

Il quadro generale comune ai paesi avanzati e che dovrebbe ispirare le ipotesi di riforma dello Stato sociale è caratterizzato dalla persistenza di vecchi rischi, quelli per i quali lo Stato sociale dei paesi occidentali è stato pensato, dall'insorgere di vecchi rischi in forme nuove, come ad esempio la disoccupazione che non è più semplicemente congiunturale e transitoria, ma è ormai un fenomeno strutturale e per molti cittadini ricorrente, e, infine, dalla crescita del numero e dell'intensità dei rischi. In quest'ultimo caso si pensi al rischio di perdita di autonomia in età avanzata, alle nuove forme di dipendenza (quelle indotte dal gioco d'azzardo oppure dall'uso delle nuove tecnologie) o, ancora, ai rischi ambientali e geopolitici di cui si è parlato nella prima lezione.

Infine, sembra che sia andata perduta la complementarità tra modello produttivo e *Welfare State* e tra *Welfare State* e le altre forme istituzionali (famiglia e impresa), come fu il caso nei decenni di grande crescita economica dopo la Seconda guerra mondiale, quando tra fabbrica fordista e famiglia vigeva un rapporto di complementarità legittimato dallo Stato che provvedeva alla redistribuzione del reddito e della ricchezza e vigilava sugli equilibri economici e sociali.

Quello svizzero è ancora oggi un sistema di welfare largamente basato su:

- un **modello sequenziale di vita** (nascita – infanzia - adolescenza e gioventù – età adulta – vecchiaia – decesso)
- ipotesi fondamentali ma sempre meno vere rispetto alle **condizioni socioeconomiche** del mondo contemporaneo:
 - una famiglia nucleare tradizionale con la donna spesso a casa
 - un lavoro di tipo fordista (salariato, a tempo pieno, a vita)
 - una speranza di vita non elevata, con periodo di pensionamento limitato nel tempo e bisogni sanitari limitati / tecnologie sanitarie semplici e poco costose

Le trasformazioni in corso (economiche, politiche, sociali, culturali, intellettuali), analizzate per esempio in Greppi, Cavalli e Marazzi (2022), chiamano in essere un nuovo sistema di welfare che sappia superare i

¹³⁷ Peter H. Lindert, *Spesa sociale e crescita*, Milano, Università Bocconi Editore, 2007, p. 42. Ed. originale: *Growing Public. Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century*, Cambridge University Press, 2004.

problemi economici e finanziari che caratterizzano l'odierno Stato sociale, riconducibili, direttamente o indirettamente, all'avvento su vasta scala delle nuove tecnologie fondate sull'intelligenza artificiale (IA).

Non è privo d'interesse un richiamo esplicito a uno degli ultimi rapporti dell'OCSE (OECD Employment Outlook 2023. *Artificial Intelligence and the Labour Market*. 11 Jul 2023. <https://doi.org/10.1787/08785bba-en>), dove si legge che l'IA «avrà senza dubbio un effetto considerevole sul mercato del lavoro», ma che finora «essa influisce principalmente sulla qualità, piuttosto che sulla quantità, dei posti di lavoro». La questione è della massima importanza, a maggior ragione in un Paese, la Svizzera, dove i diritti sociali sono in gran parte determinati dallo statuto acquisito nel mercato del lavoro.

Intanto non si vedono effetti significativi sulla quantità di lavoro, sottolinea il rapporto OCSE. È un problema di costi, di opportunità, di efficacia nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Ma le conseguenze ci saranno e già si vedono. È senz'altro vero che si stanno creando nuovi posti di lavoro di qualità elevata, come suggerisce il rapporto OCSE, ma questi sono per comunque limitati. Restano i lavori ripetitivi, di bassa qualità, ma anche lavori di qualità elevata che possono essere affidati all'automazione, all'intelligenza artificiale che diventa anche un "collega di lavoro", difficile, esigente, che detta ritmi e intensità del lavoro agendo sulla serenità di chi lavora. Quindi, effettivamente, l'impatto sulla qualità c'è: sulla qualità del lavoro (su chi l'intelligenza artificiale la usa e la predispone in posizioni dirigenziali, in posizioni che permettono creatività e su chi la segue o la coadiuva premendo un tasto ogni tanto) e sulla qualità dell'intelligenza artificiale stessa. Quest'ultima, infatti, è alimentata, istruita, funziona in base a ciò che le si fornisce¹³⁸. A ciò che le fornisce il lavoro vivo.

In generale, il lavoro non è destinato a sparire sulla spinta della robotizzazione, come suggerisce una diffusa narrazione, ma a cambiare. E non necessariamente in meglio. Ma il fattore umano è necessario per far funzionare l'Intelligenza Artificiale che si alimenta di dati e i dati si catturano nel vivente, che vengono forniti dall'umano. Semplicemente accedendo alla rete e avviando un motore di ricerca si lascia una quantità di dati personali e comportamentali che alimentano il mondo digitale. È vero che le macchine sono autonome e lo sono sempre più, ma si alimentano dell'umano, dei suoi dati e delle sue informazioni. Il lavoro umano, remunerato o meno, è sempre indispensabile e sempre lo sarà. In questo senso si lavora anche quando non si lavora. Si rimane sempre dentro una logica lavorista anche quando si è "inattivi", disoccupati, per esempio. La disoccupazione non è improduttiva, nessuno può dirsi completamente improduttivo. L'intelligenza artificiale non fa sparire il lavoro: lavoriamo e lavoreremo per l'intelligenza artificiale, per alimentarla, migliorarla. I tempi sono quindi maturi per riprendere, approfondendola, l'ipotesi di reddito universale incondizionato¹³⁹.

¹³⁸ Su questo punto si veda in particolare Antonio A. Casilli, *En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic*, Paris, Seuil, 2020. Trad. it. di Raffaele Alberto Ventura: *Gli schiavi del clic. Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo?* Milano, Feltrinelli, 2020.

¹³⁹ Andrea Fumagalli, Sandro Gobetti, Cristina Morini, Rachele Serino, *Reddito di base. Liberare il XXI secolo*, Roma, Momo Edizioni, 2021.

Fonti principali e sitografia

- Esping-Andersen G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. New York: Polity Press.
- Esping-Andersen G. (2008). *Trois leçons sur l'Etat-providence*. Paris: Seuil.
- Greppi S. (2017). "Rethinking Social Security". In: Rochon, L. P., & Rossi, S. (Eds.). (2017). *A Modern Guide to Rethinking Economics*. Edward Elgar Publishing. 378-401.
- Greppi S., Cavalli, S., Marazzi, C. (2022). *La gratuità si paga. Le metamorfosi nascoste del lavoro*. Bellinzona: Casagrande.
- Marazzi C., Greppi S., Soldini E. (2007). *Nuovi bisogni Nuovo welfare*, Manno, Supsi.
- Lepori, A., Greppi, S., Marazzi, C. (2012). *Travail, chômage et État social*. Rapport final. Artias.
- Lindert, P. (2004). *Growing Public*, voll. 1-2, CUP.
- Tabin, J.-P. (2022). *Politiques sociales comparées*. Éditions HETSL.
- Titmuss R. (1958). *Essays on the Welfare State*. London : Allen & Unwin.
- Ufficio federale di statistica (UST), *Conto globale della sicurezza sociale. Panoramica e nozioni principali*, Neuchâtel, 2023. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/comptes-globaux-protection-sociale.html>
- Ufficio federale di statistica (UST): Dati e pubblicazioni sul CGSS sono scaricabili al seguente link dell'Ufficio federale di statistica: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/sicurezza-sociale/conto-globale-sicurezza-sociale.gnpdetail.2022-0494.html#id_609349bcec73b4cb285c2b5c97b85f31

Lezione 10 Lezione conclusiva

Si può fare a meno dello Stato sociale? È possibile che i costi di produzione e riproduzione che esso contribuisce a coprire attraverso la socializzazione dei rischi possano essere sostenuti dai singoli individui? Certamente no. Tali costi sono talmente elevati che pochissimi individui riuscirebbero a sostenerne il peso. Certi rischi, inoltre, devono essere sottratti al mercato perché quest'ultimo non sarebbe in grado di assicurarli in maniera efficace. Lo Stato sociale è anche uno strumento che contribuisce a generare crescita economica: cittadini ben istruiti e in buona salute contribuiscono a formare una società più coesa e produttiva. Ma lo Stato sociale non serve solo a porre rimedio ai fallimenti del mercato o a generare crescita economica. Lo Stato sociale è soprattutto uno strumento teso a garantire equità e giustizia sociale. Oggi deve riaffermare tale finalità facendo fronte alla precarizzazione del lavoro e della vita attraverso nuove forme di welfare¹⁴⁰. Occorrono perciò decisioni collettive in grado di assicurare ad ognuno e ognuna un accesso uguale ai beni sociali come istruzione e sanità e a una vita dignitosa e libera dallo sfruttamento.

Focalizzare lo Stato sociale del futuro sulla redistribuzione dei redditi e della ricchezza, riproponendo il "vecchio" modello di sostegno all'occupazione, ai salari e al consumo è improponibile alla luce di quanto accade oggi. Lo Stato sociale è in ritardo sulle trasformazioni economiche e sociali. Esso è inadeguato per una società frammentata con una composizione sociale complessa. La mancanza di mezzi finanziari, sostenuta da politiche austere ispirate al principio ragionieristico del pareggio di bilancio dello Stato, non può che rendere più difficile superare la crisi dello Stato sociale, rivitalizzandolo. Il nuovo Welfare State dovrà investire in salute, istruzione, ricerca, cultura e tempo libero in generale (secondo il cosiddetto modello antropogenetico proposto dai lavori dell'economista Robert Boyer¹⁴¹) e alimentare una crescita fondata sulla conoscenza e sulla sostenibilità ambientale.

Tuttavia, le finalità del Welfare State non si esauriscono con la crescita economica. Le sue finalità includono il benessere complessivo e la giustizia sociale. Occorre ripensare lo Stato sociale riconsiderando la nozione stessa di lavoro produttivo alla luce dei cambiamenti dei modi di produzione e di estrazione del valore. Si pensi all'emersione su vasta scala del cosiddetto lavoro digitale che spesso, anche se non sempre e necessariamente, coincide con il lavoro autonomo e freelance¹⁴².

Se non si ritrova un consenso sulla necessità di un sistema collettivo di tutele, di una mutualizzazione e ripartizione dei rischi, di una redistribuzione del reddito e della ricchezza e di una socializzazione di beni e servizi considerati cruciali si va incontro ad una società sempre più polarizzata, tra chi lavora e guadagna "bene", beneficiando nel contempo di buone tutele, e chi non lavora e non guadagna o lavora e guadagna poco ed è

¹⁴⁰ Una proposta interessante, volta a superare la frammentazione della tutela in caso di incapacità al guadagno, si trova in Gurny, R. ; Ringger, B. (2022). Reconstruire la protection sociale pour toutes et tous. Traduit en français par Véréna Keller, Zurich, Réseau de réflexion/ Denknnetz. https://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2022/08/Pour_Toutes_et_Tous.pdf

¹⁴¹ Boyer, Robert, *La croissance, début de siècle. De l'Octet au gène*, Paris, Albin Michel, 2002.

¹⁴² Sul lavoro indipendente si veda Greppi, S., Marazzi, C. (2021). *Gli indipendenti in Svizzera. Composizione, protezione sociale, crisi pandemica*. SUPSI. Manno. Si veda anche Greppi, S.; Marazza, C. (2022). « Diritti sociali tra norme giuridiche e trasformazioni economiche e sociali », *Iride – Rivista di economia, sanità e sociale*. N. 12. Marzo, pp. 25-27. Sul lavoro digitale si veda Greppi S., Cavalli, S., Marazzi, C. (2022). *La gratuità si paga. Le metamorfosi nascoste del lavoro*. Bellinzona: Casagrande. Per una breve sintesi si consideri pure Greppi, S. (2019). "Lavoro gratuito o poco remunerato nel nuovo capitalismo algoritmico." *DIALOGHI*, 51 (258). pp. 7-8.

insufficientemente tutelato o beneficia di interventi residuali in caso di bisogno. In una tale prospettiva anche il Welfare State tradizionale è destinato ad estinguersi per insufficienza di risorse e di persone che rientrano nelle categorie da proteggere secondo i tradizionali principi di tutela.

Tuttavia, occorre sottolineare che il tipo di modello produttivo con il quale si trova ad interagire il Welfare State è cruciale. Per intenderci, un sistema produttivo arretrato non chiama in essere un Welfare State avanzato perché esso non sarebbe conveniente. Nel breve periodo, il mercato del lavoro potrebbe trovare un equilibrio in un tale sistema produttivo, ma nel lungo periodo la scarsa disponibilità di personale qualificato si rivelerebbe un serio ostacolo all'innovazione e allo sviluppo economico. D'altra parte, un Welfare State avanzato, ad esempio un sistema progredito di investimenti nei settori antropogenetici, ossia caratterizzati da dimensioni relazionali e da una produzione di soggetti anziché di oggetti, come è il caso in campo sociale, sanitario, culturale, formativo, nella ricerca e sviluppo, accompagnato da un sistema produttivo arretrato, provocherebbe frustrazione, disoccupazione ed emigrazione, che vanificherebbero gli investimenti sostenuti. Per poter interagire efficacemente, sviluppo economico e Welfare State devono coordinare principi e strumenti. Uno sviluppo economico fondato su processi produttivi innovativi e ad alto valore aggiunto, richiede una politica industriale ed economica avanzata ed efficiente, nonché un Welfare State in grado sia di farsi carico dei nuovi bisogni della popolazione sia di assecondare gli investimenti delle imprese in maniera efficace.

Come finanziare un nuovo Welfare State? Si dice, infatti, che in assenza di crescita economica non vi è alcun surplus da redistribuire. Prima di poter redistribuire la ricchezza occorre produrre tale ricchezza. Quest'idea, però, non è fondata. Per produrre valore aggiunto ci vuole manodopera qualificata e produttiva e i guadagni di produttività si ottengono investendo in istruzione, ricerca, cultura, socialità e sanità. Ricardianamente (da David Ricardo, economista inglese attivo all'inizio del XIX secolo) riteniamo che sia lo sviluppo economico che determina l'aumento della produttività.

Per raggiungere tale scopo, sarebbe opportuno riaffermare le finalità dello Stato sociale attraverso l'incentivazione di forme di cooperazione non mercantile, magari traendo insegnamento dal mondo vegetale! Spiega Till Neuburg che i ramoscelli di glicine si sostengono a vicenda per raggiungere, più resistenti e più consistenti che se rimanessero isolati, la luce del sole: "È una lezione di vero comportamento sociale, una prova semplice e palese che la solidarietà (vegetale, animale, umana) non ha bisogno di dogmi, di gerarchie, di religioni" (Till Neuburg, *Astri e disastri. Manuale di sopravvivenza all'astrologia e altre superstizioni*, Roma, Fazi Editore, 2009, p. 180). Gli uomini sono invece capaci di negare i benefici della cooperazione, in nome di un dogmatico individualismo, salvo poi sfruttarne i frutti privatizzandoli.

Fonti principali e sitografia

- Greppi S. (2017). "Rethinking Social Security". In: Rochon, L. P., & Rossi, S. (Eds.). (2017). *A Modern Guide to Rethinking Economics*. Edward Elgar Publishing. 378-401.
- Greppi, S., Marazzi, C. (2021). *Gli indipendenti in Svizzera. Composizione, protezione sociale, crisi pandemica*. SUPSI. Manno.
- Greppi S., Cavalli, S., Marazzi, C. (2022). *La gratuità si paga. Le metamorfosi nascoste del lavoro*. Bellinzona: Casagrande.
- Marazzi C., Greppi S., Soldini E. (2007). *Nuovi bisogni Nuovo welfare*, Manno, Supsi.

- Gurny, R. ; Ringger, B. (2022). Reconstruire la protection sociale pour toutes et tous. Traduit en français par Véréna Keller, Zurich, Réseau de réflexion/ Denknetz. https://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2022/08/Pour_Toutes_et_Tous.pdf